COLLECÇÃO DAS LEIS

DA

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

DE

1929

VOLUME I

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

RIO DE JANEIRO
IMPRENSA NACIONAL
1930

INDICE

DOS

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

1929

N. 5.633 — FAZENDA — Decreto de 3 de janeiro de 1929 — Autoriza a abrir creditos especiaes até os limites de 410:000$, ouro, e 18.323:145$416, papel, para fazer face a despesas effectuadas em 1928..... 1

N. 5.634 — FAZENDA — Decreto de 3 de janeiro de 1929 — Regula a cobrança do imposto de consumo sobre os vinhos nacionaes e dá outras providencias..... 2

N. 5.635 — FAZENDA — Decreto de 3 de janeiro de 1929 — Autoriza a passar para o dominio do municipio de Uruguayana, no Rio Grande do Sul, o proprio nacional onde esteve aquartelado o 5º Regimento de Cavallaria Independente.. 3

N. 5.636 — FAZENDA — Decreto de 3 de janeiro de 1929 — Autoriza a abrir, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 7.570:201$109, para saldar os compromissos contractuaes assumidos pela "Revista do Supremo Tribunal", e dá outras providencias..... 3

N. 5.637 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS — Decreto de 3 de janeiro de 1929 — Dispõe sobre o pessoal da Estrada de Ferro Central do Brasil. 4

N. 5.638 — GUERRA — Decreto de 3 de janeiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito especial de 20:271$305, para attender ao pagamento de vantagens a que teem direito dous sub-directores da Directoria Geral de Contabilidade da Guerra..... 5

N. 5.639 — GUERRA — Decreto de 4 de janeiro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 1.610:090$070, para pagamento de despesas de requisições de transportes e dá outra providencia..... 6

N. 5.640 — AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Decreto de 4 de janeiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a subvencionar annualmente o Instituto Internacional de Estatistica com a importancia de 1.000 florins, equivalente a 3:572$, papel (735$999, ouro) e a abrir os creditos correspondentes, emquanto não forem consignados os necessarios recursos nas leis orçamentarias..... 6

N. 5.641 — AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Decreto de 4 de janeiro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de 1.500:000$, papel, para attender ás despesas com a representação do Brasil, na Exposição Ibero-Americana em Sevilha..... 7

N. 5.642 — AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Decreto de 4 de janeiro de 1929 — Modifica as designações das 9ª e 12ª cadeiras da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria..... 7

N. 5.643 — FAZENDA — Decreto de 5 de janeiro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 77:586$010, para occorrer ao pagamento devido ao engenheiro Dr. Raymundo Saladino de Gusmão, em virtude de sentença judiciaria..... 8

N. 5.644 — MARINHA — Decreto de 7 de janeiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a tornar extensiva ao pessoal da aviação naval e dos submarinos as gratificações fixadas para a aviação militar, abrindo creditos até 150:000$000..... 9

N 5.645 — AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Decreto de 7 de janeiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de 11:183$750, para pagar os vencimentos e augmento provisorio que competem ao agronomo Joaquim Barreto Costa, director do Campo de Sementes de Rezende, no periodo de 16 de junho de 1925 a 31 de maio de 1926..... 9

N. 5.646 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 8 de janeiro de 1929 — Approva a Convenção Especial e Complementar de Limites e o Tratado Geral de Limites entre o Brasil e a Guyana Ingleza..... 10

N. 5.647 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 8 de janeiro de 1929 — Approva as Convenções assignadas na Sexta Conferencia Panamericana..... 10

N. 5.648 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 8 de janeiro de 1929 — Dispõe sobre varias missões diplomaticas do Brasil e crêa-as na Rumania e na Hungria..... 11

N. 5.649 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 8 de janeiro de 1929 — Approva o tratado de limites e communicações ferroviarias, assignado entre o Brasil e a Bolivia..... 12

N. 5.650 — FAZENDA — Decreto de 9 de janeiro de 1929 — Altera as taxas comprehendidas nos arts. 434 a 480, classe 15ª da actual tarifa das Alfandegas..... 13

N. 5.651 — FAZENDA — Decreto de 9 de janeiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a subvencionar as obras de restauração da igreja do convento de São Francisco, na Bahia, e dá outras providencias..... 24

N. 5.652 — FAZENDA — Decreto de 9 de janeiro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 200:599$470, para pagar a firma Irigoyen & Duarte, e outras, o que lhes é devido, a título de premio pela exportação de xarque..... 24

N. 5.653 — FAZENDA — Decreto de 9 de janeiro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da

Fazenda, o credito especial de 50:000$420, para pagar a Boaventura Ferreira da Silva, como compensação de direitos alfandegarios pela exportação de xarque..... 25

N. 5.654 — FAZENDA — Decreto de 9 de janeiro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 125:926$263, para pagar a Luttgardes de Castro, em virtude de sentença judiciaria..... 25

N. 5.655 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 9 de janeiro de 1929 — Approva o Tratado de Limites e Navegação Fluvial entre o Brasil e a Colombia..... 26

N. 5.656 — MARINHA — Decreto de 9 de janeiro de 1929 — Regula a promoção dos officiaes do Corpo de Commissarios da Armada..... 26

N. 5.657 — FAZENDA E RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 10 de janeiro de 1929 — Dispõe sobre a pensão de montepio que cabe aos herdeiros dos funccionarios diplomaticos e consulares, fallecidos em actividade, depois de 11 de novembro de 1920 ou postos em disponibilidade ou aposentados depois da vigencia do art. 38 da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924. 27

N. 5.657 A — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 10 de janeiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 300:000$, para auxiliar a commemoração do 1º centenario da Academia Nacional de Medicina..... 27

N. 5.658 — FAZENDA — Decreto de 10 de janeiro de 1929 — Inclue o Hospital de São João Marcos, no Estado do Rio de Janeiro, e outros, entre as instituições que percebem quotas de beneficios de loterias, e dá outras providencias..... 28

N. 5.658 A — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 10 de janeiro de 1929 — Crêa, no Districto Federal, um officio de justiça com a denominação de "Registro de Interdicções e Tutelas" e dá outras providencias..... 29

N. 5.659 — MARINHA — Decreto de 10 de janeiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir,

pelo Ministerio da Marinha, o credito de 2:787$ para pagamento ao 1º tenente graduado, reformado, armeiro, João Gonçalves Serpa..... 31

N. 5.660 — GUERRA E FAZENDA — Decreto de 10 de janeiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 17:974$420 para pagar Agrippiniano Barros, e dá outra providencia. 31

N. 5.661 — MARINHA — Decreto de 11 de janeiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de 90:224:755 para pagamento de despesas imprevista..... 32

N. 5.662 — GUERRA E FAZENDA — Decreto de 11 de janeiro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 2:378$225, para pagamento de vencimentos de um servente da 1ª circumscripção judiciaria militar, com jurisdicção no Exercito..... 32

N. 5.663 — GUERRA E FAZENDA — Decreto de 12 de janeiro de 1929 — Autoriza o Governo a abrir o credito especial de 102:862$412, para pagamento da gratificação a serventes e marujos da Directoria Geral da Intendencia da Guerra, de accôrdo com o § 1º do art. 150 da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922..... 33

N. 5.664 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 12 de janeiro de 1929 — Approva o Protocollo sobre a demarcação da fronteira entre o Brasil e a Venezuela..... 33

N. 5.665 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 12 de janeiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a pagar a D. Cacilda Francioni de Souza a importancia que deixou de ser paga a seu fallecido marido, o Dr. Vicente de Souza, lente do Gymnasio Nacional..... 34

N. 5.666 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 12 de janeiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 4:214$515 para attender ao pagamento dos accrescimos de vencimentos concedidos ao juiz substituto bacharel Ignacio Xavier de Carvalho e ao juiz federal bacharel Henrique Netto de Vasconcellos Lessa..... 34

N. 5.667 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 12 de janeiro de 1929 — Autoriza a abertura, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, de creditos especiaes de 4:654$, 30:700$348 e 75:000$, destinados a diversos pagamentos e despesas da Secretaria do Senado Federal..... 35

N. 5.668 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS — Decreto de 25 de janeiro de 1929 — Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de 62:850$, para liquidar os ajustes feitos pela Directoria da Estrada de Ferro Oeste de Minas de acquisição de immoveis necessarios á ampliação de suas officinas e outras necessidades do trafego, tracção e via permanente..... 36

N. 5.669 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS — Decreto de 25 de janeiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, creditos especiaes até a somma de 400:000$, destinados ás despesas relativas ao Segundo Congresso Pan-Americano de Estradas de Rodagem, a reunir-se na cidade do Rio de Janeiro, no anno de 1929, e dá outras providencias..... 36

N. 5.670 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS — Decreto de 25 de janeiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a rever o contracto firmado com Antonio Mendes Peixoto, para o serviço de navegação da linha dos Autazes, no Estado do Amazonas, e providencia para o estabelecimento da navegação do rio Guaporé, no Estado de Matto Grosso..... 37

N. 5.671 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 2 de fevereiro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, os creditos necessarios até a importancia de 120:321$927, para pagamento aos desembargadores em disponibilidade, da Côrte de Appellação do Districto Federal, de accrescimos que lhes são devidos, a partir de 20 de janeiro de 1924 a 31 de dezembro de 1926, e dá outras providencias..... 38

N. 5.672 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 9 de março de 1929 — Dispõe sobre as vendas de bens immoveis, na Justiça do Districto Federal, e dá outras providencias. 39

N. 5.673 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS — Decreto de 24 de maio de 1929 — Rectifica os decretos ns. 5.547, de 11 de outubro de 1928, e 18.549, de 28 de dezembro do mesmo anno, na parte referente ao nome da empreza contractante do serviço de navegação, a que se refere o decreto n. 16.402, de 12 de março de 1924..... 40

N. 5.674 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS — Decreto de 14 de junho de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a rever o contracto de arrendamento da Estrada de Ferro Thereza Christina e das demais chamadas "de carvão", e dá outras providencias..... 41

N. 5.675 — GUERRA — Decreto de 21 de junho de 1920 — Autoriza o Poder Executivo a providenciar sobre a abertura pelo Ministerio da Marinha, do credito especial de 6:326$734, para pagamento de differença de vencimentos ao capitão de corveta engenheiro machinista, reformado, João Candido Rodrigues e aos herdeiros do capitão de fragata, engenheiro machinista, reformado, João Figueiredo de Souza. 42

N. 5.676 — FAZENDA — Decreto de 21 de junho de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a contrahir um emprestimo ou realizar operações de credito até a somma de vinte mil contos de réis (20.000:000$), para attender aos trabalhos da construcção do prolongamento do Cáes do Porto desta Capital..... 42

N. 5.677 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 8 de julho de 1920 — Autoriza o Poder Executivo a dispender até 100:000$, com a acquisição da bibliotheca de Oswaldo Cruz..... 43

N. 5.678 — GUERRA — Decreto de 18 de julho de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de 17:500$, ouro, para pagamento de vencimentos á guarnição do cruzador "Rio Grande do Sul"..... 43

N. 5.679 — GUERRA — Decreto de 18 de julho de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de 19:281$200, para pagamento ao capitão de mar e guerra graduado, reformado, Clemente Cerqueira Lima..... 44

N. 5.680 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS — Decreto de 19 de julho de 1929 — Autoriza o Governo a despender, em um ou mais exercicios, até a somma de 10.000:000$, na construcção do porto de Cabedello, Estado da Parahyba, e dá outras providencias..... 44

N. 5.681 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 22 de julho de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, os creditos especiaes de 3:854$666 e 518$225, para attender ao pagamento dos accrescimos de vencimentos concedidos aos Drs. Antonio Rodrigues Coelho Junior, juiz federal na Secção de Minas Geraes, e Raul Lessa Saldanha da Gama, professor da Escola Nacional de Bellas Artes..... 45

N. 5.682 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 23 de julho de 1929 — Approva o convenio entre o Brasil e o Uruguay, sobre intercambio de professores e alumnos..... 46

N. 5.683 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 29 de julho de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 124:579$553, para pagamento aos Drs. Americo Pereira da Silva Pinto e Abelardo Marinho de Albuquerque Andrade das quantias de 81:874$061 e 42:705$492, respectivamente..... 46

N. 5.684 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 30 de julho de 1929 — Autoriza a abertura pelo Ministerio das Relações Exteriores do credito especial de 794:350$, papel, para pagamento de despezas com visitas officiaes em 1928..... 47

N. 5.685 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 30 de julho de 1929 — Approva a Convenção de Paris e os Accordos de Madrid..... 47

N. 5.686 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 30 de julho de 1926 — Approva a Convenção Internacional relativa da circulação de automoveis, assignada em Paris, em 1926.. 48

N. 5.687 — FAZENDA — Decreto de 31 de julho de 1929 — Autoriza abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 18:594$419, para pagar a João Fiuza Caminho, os vencimentos que deixou de receber durante o tempo em que esteve fóra do respectivo exercicio..... 48

N. 5.688 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 5 de agosto de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 63:455$757 para occorrer á liquidação de despezas que excederam os creditos votados para o exercicio de 1927..... 49

N. 5.689 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 5 de agosto de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 5:632$258, para pagamento de pensão a D. Carmen de Rezende Azevedo, viuva do guarda civil de 3ª classe, Waldemar Corrêa de Azevedo..... 49

N. 5.690 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 5 de agosto de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de..... 5:909$677, para pagamento de pensão a D. Carolina Nunes Méga, viuva de Christiano Méga, signaleiro da Inspectoria de Vehiculos do Districto Federal..... 50

N. 5.691 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES —Decreto de 12 de agosto de 1929 — Determina seja dividida igualmente entre os officiaes de justiça das Varas Federaes no Districto Federal a percentagem a que tiverem direito. 50

N. 5.691 A — FAZENDA — Decreto de 12 de agosto de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 9:660$625, para pagamento a D. Adelia Marques Saldanha, em virtude de sentença judiciaria... 51

N. 5.691 B — FAZENDA — Decreto de 12 de agosto de 1929 — Autoriza a abrir o credito especial de

329:557$266, para occorrer aos pagamentos devidos aos doutores Alexandre Boavista Moscoso e outros, em virtude de sentença judiciaria..... 51

N. 5.692 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 13 de agosto de 1929 — Approva o Tratado concluido em Paris, a 15 de julho de 1925, entre o Brasil e a Republica da Liberia para a solução das controversias que se venham a suscitar entre os dous paizes..... 52

N. 5.693 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 13 de agosto de 1920 — Approva o Codigo Sanitario Pan-Americano assignado em Havana a 14 de Novembro de 1924, o Protocollo annexo a esse Codigo e a Convenção Internacional firmado em Paris a 21 de junho de 1926, com o protocollo de assignatura annexo..... 52

N. 5.694 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, FAZENDA E AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Decreto de 16 de agosto de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a mandar construir, mediante concurrencia publica, os edificios destinados ao funccionamento das diversas repartições publicas federaes existentes na cidade de Curityba, capital do Estado do Paraná, e a abrir para esse fim os necessarios creditos..... 53

N. 5.695 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 19 de agosto de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 3:600$, para occorrer ao pagamento da pensão devida a D. Catharina Costa de Oliveira Antunes... 54

N. 5.695 A — FAZENDA — Decreto de 19 de agosto de 1929 — Autoriza a passar para o dominio do Estado do Rio Grande do Sul o proprio nacional, em Porto Alegre, ora occupado pelo quartel do 7º Batalhão de Caçadores, mediante condições que estabelece..... 54

N. 5.696 — FAZENDA — Decreto de 21 de Agosto de 1929 — Augmenta de tres ficis do thesoureiro do sello e de um dactylographo o quadro do pessoal da Recebedoria do Districto Federal.. 55

N. 5.697 — GUERRA — Decreto de 22 de agosto de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito especial de 4:080$ para attender ao pagamento de augmento de vencimentos a quatro serventes da Directoria do Material Bellico..... 55

N. 5.698 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS — Decreto de 23 de agosto de 1929 — Autoriza o revigoramento do credito de mil e quinhentos contos de réis (1:500:000$), aberto pelo decreto numero 17.531, de 10 de novembro de 1926, para pagamento da construcção da estrada de rodagem entre Rio Branco e a Villa de Boa Vista, no Estado do Amazonas..... 56

N. 5.699 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 26 de agosto de 1929 — Publica a resolução do Congresso Nacional que prorroga até 31 de dezembro a sessão legislativa do corrente anno..... 56

N. 5.700 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 26 de agosto de 1920 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 4:576$, para pagamento de differença entre accrescimos de vencimentos ao Juiz Federal na Secção do Pará, bacharel Luiz Estevão de Oliveira.... 57

N. 5.701 — FAZENDA — Decreto de 28 de agosto de 1929 — Manda abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial de 151:301$554, para pagamento aos Drs. Jorge Guimarães de Sant'Anna e Arnaldo de Moraes, em virtude de sentença judiciaria..... 57

N. 5.702 — FAZENDA — Decreto de 28 de agosto de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 1.553:627$474, para pagamento das dividas relacionadas do Ministerio da Viação e Obras Publicas e relativas aos annos de 1922 a 1925..... 58

N. 5.703 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 2 de setembro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, os creditos especiaes de 43:785$984 e 1:460$000, para pagamento, respectivamente, de gratificações, para fardamento, aos mestres, motoristas e machinistas

da Policia Maritima e de diarias aos officiaes de justiça do Juizo Privativo de Accidentes no Trabalho..... 58

N. 5.704 — FAZENDA — Decreto de 4 de setembro de 1929 — Autoriza a abrir o credito especial de 478:650$, para pagamento devido á Companhia Nacional de Navegação Costeira pela construcção do navio "Itaquatiá"..... 59

N. 5.705 — FAZENDA — Decreto de 4 de setembro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 13:809$958, para pagar a D. Maria Lucrecio de Souza Pires Ferreira, em virtude de sentença judiciaria..... 60

N. 5.706 — FAZENDA — Decreto de 4 de setembro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 138:726$043, para pagamento aos herdeiros do Dr. Ignacio de Moura, em virtude de sentença judiciaria.. 60

N. 5.707 — GUERRA — Decreto de 5 de setembro de 1929 — Approva o acto do Presidente da Republica que mandou executar o contracto celebrado entre a Directoria de Indendencia da Guerra e a Companhia de Calçado Bordallo S. A., no exercicio de 1927..... 61

N. 5.708 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 9 de setembro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 220$654, para integrar o pagamento da gratificação addicional de 33 % ao professor do Instituto Benjamin Constant, Francisco de Paula e Souza, no anno de 1928.... 61

N. 5.709 — AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Decreto de 10 de setembro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de 3:000:000$ para attender ás despezas necessarias á representação do Brasil na Exposição Internacional Colonial, Maritima e de Arte Flamenga, que se realizará em Antuerpia, no anno de 1930..... 62

5.710 — FAZENDA — Decreto de 11 de Setembro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da

Fazenda, o credito especial de 32:533$584, para pagamento ao Dr. Luiz Salgado Lima Filho, em virtude de sentença judiciaria.... 62

N. 5.711 — FAZENDA — Decreto de 11 de setembro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 9:285$120, para pagar a José Joaquim Graciano de Pina Filho, em virtude de sentença judiciaria.... 63

N. 5.712 — FAZENDA — Decreto de 11 de setembro de 1929 — Approva o acto do Presidente da Republica, que ordenou a distribuição da somma de 24.500:000$ para indemnisar o Banco do Brasil, de adeantamentos feitos ao Lloyd Brasileiro..... 63

N. 5.713 — FAZENDA — Decreto de 11 de setembro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 12:171$400, para occorrer ao pagamento devido a Companhia Swift do Brasil, em virtude de sentença judiciaria..... 64

N. 5.714 — FAZENDA — Decreto de 11 de setembro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 13:257$162, para pagamento de Alberto Chagas, collector das rendas federaes de S. Vicente, no Estado de São Paulo, de porcentagens que menciona. 64

N. 5.715 — GUERRA — Decreto de 12 de setembro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito de 10:618$650, para pagamento a João Barbosa de Lima..... 65

N. 5.716 — GUERRA — Decreto de 12 de setembro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 4:900$, para indemnização a Hermenegildo Felippe de Freitas, pae do aprendiz Joaquim Felippe de Freitas..... 65

N. 5.717 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 16 de setembro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, um credito especial de 147:259$291, para attender á liquidação de despezas effectuadas, no exercicio de 1927, de conformidade com o art. 46 do Codigo de Contabilidade..... 66

N. 5.718 — AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Decreto de 17 de setembro de 1929 — Autoriza o Governo a subvencionar o Secretariado do Comité Meteorologico Internacional e a abrir pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, emquanto não forem consignados recursos nas leis orçamentarias, o credito de 4.000 francos, ouro, equivalente a 1:413$204, ouro, em cada exercicio.... 66

N. 5.719 — GUERRA — Decreto de 19 de setembro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 3:085$018, para pagamento ao Dr. Domingos de Menezes..... 67

N. 5.720 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS — Decreto de 20 de setembro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viação, o credito especial de quinze contos seiscentos e sessenta mil réis (15:660$), destinado ao pagamento dos vencimentos de um fiel da Inspectoria de Aguas e Esgotos e de tres vigias de 1ª classe da Repartição Geral dos Telegraphos..... 67

N. 5.721 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 25 de setembro de 1929 — Restabelece o dispositivo do art. 7º do decreto n. 5.241, de 22 de agosto de 1927..... 68

N. 5.722 — FAZENDA — Decreto de 2 de outubro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 17:159$592, para indemnização á firma Alberto Sterek & Comp., de Amsterdam..... 68

N. 5.723 — FAZENDA — Decreto de 2 de outubro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial de 11:309$400, para pagar á Fabrica de Tecidos São Pedro de Alcantara, em virtude de sentença judiciaria. 69

N. 5.724 — FAZENDA — Decreto de 2 de outubro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial até 16.000:$000 para pagamento de dividas de exercicios findos. 69

N. 5.725 — FAZENDA — Decreto de 2 de outubro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 7:539$908, para

pagar a Manoel Gomes de Sá, agente fiscal do imposto de consumo no Estado de Pernambuco, em virtude de sentença judiciaria.. 70

N. 5.726 — MARINHA — Decreto de 3 de outubro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de 10:100$234, para pagamento de differença de vencimentos ao contra-almirante engenheiro machinista, reformado, João Antonio da Costa Bastos..... 70

N. 5.727 — MARINHA — Decreto de 3 de outubro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de 9:379$921, para pagamento das gratificações addicionaes ao vice-almirante José Pinto da Motta Porto..... 71

N. 5.728 — AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Decreto de 15 de outubro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, I. e Commercio, o credito especial de 3.436:928$326, para completar o emprestimo autorizado pelo art. 99, n. 20, da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922, em favor da Companhia Industrial de Algodão e Oleos..... 71

N. 5.729 — AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Decreto de 15 de outubro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de 10:000$, papel, para completar o pagamento devido ao botanico Dr. Carl Friedrich Phillipp von Martins, pela publicação da "Flora Brasiliensis Marti"..... 73

N. 5.730 — AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Decreto de 15 de outubro de 1929 — Autoriza a proceder ao recenseamento geral da Republica em 1 de setembro de 1930, e dá outras providencias..... 73

N. 5.731 — FAZENDA — Decreto de 16 de outubro de 1929 — Autoriza a abrir o credito especial de 5:000$, para occorrer ao pagamento devido a D. Marianna Farani de Freitas, em virtude de sentença judiciaria..... 79

N. 5.732 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 28 de outubro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de réis 14:723$500, para pagar vencimentos a corneteiros-móres, etc., da Policia Militar do Districto Federal 79

N. 5.733 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 29 de outubro de 1929 — Approva a Convenção Postal e o Accôrdo sobre Encommendas Postaes, assignados pelo Brasil e outros paizes, na cidade do Mexico, em 1926..... 80

N. 5.734 — FAZENDA — Decreto de 30 de outubro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial de 12:314$728, para pagamento a Carlos Pioli, em virtude de sentença judiciaria 80

N. 5.735 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS — Decreto de 8 de novembro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a modificar o contracto de concessão, celebrado entre a União Federal e o Estado do Rio de Janeiro, para construcção e exploração do porto de Angra dos Reis, e dá outras providencias..... 81

N. 5.736 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 11 de novembro de 1929 — Publica a resolução do Congresso Nacional que fixa o subsidio e a ajuda de custo dos Senadores e Deputados na legislatura de 1930 a 1932 81

N. 5.737 — MARINHA — Decreto de 14 de novembro de 1929 — Fixa a Força Naval para o exercicio de 1930 82

N. 5.738 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS — Decreto de 22 de novembro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a contribuir com a quantia de 400:000$ para a construcção, pelo Estado de Pernambuco, do açude "Sacco", no municipio de Villa-Bella, naquelle Estado..... 83

N. 5.739 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS — Decreto de 22 de novembro de 1929 (*) — Approva o acto do Presidente da Republica, que ordenou as despesas relativas ás commissões fiscalizadoras de novas linhas ferreas na Great

Western e na Companhia Ferroviaria E'ste Brasileiro 84

N. 5.740 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 22 de novembro de 1929 — Autoriza a Municipalidade do Districto Federal a contrahir um emprestimo interno, até a quantia de 40.000:000$, ou um emprestimo externo, até a de 8.000 de dollars..... 84

N. 5.741 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 25 de novembro de 1929 — Fixa os subsidios do Presidente e do Vice-Presidente da Republica, no periodo presidencial de 1930 a 1934..... 85

N. 5.742 — GUERRA — Decreto de 28 de novembro de 1929 — Fixa as forças de terra para o exercicio de 1930..... 85

N. 5.743 — RELAÇÕES EXTERIORES — Decreto de 3 de dezembro de 1929 — Autoriza o Governo a conceder o auxilio de 70:000$, para a fundação, em Paris, da Casa de Chimica, em homenagem a Marcelin Berthelot..... 87

N. 5.744 — FAZENDA — Decreto de 4 de dezembro de 1929 — Rectifica o decreto n. 5.589, de 5 de dezembro de 1928, que autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 124:721$373, para pagar a Gastão Gavotti e sua mulher, em virtude de sentença judiciaria. 87

N. 5.745 — FAZENDA — Decreto de 9 de dezembro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, creditos especiaes, na importancia de 1.169:915$681, para occorrer á liquidação das despesas effectuadas, além das verbas orçamentarias do exercicio de 1928, e dá outras providencias. 88

N. 5.746 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 9 de dezembro de 1929 — Modifica a Lei de Fallencias..... 92

N. 5.747 — FAZENDA — Decreto de 11 de dezembro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial da somma correspondente a 136.921,04 francos belgas, para pagar ao Lloyd Royal Belge e ao Sr. Eugen Van Den Bosch..... 158

N. 5.748 — AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Decreto de 16 de dezembro de 1929 — Crea no Estado de Santa Catharina uma Estação Experimental de trigo, centeio, cevada, aveia e linho..... 159

N. 5.749 — JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES — Decreto de 23 de dezembro de 1929 — Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, os creditos especiaes de 1:918$ e 13:200$, para attender ao pagamento, respectivamente, de differença entre accrescimos sobre vencimentos ao substituto do juiz federal na secção do Ceará e de vencimentos devidos a dous dactylographos do Gabinete do Procurador Geral da Republica.. 160

N. 5.750 — FAZENDA — Decreto de 23 de dezembro de 1929 — Orça a Receita Geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil para o exercicio de 1930..... 161

N. 5.751 — VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS — Decreto de 27 de dezembro de 1929 — Autoriza a despender até a somma de dez mil contos de réis (10.000:000$), na construcção e apparelhamento do porto de Fortaleza, Estado do Ceará, e dá outras providencias..... 199

N. 5.752 — FAZENDA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES, RELAÇÕES EXTERIORES, GUERRA, MARINHA, E AGRICULTURA INDUSTRIA E COMMERCIO — Decreto de 27 de dezembro de 1929 — Autoriza o Poder Executivo a abrir creditos especiaes, pelos diversos ministerios, e dá outras providencias.. 201

N. 5.753 — FAZENDA — Lei de 27 de dezembro de 1929 — Fixa a despesa geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil para o exercicio de 1930..... 203

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

1929

DECRETO N. 5.633 — DE 3 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza a abrir creditos especiaes até os limites de 410:000$000, *ouro, e* 18.323:145$416, *papel, para fazer face a despezas effectuadas em* 1928

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionо a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir creditos especiaes para fazer face ás despezas feitas em 1928 e a que se refere a demonstração annexa á mensagem de 21 de novembro findo, até os limites seguintes:

Pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores	—	15:200$000
Pelo Ministerio do Exterior.	110:000$000	180:000$000
Pelo Ministerio da Marinha.	—	5.840:167$086
Pelo Ministerio da Guerra..	300:000$000	10.496:523$215
Pelo Ministerio da Fazenda.	—	1.791:255$115
Total	410:000$000	18.323:145$416

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.634 — DE 3 DE JANEIRO DE 1929

Regula a cobrança do imposto de consumo sobre os vinhos nacionaes e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Art. 1.º Fica creado, para o pagamento do imposto de consumo que recáe sobre o vinho nacional, natural de uva, uma estampilha especial (cinta) de côr, formato e dizeres determinados pelo Ministerio da Fazenda, sendo permittida a sua acquisição sómente aos "viticultores" e "vinicultores", devidamente registrados na repartição arrecadadora federal e estabelecidos nas respectivas regiões vinicolas.

Art. 2.º Gozarão da mesma permissão dos "viticultores" e "vinicultores", podendo da mesma fórma adquirir a estampilha especial, creada por esta lei, os cantineiros, beneficiadores de vinho, desde que estabelecidos nas zonas vinicolas e recebam do productor o vinho ainda em estado de materia prima destinada ao beneficiamento industrial e commercial.

Paragrapho unico. Fica o Poder Executivo autorizado a definir, em regulamento, o que se entende por zonas vinicolas, delimitando-as devidamente.

Art. 3.º O transito desse vinho, como materia prima ainda não beneficiada, poderá ser feito, sem pagamento do imposto, na fórma do art. 93, do regulamento approvado pelo decreto n. 17.464, de 6 de outubro de 1926, quando remettido pelo productor aos vinicultores ou beneficiadores de vinho, estabelecidos e devidamente registrados na mesma circumscripção vinicola, só se effectuando, nesse caso, o pagamento do imposto de consumo, quando o vinho sahir da cantina beneficiadora.

Art. 4.º Na hypothese de residir o viticultor em zona fiscal differente do estabelecimento beneficiador, observar-se-ha, para o transito do vinho, ainda no estado de materia prima não beneficiada, o dispositivo do art. 81, lettra *B*, do regulamento vigente do imposto de consumo.

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.635 — DE 3 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza a passar para o dominio do municipio de Uruguayana, no Rio Grande do Sul, o proprio nacional onde esteve aquartelado o 5° Regimento de Cavallaria Independente

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a passar para o dominio do Municipio de Uruguayana, no Estado do Rio Grande do Sul, o proprio nacional, sito na cidade daquelle nome, onde esteve aquartelado o 5° Regimento de Cavallaria Independente; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.636 — DE 3 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza a abrir, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 7.570:201$109, para saldar os compromissos contractuaes assumidos pela "Revista do Supremo Tribunal", e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado, de accôrdo com o disposto nos arts. 2° e 8°, da lei n. 4.981, de 18 de dezembro de 1925, a abrir ao Ministerio da Fazenda, o credito especial da quantia de 7.570:201$109, para saldar os compromissos contractuaes assumidos pela Sociedade Anonyma "Revista do Supremo Tribunal", com os credores seguintes:

Winckler Fallart & Comp.	408:252$400
S. A. Casa Arens	808:330$260
David Accarino.	26:600$000
Oscar Flues & Comp.	1.370:009$540
Companhia Marcenaria Auler	289:016$000

Companhia Brasileira de Electricidade Siemens Schuckert	4.532:569$409
Carlos Oswaldo e Eugenio Latour	23:200$000
Carlos Laubisch & Hirth	108:000$000
E. Coulit & Comp.	4:223$500
	7.570:201$109

Art. 2.° O pagamento será feito depois de preenchidas as formalidades legaes e quanto aos creditos da S. A. Casa Arens, Winckler Fallart, Oscar Flues & Comp., Companhia Marcenaria Auler, Carlos Laubisch, Hirth Comp., só depois da entrega completa dos fornecimentos contractados e mencionados no Anno "E", da relação geral dos machinismos e materiaes existentes na séde da "Revista do Supremo Tribunal", ou, então, e de preferencia, com deducção, nos referidos creditos, das quantias correspondentes a esses fornecimentos, fixados por accôrdo que fica o Governo autorizado a fazer com os respectivos fornecedores.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.637 — DE 3 DE JANEIRO DE 1929

Dispõe sobre o pessoal da Estrada de Ferro Central do Brasil

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccIono a resolução seguinte:

Art. 1.° Na Estrada de Ferro Central do Brasil passam a denominar-se almoxarifes geraes, ajudantes de almoxarifes geraes, almoxarifes de 1ª classe e almoxarifes de 2ª classe, respectivamente, os actuaes encarregados dos depositos geraes, ajudantes dos encarregados dos depositos geraes, armazenistas de 1ª classe e armazenistas de 2ª classe da Estrada de Ferro Central do Brasil.

§ 1.° No quadro da 2ª divisão as classes de "praticantes de conferentes" e "praticantes de conductor", "machinistas de luz electrica", de 4ª classe e "praticantes de machinista", passarão a se denominar, respectivamente, praticantes de estação, praticantes de trem, eletricistas e praticantes de electricistas.

§ 2.° Na mesma divisão fica constituido um quadro especial de agentes de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classes, para o qual passarão, respectivamente, os telegraphistas de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classes, fazendo-se dentro deste quadro as promoções regulamentares.

§ 3.° Na mesma divisão fica constituido um quadro especial de conductores de 2, 3ª e 4ª classes e praticantes de trem, para o qual passarão, respectivamente, os actuaes ficis de trem de 1ª, 2ª e 3ª classes e auxiliares de ficis de trem, fazendo-se dentro deste quadro as promoções regulamentares.

§ 4.° A' medida que nos referidos quadros houver vaga, feitos os accessos, será supprimida no quadro especial a vaga, para a qual não houver mais promoção e incorporado o logar vago aos quadros geraes de agentes e conductores, dentro dos quaes se darão então as promoções.

§ 5.° Ainda na mesma divisão. substituam-se quatorze agentes de 4ª classe — encarregados de cabine e de manobras, no total de 75:600$, e trinta e tres cabineiros de 1ª classe, no total de 277:200$, por quarenta e sete cabineiros de 1ª classe, supprimindo-se os cinco primeiros logares que se vagarem no quadro e ficando o mesmo, por esta fórma, constituido de quarenta e dous cabineiros de primeira classe, com a remuneração actual de 8:400$ por anno, em um total de ....., 352:800$000.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5.638 — DE 3 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito especial de réis 20:271$305, para attender ao pagamento de vantagens a que teem direito dous sub-directores da Directoria Geral de Contabilidade da Guerra.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionO a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o credito especial de 20:271$305, para attender ao pagamento de vantagens a que teem direito os sub-directores da Directoria

Geral de Contabilidade da Guerra Jeronymo Braz das Trinas e Joaquim Juvencio Petra de Barros.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 5.639 — DE 4 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 1.610:090$070, *para pagamento de despezas de requisições de transportes e dá outra providencia*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionо a seguinte resolução:

Art. 1.° E' o Presidente da Republica autorizado a abrir, pelo Ministerio da Guerra,um credito especial de 1.610:090$070, para pagamento de despezas de transportes effectuados em virtude da requisição do mesmo ministerio e no decurso do anno de 1925.

Art. 2.° Vetado.....; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 5.640 — DE 4 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a subvencionar annualmente o Instituto Internacional de Estatistica com a importancia de 1.000 *florins, equivalente a* 3:572$000, *papel* — (735$999, *ouro*) *e a abrir os creditos correspondentes, emquanto não forem consignados os necessarios recursos nas leis orçamentarias*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionо a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a subvencionar annualmente o Instituto Internacional de Estatistica com

a importancia de 1.000 florins, equivalente a 3:572$000, papel (735$999, ouro).

Art. 2.° Para pagamento da subvenção, fica o Governo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, emquanto não forem consignados os necessarios recursos nas leis orçamentarias, os creditos correspondentes.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N. 5.641 — DE 4 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza a abrir pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de 1.500:000$000, papel, para attender ás despezas com a representação do Brasil, na Exposição Ibero-Americana em Sevilha

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccIono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de mil e quinhentos contos de réis..... (1.500:000$000), papel, para attender ás despezas com a representação do Brasil, na Exposição Ibero-Americana em Sevilha; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N. 5.642 — DE 4 DE JANEIRO DE 1929

Modifica as designações das 9ª e 12ª cadeiras da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccIono a seguinte resolução:

Art. 1.° A 9ª cadeira (Zoologia Agricola-Hydrobiologia applicada-Apicultura-Sericicultura) da Escola Superior de

Agricultura e Medicina Veterinaria do Rio de Janeiro, passa a denominar-se cadeira de zoologia medica e parasitologia, supprimida esta ultima parte da 21ª cadeira, a qual passará a denominar-se: cadeira de Microbiologia, ambas estas cadeiras continuando regidas pelos mesmos titulares respectivos e privativas do curso de medicos veterinarios, não resultando dahi augmento algum de despeza.

Paragrapho unico. A 21ª cadeira (Microbiologia) continuará no mesmo anno do curso de medicos veterinarios e a 9ª cadeira (Zoologia medica e parasitologia) será leccionada no segundo anno do referido curso.

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N. 5.643 — DE 5 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 77:586$010, para occorrer ao pagamento devido ao engenheiro Dr. Raymundo Saladino de Gusmão, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccIono a seguinte resolução:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 77:586$010 (setenta e sete contos quinhentos e oitenta e seis mil e dez réis), para occorrer ao pagamento devido ao engenheiro doutor Raymundo Saladino de Gusmão, em virtude de sentença judiciaria.

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho,

DECRETO N. 5.644 — DE 7 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a tornar extensiva ao pessoal da aviação naval e dos submarinos as gratificações fixadas para a aviação militar, abrindo creditos até 150:000$000

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a tornar extensivas ao pessoal da aviação naval e dos submarinos as gratificações estabelecidas para a Aviação Militar, pelas leis em vigor, regulando-as de accôrdo com os serviços que competem áquellas armas ou especialidades, e abrindo os creditos até cento e cincoenta contos de réis (150:000$000); revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

DECRETO N. 5.645 — DE 7 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de réis 11:183$750, *para pagar os vencimentos e augmento provisorio que competem ao agronomo Joaquim Barreto Costa, director do Campo de Sementes de Rezende, no periodo de* 16 *de junho de* 1925 *a* 31 *de maio de* 1926

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir o credito especial, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, na importancia de 11:183$750 (onze contos cento e oitenta e tres mil setecentos e cincoenta réis), para pagar os vencimentos e augmento provisorio que competem ao agronomo Joaquim Barreto Costa, director do Campo de Sementes de Rezende, Estado do Rio de Janeiro, no periodo de 16 de junho de 1925 a 31 de maio de 1926; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N. 5.646 — DE 8 DE JANEIRO DE 1929

Approva a Convenção Especial e Complementar de Limites e o Tratado Geral de Limites entre o Brasil e a Guyana Ingleza

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionо a Resolução seguinte:

Artigo unico. Ficam approvados, para todos os effeitos, a Convenção Especial e Complementar de Limites e o Tratado Geral de Limites entre o Brasil e a Guyana Ingleza, assignados em Londres, a 22 de Abril de 1926; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.647 — DE 8 DE JANEIRO DE 1929

Approva as Convenções assignadas na Sexta Conferencia Pan-americana

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionо a Resolução seguinte:

Art. 1.° São approvadas as Convenções assignadas na Sexta Conferencia Pan-americana, realizada em Havana, em Janeiro de 1928, a saber: a Convenção sobre o Direito Internacional Privado, datada de 17 de Fevereiro do dito anno: a Convenção sobre a União Pan-americana, de 18 de Fevereiro; a Convenção sobre a condição dos estrangeiros, da mesma data; a Convenção sobre os tratados, de 20 de Fevereiro do mesmo anno; a Convenção sobre funccionarios diplomaticos, de 18 de Fevereiro; a Convenção sobre Agentes Consulares, de 18 de Fevereiro; a Convenção sobre o direito de asylo, da mesma data, e a Convenção sobre deveres e direitos dos Estados, em casos de luctas civis, da mesma data.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.648 — DE 8 DE JANEIRO DE 1929

Dispõe sobre varias missões diplomaticas do Brasil e crêa-as na Rumania e na Hungria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccIono a Resolução seguinte:

Art. 1.° A missão diplomatica do Brasil na China, presentemente occupada por Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario, passará a ser exercida por Ministro Residente. As missões diplomaticas do Brasil na Colombia e na Venezuela, presentemente exercidas por Ministros Residentes, passarão a ser occupadas por Enviados Extraordinarios e Ministros Plenipotenciarios.

Art. 2.° Ficam creadas missões diplomaticas na Rumania e na Hungria, a primeira regida por Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario, a segunda por Ministro Residente.

Paragrapho unico. A representação dos Ministros na China, na Hungria e na Rumania será a minima das que actualmente vigoram para os funccionarios das respectivas classes. A dos Enviados Extraordinarios e Ministros Plenipotenciarios na Colombia e na Venezuela será de 11:000$000 (equivalente á do Paraguay).

Art. 3.° Fica o Poder Executivo autorizado a transferir os Consulados, que julgar dispensaveis para os logares onde fôr maior a sua utilidade, consideradas entre estes as zonas de producção similar á do Brasil; bem como a revêr o quadro dos postos consulares, fixando-lhes a categoria, ou estabelecendo-lhes as classes, de accôrdo com as actuaes necessidades, podendo supprimir cargos nas repartições de que se trata, sem prejuizo dos seus titulares. Igual autorização lhe é concedida quanto á distribuição geographica dos postos para os Addidos Commerciaes.

O Governo estabelecerá as regras que considerar necessarias no tocante aos aspectos administrativos dos serviços commerciaes e consulares, inclusive, attribuindo as respectivas funcções, onde lhe parecer conveniente, ás missões diplomaticas. Poderão ser feitas, na verba correspondente da lei da despeza para 1929, sem augmento do seu total, as modificações que resultarem dos actos autorizados.

Art. 4.° Fica o Governo autorizado a abrir, para a execução da presente lei, e das medidas della decorrentes, creditos até a importancia de 150:000$000, ouro, que poderá applicar pelas verbas 2ª, 1ª e 2ª consignações, 8ª e 9ª, 1ª consignação do art. 3° da lei da despeza vigente.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.649 — DE 8 DE JANEIRO DE 1929

Approva o tratado de limites e communicações ferroviarias, assignado entre o Brasil e a Bolivia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccIono a Resolução seguinte:

Artigo unico. Fica approvado, para todos os effeitos, o tratado de limites e communicações ferroviarias, assignado entre o Brasil e a Republica da Bolivia, nesta Capital, a 25 de Dezembro de 1928; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.650 — DE 9 DE JANEIRO DE 1929

Altera as taxas comprehendidas nos arts. 434 a 480, classe 15ª da actual tarifa das Alfandegas

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccIono a seguinte resolução:

Art. 1°. Ficam substituidas as taxas comprehendidas nos arts. 434 a 480, classe 15ª da actual tarifa das Alfandegas, pelas que em seguida são fixadas:

ALGODÃO

Em bruto ou preparado

4. Em caroço	Kilog.	$200	50%	Em fardos ou saccos....	Bruto
5. Em rama ou pluma	»	$800	»		
6. Em pasta, cardado ou em folhas gommadas	»	1$600	»	Em fardos ou saccos, caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios semelhantes	
7. Em fio. para tecelagem.. simples de um fio. crú	»	1$000	30%	Em caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não ou envoltorios semelhantes, incluidas bobinas e carreteis	
branco ou alvejado	»	1$100	»		
tinto ou estampado	»	1$200	»		
mercerisado	»	1$300	»		
retorcido de dois ou tres fios. crú	»	1$200	»		
branco ou alvejado	»	1$300	»		
tinto ou estampado	»	1$400	»		
mercerisado	»	1$500	»		
entrançado para pavio	»	1$500	»		
frouxamente retorcido para fabricação de rêde — os direitos dos fios para tecelagem, segundo a sua qualidade.					
linha de qualquer qualidade em bobinas, carreteis, novellos ou meadas, para costura, crochet e semelhantes medindo até um millimetro de diametro	»	4$000	60%	—Em caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não ou envoltorios semelhantes, incluidas bobinas e carreteis	

Nota n. 49 — Os fios de algodão com qualquer materia pagarão taxas da materia mais tributada ou de maior taxa.

SE 15ª (*Continuação*)

Em obras e tecidos					
Abas para chapéos	Kilog.	1$000	50%	Em caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios semelhantes	Bruto
Alamares, barbicachos, borlas, passadores, fitas, franjas, frocos, galões, gregas, mignardises e outros requifes, soutaches, trancellins e obras semelhantes	»	8$000	»		

Nota n. 49-A. — As mercadorias comprehendidas neste artigo, ndo tiverem apenas um friso ou pequena mescla de seda, pa-ão a taxa acima com a sobretaxa de 30 %.

. Alcatifas e tapetes para qualquer fim	»	3$000	60%	Em fardos, papeis ou saccos	
. Bandeiras lisas, bordadas ou enfeitadas — os direitos dos tecidos respectivos e mais 10 %.					
. Barretes, carapuças, coifas ou toucas de ponto de meia ou malha, ou de qualquer outro tecido, lisas, bordadas ou enfeitadas.	»	10$000	50%		
. Botões e marcas	»	3$000	»		
. Cadarços, cordões e tranças. imitando a palha para fabricação ou enfeites de chapéos simples ou com vidrilhos	»	16$000	»	Em caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios semelhantes	
lisos, lavrados ou bordados, proprios para cintos, faixas, ligas e suspensorios	»	7$000	»		
para cilhas, grosseiros, denominados precintas, de mais de quatro centimetros de largura	»	2$000	»		
de qualquer outra qualidade inclusive os tubulares e os fitilhos	»	3$000	»		

. Capas para guardar chapéos de sol, cobrir pianos, moveis, quaesquer objectos e para animaes — os direitos dos tecidos respectivos e mais 10 %.

. Chales, mantilhas, fichús, echarpes, cachenez, cachecol, ponchos, mantas e palas, lenços (cortados ou
- lisos ou simples — os direitos dos tecidos respectivos e mais 10 %.
- bordados ou enfeitados — os direitos dos tecidos respectivos e mais 30%.

447. Chapéos, bonets e gorros.	lisos ou simples	Um	1$500	50%	
	bordados ou enfeitados	»	3$000	»	
Nota n. 49-B. — As caixas de cartão, papelão ou madeira em que vierem os chapéos, bonets e gorros não pagarão direitos desde que tragam impressos dizeres indicativos de taes objectos.					
448. Cilhas		Uma	1$200	50 %	Em caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios semelhantes
449. Cintos, faixas, ligas e suspensorios lisos ou simples, bordados ou enfeitados		Kilog.	10$000	»	Em caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios semelhantes
450. Cobertas acolchoadas ou cheias de algodão ou de outra materia		»	3$000	»	Em fardos ou saccos, caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios semelhantes
451. Cobertores com ou sem mescla de lã.	escuros ou riscados, ordinarios e semelhantes	»	1$500	60 %	
	de qualquer outra qualidade, brancos ou de côres	»	3$000	»	
452. Coberturas e rosetas para chapéos de sol — os direitos dos tecidos respectivos e mais 10 %.					
453. Cordoalha: cordas, cabos, cabinhos e adriças	de mais de 1 millimetro de diametro até 3 millimetros	»	3$000	50 %	Em fardos ou saccos, caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios semelhantes
	de mais de 3 millimetros idem até 6 millimetros	»	2$000	»	
	de mais de 6 millimetros, idem	»	1$500	»	
454. Córtes de calçado lisos ou bordados—os direitos dos tecidos respectivos e mais 10 %.					
455. Enxovaes para baptisado		Um	10$000	60 %	
Nota n. 49 *C*. — Na taxa acima ficam comprehendidos: o vestidinho, a camisinha, a touca, os sapatinhos e mais objectos miudos que lhes são proprios					
456. Espartilhos ou colletes e cintas, com ou sem atacadores ou barbatanas		»	8$000	50 %	
457. Filó — de ponto de malha ou de rêde — liso	pesando 100 metros quadrados até 4 kilogrs.	Kilog.	18$000	60 %	Excluidas sómente as caixas ou caixinhas de cartão, papelão ou madeira
	idem de mais de 4 kilogrs.	»	6$000	»	

Bru

TABELLA 15ª (*Continuação*)

Filó.....	de ponto de malha ou de rêde	enfeitado, lavrado ou bordado, com qualquer materia, excepto a seda.....	Kilog.	18$000	60 %	Excluidas sómente as caixas ou caixinhas de cartão, papelão ou madeira..... Bruto.
		gommado para forrar chapéos..	»	5$000	»	
	de ponto de crochet, de filet e semelhantes	lisos.....	»	6$000	»	
		bordados ou lavrados.....	»	12$000	»	

Nota n. 50. — O filó bordado, que medir até 45 centimetros de largura, será considerado tira bordada.

Forros, tiras ponteadas ou não e lados para chapéos, simples, gommados ou oleados, inclusive os forrados de papel e cortiça.....	»	2$400	50 %	Em caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios semelhantes.....
Gravatas simples ou tubulares, lisas ou bordadas.....	»	10$000	»	Excluidas sómente as caixas ou caixinhas de cartão, papelão ou madeira.....
Lenções, cobertas e colchas para cama, guardanapos e toalhas, (cortados ou por cortar), fronhas, pannos de mesa, cortinas cortinados, sanefas e stores, lisos ou simples, bordados ou enfeitados — os direitos dos tecidos respectivos e mais 10 %.				
Luvas..... grossas para tropa e as felpudas para fricções e semelhantes.....	Duzia de pares	2$400	50 %	
Luvas..... de qualquer outra qualidade.....	Idem	6$400	»	
Mangueiras com ou sem virola de metal.....	Kilog.	1$800	»	Em fardos ou saccos, caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios seme-
Mantas, baixeiros, coxinilhos e xergas.....	»	3$000	60 %	

464. Manteletes, golas, peitilhos e outros objectos de moda, applicações e semelhantes	20 %.				
	de filó ou qualquer outro tecido, lisos ou simples, bordados ou enfeitados — o dobro dos direitos dos tecidos respectivos e mais 10 %.				
465. Meias de qualquer qualidade.	curtas..... até 20 centimetros de comprimento no pé.....	Duzia de pares	3$200	60 %	
	curtas..... de mais de 20 centimetros de comprimento no pé.....	»	6$000	»	
	compridas..... até 20 centimetros de comprimento no pé.....	»	6$800	»	
	compridas..... de mais de 20 centimetros de comprimento no pé.....	»	14$000	»	
NOTA N. 51 — As meias deformadas ou que trouxerem outro artificio para illudir á classificação, pagarão direitos pela taxa mais elevada da respectiva divisão. Não se consideram bordadas as meias que tiverem simples frisos de seda (baguettes).					
466. Oleados com ou sem pello, em peças e tiras, recortadas ou não.		Kilog.	2$000	»	Enrolados em madeira ou tubos de papelão e em caixas ou caixinhas de cartão ou papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios semelhantes..... Bruto
467. Redes.....	de pescaria.....	»	2$000	»	Em fardos ou saccos, caixas ou caixinhas de cartão ou papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios semelhantes..... »
467. Redes.....	de qualquer outra qualidade, para jogos desportivos e outros fins.....	»	5$000	50 %	
468. Rendas.....	de filó bordado.....	»	35$000	»	Excluidas sómente as caixas de cartão, papelão ou madeira..... »
468. Rendas.....	de qualquer outra qualidade.....	»	20$000	»	
468. Rendas.....	em córtes de vestidos e outros objectos, sem confecção, — as taxas acima e mais 30 %.				

469. Roupa feita..	camisas para ambos os sexos	de ponto de meia ou malha..	Duzia	9$000	80 %		
		de qualquer outro tecido, lisas ou simples, bordadas ou enfeitadas.....	»	18$000	60 %		
		idem, idem com peito de seda, de mescla de seda, de linho ou meio linho.....	»	36$000	»		
	ceroulas ou cuecas	de ponto de meia ou malha..	»	9$000	»		
		de qualquer outro tecido.....	»	15$000	»		
	collarinhos para camisa.....		»	3$600	»	Em caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios semelhantes.....	Bruto.
	peitos lisos ou com pregas.....		Kilog.	10$000	»		
	punhos para camisa.....		Duzia de pares	5$000	»		
	não especificada	de ponto de meia ou malha, ou de qualquer outro tecido, lisa ou simples, bordada ou enfeitada — o dobro dos direitos dos tecidos respectivos e mais 10 %.					
		de renda — o dobro dos direitos respectivos e mais 20 %.					

NOTA N. 52 — Os collarinhos, peitos e punhos que acompanharem as camisas sem collarinhos, peitos ou punhos, pagarão direitos em separado.

470. Saccos simples.....	de noite ou de viagem....	Um	3$200	50 %	— Em fardos ou saccos, caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios semelhantes.....	
	não especificados — os direitos dos tecidos respectivos e mais 10 %.					
471. Sapatinhos sem sola para creança.	lisos ou simples.....	Par	$500	60 %		
	enfeitados ou bordados..	»	$700	»		

2. Tecidos lisos ou entrançados não especificados. Base de 10 por 10 fios.	crús	metro 2	Kilog.	10$000	60 %	Liquido
		Cl. II, de mais de 20 até 25 m2	»	8$000	»	
		Cl. III, de mais de 25 até 31 m2	»	7$300	»	
		Cl. IV, de mais de 31 até 40 m2	»	5$900	»	
		Cl. V, de mais de 40 até 50 m2	»	4$700	»	
		Cl. VI, de mais de 50 até 60 m2	»	3$900	»	
		Cl. VII, de mais de 60 até 71 m2	»	3$100	»	
		Cl. VIII, de mais de 71 até 85 m2	»	2$500	»	
		Cl. IX, de mais de 85 até 100 m2	»	2$100	»	
		Cl. X, de mais de 100 grs	»	1$900	»	
	brancos ou alvejados e tintos ou coloridos em peças ou de fio tinto ou colorido de uma ou mais cores	Cl. I, até 20 grs. por m2.	»	11$000	»	
		Cl. II, de mais de 20 até 25 m2	»	9$200	»	
		Cl. III, de mais de 25 até 31 m2	»	7$600	»	
		Cl. IV, de mais de 31 até 40 m2	»	6$400	»	
		Cl. V, de mais de 40 até 50 m2	»	5$200	»	
		Cl. VI, de mais de 50 até 60 m2	»	4$200	»	
		Cl. VII, de mais de 60 até 71 m2	»	3$400	»	
		Cl. VIII, de mais de 71 até 85 m2	»	2$800		
		Cl. IX, de mais de 85 até 100 m2	»	2$400	»	
		Cl. X, de mais de 100 grs.	»	2$200	»	
	estampados	Cl. I, até 20 grs. por m2.	»	12$000	»	
		Cl. II, de mais de 20 até 25 m2	»	10$000	»	

72. Tecidos lisos ou entrançados não especificados. Base de 10 por 10 fios.	estampados	Cl. III, de mais de 25 até 31 m2.....	Kilog.	8$600	60 %	—	Liquido
		Cl. IV, de mais de 31 até 40 m2.....	»	7$200	»		
		Cl. V, de mais de 40 até 50 m2.....	»	6$000	»		
		Cl. VI, de mais de 50 até 60 m2.....	»	5$000	»		
		Cl. VII, de mais de 60 até 71 m2.....	»	4$200	»		
		Cl. VIII, de mais de 71 até 85 m2.....	»	3$600	»		
		Cl. IX, de mais de 85 até 100 m2.....	»	3$200	»		
		Cl. X, de mais de 100 grs.	»	3$000	»		

Nota n. 53 — Pertencem a este artigo: os tecidos que têm simples aconchegamento de fios da mesma ou de diversas grossuras dos demais semelhando listras; os de fios frouxos ou de fios esticados, lisos ou entrançados de modo regular; as flanellas; os imitando merinós, gorgorões e gabardines de lã; os de fios *noppés*; os denominados espinha *(chevrons)*; os crepes; os diagonaes: os de alguns fios de mais corpo do que os demais (vulgo de cordão), que ora se apresentam isolados, ora formando grupos de dous ou mais fios na urdidura ou na trama, ou em ambas, calandrados, cylindrados (*créponnés*), ou ondulados (*moirés*).

A contagem dos fios deverá ser feita na parte do tecido onde elles forem mais aconchegados, si forem todos da mesma grossura ou nas listras de fios mais finos e de mais aconchegamento.

Nas facturas consulares e nos despachos de importação dos tecidos comprehendidos neste artigo é obrigatoria a declaração do comprimento e largura do tecido, bem como o numero de fios contidos em 5m/m2.

73. Tecidos lavrados, adamascados, abertos de listras ou de xadrez.	crús	até 20 grs. por m2.....	»	11$000	»	—	Liquido
		de mais de 20 até 40 m2..	»	9$000	»		
		» » de 40 até 60 m2..	»	7$200	»		
		» » de 60 até 80 m2..	»	6$000	»		
		» » de 80 até 100 m2..	»	5$200	»		
		» » de 100 grs	»	4$700	»		

Tecidos lavrados, adamascados, abertos, de listras ou de xadrez.	brancos ou alvejados e tintos ou coloridos, em peça ou de fio tinto ou colorido de uma ou mais côres	até 20 grs. por m2.....	Kilog.	12$000	»	—	Liquido
		de mais de 20 até 40 m2.	»	10$000	»		
		» » de 40 até 60 m2.	»	7$600	»		
		» » de 60 até 80 m2.	»	6$300	»		
		» » de 80 até 100 m2.	»	5$500	»		
		» » de 100 grs	»	5$000	»		
	estampados	até 20 grs. por m2.....	»	13$000	»		
		de mais de 20 até 40 m2.	»	10$500	»		
		» » de 40 até 60 m2.	»	7$800	»		
		» » de 60 até 80 m2.	»	6$600	»		
		» » de 80 até 100 m2.	»	5$800	»		
		» » de 100 grs.....	»	5$300	»		

Nota n. 54 — Pertencem a este artigo: as cambraias, cassas, musselinas, panninhos e outros semelhantes, riscados, lavrados, de listras ou de xadrez; os fustões; os adamascados para toalhas; os abertos; os brochés e as setinetas lisas ou lavradas, considerando-se como taes os tecidos que tiverem mais de tres fios por um fio e apresentarem brilho na parte externa.

O lavor nos tecidos aparenta relevos, que tanto podem ser apreciados em listras ou em grupos de fios, como em fios isolados, pelo facto de entrarem irregularmente.

Os tecidos bordados á mão ou á machina com fios de qualquer materia, excepto a seda, pertencentes a este artigo e ao 472, pagarão as taxas do art. 473 com augmento de 40 % e os que forem bordados por fios de seda, as taxas do dito art. 473 com augmento de 60 %.

Os tecidos bordados á mão ou á machina, que apresentarem successão de desenhos variados ou não, formando listras no sentido longitudinal da peça, serão considerados tiras bordadas,

4. Outros tecidos não especificados.	brins, cassinetas, castores e tecidos semelhantes, lisos, entrançados, ou imitando a lona, pesando mais de 250 grammas, por metro quadrado.....	»	2$400	»	—	Liquido
	idem, idem de menos de 250 grammas, por metro quadrado.....	»	2$800	»		
	idem, lavrados.....	»	3$500	»		

Outros tecidos não especificados.	belbutes, belbutinas, bombasinas, velludos e semelhantes	Kilog.	5$000	60 %	Enrolados em madeira ou tubos de papelão e em caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou madeira, ou envoltorios semelhante	Liquido
	cassas grossas lisas ou entrançadas de listras ou de xadrez, proprias sómente para fórros e os transparentes para mappas ou plantas	»	3$000	»		
	lonas e meias lonas e o cordonel	»	1$800	»		
	pannos grossos destinados a machinas de estamparia ou de papel e os proprios para filtrar e semelhantes	»	3$000	»		
	idem, felpudos brancos, tintos ou estampados	»	3$000	»		
	idem, listrados proprios para ponchos ou pallas	»	4$000	»		
	panninhos envernisados, encerados ou gommados, gaufrados ou não, proprios para forros de livros	»	2$000	»		
	talagarça	»	3$000	»		Bruto
	tecidos de ponto de meia ou malha	»	6$000	50 %	—	Liquido
Tiras e entremeios.	bordados á mão ou á machina — de filó á imitação de renda	»	35$000	»	Excluidas somente as caixas ou caixinhas de cartão, papelão ou madeira	Bruto
	bordados á mão ou á machina — de qualquer outro tecido	»	20$000	»		
	estampados ou simplesmente com pregas ou fofos — de cambraia cassa, ou filó, com ou sem renda *(plissés)*	»	20$000	»		
	estampados ou simplesmente com pregas ou fofos — de qualquer outro tecido	»	6$000	»		

Nota n. 55 — As etiquetas, lettras, numeros e monogrammas, lavrados ou bordados, cortados ou por cortar, pro-

474. Outros tecidos não especificados.	belbutes, belbutinas, bombasinas, velludos e semelhantes	Kilog.	5$000	60 %		Liquido
	cassas grossas lisas ou entrançadas de listras ou de xadrez, proprias sómente para fórros e os transparentes para mappas ou plantas	»	3$000	»		
	lonas e meias lonas e o cordonel	»	1$800	»		
	pannos grossos destinados a machinas de estamparia ou de papel e os proprios para filtrar e semelhantes	»	3$000	»		
	idem, felpudos brancos, tintos ou estampados	»	3$000	»		
	idem, listrados proprios para ponchos ou paletós	»	4$000	»		
	panninhos envernisados, encerados ou gommados, gaufrados ou não, proprios para fórros de livros	»	2$000	»	— Enrolados em madeira ou tubos de papelão e em caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou madeira, ou envoltorios semelhante	Bruto
	talagarça	»	3$000	»		
	tecidos de ponto de meia ou malha	»	6$000	50 %	—	Liquido
475. Tiras e entremeios.	bordados á mão ou á machina — de filó á imitação de renda	»	35$000	»	Excluidas somente as caixas ou caixinhas de cartão, papelão ou madeira	Bruto
	bordados á mão ou á machina — de qualquer outro tecido	»	20$000	»		
	estampados ou simplesmente com pregas ou fofos — de cambraia cassa, ou filó, com ou sem renda *(plissés)*	»	20$000	»		
	estampados ou simplesmente com pregas ou fofos — de qualquer outro tecido	»	6$000	»		

Nota n. 55 — As etiquetas, lettras, numeros e monogrammas, lavrados ou bordados, cortados ou por cortar, pro-

	prios para marcar roupas, chapéos e fins semelhantes, pagarão as taxas acima, conforme a sua qualidade.					
476.	Torcidas para lampeão, simples ou enceradas.....	Kilog.	1$600	60 %	Em caixas ou caixinhas de cartão, papel, forradas de panno ou não, papelão ou envoltorios semelhantes.....	Bruto
477.	Transparentes para janellas e portas, com ou sem rodizios...	Um	5$000	»		
478.	Trapos, ourelos e aparas.....	Kilog.	$040	20 %	Em quaesquer envoltorios.....	»
479.	Véos de renda, de filó ou de qualquer outro tecido, lisso, bordados ou enfeitados — os direitos dos tecidos respectivos e mais 30 %.					
480.	Volantes, lhamas e outros tecidos semelhantes, urdidos ou tramados, no todo ou em parte, com fios de ouro ou prata falsos, lisos ou lavrados.....		8$000	30 %	Excluidas sómente as caixas ou caixinhas de cartão, papelão ou madeira.....	»

Nota n. 55 — Os tecidos que tiverem fios de seda (lavôr ou mescla) na urdidura ou na trama até 60 % dos fios de uma ou de outra, ou em ambas até 30 % do total dos fios do tecido, pagarão as taxas que lhes competirem com augmento de 40 %.

Os tecidos enfeitados com rendas pagarão as taxas que lhes competirem com augmento de 40 %.

As obras desta classe, execptuadas as do art. 439, que forem bordadas ou tiverem enfeites de qualquer materia, exceptuada a seda, pagarão as taxas que lhes competirem com augmento de 40 %; quando, porém, forem bordadas ou enfeitadas a seda, o augmento será de 60 %.

Não se consideram bordadas as obras e artefactos de tecidos, que tiverem uma lettra, numero ou monogramma.

Os tecidos, obras e artefactos de ramia ou *china grass*, pagarão os mesmos direitos dos de linho.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho

DECRETO N. 5.651 — DE 9 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a subvencionar as obras de restauração da igreja do convento de São Francisco, na Bahia, e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionn a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica autorizado o Poder Executivo a subvencionar as obras de conservação e restauração da igreja do convento de S. Francisco, na Bahia, monumento nacional, ora em perigo de completa ruina.

Art. 2.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, para esse fim, um credito especial de 200:000$000.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.652 — DE 9 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 200:599$470, para pagar á firma Irigoyen & Duarte, e outras, o que lhes é devido, a titulo de premio pela exportação de xarque

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionn a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de duzentos contos quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e setenta réis, (200:599$470), para pagamento á firma Irigoyen & Duarte, e outras, referidas na exposição de motivos do Ministerio da Fazenda, de 30 de novembro de 1927, de premio pela exportação de xarque, nos termos do art. 49, da lei n. 440, de 31 de dezembro de 1921; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho

DECRETO N. 5.653 — DE 9 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 50:000$420, *para pagar a Boaventura Ferreira da Silva, como compensação de direitos alfandegarios pela exportação de xarque*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 50:000$420, para pagamento a Boaventura Ferreira da Silva, como compensação de direitos alfandegarios pela exportação do xarque, de accôrdo com o art. 49, da lei n. 4.440, de 31 de dezembro de 1921; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.654 — DE 9 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 125:926$263, para pagar a Luttgardes de Castro, em virtude de sentença judiciaria.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 125:926$263 (cento e vinte e cinco contos novecentos e vinte e seis mil duzentos e sessenta e tres réis), para occorrer ao pagamento devido a Luttgardes de Castro, em virtude de sentença judiciaria; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.655 — DE 9 DE JANEIRO DE 1929

Approva o Tratado de Limites e Navegação Fluvial entre o Brasil e a Colombia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanccionno a seguinte resolução:

Artigo unico — Fica approvado, para todos os effeitos, o Tratado de Limites e Navegação Fluvial entre o Brasil e a Republica da Colombia, assignado no Rio de Janeiro a 15 de Novembro de 1928; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUZA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.656 — DE 9 DE JANEIRO DE 1929

Regula a promoção dos officiaes do Corpo de Commissarios da Armada

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanccionno a seguinte resolução:

Art. 1.° A promoção de officiaes commissarios far-se-ha de accôrdo com os seguintes preceitos:

a) os capitães de mar e guerra e os de fragata ficam dispensados da clausula de dous annos de embarque, bastando que tenham um anno de exercicio de commissão technica, em terra ou no mar;

b) os capitães de corveta ficam obrigados a contar um anno de embarque;

c) os demais commissarios deverão ter feito dous annos de embarque com viagem em navio de guerra.

Paragrapho unico. Vetado.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de Janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

DECRETO N. 5.657 — DE 10 DE JANEIRO DE 1929

Dispõe sobre a pensão de montepio que cabe aos herdeiros dos funccionarios diplomaticos e consulares, fallecidos em actividade, depois de 11 de novembro de 1920 ou postos em disponibilidade ou aposentados depois da vigencia do art. 38 da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a Resolução seguinte:

Artigo unico. A pensão de montepio que cabe aos herdeiros dos funccionarios diplomaticos e consulares, fallecidos em actividade depois de 11 de novembro de 1920, ou postos em disponibilidade ou aposentados depois da vigencia do art. 38 da lei orçamentaria n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924, será regulada da data desta lei em deante, de accôrdo com a tabella do art. 7° da lei n. 4.995, de 5 de junho de 1926; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.657 A — DE 10 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 300:000$000, *para auxiliar a commemoração do 1° centenario da Academia Nacional de Medicina*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, pelo Ministerio da Justiça, á Academia Nacional de Medicina, a quantia de trezentos contos de réis (300:000$000), para auxiliar as despezas decorrentes da commemoração do primeiro centenario dessa instituição, e, bem assim, com a installação e funccionamento do Congresso Pan-Americano de Tuberculose, Conferencia Pan-Americana de Hygiene, Medicina Experimental, Microbiologia e 9° Congresso de Medicina, a reunir-se

nesta Capital, em 30 de junho deste anno, abrindo, para o mesmo fim, os necessarios creditos.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.658 — DE 10 DE JANEIRO DE 1929

Inclue o Hospital de São João Marcos, no Estado do Rio de Janeiro, e outros, entre as instituições que percebem quotas de beneficios de loterias, e dá outras providencias.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionO a seguinte resolução:

Art. 1.° Ficam incluidos entre as instituições que percebem quotas de beneficios de loterias, o Hospital de Caridade de São João Marcos (Estado do Rio de Janeiro), com 20:000$000; o Asylo de Mendicidade D. Maria Jacyntha, de São Carlos, Estado de São Paulo, com 20:000$000; a Santa Casa de Misericordia da Parnahyba, no Estado do Piauhy, com 10:000$000; o Hospital de N. S. da Saude, em Diamantina, no Estado de Minas Geraes, com 10:000$000; a Santa Casa de Caridade, de São Miguel de Guanhães, no Estado de Minas Geraes, com 10:000$000; o Asylo dos Meninos Desvalidos, de Nazareth, no Estado da Bahia, com 5:000$000; a União Caixeiral da capital do Estado da Bahia, com 5:000$000; a Sociedade Beneficente 24 de Julho, na capital da Bahia, com 5:000$000; a Sociedade Beneficencia Caixeiral da Bahia, com 10:000$000; o Hospital "Jesus", da Capital Federal, com 10:000$000; a Missão da Cruz, da Capital Federal, com 10:000$000; a Associação das Senhoras de Caridade São Vicente de Paulo, da Capital Federal, para os Dispensarios N. S. de Lourdes e Santa Therezinha do Menino Jesus, 10:000$000 a cada um, 20:000$000; o Hospital São José, de Porto Velho, com 30:000$000; a Associação Beneficente, do Rio Madeira, com 30:000$000; o Hospital de Caridade, de Tres Lagoas, com 30:000$000; o Orphanato de Menores S. José, em São Christovão, Estado de Sergipe, com 10:000$000.

Art. 2.° Nas quotas de loterias a que se refere o art. 2° da lei n. 5.161, de 12 de janeiro de 1927, estão incluidas as quotas distribuidas pela lettra *k*, n. XIV, do art. 2° da lei n. 953, de 29 de dezembro de 1902, ao Estado da Parahyba.

Art. 3.° Ficam transferidas para a Liga contra a Mortalidade Infantil, do Recife, as quotas lotericas que pertenciam aos Aprendizados de Barreiros e Garanhús, no Estado de Pernambuco.

Art. 4.º A importancia annual consignada no art. 31, § 12, lettra *j*, da lei n. 2.321, de 30 de dezembro de 1910, para patrimonio e custeio de uma escola agricola e pastoril no Estado de Matto Grosso, dada a não existencia da mesma escola, reverte para a Associação Beneficente de Tres Lagôas, para a Missão Salesiana de Porto Velho, para os serviços de assistencia, prophylaxia e ensino do rio Madeira, nos dous Estados de Matto Grosso e Amazonas.

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.658 A — DE 10 DE JANEIRO DE 1929

Crêa, no Districto Federal, um officio de justiça com a denominação de "Registro de Interdicções e Tutelas" e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a resolução seguinte:

Art. 1.º E' creado, no Districto Federal, um officio de justiça com a denominação de "Registro de Interdicções e Tutelas", do qual constarão, desde a data de sua installação, os nomes de todas as pessoas interdictas por sentença judicial e os das que forem postas sob tutela.

Paragrapho unico. Ficam sujeitas ao mesmo registro as cessações da incapacidade resultante de interdicção ou tutela.

Art. 2.º Para que se realize o registro, os escrivães que funccionarem nos processos de interdicção e os que lavrarem termos de tutela são obrigados a communicar por escripto ao serventuario do registro, no prazo de cinco dias, a decisão constante da sentença proferida naquelle processo, declarando a interdicção e os termos da tutela, bem como, posteriormente, os actos judiciaes, levantando a interdicção, fazendo cessar a tutela, e os relativos á nomeação de novos tutores e curadores em virtude de morte, excusa ou remoção dos primeiros.

§ 1.º O escrivão que deixar de cumprir essa obrigação, ficará sujeito ás penas da lei.

§ 2.º O serventuario do Registro de Interdicções e Tutelas que deixar de fazer os assentamentos do registro no prazo de 48 horas, após o recebimento das communicações a que se refere o art. 2º, ficará sujeito ás mesmas penas.

Art. 3.º Os tutores e curadores são obrigados a promover o registro constante do art. 2º, independente da communicação do escrivão, dentro das 48 horas seguintes á assignatura

do termo, bem como das certidões dos actos judiciaes, levantando a interdicção ou fazendo cessar a tutela, sob as penas da lei.

Art. 4.º As certidões fornecidas pelo serventuario do registro ora creado produzem fé publica e de cada uma não poderão ser cobrados mais de tres mil réis, taxa que é tambem applicavel ás certidões relativas ás interdicções decretadas antes da lei, que tiverem de passar os escrivães de orphãos, em virtude de suas attribuições privativas.

Art. 5.º A primeira nomeação para o cartorio do registro creado por esta lei será feita pelo Presidente da Republica, independentemente de concurso e de limite de idade, desde que o escolhido tenha idoneidade moral e competencia profissional.

Art. 6.º Gosará o serventuario do Registro de Interdicções e Tutelas de todas as garantias conferidas pelas leis vigentes aos demais serventuarios de officios de justiça, ficando, como estes, sujeito ás mesmas medidas disciplinares e obrigações funccionaes.

Art. 7.º Vetado.

Art. 8.º Vetado.

Paragrapho unico. Vetado.

Art. 9.º Os serventuarios dos officios de notas (tabelliães) serão substituidos, nos seus impedimentos ou ausencias occasionaes, pelo substituto nomeado de conformidade com o artigo 236, § 5º, do decreto n. 16.273, de 20 de dezembro de 1923, e em sua falta pelo escrevente juramentado mais antigo, excepto os referentes a disposições *causa mortis* e os que se realizarem fóra do cartorio.

§ 1.º A firma e o signal publico do referido escrevente deverão ser archivados na secção competente do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, na Secretaria da Côrte de Appellação e no Juizo a quem estiver subordinado o serventuario effectivo, acompanhados de um officio deste fazendo a remessa.

§ 2.º A caução do mesmo serventuario ficará tambem vinculada, com direito de prelação, nos termos do § 3º do art. 236, do decreto n. 16.273, de 20 de dezembro de 1923, ao resarcimento dos damnos occasionados pelo substituto eventual e ao pagamento de quaesquer multas ou encargos legaes em que possa incorrer.

Art. 10. Fica supprimido o officio do escrivão mais antigo dos feitos civeis do Juizo Federal da Secção do Estado da Bahia, ficando em disponibilidade o respectivo serventuario, com vencimentos integraes.

Art. 11. Ficam creados dous logares de dactylographos no Gabinete do Procurador Geral da Republica, com os vencimentos annuaes de 7:200$, sendo dous terços de ordenado e um terço de gratificação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.659 — DE 10 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito de 2:787$000 para pagamento ao 1° tenente graduado, reformado, armeiro, João Gonçalves Serpa.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito de dous contos setecentos e oitenta e sete mil réis (2:787$000), para pagamento de differença de vencimentos do 1° tenente graduado, reformado, armeiro, João Gonçalves Serpa; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

DECRETO N. 5.660, — DE 10 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 17:974$420, para pagar a Agrippiniano Barros, e dá outra providencia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Art. 1.° E' o Poder Executivo autorizado a abrir. pelo Ministerio da Guerra, um credito especial de 17:974$420 (dezesete contos novecentos e setenta e quatro mil quatrocentos e vinte réis), para pagar ao Sr. Agrippiniano Barros, ex-professor de geometria pratica e desenho linear da Companhia de Aprendizes Artifices do extincto Arsenal de Guerra da Bahia, importancia correspondente aos vencimentos que deixou de receber desde 19 de janeiro de 1899 até 31 de dezembro de 1910, podendo realizar operações de credito.

Art. 2.° Fica revigorada a autorização constante do decreto n. 4.760 A, de 9 de dezembro de 1923.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.661 — DE 11 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de 90:224$755 para pagamento de despezas imprevistas.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de noventa contos tresentos e vinte e quatro mil setecentos e cincoenta e cinco réis (90:324$755), nos termos da mensagem de 23 de agosto de 1928, para o pagamento de despezas não previstas nas épocas proprias; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41 da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

DECRETO N. 5.662 — DE 11 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 2:378$225, para pagamento de vencimentos de um servente da 1ª circumscripção judiciaria militar, com jurisdicção no Exercito

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Art. 1.° Vétado.

Art. 2.° Fica igualmente o Governo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 2:378$225, para pagamento de vencimentos a que tem direito um servente da 1ª circumscripção judiciaria militar, com jurisdicção no Exercito, no periodo de 31 de março até 31 de dezembro, tudo de 1926, nomeado por força do art. 378 do Codigo da Justiça Militar, baixado com o decreto n. 17.231 A, de 26 de fevereiro de 1926.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.663 — DE 12 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Governo a abrir o credito especial de 102:862$412, *para pagamento da gratificação a serventes e marujos da Directoria Geral da Intendencia da Guerra, de accôrdo com o* § 1° *do art.* 150 *da lei n.* 4.555, *de* 10 *de agosto de* 1922

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Governo autorizado a abrir o credito especial de 102:862$412, para pagamento da gratificação a que teem direito os serventes e marujos da Directoria Geral da Intendencia da Guerra, correspondente ao anno de 1923, de accôrdo com o § 1° do art. 150 da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922.

Art. 2.° Vetado.

Art. 3.° Vetado.

Art. 4.° Revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.664 — DE 12 DE JANEIRO DE 1929

Approva o Protocollo sobre a demarcação da fronteira entre o Brasil e a Venezuela

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a resolução seguinte:

Art. 1.° Fica, pela presente lei, approvado o Protocollo que, a 24 de julho deste anno de 1928, firmou, nesta cidade, em nome do Governo do Brasil, o Ministro de Estado das Relações Exteriores com o Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario da Venezuela, igualmente autorizado pelo Governo do seu paiz sobre a demarcação da fronteira entre as duas nações alludidas.

Art. 2.° Para a execução desta lei fica o Governo autorizado a abrir, pelo Ministerio das Relações Exteriores, o credito especial de 200:000$ (duzentos contos de réis).

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.665 — DE 12 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a pagar a D. Cacilda Francioni de Souza a importancia que deixou de ser paga a seu fallecido marido, o Dr. Vicente de Souza, lente do Gymnasio Nacional

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a resolução seguinte:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a pagar a D. Cacilda Francioni de Souza, a importancia que deixou de ser paga ao seu fallecido marido, Dr. Vicente de Souza, de accôrdo com as tabellas de vencimentos então vigentes, e que lhe era devida por ter regido a cadeira de Logica do Gymnasio Nacional, nos annos de 1900 a 1902, abrindo-se os necessarios creditos; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.666 — DE 12 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 4:214$515 para attender ao pagamento dos accrescimos de vencimentos concedidos ao juiz substituto bacharel Ignacio Xavier de Carvalho e ao juiz federal bacharel Henrique Netto de Vanconcellos Lessa.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito es-

pecial de 4:214$515 (quatro contos duzentos e quatorze mil quinhentos e quinze réis) para attender ao pagamento dos accrescimos de vencimentos concedidos por decretos de 15 e 22 de outubro de 1928, aos bachareis Ignacio Xavier de Carvalho, juiz substituto, na secção do Pará, e Henrique Netto de Vasconcellos Lessa, juiz federal, na secção de Santa Catharina; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.667 — DE 12 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza a abertura, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, de creditos especiaes de 4:654$000, 30:700$348 *e* 75:000$000, *destinados a diversos pagamentos e despezas da Secretaria do Senado Federal*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionO a resolução seguinte:

Art. 1.º Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, os seguintes creditos:

a) de 4:654$000 (quatro contos seiscentos e cincoenta e quatro mil réis), especial, para pagamento de gratificações addicionaes devidas ao tachygrapho Braz Jordão, ao dactylographo Lafayette Alves Ferreira, e aos serventes Diocleclo de Araujo Silva e Felismini Tavares de Menezes, todos da Secretaria do Senado e relativas aos exercicios de 1926 e 1927, sendo: 1:936$000 para o primeiro, 720$000 ao segundo, 540$000 ao terceiro e 1:458$000 ao ultimo;

b) de 30:700$348 (trinta contos setecentos mil tresentos e quarenta e oito réis), especial, para attender ao excesso de despeza, no exercicio de 1928, na revisão dos debates, substituições e gratificações especiaes e ainda gratificações addicionaes na Secretaria do Senado, sendo: 28:540$348 para a primeira e 2:160$00 para a segunda;

c) de 75:000$000 (setenta e cinco contos de réis), especial, para excesso de despeza do exercicio de 1928, da subconsignação n. 6, do "Material", da mesma Secretaria.

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.668 — DE 25 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de 62:850$000, para liquidar os ajustes feitos pela Directoria da Estrada de Ferro Oeste de Minas de acquisição de immoveis necessarios á ampliação de suas officinas e outras necessidades do trafego, tracção e via permanente

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccoiono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de 62:850$000, para liquidar os ajustes feitos pela Directoria da Estrada de Ferro Oeste de Minas, de acquisição de immoveis necessarios á ampliação de suas officinas e outras necessidades do trafego, tracção e via permanente, de modo a serem lavradas as escripturas definitivas de compra dos referidos immoveis, podendo fazer operações de credito até essa importancia; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5.669 — DE 25 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, creditos especiaes até a somma de réis 400:000$000, destinados ás despezas relativas ao Segundo Congresso Pan-Americano de Estradas de Rodagem, a reunir-se na cidade do Rio de Janeiro, no anno de 1929, e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, creditos especiaes até a somma de 400:000$000 (quatrocentos contos de réis), destinados ás despezas relativas ao Segundo Congresso Pan-Americano de Estradas de Rodagem, a reunir-se na cidade do Rio de Janeiro, no anno de 1929.

§ 1.° Essas despezas se effectuarão nos termos da lettra *a* do art. 51 do Codigo de Contabilidade da União.

§ 2.° A abertura desses creditos se fará por conta do emprestimo interno, objecto do decreto n. 18.438, de 22 de outubro de 1928, concernente a obrigações rodoviarias.

§ 3.° A importancia dos referidos creditos será depositada no Banco do Brasil, mediante requisição do Ministerio dos Negocios da Viação e Obras Publicas, á disposição do presidente da Commissão Organizadora do mencionado Congresso, o qual opportunamente prestará contas ao alludido ministerio.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5.670 — DE 25 DE JANEIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a rever o contracto firmado com Antonio Mendes Peixoto, para o serviço de navegação da linha dos Autazes, no Estado do Amazonas, e providencia para o estabelecimento da navegação do rio Guaporé, no Estado de Matto Grosso.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Governo autorizado a rever o contracto de 3 de fevereiro de 1925, sobre o serviço de navegação da linha dos Autazes, Estado do Amazonas, assignado com Antonio Mendes Peixoto, subvencionando cada uma das viagens com a quantia proposta pelo proprio Governo na lettra M do n. XVIII do edital de concurrencia publicado no *Diario Official* de 23 de setembro de 1924.

Art. 2.° As embarcações que forem empregadas no serviço deverão ter capacidade para 80 a 100 toneladas de carga, accommodações para 40 passageiros de camara e alojamento para 120 de terceira classe, modificada assim a clausula terceira do alludido contracto.

Art. 3.° Fica o Governo autorizado a abrir o credito de 48:000$000, para occorrer ao pagamento de accrescimo á actual subvenção das 24 (vinte e quatro) viagens annuaes, cuja importancia total será, assim, de 96:000$000.

Art. 4.° Fica o Governo autorizado a conceder a subvenção annual de 150:000$000 a quem se propuzer a executar o serviço de navegação do rio Guaporé, Estado de Matto Grosso, entre as cidades de Guajará-Mirim e Villa Bella de Matto Grosso.

Art. 5.° O concessionario do serviço a que se refere o artigo anterior será obrigado a realizar doze viagens redondas annuaes, empregando para isso os typos de embarcações acon-

selhados de accôrdo com as dotações em que forem effectuadas as viagens.

Art. 6.º A Inspectoria Federal de Navegação deverá abrir concurrencia publica para execução do serviço, o mais rapidamente possivel, publicando para isso o necessario edital.

Art. 7.º Em igualdade de condições será garantida a concessão ao concurrente que estiver em conformidade com o decreto n. 7.344, de 25 de fevereiro de 1909.

Art. 8.º Fica o Governo autorizado a abrir o credito de 150:000$000, afim de occorrer ao pagamento da subvenção constante do art. 5º; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5.671 — DE 2 DE FEVEREIRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, os creditos necessarios até a importancia de 120:321$927, *para pagamento aos desembargadores em disponibilidade, da Côrte de Appellação do Districto Federal, de accrescimos que lhes são devidos, a partir de* 20 *de janeiro de* 1924 *a* 31 *de dezembro de* 1926, *e dá outras providencias.*

Antonio Francisco de Azeredo, Vice-Presidente do Senado Federal, faço saber aos que o presente virem que o Congresso Nacional decreta e promulga a seguinte lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, os creditos necessarios para pagamento aos desembargadores em disponibilidade, da Côrte de Appellação do Districto Federal, dos accrescimos concedidos em virtude do disposto nos arts. 18 do decreto numero 4.381, de 5 de dezembro de 1921, e 285 do decreto numero 16.273, de 20 de dezembro de 1923, a partir de 20 de janeiro de 1924 a 31 de dezembro de 1926, até a importancia de 120:321$927.

Art. 2.º Fica revigorada a autorização a que se refere o decreto n. 4.727 A, de 4 de setembro de 1923, para o fim de ser aberto pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 8:725$770, devidos ao Dr. Alvaro Carlos de Andrade e outros, em virtude de sentença judiciaria.

Art. 3.º Fica o Poder Executivo igualmente autorizado a abrir o credito necessario para pagamento dos accrescimos a que teem direito os desembargadores incluidos na verba 13ª, sub-consignação n. 4, da actual lei da despeza, desde 1 de janeiro de 1925 a 31 de dezembro de1927, até a importancia de 60:000$000.

Paragrapho unico. Os referidos desembargadores continuam com dous terços de vencimentos, como ordenado, de-

vendo o calculo ser feito de accôrdo com a tabella que vigorar para os desembargadores do Districto Federal e leis applicaveis aos mesmos.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrario.

Senado Federal, 2 de fevereiro de 1929.

ANTONIO FRANCISCO DE AZEREDO.

Vice-Presidente

DECRETO N. 5.672 — DE 9 DE MARÇO DE 1929

Dispõe sobre as vendas de bens immoveis, na Justiça do Districto Federal, e dá outras providencias

Antonio Francisco de Azeredo, Vice-Presidente do Senado Federal:

Faço saber aos que o presente virem, que o Congresso Nacional decreta e promulga a seguinte lei:

Art. 1.º As vendas de bens immoveis, na justiça do Districto Federal, gravados com fideicomisso, os de subrogação, ou usofructo, dotaes ou inalienaveis, os de menores tutelados, de incapazes ou ausentes, bem como nas arrematações processadas nos juizos civeis, serão sempre feitos em praça, pelos porteiros dos auditorios.

Paragrapho unico. Não havendo offerta sobre a avaliação com deducção de 10 %, na 2ª praça, os bens serão immediatamente submettidos á venda, pelo maior preço que alcançarem, convindo este ao juizo.

Art. 2.º Pelas vendas, a remuneração será de 5 % até o valor de 50:000$000 (cincoenta contos de réis); 2 % mais sobre o que exceder de 50:000$000 (cincoenta contos de réis) até 100:000$000 (cem contos de réis) e de 1 % mais sobre o que exceder desta quantia.

Paragrapho unico. Dessas percentagens, que serão cobradas sómente do adquirente, deduzem-se 25 % dos quaes 10 % para a União; 5 % para o curador; 5 % para o escrivão e 5 % para os avaliadores, sendo o saldo do porteiro.

Art. 3.º Ficam isentos da obrigação da venda em praça judicial os bens moveis e semoventes, e, em geral, os de massas fallidas ou liquidandas, podendo o juiz conceder alvará ou expedir mandado para que sejam vendidos por leiloeiros.

Paragrapho unico. Continuam isentos da obrigação da venda em praça judicial os titulos negociaveis na Bolsa.

Art. 4.º Nas licenças ou impedimentos occasionaes, os porteiros dos auditorios serão substituidos uns pelos outros, e, de preferencia, pelos do mesmo juizo.

Art. 5.º A commissão dos leiloeiros, nas vendas judiciaes que effectuarem, será a mesma estabelecida aos porteiros dos auditorios, pelo art. 2º, exceptuadas exclusivamente das de-

ducções constantes do paragrapho unico deste artigo as vendas que forem procedidas de accôrdo com o art. 3°.

Art. 6.° Ficam revogados os arts. 455, parte III, 456 e 1.045, do decreto do Poder Executivo n. 16.753, de 31 de dezembro de 1924, e demais disposições em contrario.

Senado Federal, 9 de março de 1929.

ANTONIO FRANCISCO DE AZEREDO.

DECRETO N. 5.673 — DE 24 DE MAIO DE 1929

Rectifica os decretos ns. 5.547, *de* 11 *de outubro de* 1928, *e* 18.549, *de* 28 *de dezembro do mesmo anno, na parte referente ao nome da empreza contractante do serviço de navegação, a que se refere o decreto n.* 16.402, *de* 12 *de março de* 1924

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, á vista da communicação feita ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, em officio n. 86, de 29 de abril ultimo, pelo Sr. 1° secretario da Camara dos Deputados, decreta:

Artigo unico. Ficam rectificados os decretos ns. 5.547, de 11 de outubro, e 18.549, de 28 de dezembro, ambos de 1928, na parte referente ao nome da empreza contractante dos serviços de navegação dos rios Itapecurú, Mearim, Pindaré e Munim, no Estado do Maranhão, a qual, segundo o contracto celebrado em virtude do decreto n. 16.402, de 12 de março de 1928, se denomina "Empreza Lloyd Maranhense", e não "Empreza de Navegação Fluvial Lloyd Maranhense", conforme, por engano, consta do autographo convertido no decreto legislativo n. 5.547, de 11 de outubro de 1928, de que emanou o decreto executivo n. 18.549, de 28 de dezembro do mesmo anno.

Paragrapho unico. Em consequencia do disposto no artigo unico deste decreto, o Ministerio da Viação e Obras Publicas providenciará para ser firmado, com a "Empreza Lloyd Maranhense", novo termo de accôrdo, em substituição ao celebrado em virtude do decreto n. 18.549, de 28 de dezembro de 1928, com a "Empreza de Navegação Fluvial Lloyd Maranhense".

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5.674 — DE 14 DE JUNHO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a rever o contracto de arrendamento da Estrada de Ferro Thereza Christina e das demais chamadas "de carvão", e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a rever o contracto de arrendamento da Estrada de Ferro Thereza Christina e das demais chamadas "de carvão", para, mantidos os favores existentes, reduzir as quotas de arrendamento ás aconselhadas pelos resultados do trafego e estabelecer um fundo de melhoramento, constituido da taxa addicional de 10 %, de outras importancias de contribuição das companhias arrendatarias e de quotas, a serem estabelecidas, da receita proveniente de consumo de carvão, garantida pelo Governo Federal, em peso e quantidades determinados, e com o custo da tonelada fixado semestralmente, na conformidade dos preços correntes do mercado. Os recursos provenientes desse fundo attenderão á execução de estações de obras que completem o apparelhamento das estradas e á construcção de estações maritimas carvoeiras, com o objectivo de reduzir o custo dos transportes das minas aos centros consumidores, ajustando as demais clausulas ás modalidades da presente autorização.

Art. 2.º Fica o Poder Executivo igualmente autorizado a contractar, mediante concurrencia, sem encargos para o Thesouro e pelo tempo que julgar necessario, não excedendo de dez annos, o serviço de briquetagem ou beneficiamento do carvão ou de qualquer outro combustivel que tenha de ser applicado nas estradas de ferro administradas pela União ou em outros departamentos á mesma pertencentes, sendo esses serviços custeados dentro das dotações orçamentarias destinadas ao combustivel.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5.675 — DE 21 DE JUNHO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a providenciar sobre a abertura, pelo Ministerio da Marinha, do credito especial de réis 6:326$734, para pagamento de differença de vencimentos ao capitão de corveta engenheiro machinista, reformado, João Candido Rodrigues e aos herdeiros do capitão de fragata, engenheiro machinista, reformado, João Figueiredo de Souza

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanccciono a seguinte resolução:

Art. 1.° O Poder Executivo abrirá, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de seis contos tresentos e vinte e seis mil setecentos e trinta e quatro réis (6:326$734), para os pagamentos devidos ao capitão de corveta, engenheiro machinista, reformado, João Candido Rodrigues, e aos herdeiros do capitão de fragata graduado, engenheiro machinista, reformado, João Figueiredo de Souza, pagamentos estes relativos á differenças de vencimentos a que fizeram jús, respectivamente, nos periodos de 16 de abril de 1913 a 31 de dezembro de 1921, e de 2 de outubro de 19212 a 31 de dezembro de 1921.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 5.676 — DE 21 DE JUNHO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a contrahir um emprestimo ou realizar operações de credito até a somma de vinte mil contos de réis (20.000:000$000), *para attender aos trabalhos da construcção do prolongamento do Cáes do Porto deste Capital*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução.

Art. 1.° Fica o Presidente da Republica autorizado a contrahir um emprestimo ou realizar operações de credito até a somma de vinte mil contos de réis (20.000:000$000), para attender aos trabalhos da construcção do prolongamento do Cáes do Porto desta Capital.

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.677 — DE 8 DE JULHO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a dispender até 100:000$000, *com a acquisição da bibliotheca de Oswaldo Cruz*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a resolução seguinte:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a dispender até 100:000$000 (cem contos de réis), com a acquisição da bibliotheca de Oswaldo Cruz, constante de cerca de 5.000 volumes.

Art. 2.º Feita a acquisição, mediante prévia avaliação a que se refere o artigo anterior, serão removidos livros e armarios que os contenham, para o Instituto Oswaldo Cruz, onde serão incorporados ao Museu que aquelle instituto mantém com o nome deste grande brasileiro.

Art. 3.º O Poder Executivo fará para o fim de que este projecto cogita as operações de credito necessarias.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.678 — DE 18 DE JULHO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de 17:500$000, *ouro, para pagamento de vencimentos á guarnição do cruzador "Rio Grande do Sul"*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de dezesete

contos e quinhentos mil réis (17:500$000), ouro, para pagamento de vencimentos á guarnição do cruzador *Rio Grande do Sul*, correspondente ao tempo da commissão desempenhada em Buenos Aires, em 1928; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 1929, 108° da Independencia e 41ª da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 5.679 — DE 18 DE JULHO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de 19:281$200, *para pagamento ao capitão de mar e guerra graduado, reformado, Clemente Cerqueira Lima*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito de dezenove contos duzentos e oitenta e um mil e duzentos réis (19:281$200), para pagar ao capitão de mar e guerra graduado, reformado, Clemente Cerqueira Lima, a differença de vencimentos resultante de melhoria da sua reforma; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 1929, 108° da Independencia e 41ª da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 5.680 — DE 19 DE JULHO DE 1929

Autoriza o Governo a despender, em um ou mais exercicios, até a somma de 10.000:000$000, *na construcção do porto de Cabedello, Estado da Parahyba, e dá outras providencias*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Art. 1.° E' o Governo autorizado a despender, em um ou mais exercicios, até á somma de dez mil contos e de réis

(10.000:000$000), na construcção do porto de Cabedello, Estado da Parahyba, segundo o plano da Inspectoria de Portos, que o mesmo Governo adoptar.

Art. 2.° Fica igualmente autorizado, si julgar mais conveniente, a entregar essa construcção, bem como a da Estrada de Ferro de penetração de Alagôa Grande a Cajazeiras, a partir do ponto em que terminar a do trecho a cargo, presentemente, do Great Western, ao Estado da Parahyba do Norte, mediante as clausulas que se combinarem, cedendo-se-lhe o material já adquirido para taes serviços. Neste caso, todas as despezas serão custeadas pelo mesmo Estado, com recursos proprios, cabendo á União indemnizal-o, opportunamente, pela fórma que fôr prevista no contracto.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5.681 — DE 22 DE JULHO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, os creditos especiaes de réis 3:854$666 *e* 518$225, *para attender ao pagamento dos accrescimos de vencimentos concedidos aos Drs. Antonio Rodrigues Coelho Junior, juiz federal na Secção de Minas Geraes, e Raul Lessa Saldanha da Gama, professor da Escola Nacional de Bellas Artes.*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionou a resolução seguinte:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 3:854$666 (tres contos oitocentos e cincoenta e quatro mil seiscentos e sessenta e seis réis), afim de occorrer ao pagamento do accrescimo das gratificações additionaes concedidas ao juiz federal da Secção de Minas Geraes, Dr. Antonio Rodrigues Coelho Junior, no periodo de 8 de novembro de 1928 a 31 de dezembro de 1929.

Art. 2.° Fica igualmente autorizado o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 518$225 (quinhentos e dezoito mil duzentos e vinte e cinco réis), para pagar ao Dr. Raul Lessa Saldanha da Gama, professor da Escola Nacional de Bellas Artes, o accrescimo de 5 % que lhe foi concedido sobre os

seus vencimentos, por haver completado dez annos de effectivo exercicio, relativos ao periodo de 7 de outubro de 1927 a 31 de dezembro de 1928.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.682 — DE 23 DE JULHO DE 1929

Approva o convenio entre o Brasil e o Uruguay, sobre intercambio de professores e alumnos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica approvado, para todos os effeitos, o Convenio Brasileiro-Uruguayo sobre intercambio de professores e alumnos, assignado em Montevidéo, em 1 de agosto de 1921; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.683 — DE 29 DE JULHO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de réis, 124:579$553, *para pagamento aos Drs. Americo Pereira da Silva Pinto e Abelardo Marinho de Albuquerque Andrade das quantias de* 81:874$061 *e* 42:705$492, *respectivamente.*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a resolução seguinte:

Art. 1.º Fica o Governo Federal autorizado a abrir o credito especial de 124:579$553, pelo Ministerio do Interior, para pagar aos Drs. Americo Pereira da Silva Pinto e Abelardo Marinho de Albuquerque Andrade, respectivamente, as quan-

tias de 81:874$061 e 42:705$492, em virtude de sentença judiciaria.

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.684 — DE 30 DE JULHO DE 1929

Autoriza a abertura, pelo Ministerio das Relações Exteriores, do credito especial de 794:350$, papel, para pagamento de despezas com visitas officiaes em 1928

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionno a resolução seguinte:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio das Relações Exteriores, distribuindo-o ao Thesouro Nacional, o credito especial de 794:350$, papel, para occorrer ao pagamento das despezas derivadas das visitas officiaes recebidas pelo Brasil, durante o anno de 1928; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.685 — DE 30 DE JULHO DE 1929

Approva a Convenção de Paris e os Accordos de Madrid.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionno a seguinte resolução:

Art. 1.º Ficam approvados, para todos os effeitos, os seguintes actos internacionaes:

I — Convenção da União de Paris, de 20 de Março de 1833, sobre a Protecção da Propriedade Industrial, revista em Bruxellas, a 14 de Dezembro de 1900 e em Washington

a 2 de Junho de 1911, e, finalmente, em Haya, a 6 de Novembro de 1925;

II — Accordo de Madrid de 14 de Abril de 1891, relativo á Repressão das Falsas Indicações de Procedencia das Mercadorias, revista em Washington, a 2 de Junho de 1911, e ainda em Haya, a 6 de Novembro de 1925; e

III — Accordo de Madrid, de 14 de Abril de 1891, relativo ao Registro Internacional das Marcas de Fabrica ou de Commercio, revisto em Bruxellas a 14 de Dezembro de 1900, em Washington a 2 de Junho de 1911, e, por fim, em Haya a 6 de Novembro de 1925.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 30 de Julho de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.686 — DE 30 DE JULHO DE 1929

Approva a Convenção Internacional relativa á circulação de automoveis, assignada em Paris, em 1926.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a Resolução seguinte:

Art. 1.° Fica approvada a Convenção Internacional relativa á circulação de automoveis, assignada em Paris em 1926.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 30 de Julho de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.687 — DE 31 DE JULMO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 18:594$419, para pagar a João Fiuza Caminha, os vencimentos que deixou de receber durante o tempo em que esteve fóra do respectivo exercicio

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 18:594$419,

para pagar a João Fiuza Caminha, os vencimentos do cargo de guarda do Registro de Amonea, no Territorio do Acre, durante o tempo em que, por exoneração illegal, esteve fóra do respectivo exercicio.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho

DECRETO N. 5.688 — DE 5 DE AGOSTO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 63:455$757, *para occorrer á liquidação de despezas que excederam os creditos votados para o exercicio de* 1927

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, um credito especial, na importancia de sessenta e tres contos quatrocentos e cincoenta c cinco mil setecentos e cincoenta e sete réis (63:455$757), afim de occorrer á liquidação de despezas que excederam os creditos votados para o exercicio de 1927, por conta das seguintes verbas: 10ª, sub-consignação 3ª, 44 e 48 da verba 13ª; 7ª e 21ª, da verba 15ª: 10ª e 16ª, da verba 17ª; 15, da verba 18ª; 4, da verba 25ª; 11ª e 53ª, da verba 27ª; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.689 — DE 5 DE AGOSTO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 5:632$258, *para pagamento de pensão a D. Carmen de Rezende Azevedo, viuva do guarda civil de* 3ª *classe, Waldemar Corrêa de Azevedo*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, um credito

especial de cinco contos seiscentos e trinta e dous mil duzentos e cincoenta e oito réis (5:632$258), afim de occorrer ao pagamento devido a D. Carmen de Rezende Azevedo, viuva do guarda civil de 3ª classe, Weldemar Corrêa de Azevedo, da pensão que lhe foi concedida, conforme a legislação em vigor, no periodo de 27 de agosto de 1927 a 31 de dezembro de 1929; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.690 — DE 5 DE AGOSTO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 5:909$677, para pagamento de pensão a D. Carolina Nunes Méga, viuva de Christiano Méga, signaleiro da Inspectoria de Vehiculos do Districto Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionó a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, um credito especial de 5:909$677, afim de attender ao pagamento da pensão concedida, nos termos da legislação em vigor, a D. Carolina Nunes Méga, viuva de Christiano Méga, signaleiro da Inspectoria de Vehiculos do Districto Federal, no periodo de 8 de outubro de 1928 a 31 de dezembro de 1929; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.691 — DE 12 DE AGOSTO DE 1929

Determina seja dividida igualmente entre os officiaes de justiça das Varas Federaes no Districto Federal a percentagem a que tiverem direito

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionó a seguinte resolução:

Artigo unico. A percentagem a que tiverem direito os officiaes de justiça pela cobrança da divida activa da União,

no Districto Federal, será dividida, igualmente, entre os officiaes effectivos das Varas Federaes; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.691 A — DE 12 DE AGOSTO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 9:660$625, para pagamento a D. Adelia Marques Saldanha, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 9:660$625, para pagamento a D. Adelia Marques Saldanha, em virtude de sentença judiciaria; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.691 B — DE 12 DE AGOSTO DE 1929

Autoriza a abrir o credito especial de 329:557$266, para occorrer aos pagamentos devidos aos doutores Alexandre Boavista Moscoso e outros, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o credito especial de 329:557$266, para occorrer aos pagamentos devidos aos doutores Alexandre Boavista Moscoso, Adamastor Sant'Anna Barbosa, Gualter de Almeida, Luiz Osmundo de Medeiros, Joaquim Verissimo de Cerqueira Lima, Alair Accioly Antunes, e aos herdeiros do doutor Flavio Pi-

nheiro da Silva Porto, em virtude de sentença judiciaria e de accôrdo com o aviso do Ministerio da Justiça, n. 1.623, de 21 de novembro de 1928; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.692 — DE 13 DE AGOSTO DE 1929

Approva o Tratado concluido em Paris, a 15 de Julho de 1925, entre o Brasil e a Republica da Liberia para a solução das controversias que se venham a suscitar entre os dous paizes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica approvado, para todos os effeitos, o Tratado concluido em Paris, a 15 de Julho de 1925, entre o Brasil e a Republica da Liberia, para a solução das controversias que se venham a suscitar entre os dous paizes; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 13 de Agosto de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.693 — DE 13 DE AGOSTO DE 1929

Approva o Codigo Sanitario Pan-Americano assignado em Havana a 14 de Novembro de 1924, o Protocollo annexo a esse Codigo e a Convenção Internacional firmada em Paris a 21 de Junho de 1926, com o protocollo de assignatura annexo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Art. 1.° Ficam, pela presente lei, approvados o Codigo Sanitario Pan-Americano, firmado pelo Brasil, em Havana, a

14 de Novembro de 1924, o Protocollo Annexo a este Codigo, assignado pelo Brasil na Oitava Conferencia Sanitaria Pan-Americana, reunida em Lima entre 12 e 20 de outubro de 1928 e a Convenção Sanitaria Internacional, firmada pelo Brasil em Paris a 21 de Junho de 1926 com o Protocollo de assignatura que lhe é annexo.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 13 de Agosto de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.694 — DE 16 DE AGOSTO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a mandar construir, mediante concurrencia publica, os edificios destinados ao funccionamento das diversas repartições publicas federaes existentes na cidade de Curityba, capital do Estado do Paraná, e a abrir para esse fim os necessarios creditos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a mandar construir, mediante concurrencia publica, os edificios destinados ao funccionamento das diversas repartições publicas federaes, abaixo mencionadas, existentes na cidade de Curityba, capital do Estado do Paraná, e a abrir para esse fim, pelos ministerios respectivos, os seguintes creditos:

a) até a quantia de 1.000:000$ (mil contos de réis), para acquisição do terreno e construcção do predio ou predios destinados ás repartições dos Correios e Telegraphos, naquella cidade;

b) até a quantia de 400:000$ (quatrocentos contos de réis), para a construcção do predio destinado á Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Paraná;

c) até a quantia de 350:000$ (tresentos e cincoenta contos de réis), para a acquisição do terreno e construcção do predio destinado á conveniente installação da actual Escola de Aprendizes Artifices daquella cidade.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

F. C. de Oliveira Botelho.

Geminiano de Lyra Castro.

DECRETO N. 5.695 — DE 19 DE AGOSTO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 3:600$000, *para occorrer ao pagamento da pensão devida a D. Catharina Costa de Oliveira Antunes.*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, um credito especial de tres contos e seiscentos mil réis (3:600$000), afim de occorrer ao pagamento devido a D. Catharina Costa de Oliveira Antunes, viuva do guarda civil de 1ª classe Abel Antunes, da pensão a que tem direito, de 1 de janeiro de 1928 a 31 de dezembro de 1929; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.695 A — DE 19 DE AGOSTO DE 1929

Autoriza a passar para o dominio do Estado do Rio Grande do Sul o proprio nacional, em Porto Alegre, ora occupado pelo quartel do 7° Batalhão de Caçadores, mediante condições que estabelece

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a passar para o dominio do Estado do Rio Grande do Sul o proprio nacional em Porto Alegre, ora occuppado pela quarte do 7° Batalhão de Caçadores, mediante indemnização, após a respectiva avaliação, ou a construcção pelo Estado, para a União, em terreno desta, tambem naquella capital, de um quartel destinado á referida força federal, de accôrdo com a planta que fôr approvada pelo Ministerio da Guerra.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.696 — DE 21 DE AGOSTO DE 1929

Augmenta de tres fieis do thesoureiro do sello e de um dactylographo o quadro do pessoal da Recebedoria do Districto Federal.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. O quadro do pessoal da Recebedoria do Districto Federal será augmentado de tres fieis do thesoureiro do sello e de um dactylographo, percebendo os fieis o ordenado, quotas e quebras dos actuaes e o dactylographo os vencimentos fixados para os dactylographos do Thesouro Nacional; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.697 — DE 22 DE AGOSTO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito especial de 4:080$ para attender ao pagamento de augmento de vencimentos a quatro serventes da Directoria do Material Bellico

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 4:080$ (quatro contos e oitenta mil réis), para attender ao pagamento aos quatro serventes da Directoria do Material Bellico, Domingos José Pereira, Manoel Francisco Mendes, José Teixeira de Araujo e José Joaquim Pereira Rodrigues, correspondente ao augmento de vencimentos concedido pelo decreto legislativo n. 4.555, de 10 de agosto de 1922 e referente ao anno de 1928; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 5.698 — DE 23 DE AGOSTO DE 1929

Autoriza o revigoramento do credito de mil e quinhentos contos de réis (1.500:000$000), *aberto pelo decreto numero* 17.531, *de* 10 *de novembro de* 1926, *para pagamento da construcção da estrada de rodagem entre Rio Branco e a Villa de Boa Vista, no Estado do Amazonas.*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccIono a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica revigorado o credito de mil e quinhentos contos de réis (1.500:000$000), aberto pelo decreto n. 17.531, de 10 de novembro de 1926, para pagamento da construcção da estrada de rodagem entre Rio Branco e a Villa de Boa Vista, no Estado do Amazonas, de accordo com a autorização contida no decreto legislativo n. 4.972 A, de 24 de novembro de 1925.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5.699 — DE 26 DE AGOSTO DE 1929

Publica a resolução do Congresso Nacional que proroga até 31 *de dezembro a sessão legislativa do corrente anno*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade do disposto no § 1° do art. 17 da Constituição Federal, resolve prorogar até 31 de dezembro a sessão legislativa do corrente anno.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.700 — DE 26 DE AGOSTO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 4:576$, para pagamento de differença entre accrescimos de vencimentos ao Juiz Federal na Secção do Pará, bacharel Luiz Estevão de Oliveira.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. O Poder Executivo fica autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça, o credito especial de quatro contos quinhentos e setenta e seis mil réis (4:576$), para pagamento ao juiz federal da secção do Pará, bacharel Luiz Estevão de Oliveira, proveniente de differença entre accrescimos de vencimentos, a que tem direito, no periodo de 7 de abril de 1928 a 31 de dezembro de 1929, em virtude do decreto de 18 de fevereiro findo e nos termos do art. 18 do decreto legislativo n. 4.381, de 5 de dezembro de 1921, visto ter completado 15 annos de effectivo exercicio no dito cargo, accrescimo correspondente a 10% sobre os respectivos vencimentos; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna de Castello.

DECRETO N. 5.701 — DE 28 DE AGOSTO DE 1929

Manda abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial de 151:301$554, para pagamento aos Drs. Jorge Guimarães de Sant'Anna e Arnaldo de Moraes, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Art. 1.° E' concedido ao Poder Executivo, pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial de cento e cincoenta e um contos tresentos e um mil quinhentos e cincoenta e quatro réis (151:301$554), para pagamento aos Drs. Jorge Guimarães de Sant'Anna e Arnaldo de Moraes, importancia que lhes deve a Fazenda Nacional, em virtude de sentença judiciaria.

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.702 — DE 28 DE AGOSTO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 1.553:627$474, para pagamento das dividas relacionadas do Ministerio da Viação e Obras Publicas e relativas aos annos de 1922 a 1925

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial da quantia de 1.553:627$474, para pagamento das dividas relacionadas do Ministerio da Viação e Obras Publicas e relativas aos annos de 1922 a 1925; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.703 — DE 2 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, os creditos especiaes de 43:785$984 e 1:460$000, para pagamento, respectivamente, de gratificações, para fardamento, dos mestres, motoristas e machinistas da Policia Maritima e de diarias aos officiaes de justiça do Juizo Privativo de Accidentes no Trabalho

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de quarenta e tres contos setecentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e quatro réis (43:785$984), para occorrer ao pagamento das gratificações para fardamento a que teem direitos os mestres, motoristas e machinistas da Policia Ma-

ritima desta Capital, de 1 de janeiro de 1919 a 31 de dezembro de 1929, conforme a demonstração que acompanhou a mensagem de 18 de fevereiro de 1929.

Art. 2.° Fica o Poder Executivo igualmente autorizado a abrir, pelo mesmo ministerio, o credito especial de um conto quatrocentos e sessenta mil réis (1:460$000), para pagamento das diarias que competem aos officiaes de justiça do Juizo Privativo de Accidentes no Trabalho, relativamente ao anno de 1928.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.704 — DE 4 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza a abrir o credito especial de 478:650$000, para pagamento devido á Companhia Nacional de Navegação Costeira pela construcção do navio "Itaquatiá"

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionou a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial da quantia de 478:650$000, para pagamento do premio devido á Companhia Nacional de Navegação Costeira, pela construcção do navio *Itaquatiá* nos termos do artigo 162, III, § 1°, da lei n. 3.454, de 6 de janeiro de 1918; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.705 — DE 4 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 13:809$958, para pagar a D. Maria Lucrecia de Souza Pires Ferreira, em virtude de sentença judiciaria.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 13:809$958 (trese contos oitocentos e nove mil novecentos e cincoenta e oito réis), para occorrer ao pagamento devido a D. Maria Lucrecia de Souza Pires Ferreira, em virtude de sentença judiciaria; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.706 — DE 4 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 138:726$043, para pagamento aos herdeiros do Dr. Ignacio de Moura, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 138:726$043, para pagamento aos herdeiros do Dr. Ignacio de Moura, em virtude de sentença judiciaria, revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.707 — DE 5 DE SETEMBRO DE 1929

Approva o acto do Presidente da Republica que mandou executar o contracto celebrado entre a Directoria de Intendencia da Guerra e a Companhia de Calçado Bordallo S. A., no exercicio de 1927

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° Fica approvado o acto do Presidente da Republica que mandou executar o contracto celebrado entre a Directoria da Intendencia da Guerra e a Companhia Calçado Bordallo S. A., para o fornecimento de 35.000 pares de borzeguins, na importancia total de 764:225$000, por conta da respectiva verba orçamentaria para o corrente exercicio.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 5.708 — DE 9 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 220$654, para integrar o pagamento da gratificação addicional de 33 % ao professor do Instituto Benjamin Constant, Francisco de Paula e Souza, no anno de 1928

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de duzentos e vinte mil seiscentos e cincoenta e quatro réis (220$654), para integrar o pagamento da gratificação addicional de 33 %, a que tem direito o professor do Instituto Benjamin Constant, Francisco de Paula e Souza, no anno de 1928; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.709 — DE 10 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de 3.000:000$000 *para attender ás despezas necessarias á representação do Brasil na Exposição Internacional Colonial, Maritima e de Arte Flamenga, que se realizará em Antuerpia, no anno de* 1930.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, um credito especial na importancia de tres mil contos de réis (3.000:000$000), destinado a attender ás despezas necessarias á representação do Brasil na Exposição Internacional Colonial, Maritima e de Arte Flamenga, que se realizará em Antuerpia, no anno de 1930; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N. 5.710 — DE 11 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 32:533$584, *para pagamento ao Dr. Luiz Salgado Lima Filho, em virtude de sentença judiciaria*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de trinta e dous contos quinhentos e trinta e tres mil quinhentos e oitenta e quatro réis (32:533$584), para pagamento ao Dr. Luiz Salgado Lima Filho, em virtude de sentença judiciaria.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.711 — DE 11 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 9:285$120, para pagar a José Joaquim Graciano de Pina Filho, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 9:285$120, afim de occorrer ao pagamento devido a José Joaquim Graciano de Pina Filho, em virtude de sentença judiciaria; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.712 — DE 11 DE SETEMBRO DE 1929

Approva o acto do Presidente da Republica, que ordenou a distribuição da somma de 24.500:000$000, para indemnizar o Banco do Brasil, de adeantamentos feitos ao Lloyd Brasileiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica approvado o acto do Presidente da Republica, que ordenou, de accôrdo com a lei n. 5.420, de 3 de janeiro de 1928, e por conta do credito aberto pelo decreto n. 18.149, de 9 de março deste anno, a distribuição da quantia de 24,500:000$000, (vinte e quatro mil e quinhentos contos de réis), para indemnizar o Banco do Brasil, de adeantamentos ao Lloyd Brasileiro, feitos para regularizar a situação financeira deste, nos annos de 1919 e 1920.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.713 — DE 11 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 12:171$400, para occorrer ao pagamento devido á Companhia Swift do Brasil, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio dos Negocios da Fazenda, o credito especial de 12:171$400, para occorrer ao pagamento devido á Companhia Swift do Brasil, em virtude de sentença judiciaria; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.714 — DE 11 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 13:257$162, para pagamento de Alberto Chagas, collector das rendas federaes de S. Vicente, no Estado de São Paulo, de porcentagens que menciona

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial, de treze contos duzentos e cincoenta e sete mil cento e sessenta e dous réis (13:257$162), para pagamento de Alberto Chagas, collector das rendas federaes de São Vicente, no Estado de São Paulo, de porcentagens correspondentes ao periodo de 1 de janeiro de 1923 a 7 de janeiro de 1924.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.715 — DE 12 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito de 10:618$650, para pagamento a João Barbosa de Lima

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito de 10:618$650 (dez contos seiscentos e dezoito mil seiscentos e cincoenta réis), destinado ao pagamento a João Barbosa de Lima, por fornecimentos feitos ao 22° batalhão de caçadores, em maio de 1926; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 5.716 — DE 12 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 4:900$, para indemnização a Hermenegildo Felippe de Freitas, pae do aprendiz Joaquim Felippe de Freitas

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 4:900$ (quatro contos e novecentos mil réis), destinado á indemnização a Hermenegildo Felippe de Freitas, pae do aprendiz de 4ª classe do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, menor Joaquim Felippe de Freitas, que falleceu em consequencia de accidente occorrido naquelle arsenal, quando alli trabalhava; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 5.717 — DE 16 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, um credito especial de 147:259$291, *para attender á liquidação de despezas effectuadas, no exercicio de* 1927, *de conformidade com o art.* 46 *do Codigo de Contabilidade*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionO a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, um credito especial de 147:259$291, afim de attender á liquidação de despezas effectuadas no exercicio financeiro de 1927, com serviços relativos ás verbas 25ª e 31ª do art. 2º da lei numero 5.156, de 12 de janeiro de 1927, de conformidade com as disposições do art. 46 do Codigo de Contabilidade; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.718 — DE 17 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza o Governo a subvencionar o Secretariado do Comité Meteorologico Internacional e a abrir pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, emquanto não forem consignados recursos nas leis orçamentarias, o credito de 4.000 *francos, ouro, equivalente a* 1:413$204, *ouro, em cada exercicio*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionO a seguinte resolução:

Art. 1º. E' o Governo autorizado a subvencionar o Secretariado do Comité Meteorologico Internacional.

Art. 2º. Para o pagamento da subvenção, emquanto não forem consignados os necessarios recursos nas leis orçamentarias, fica o Poder Executivo autorizado a abrir pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, em cada exercicio, o credito de 4.000 francos, ouro, equivalente a 1:413$204, ouro.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA

Geminiano Lyra Castro

DECRETO N. 5.719 — DE 19 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 3:085$018, *para pagamento ao Dr. Domingos de Menezes.*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de 3:085$018 (tres contos, oitenta e cinco mil e dezoito réis), para attender ao pagamento ao Dr. Domingos de Menezes, dos vencimentos a que o mesmo tem direito pelos serviços prestados como segundo tenente medico da segunda classe da reserva de primeira linha do Exercito, de 22 de maio a 21 de outubro de 1922; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 5.720 — DE 20 DE SETEMBRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viação, o credito especial de quinze contos sciscentos e sessenta mil réis (15:660$000), *destinado ao pagamento dos vencimentos de um fiel da Inspectoria de Aguas e Esgotos e de tres vigias de 1ª classe da Repartição Geral dos Telegraphos*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Viação, o credito especial de 15:660$000 (quinze

contos seiscentos e sessenta mil réis), sendo 5:400$000, para pagamento de um fiel da Inspectoria de Aguas e Esgotos e 10:260$000, para tres vigias de 1ª classe da Repartição Geral dos Telegraphos.

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5.721 — DE 25 DE SETEMBRO DE 1929

Restabelece o dispositivo do art. 7º do decreto n. 5.241, de 22 de agosto de 1927

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a resolução seguinte:

Art. 1.º Fica restabelecido o dispositivo do art. 7º do decreto n. 5.241, de 22 de agosto de 1927, pelo qual está o Governo autorizado a abrir o credito de cinco mil contos de réis, para execução da lei relativa ao ensino profissional e a expedir os respectivos regulamentos.

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.722 — DE 2 DE OUTUBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 17:159$592, para indemnização á firma Alberto Sterck & Comp., de Amsterdam

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial na importancia

de 17:159$592, para indemnização á firma Alberto Sterck & Comp., de Amsterdam, relativa á entrega indevida, feita pela Alfandega da Bahia, de cem fardos de papel de impressão; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.723 — DE 2 DE OUTUBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial de 11:309$400, para pagar á Fabrica de Tecidos São Pedro de Alcantara, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Atigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio dos Negocios da Fazenda, um credito especial de 11:309$400, para attender a pagamento devido á Fabrica de Tecidos São Pedro de Alcantara, em virtude de sentença do Poder Judiciario; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.724 — DE 2 DE OUTUBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial até 16.000:000$000, para pagamento de dividas de exercicios findos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial até 16.000:000$000 (dezesseis mil contos de réis), papel, para fazer face ao pagamento de dividas de exercicios findos de pessoal, assumidas

mesmo além dos creditos orçamentarios e, bem assim, de material, no caso das respectivas verbas orçamentarias terem deixado saldo sufficiente para comportal-as.

Ar. 2.° Esse credito vigorará até a final diquidação da sua importancia.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.725 — DE 2 DE OUTUBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 7:539$908, para pagar a Manoel Gomes de Sá, agente fiscal do imposto de consumo no Estado de Pernambuco, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial de 7:539$908, afim de occorrer ao pagamento devido a Manoel Gomes de Sá, agente fiscal do imposto de consumo no Estado de Pernambuco, em virtude de sentença judiciaria, passada em julgado; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.726 — DE 3 DE OUTUBRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de 10:100$234, para pagamento de differença de vencimentos ao contra-almirante engenheiro machinista, reformado, João Antonio da Costa Bastos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanccionio a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Marinha, um credito especial de dez contos

cem mil duzentos e trinta e quatro réis (10:100$234), para pagamento ao contra-almirante, engenheiro machinista, reformado, João Antonio da Costa Bastos, relativo á differença de vencimentos que o mesmo deixou de receber no periodo de 25 de setembro de 1923 a 31 de dezembro de 1925; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

DECRETO N. 5.727 — DE 3 DE OUTUBRO DE 1929

Autoriz o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de 9:379$921, *para pagamento da gratificações addicionaes ao vice-almirante José Pinto da Motta Porto.*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanccio-no a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Governo autorizado a, pelo Ministerio da Marinha, abrir um credito especial de nove contos tresentos e setenta e nove mil novecentos e vinte e um réis (9:379$921), para pagamento ao vice-almirante José Pinto da Motta Porto, das gratificações addicionaes a que tem direito; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

DECRETO N. 5.728 — DE 15 DE OUTUBRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de réis 3.436:928$326, *para completar o emprestimo autorizado pelo art.* 99, *n.* 20, *da lei n.* 4.555, *de* 10 *de agosto de* 1922, *em favor da Companhia Industrial de Algodão e Oleos*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por intermedio do Ministerio da Agricultura, Industria e Com-

mercio, o credito de 3.436:928$326, para completar o emprestimo autorizado pelo art. 99, n. 20, da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922, em favor da Companhia Industrial de Algodão e Oleos.

Art. 2.° A importancia desse credito, reunida á quantidade 3.800:000$000 emprestados aos antecessores da companhia, inclusive 1.000:000$000 adeantados do Banco do Brasil, constituirá um emprestimo unificado de 7.236:928$326, de que a companhia será devedora, na fórma da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922. Para a sua amortização, até final liquidação, descontados os juros da lei, a companhia entrará para os cofres publicos, por intermedio do Banco do Brasil e suas agencias, com a importancia de dez por cento (10 %) das contas de venda á vista ou a prazo, e da rendas diversas de seus estabelecimentos industriaes em qualquer das suas dependencias, a contar do prazo de seis (6) mezes, após a regularização do emprestimo autorizado pela presente lei.

Paragrapho unico. O saldo devido á companhia será empregado exclusivamente no apparelhamento e movimentação das suas diversas usinas e fabricas para que estas entrem quanto antes em franca operação. O Banco do Brasil como agente financeiro do Thesouro, receberá do mesmo a importancia de 3.436:928$326 desse saldo, logo que a companhia der cumprimento ao exigido no art. 3° desta lei, e lhe dará applicação de accôrdo com a companhia beneficiaria para aquelle fim principal.

Art. 3.° Em garantia do emprestimo total de réis 7.236:928$326, a companhia dará ao Governo Federal primeira hypotheca de todas as suas actuaes usinas, fabricas e estações experimentaes nos quatro Estados do nordeste — Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do Norte e Ceará — montadas de accôrdo com as disposições dos contractos citados. Estes serão considerados prorogados até á liquidação do emprestimo, sem contudo ficar a companhia com direito a receber qualquer outro emprestimo para execução de novas obras. A companhia fará a inscripção hypothecaria de seus bens nos Registros de Hypothecas regionaes, logo que fôr promulgada a presente lei e aberto o credito, para ser, sem demora, lavrada a escriptura de hypotheca e pago, então, o que fôr devido á mesma, nos termos do art. 2°.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N. 5.729 — DE 15 DE OUTUBRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de réis 10:000$000, papel, para completar o pagamento devido ao botanico Dr. Carl Friedrich Phillipp von Martius, pela publicação da "Flora Brasiliensis Marti"

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de 10:000$000 (dez contos de réis), papel, para completar o pagamento devido ao botanico Dr. Carl Friedrich Phillipp von Martius, pela publicação da *Flora Brasiliensis Marti;* revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N. 5.730 — DE 15 DE OUTUBRO DE 1929

Autoriza a proceder ao recenseamento geral da Republica em 1 de setembro de 1930, e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte resolução:

Art. 1.° O Poder Executivo mandará proceder, em 1 de setembro de 1930, ao censo geral da população, da agricultura, da pecuaria, das industrias fabril e manufactureira e das minas e pedreiras, em todo o territorio nacional, aproveitando a opportunidade para realizar outros inqueritos estatisticos que julgar necessarios e cuja execução possa ser confiada ao pessoal do recenseamento, sem prejuizo dos trabalhos que constituem o principal objecto dessa operação.

Art. 2.° A' Directoria Geral de Estatistica do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio será conferido o encargo de levar a effeito os censos demographico e economico de 1930, e as demais investigações complementares, segundo os planos que julgar technicamente mais aconselhaveis, tendo em vista as condições physicas e sociaes do Brasil, os compromissos assumidos nas conferencias internacionaes e os interesses immediatos da administração publica.

Paragrapho unico. Caberá ainda á mesma directoria a apuração dos resultados do censo de 1930, bem como a sua divulgação, que deverá ficar concluida até a expiração do quatriennio iniciado em 1 de janeiro do anno seguinte.

Art. 3.º Os trabalhos extraordinarios do recenseamento, quer na parte principal, quer na parte complementar, serão effectuados, sem prejuizo do serviço normal da Directoria Geral de Estatistica, pelos funccionarios effectivos e contractados da propria repartição, cujo concurso for considerado necessario, a juizo do director, e pelo pessoal estranho admittido nos termos da presente lei.

Art. 4.º Nos Estados, no Districto Federal e no Territorio do Acre, o serviço censitario obedecerá, de preferencia, á divisão administrativa e, nos municipios, sempre que for possivel, á divisão districtal.

Art. 5.º A Directoria Geral de Estatistica, durante o recenseamento, será representada nos Estados e no Territorio do Acre por delegados geraes de sua immediata confiança, nomeados pelo ministro da Agricultura, Industria e Commercio, mediante proposta da mesma directoria.

Paragrapho unico. Onde parecer conveniente, poderá o director geral de Estatistica, com autorização do ministro, entrar em accôrdo com os Governos estadoaes para o fim de assegurar a intima collaboração destes nos trabalhos censitarios por intermedio dos respectivos orgãos estatisticos.

Art. 6.º A esphera de acção de cada delegado geral abrangerá, em regra, o territorio do Estado em que estiver situada a séde da delegacia, podendo, entretanto, estender-se a mais de um Estado, ou a uma ou mais regiões de Estados limitrophes, sempre que essa ampliação importar em maior facilidade para o recenseamento das alludidas regiões.

Art. 7.º Para facilitar o serviço do censo nos municipios, poderão ser organizadas, nessas circumscripções administrativas e nos districtos respectivos, commissões censitarias de numero variavel de membros, constituidas não só pelas autoridades locaes mais em evidencia, como tambem por outras pessoas de reconhecido prestigio e que se interessem pelo exito do recenseamento.

Paragrapho unico. As alludidas commissões, de caracter honorifico, presididas pelos chefes do executivo local, nas sédes, ou seus representantes nos demais districtos, terão attribuições consultivas, podendo, além disso, os respectivos presidentes indicar os agentes recenseadores e prover á boa ordem na distribuição, collecta e verificação do material censitario sempre de accôrdo com os delegados geraes ou seus representantes devidamente autorizados.

Art. 8.º No Districto Federal o serviço de recenseamento ficará directamente subordinado á Directoria Geral de Estatistica, sendo executados os inqueritos nos varios districtos municipaes com a assistencia de commissões censitarias, especialmente designadas para esse fim.

Paragrapho unico. Para facilitar a execução do censo na Capital da Republica poderá a Directoria Geral de Estatistica

entrar em accôrdo com a Prefeitura do Districto Federal afim de melhor organizar as alludidas commissões.

Art. 9.º Além dos delegados geraes de que trata o artigo 5º, haverá em cada Estado e no Territorio do Acre delegados seccionaes, nomeados pelo director geral de Estatistica, em numero sufficiente para attender ás necessidades do censo, segundo a divisão territorial que fôr adoptada, de conformidade com a situação geographica e as facilidades de acesso aos municipios, cabendo-lhes dirigir os trabalhos nas suas respectivas secções de accôrdo com as instrucções recebidas da Directoria Geral de Estatistica e dos delegados geraes a que estiverem subordinados.

Art. 10. Para a distribuição e collecta dos boletins censitarios, haverá nas zonas em que se subdividirem os municipios e districtos agentes recenseadores em numero correspondente á densidade territorial da população, á extensão a percorrer e ao objecto a recensear, os quaes serão remunerados segundo a quantidade e a natureza dos serviços que tiverem de executar e nomeados pelos delegados geraes nos termos do paragrapho unico do art. 7º.

Art. 11. Para o serviço das delegacias geraes e seccionaes nos Estados e no Territorio do Acre, poderão tambem ser admittidos um ou mais empregados nomeados pelo director geral de Estatistica, por proposta dos delegados geraes.

Art. 12. O serviço de fiscalização e inspecção geral dos trabalhos censitarios poderá ser feito ainda por agentes especiaes, nomeados pelo director do Censo, no Districto Federal, e pelos delegados geraes, nos Estados, mediante prévia autorização do director geral de Estatistica.

Paragrapho unico. A autoridade dos agentes especiaes em relação aos demais auxiliares do censo, com excepção dos delegados geraes resultará da natureza da funcção que tiverem de desempenhar, regulando-se pelo mesmo criterio os respectivos vencimentos e o prazo da commissão, que será limitado, embora prorogavel em casos excepcionaes.

Art. 13. Para attender aos trabalhos extraordinarios da Directoria Geral de Estatistica serão ainda creados, na séde da repartição e sómente durante o periodo do censo, os cargos de secretario, pagador e os de chefes de serviço, chefes de turmas auxiliares, continuos e serventes que forem necessarios, quer aos trabalhos preparatorios da remessa de impressos, quer aos trabalhos finaes de apuração, coordenação e publicação dos resultados, podendo ser para esses cargos aproveitados funccionarios effectivos ou addidos e devendo todos ser nomeados pelo director geral de Estatistica.

Paragrapho unico. A Directoria Geral de Estatistica poderá nomear dous directores assistentes para collaborarem no serviço do censo de 1930.

Art. 14. As nomeações para os cargos do recenseamento, todas de caracter provisorio e summariamente revogaveis, dada a natureza especial, a temporariedade e a urgencia do serviço a que terão de attender, serão feitas com o minimo de formalidades, não lhes sendo, por excepção, applicaveis as disposições constantes do regulamento approvado pelo decreto n. 18.088 de 27 de janeiro de 1928, que estabelece a obrigatoriedade dos contractos para a admissão de pessoal não titulado no serviço publico federal.

Art. 15. Todos os cargos do recenseamento serão exercidos em commissão, a qual terminará com a conclusão dos trabalhos que lhes forem inherentes.

Art. 16. A remuneração dos empregados do censo consistirá, segundo a conveniencia do serviço, em uma gratificação global por tarefa executada ou no pagamento de gratificações mensaes durante o prazo em que durar a commissão correspondente a cada cargo. Essa remuneração será sempre "pro-labore".

Art. 17. Além da gratificação mensal de que trata o artigo precedente, os empregados do recenseamento, quando em serviço fóra da séde de seus districtos ou em outros municipios, perceberão diarias, fixadas pelo director de estatistica, de conformidade com as instrucções approvadas pelo Ministro da Agricultura.

Art. 18. Ser-lhe-ha tambem abonada, em casos especiaes, a juizo do director geral de estatistica, uma ajuda de custo, para attender ás despezas com a transferencia provisoria de residencia, determinada pelas contingencias do serviço censitario.

Art. 19. A Directoria Geral de Estatistica, sempre que julgar conveniente, poderá exigir provas de capacidade dos candidatos aos logares do recenseamento de accôrdo com as normas que estabelecer, tendo em vista a natureza das funcções correspondentes aos differentes cargos previstos na presente lei.

Art. 20. Para o recenseamento dos brasileiros que residem fóra do paiz, o Governo providenciará, por intermedio dos representantes diplomaticos e consulares, afim de obter os dados censitarios convenientemente authenticados e de conformidade com o disposto no art. 37.

Art. 21. O Governo dará as providencias necessarias para que não haja, nas proximidades do recenseamento, movimento de tropas aquarteladas ou embarcadas, e, em geral, de pessoal administrativo de qualquer categoria ou funcção.

Art. 22. Emquanto durarem os trabalhos do censo de 1930, gosará de ampla franquia a correspondencia postal, e, nos casos urgentes, a correspondencia telegraphica da Directoria Geral de Estatistica e dos delegados geraes do recenseamento nos Estados, assim como a que fôr expedida e recebida pelos demais funccionarios do recenseamento expressamente autorizados pelo director de estatistica, ou pelos alludidos delegados, a se utilizar dessa isenção.

§ 1.º Fica entendido que a franquia postal de que trata este artigo se refere exclusivamente á correspondencia concernente á estatistica nacional e ao censo, devendo constar expressamente das sobrecartas em que forem expedidos os documentos a declaração "recenseamento de 1930".

§ 2.º Os responsaveis pela remessa de correspondencia indevidamente assignalada, com a indicação a que allude o paragrapho anterior, ficarão incursos nas penalidades comminadas na legislação ordinaria do paiz para as infracções dessa natureza.

Art. 23. Na vigencia do recenseamento, o director da estatistica e os delegados geraes nos Estados e no Territorio do Acre, poderão requisitar directamente o transporte de passageiros, bagagens e cargas ás emprezas de transporte terres-

tre, maritimo e fluvial, correndo as despezas pelos creditos destinados ao custeio da referida operação. Os demais agentes do censo poderão tambem usar desse recurso, mediante expressa autorização do director de estatistica ou dos delegados geraes do recenseamento.

Art. 24. As pessoas que se recusarem a receber, preencher ou a entregar em tempo os boletins censitarios ou que, na redacção destes, derem propositadamente informações inexactas, alterando a verdade dos factos, ficarão sujeitas a multas de 50$000 a 500$000.

Paragrapho unico. Si a infracção fôr aggravada com desacato á pessoa do representante de autoridade publica incumbido de receber a informação, será accrescida á multa a pena de prisão, nos termos da legislação em vigor.

Art. 25. As autoridades federaes, estaduaes e municipaes, os proprietarios, directores, gerentes de fabricas, emprezas, companhias, associações e outras organizações collectivas, ou simples estabelecimentos agricolas, commerciaes, industriaes, de instrucção ou de qualquer outra especie, assim como todas as pessoas, nacionaes ou estrangeiras, domiciliadas ou de passagem em qualquer parte do territorio do Brasil, são obrigados a prestar aos encarregados da execução do recenseamento os esclarecimentos que lhes forem solicitados, incorrendo nas multas previstas no art. 24, no caso de recusa ou falsidade das informações.

Art. 26. As autoridades civis e militares são obrigadas a auxiliar e facilitar o serviço censitario, não podendo nenhum funccionario publico federal, estadual ou municipal, eximir-se, sem causa justificada, de exercer encargo que lhe seja indicado no recenseamento pela autoridade competente, sob pena de incorrer nas multas previstas no art. 24.

Paragrapho unico. A nomeação de funccionarios publicos para os cargos do recenseamento deverá sempre preceder accôrdo com as administrações de que dependerem os serventuarios aproveitados, de modo a ser assegurado o direito ás vantagens auferidas nos seus empregos permanentes, emquanto estiverem, obrigatoriamente, á disposição do censo federal.

Art. 27. Os empregados publicos, no exercicio de cargos censitorios, além dos deveres e das multas a que se refere esta lei, continuarão sujeitos aos dispositivos regulamentares das repartições a que pertencerem.

Art. 28. Os empregados do recenseamento que deixarem de cumprir escrupulosamente os seus deveres, ficam tambem sujeitos ás multas de que trata o art. 24.

Art. 29. As multas serão cobradas executivamente pelas repartições competentes, sendo impostas, nos casos dos artigos 24 e 25, nos Estados e no Territorio do Acre, pelos delegados geraes com recurso para a Directoria Geral de Estatistica e pelo director de Estatistica do Districto Federal; e, nos casos do artigo 26, pelas autoridades competentes, com recurso para as immediatamente superiores.

Art. 30. Para garantia do pagamento das multas de que trata o art. 28, poderão os delegados geraes retardar, total ou parcialmente, o pagamento das gratificações devidas aos empregados do recenseamento cujo serviço comporte duvidas

relativamente ao rigor e escrupulo com que haja sido executado.

Art. 31. São considerados relevantes os bons serviços prestados durante o recenseamento, cumprindo á Directoria Geral de Estatistica enviar ao Ministro da Agricultura, Industria e Commercio a relação das pessoas que, pelos mesmos serviços especificadamente mencionados, se tiverem recommendado á consideração do Governo, ás quaes, em casos especiaes, poderá ser concedida uma recompensa pecuniaria.

Art. 32. O Poder Executivo expedirá os regulamentos e as instrucções attinentes á execução dos dispositivos desta lei, fixando as gratificações, as diarias e as ajudas de custo que competirem aos funccionarios do censo e aos dous directores assistentes.

Art. 33. Fica autorizado o Governo a abrir os creditos precisos para attender ás despezas provenientes dos serviços determinados pela presente lei: até o maximo de dous mil contos no corrente exercicio, de dez mil contos em cada um dos dous seguintes exercicios e, finalmente, de tres mil contos, respectivamente, nos tres restantes exercicios a que se refere o paragrapho unico do art. 2º.

Paragrapho unico. Para as despezas de cada exercicio poderão ser revigorados os saldos remanescentes dos creditos relativos aos exercicios anteriores.

Art. 34. O Poder Executivo providenciará, por meio de distribuição ou transferencia de creditos, para que os pagamentos aos funccionarios do censo e os de outras despezas sejam feitos, tanto quanto possivel, nas localidades em que os serviços forem executados.

Art. 35. Para occorrer ás despezas de prompto pagamento, ou de caracter urgente, assim como para attender a serviços cuja bôa execução depende de recursos immediatos, o Governo poderá fazer por conta do credito aberto, sempre que julgar necessario, adeantamentos á Directoria Geral de Estatistica, devendo os funccionarios responsaveis justificar o dispendio das quantias recebidas, nos termos da legislação em vigor.

Art. 36. Os Estados, assim como as municipalidades, poderão obter da Directoria Geral de Estatistica os resultados do censo de exclusivo interesse local, devendo, porém, indemnizar as despezas para a publicação, em separado, dessas informações.

Art. 37. Os dados collectados em observancia ás disposições da presente lei só servirão para fins estatisticos, não sendo feita nenhuma publicação que os individualize ou permitta a sua identificação.

Art. 38. Embora fixada, no art. 1º a data para effectuar-se o recenseamento, o Governo poderá amar a operação, para época proxima, nas localidades em que, por qualquer motivo, haja embaraços á bôa execução do serviço censitario.

Art. 39. Estabelecido o accôrdo com os Governos dos Estados e verificada a sua vantagem na realização dos censos demographico e economico, poderá o Governo Federal tornal-o extensivo, em caracter permanente, ao serviço geral de estatistica no Brasil, fazendo, para esse fim, as necessarias modificações no regulamento da Directoria Geral de Estatistica.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N. 5.731 — DE 16 DE OUTUBRO DE 1929

Autoriza a abrir o credito especial de 5:000$, para occorrer ao pagamento devido a D. Marianna Farani de Freitas, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o credito especial de 5:000$ (cinco contos de réis), para effectuar o pagamento a D. Marianna Farani de Freitas, viuva do ex-administrador dos Correios da Bahia, importancia que é devida em virtude de sentença judiciaria, concernente aos vencimentos daquelle cargo e que seu marido deixou de receber, dos mezes comprehendidos no periodo de 25 de julho a 27 de dezembro de 1921; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1929, 108º da Indpeendencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.732 — DE 28 DE OUTUBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 14:723$500, para pagar vencimentos a corneteiros-móres, etc., da Policia Militar do Districto Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, um credito especial da importancia de 14:723$500 (quatorze contos sete-

centos e vinte e tres mil e quinhentos réis), afim de occorrer ao pagamento de vencimentos que, por deficiencia de verba no exercicio de 1928, deixaram de ser pagos aos seis corneteiros-móres, um clarim-mór e quatro mestres, corriciro, ferrador, conductor e motorista da Policia Militar do Districto Federal; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.733 — DE 29 DE OUTUBRO DE 1929

Approva a Convenção Postal e o Accôrdo sobre Encommendas Postaes assignados, pelo Brasil e outros paizes, na cidade do Mexico, em 1926

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:

Artigo unico. Ficam approvados, para todos os effeitos, a Convenção Postal e o Accôrdo sobre Encommendas Postaes, assignados, pelo Brasil e demais paizes signatarios, na cidade do Mexico, em novembro de 1926, revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.734 — DE 30 DE OUTUBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial de 12:314$728, para pagamento a Carlos Pioli, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial de 12:314$728,

para pagamento a Carlos Pioli, em virtude de sentença judiciaria, revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.735 — DE 8 DE NOVEMBRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a modificar o contracto de concessão, celebrado entre a União Federal e o Estado do Rio de Janeiro, para construcção e exploração do Porto de Angra dos Reis, e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccIono a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a modificar o contracto de concessão celebrado entre a União Federal e o Estado do Rio de Janeiro, para construcção e exploração do Porto de Angra dos Reis, na parte em que o mesmo se refere ao aproveitamento da ilha dos Coqueiros, para que seja esta substituida pela ilha do Barro, consoante os dados technicos que determinaram a sua preferencia.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIZ P. DE SOUZA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5.736 — DE 11 DE NOVEMBRO DE 1929

Publica a resolução do Congresso Nacional que fixa o subsidio e a ajuda de custo dos Senadores e Deputados na legislatura de 1930 a 1932

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade do disposto no art. 22 da Constituição Federal, resolve:

Art. 1.° Na legislatura de 1930 a 1932 é de 200$000 o subsidio diario de cada Senador ou Deputado, durante as sessões, e de 5:000$000 a ajuda de custo.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.737 — DE 14 DE NOVEMBRO DE 1929

Fixa a Força Naval para o exercicio de 1930

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanccciono a seguinte resolução:

Art. 1.° A Força Naval para o exercicio de 1930, constará:

a) dos officiaes constantes dos respectivos quadros;
b) dos sub-officiaes constantes dos respectivos quadros;
c) de 130 alumnos da Escola Naval;
d) de 5.323 praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes, distribuidas pelas diversas classes e especialidades de convéz;
e) de 265 praças do mesmo corpo, para o serviço de aviação;
f) de 2.807 praças do mesmo corpo, para os serviços de machinas, distribuidas pelas diversas classes e especialidades;
g) de 1.570 praças para o Regimento Naval, incluindo uma companhia para o presidio militar da ilha das Cobras e uma de bombeiros sapadores;
h) de 2.000 alumnos para as Escolas de Aprendizes Marinheiros e de Grumetes.

Art. 2.° A Marinha de Guerra comprehende:

a) a força activa, composta do pessoal a que se refere o art. 1°;
b) as reservas constituidas de accôrdo com o Regulamento do Sorteio e a lei n. 5.631, de 31 de dezembro de 1928.

Art. 3.° Em tempo de guerra a Força Naval compor-se-ha do pessoal que fôr necessario.

Art. 4.° O tempo de serviço para as praças e o preenchimento dos claros que se abrirem no pessoal da Armada serão regulados de accôrdo com o que determinam os arts. 4° e 5° e seus paragraphos, do decreto n. 5.583, de 29 de novembro de 1928.

Art. 5.° As gratificações de engajamento, de reengajamento e de exemplar comportamento, estabelecidas pelo Regulamento do Corpo de Marinheiros Nacionaes serão pagas ás praças do referido corpo e do Regimento Naval, á razão: de um terço do soldo para os engajados e de metade do soldo para os reengajados e as de exemplar comportamento.

Art. 6.º As quantia a pagar, em cada engajamento, ás praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes e do Regimento Naval, de graduação inferior a 3º sargento, corresponde ás peças de fardamento, que o regulamento do referido corpo manda distribuir gratuitamente por occasião da verificação da primeira praça, será de quatrocentos mil réis (400$000).

Art. 7.º As gratificações especiaes a que fizerem jús as praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes e do Regimento Naval: *a*) por terem os cursos das respectivas especialidades: *b*) por exercerem cargos definidos no decreto n. 7.399, de 14 de maio de 1909; *c*) por se acharem incluidos em outras disposições regulamentares, continuarão a ser pagas, independentemente das demais vantagens que lhes competirem.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

DECRETO N. 5.738 — DE 22 DE NOVEMBRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a contribuir com a quantia de 400:000$000 *para a construcção, pelo Estado de Pernambuco, do açude "Sacco", no municipio de Villa-Bella, naquelle Estado.*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionno, a seguinte resolução:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir com a quantia de quatrocentos contos de réis (400:000$000), para a construcção que o Estado de Pernambuco se propõe fazer do açude "Sacco", no municipio de Villa-Bella, daquelle Estado, podendo, para esse fim, realizar a necessaria operação de credito.

Art. 2.º A construcção será feita sob a fiscalisação e de accôrdo com os estudos da Inspectoria Federal de Obras Contra as Seccas.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5.739 — DE 22 DE NOVEMBRO DE 1929

Approva o acto do Presidente da Republica, que ordenou as despezas relativas ás commissões fiscalizadoras de novas linhas ferreas na Great Western e na Companhia Ferroviaria E'ste Brasileiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Artigo unico. Fica approvado o acto do Presidente da Republica que ordenou, no exercicio de 1928, as despezas relativas ás commissões encarregadas de fiscalizar a construcção de novas linhas ferreas, nas rêdes de viação a cargo da Great Western e da Companhia Ferroviaria E'ste Brasileiro; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Victor Konder.

DECRETO N. 5.740 — DE 22 DE NOVEMBRO DE 1929

Autoriza a Municipalidade do Districto Federal a contrahir um emprestimo interno, até a quantia de 40.000:000$000, *ou um emprestimo externo, até a de* 8.000.000 *de dollars*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Art. 1.º Fica autorizada a Municipalidade do Districto Federal a contrahir um emprestimo interno até a quantia de 40.000:000$000, ou um emprestimo externo até a quantia de 8.000.000 de dollars, estabelecendo prazos, juros, typo, garantias e outras condições necessarias.

Art. 2.º Os emprestimos de que trata a presente lei independem da restricção constante da 2ª parte do § 7º do art. 12 do decreto n. 5.160, de 8 de março de 1904.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5.741 — DE 25 DE NOVEMBRO DE 1929

Fixa os subsidios do Presidente e do Vice-Presidente da Republica, na periodo presidencial de 1930 e 1934

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionio a seguinte resolução:

Art. 1.° Durante o periodo presidencial de 15 de novem de 1930 a 15 de novembro de 1934, o Presidente da Republica vencerá o subsidio de 240:000$000, e o Vice-Presidente o de 144:000$000 (sendo 24:000$000 de representação), annualmente, um e outro pagaveis em prestações mensaes.

Art. 2.° No caso de impedimento, por motivo de licença, o Presidente da Republica vencerá metade do subsidio.

Art. 3.° Nos termos do art. 41 da Constituição, o Vice-Presidente, ou qualquer dos seus substitutos, em exercicio do pleno cargo de Presidente da Republica perceberá o mesmo subsidio fixado no art. 1°.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

LEI N. 5.742 — DE 28 DE NOVEMBRO DE 1929

Fixa as forças de terra para o exercicio de 1930

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanccionio a seguinte lei:

Art. 1.° As forças de terra para o exercicio de 1930 serão constituidas:

a) dos officiaes do Exercito activo constantes dos differentes quadros das armas e serviços, de accôrdo, quanto ao numero, com as exigencias da organização do mesmo Exercito em tempo de paz e regulamentos dos serviços ora em vigor;

b) dos officiaes dos extinctos corpos de intendentes (decreto n. 14.385, de 1 de outubro de 1920), de dentistas e de picadores (lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1913);

c) dos officiaes de 1ª classe da reserva de 1ª linha em serviço no Ministerio da Guerra, de accôrdo com o decreto numero 3.352, de 3 de outubro de 1917, e mais cinco primeiros ou segundos tenentes de quaesquer das reservas para commandar os destacamentos de fronteiras;

d) dos officiaes da 2ª classe da reserva de 1ª linha e dos da 2ª linha, bem como dos aspirantes a official, em commissão, das mesmas reservas convocados para estagios e periodos de instrucção, de accôrdo com o regulamento para o Corpo de Officiaes de Reserva (decretos ns. 15.179, 15.185 e 15.231, respectivamente, de 15, 21 e 31 de dezembro de 1921);

e) dos segundos tenentes e aspirantes a official estagiarios, alumnos das Escolas de Applicação dos Serviços de Saude e de Veterinaria (decreto n. 15.230, de 31 de dezembro de 1921, e lei n. 5.632, de 31 de dezembro de 1928);

f) dos aspirantes a official do Exercito activo;

g) de 750 alumnos da Escola Militar, inclusive os do curso preparatorio;

h) dos alumnos da Escola de Sargentos de Infantaria, que não pertencem aos corpos de tropa e formações de serviço;

i) de 622 sargentos dos quadros de instructores, de topographos da Carta Geral da Republica e de auxiliares de escripta dos quarteis-generaes, repartições e estabelecimentos militares, incluidos nesse numero os amanuenses que restam no quadro extincto pela lei n. 4.028, de 10 de janeiro de 1920;

j) de 40.551 praças, distribuidas pelas unidades da tropa e formações de serviço, de accôrdo com os quadros dos effectivos orçamentarios e de instrucção;

k) de 2.000 praças destinadas aos serviços especiaes, estados-menores e contingentes de estabelecimentos militares de ensino ou fabris e destacamentos de fronteiras;

l) dos sargentos aggregados que subsistirem ao iniciar-se o exercicio e que serão aproveitados no preenchimento das vagas que occorrerem nos corpos de tropa e contingentes especiaes.

Art. 2º. O effectivo das forças de terra poderá ser elevado:

a) de 15.000 reservistas de 1ª e 2ª categorias, para as manobras de grandes unidades, ou da 3ª, para periodos de instrucção intensiva, nas guarnições onde não houver grandes manobras, tudo de accôrdo com o Regulamento do Serviço Militar, e cabendo ao Estado-Maior do Exercito indicar as regiões, circumscripções ou zonas onde deve ser feita a convocação;

b) ao effectivo regulamentar da organização de paz, em circumstancias especiaes, si a segurança da Republica o exigir, recorrendo-se ao voluntariado ou á convocação de reservistas de 1ª e 2ª categorias;

c) ao effectivo de guerra, em caso de mobilização.

Art. 3.º A praça ou ex-praça que, tendo feito concurso para provimento de cargo federal, haja sido julgada habilitada, terá, em igualdade de condições, preferencia na nomeação. Continuará, porém, no serviço militar até a terminação do seu tempo, si estiver na actividade e não fôr engajada, ficando em condições identicas ás de que já occupavam cargos antes de sorteados.

Art. 4.º Por occasião das manobras annuaes, o Presidente da Republica poderá convocar, por intermedio do Ministerio da Guerra, o pessoal necessario de 2ª linha, a juizo do Estado

Maior, em todas as localidades onde seja possivel applicar os convocados nos serviços proprios da mesma linha.

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Nestor Sezefredo dos Passos.

DECRETO N. 5.743 — DE 3 DE DEZEMBRO DE 1929

Autoriza o Governo a conceder o auxilio de 70:000$, *para a fundação, em Paris, da Casa de Chimica, em homenagem a Marcelin Berthelot*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte Resolução:

Artigo 1.º Fica o Governo autorizado a auxiliar com a quantia de 70:000$ (setenta contos de réis) a fundação, em Paris, da Casa de Chimica, instituto de pesquizas e estudos, que será erguido em memoria de Marcelin Berthelot, na data anniversaria do seu nascimento, abrindo para o mesmo fim os necessarios creditos; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Octavio Mangabeira.

DECRETO N. 5.744 — DE 4 DE DEZEMBRO DE 1929

Rectifica o decreto n. 5.589, *de* 5 *de dezembro de* 1928, *que autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de* 124:721$373, *para pagar a Gastão Gavotti e sua mulher, em virtude de sentença judiciaria*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, em vista do que consta do officio n. 390, de 22 de novembro ultimo, enviado pela Mesa do Senado Federal ao Ministerio da Fazenda:

Faço saber que a lei n. 5.589, de 5 de dezembro de 1928, autorizando o Governo a abrir o credito especial de réis 124:721$373 (cento e vinte e quatro contos setecentos e vinte e um mil trezentos e setenta e tres réis), para pagar a Gastão

Gavotti e sua mulher D. Adéle Fiorita Gavotti, em virtude de sentença judiciaria, deve ser executada com a seguinte correcção:

Art. 1° — onde diz... a "Gastão Gavotti"..., leia-se ...a Gustavo Gavotti.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.745 — DE 9 DE DEZEMBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, creditos especiaes, na importancia de 1.169:915$681, *para occorrer á liquidação das despesas effectuadas, além das verbas orçamentarias do exercicio de* 1928, *e dá outras providencias.*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a resolução seguinte:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, creditos especiaes das quantias adeante mencionadas, para occorrer á liquidação das despesas effectuadas além das verbas orçamentarias do exercicio de 1928, nas seguintes dotações:

A' verba 7ª.....	985:000$000
A' verba 13ª.....	15:290$650
A' verba 15ª.....	12:057$320
A' verba 17ª.....	68:290$650
A' verba 18ª.....	25:102$670
A' verba 20ª.....	7:561$271
A' verba 22ª.....	56:613$120
	1.169:915$681

Art. 2.° Fica o Poder Executivo igualmente autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 6:086$300 (seis contos oitenta e seis mil e tresentos réis), para attender ao pagamento de gratificações addicionaes devidas a funccionarios da Secretaria da Camara dos Deputados, por não haver sido consignada a necessaria verba na lei orçamentaria de 1929 e em virtude dos au-

gmentos concedidos pelos decretos ns. 18.588 e 18.758, respectivamente, de 28 de janeiro e 22 de maio de 1929, e de accôrdo com a discriminação abaixo:

Ao 1° official Sylvio Corrêa de BBritto, differença de gratificação de 15 %, de janeiro a 31 de março	157$500
Ao mesmo, differença de gratificação de 20 %, de 1 de abril a 31 de dezembro.....	630$000
Ao 1° official Floriano Bueno Brandão, gratificação de 15 %, de 1 de maio a 31 de dezembro	1:920$000
Ao 3° official Arthur Dutra Barroso, differença de gratificação de 15 %, em 1929.....	300$000
Ao continuo Manoel Rodrigues Brandão, differença de gratificação de 15 %, em dezembro de 1929	28$800
Ao guarda José Drummond Ribeiro, gratificação de 15 %, de 1 de setembro a 31 de dezembro	360$000
Ao redactor de Debates José Maria Goulart de Andrade, gratificação de 20 %, de 1 de janeiro a 30 de abril.....	1:250$000
Ao guarda Manoel Alves Magalhães, differença de gratificação de 20 %, em 1929.....	240$000
Ao director de Serviço, Antonio Ferreira de Salles, differença de gratificação de 25 %, em 1929	1:200$000
	6:086$300

Art. 3.° Fica igualmente o Poder Executivo autorizado a abril, pelo Ministerio da Fazenda, um credito especial até a importancia de um milhão de libras esterlinas, para o cumprimento do disposto no art. 5° do Tratado de Limites entre as Republicas do Brasil e da Bolivia, assignado, nesta Capital em 25 de dezembro de 1928, e approvado pelo decreto legislativo n. 5.649, de 8 de janeiro de 1929, e decreto n. 19.838, de 9 de julho de 1929, podendo efffectuar as necessarias operações de credito, caso não o possa fazer com saldos orçamentarios.

Art. 4.° Fica ainda, o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, os seguintes creditos:

a) de 57:500$, especial, para attender ao excesso de despesas, no exercicio de 1929, da sub-consignação "Para revisão dos debates, substituições e gratificações especiaes", da Secretaria do Senado Federal;

b) de 20:000$, especial, para excesso de despesa, no exercicio de 1929, da sub-consignação n. III, "Diversas despesas", do "Material", da mesma Secretaria;

c) de 14:649$971, especial, para pagamento de gratificações addicionaes a que teem direito os seguintes funccionarios da Secretaria do Senado Federal;

Ao official, Victor Midosi Chermont, de 15 %, de 1 de outubro a 31 de dezembro de 1928	675$000

Ao official, Luiz Nabuco, 15 %, de 1 de agosto a 31 de dezembro de 1929..... 1:200$000

Ao tachygrapho de 1ª classe, Jorge da Silva Mafra, differença de 5 %, de 1 de julho a 31 de dezembro de 1929..... 600$000

Ao tachygrapho de 1ª classe, Frederico Rebello Leite, differença de 22 de setembro a 31 de dezembro de 1929..... 392$000

Ao tachygrapho de 1ª classe, Guilherme Joaquim da Trindade Filho, differença de 2 de setembro a 31 de dezembro de 1929.. 407$000

Ao sub-official, Raymundo Pontes de Miranda Filho, 15 %, de 1 de março a 31 de dezembro de 1927 ..... 1:500$000

Ao sub-official, Adolpho Baptista Nogueira, 15 %, de 1 de outubro de 1922 a 31 de dezembro de 1923..... 1:350$000

Ao sub-official, Julio Gonçalves do Valle Pereira, 15 %, de 1 de dezembro de 1928 a 31 de dezembro de 1929..... 2:310$000

Ao auxiliar de *Annaes*, em disponibilidade, José Felix Alves de Souza, differença de 5 %, de 1 de setembro de 1926 a 31 de dezembro de 1929 ..... 1:200$000

Ao ajudante da portaria, Ignacio Rodrigues Martins, de 20 %, de 1 de outubro de 1926 a 31 de dezembro de 1928..... 209$571

Ao continuo, Claudionor Corrêa de Sá, 25 %, de 1 de outubro de 1926 a 31 de julho de 1927 e 30 % de 1 de agosto de 1927 a 31 de dezembro de 1928..... 304$000

Ao continuo, Cecilio de Carvalho Britto, 25 %, de 1 de outubro de 1926 a 30 de novembro de 1928, e 30 %, de 1 a 31 de dezembro de 1928 ..... 272$000

Ao continuo, Francisco Bernardo de Senna, 30 %, de 1 de outubro de 1926 a 31 de dezembro de 1928 ..... 324$000

Ao continuo, Americo Peixoto de Souza, 15 %, de 1 de outubro de 1926 a 31 de dezembro de 1928 ..... 162$000

Ao continuo, Antonio Pereira Dutra, 25 %, de 1 de outubro de 1926 a 31 de dezembro de 1928 ..... 270$000

Ao continuo, Miguel Cazelli, 20 %, de 1 de outubro de 1926 a 31 de maio de 1927, e 25 %, de 1 de junho de 1927 a 31 de dezembro de 1928..... 254$000

Ao continuo, José Ferreira re Mesquita, 15 %, de 1 de outubro a 31 de dezembro de 1926, e 20 %, de 1 de janeiro de 1927 a 31 de dezembro de 1928..... 210$000

Ao continuo, Ananias Antonio Xavier, 30 %, de 1 de outubro de 1926 a 31 de dezembro de 1928 ..... 324$000

Ao continuo, Antonio Gomes da Silva, 25 %, de 1 de outubro de 1926 a 31 de dezembro de 1928 ..... 270$000

Ao continuo, Galdino José da Silva, 15 %, de 1 de outubro a 31 de dezembro de 1929... 356$400

Ao electricista, Silverio Castañon, 30 %, de 1 de outubro de 1926 a 31 de dezembro de 1928 ..... 324$000

Ao *chauffeur*, Julio Nascentes Pinto, 20 %, de 1 de outubro de 1926 a 31 de dezembro de 1928 ..... 216$000

Ao *chauffeur*, Miguel da Costa Loureiro, 25 %, de 1 de outubro de 1926 a 31 de dezembro de 1928 ..... 270$000

Ao servente, José Ignacio da Silva, 25 %, de 1 de setembro a 31 de dezembro de 1929.. 500$000

Ao servente, Ferdinando de Barros Falcão de Lacerda, 25 %, de 1 de julho a 31 de dezembro de 1929 ..... 750$000

d) de 49:391$600, especial, para pagamento de differença de vencimentos e de gratificações addicionaes, no exercicio de 1930, ao chefe da Secção Tachygraphica, ao sub-chefe, aos tachygraphos de 1ª classe e aos auxiliares da Bibliotheca e do Archivo, assim distribuida:

Ao chefe da Secção Tachygraphica:

Differença de vencimentos.....	7:920$000	
Addicionaes (30 %)	2:376$000	10:296$000

Ao sub-chefe da Secção Tachygraphica:

Differença de vencimentos.....	6:000$000	
Addicionaes (30 %)	1:800$000	7:800$000

5 tachygraphos de 1ª classe:

Differença de vencimentos.....	2:400$000	12:000$000
Ao tachygrapho de 1ª classe jorge da Silva Mafra, differença de addicionaes (30 %).....		720$000
Ao tachygrapho de 1ª classe, Antonio Pereira Leitão Filho, differença de addicionaes (20 %, até 31 de maio e 25 % de 1 de junho a 31 de dezembro).....		530$000
Ao tachygrapho de 1ª classe, Renato de Castro, differença de addicionaes (30 %).....		720$000
Ao tachygrapho de 1ª classe, Mario Pollo, differença de addicionaes (20 %).....		480$000
Ao tachygrapho de 1ª classe Guilherme Joaquim da Trindade Filho, differença de addicionaes (25 %)		1:500$000

Ao tachygrapho de 2ª classe, Euwaldo Fontes Peixoto, differença de addicionaes (5 %)..		900$000
Ao sub-official, Julio Gonçalves do Valle Pereira, de 1 de janeiro a 31 de outubro, 15 %)..		1:800$000
Ao servente, José Ignacio da Silva, (25 %).....		1:500$000
Ao servente, Ferdinando de Barros Falcão de Lacerda, (30 %).....		1:800$000
2 auxiliares:		
Differença de vencimentos.....	3:600$000	7:200$000
Ao auxiliar da Bibliotheca, Mario Justino Peixoto, differença de addicionaes, 20 %.....		720$000
Ao continuo Galdino José da Silva (15 %)....		1:425$600

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrario,

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1929, 108º da Independencia e 41º do Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.746 — DE 9 DE DEZEMBRO DE 1929

Modifica a Lei de Fallencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:

TITULO I

Da natureza e declaração da fallencia

SECÇÃO I

DOS CARACTERISTICOS DA FALLENCIA E DE QUEM A ELLA ESTÁ SUJEITO

Art. 1.º O commerciante que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação mercantil liquida e certa, entende-se fallido.

Paragrapho unico. Consideram-se obrigações liquidas e certas:

1º, os instrumentos publicos ou particulares de contractos, com a quantidade ou valor fixado da prestação;

2°, as letras de cambio e aquellas que, conforme a legislação commercial, teem a mesma força e acção, os bilhetes de ordem pagaveis em mercadorias, as notas promissorias, as duplicatas, os escriptos de transacções commerciaes e os cheques;

3°, as obrigações ao portador (debentures) emittidas pelas sociedades anonymas e commanditarias por acções e as letras hypothecarias e os respectivos coupons de ambos esses titulos para pagamento de juros;

4°, as facturas (contas assignadas ou duplicatas) e as contas commerciaes com os saldos reconhecidos exactos e assignados pelo devedor;

5°, os conhecimentos de deposito e "warrants" emittidos pelas emprezas de armazens geraes e os recibos dos emprezarios destes armazens ou dos trapicheiros;

6°, os conhecimentos de frete;

7°, as notas dos corretores nas operações em que estes são pessoalmente obrigados, e as contas dos leiloeiros;

8°, as contas extrahidas dos livros commerciaes e verificadas judicialmente.

a) Esta verificação será feita nos livros do credor ou do devedor, por dous peritos nomeados pelo juiz do domicilio do segundo, a requerimento do primeiro.

Si o credor requerer a verificação da conta nos proprios livros, estes deverão achar-se revestidos das formalidades legaes intrinsecas e extrinsecas e a conta comprovada nos termos do art. 23, n. 2, do Codigo Commercial.

Si nos livros do devedor, será este citado para, no dia e hora marcados, exhibil-os em juizo, sob pena de confesso, observando-se o disposto no art. 19, 1ª alinea, do Codigo Commercial.

Os livros irregulares do devedor provarão contra este.

b) A pena de confesso será imposta si o devedor recusar a exhibição dos seus livros, sob qualquer pretexto, salvo si provar plenamente a destruição ou perda desses livros em virtude de força maior;

c) os peritos apresentarão o laudo dentro de tres dias e, julgado por sentença o exame, os respectivos autos serão entregues ao requerente, independente de traslado, não cabendo dessa sentença recurso algum;

d) as contas, assim verificadas, consideram-se vencidas, desde a data do despacho do juiz na petição em que o credor requerer o exame,

Art. 2.° Caracteriza-se, tambem, a fallencia, si o commerciante:

1°, executado, mesmo por divida civil, não paga a importancia da condemnação, nem a deposita, nem nomeia á penhora bens estranhos ao giro do seu negocio, dentro do prazo legal;

2°, procede á liquidação precipitada; lança mão de meios ruinosos ou fraudulentos para realizar pagamentos;

3°, convoca credores e lhes propõe dilação, remissão de creditos ou cessão de bens;

4°, cede, doa ou aliena parte ou a totalidade do activo a terceiro, credor ou não, com a obrigação deste solver suas dividas ou não, sem o consentimento expresso de todos os credores; põe bens em nome de terceiros; contrae dividas simuladas, e assim procede com o fim de occultar ou desviar bens, de retardar pagamentos ou fraudar credores; ou tenta praticar qualquer destes actos, revelado tal proposito por actos inequivocos;

5°, constitue hypothecas, antichreses, penhores ou qualquer outra garantia, preferencia ou privilegio a favor de algum credor, sem ficar com bens livres e desembargados, equivalentes ás suas dividas, ou tenta praticar qualquer destes actos, revelado tal proposito por factos inequivocos, exceptuadas as sociedades autorizadas a emittir debentures e que applicarem o producto da emissão ao pagamento ou conversão de suas dividas;

6°, ausenta-se sem deixar representante para administrar o negocio e habilitado com recursos sufficientes para pagar os credores; abandona o estabelecimento; occulta-se ou intenta occultar-se, deixando furtivamente o seu domicilio.

Consideram-se praticados pelas sociedades os actos desta natureza provenientes de seus administradores, directores, gerentes ou liquidantes.

Art. 3.° As sociedades anonymas ainda mesmo que o seu objecto seja civil, incorrem em fallencia:

1.° Quando, sem relevante razão de direito, não pagam no vencimento obrigação liquida e certa (art. 1°, paragrapho unico).

2.° Nos casos indicados no art. 2°, ns. 1 a 5.

3.° Nos casos de perda de tres quartos ou mais do capital social.

Art. 4.° A fallencia não será declarada, si a pessoa contra quem fôr promovida provar:

1.° Falsidade do titulo da obrigação.

2.° Prescripção da divida ou nullidade de pleno direito absoluta do instrumento apresentado para prova.

3.° Novação ou pagamento da divida, mesmo depois do protesto do titulo, mas antes de requerida em juizo a fallencia.

4.° A materia do art. 588, do Codigo Commercial, referente aos conhecimentos de frete, e a dos arts. 641, 646, 655 e 656, do Codigo Commercial, relativa ás letras de risco.

5.° Concordata preventiva ainda mesmo em formação.

Não terá logar a defesa com este fundamento si a concordata não dér entrada em cartorio dentro de 24 horas, contadas da data em que a este foi distribuida.

6.° Deposito judicial, opportunamente procedido.

7.° Qualquer motivo que, por direito, extinga, adie ou suspenda o cumprimento da obrigação ou exclua o devedor do processo da fallencia.

Art. 5.° A fallencia poderá ser declarada até dentro do prazo de um anno após a morte do devedor ou até dentro

b) a relação nominal dos credores commerciaes e civis;

c) o contracto social ou a indicação de todos os socios e suas qualidades e dos respectivos domicilios, quando a sociedade fôr irregular (de facto), e os estatutos, mesmo impressos, da sociedade anonyma, se a fallencia fôr por esta requerida.

§ 1.° Em seu despacho, o juiz mencionará a hora em que recebeu o requerimento e no mesmo acto assignará os termos de encerramento do Diario e do Copiador de Cartas, do requerente, lavrados pelo escrivão. Estes livros permanecerão em cartorio e serão entregues ao syndico após a terminação dos prazos a que se refere o art. 64, § 3°.

§ 2.° Tratando-se de sociedade em nome collectivo ou em commandita simples, ou por quotas, de responsabilidade limitada, o requerimento póde ser assignado por todos os socios, ou por aquelles que gerem a sociedade ou teem o direito de usar a firma, ou por seu liquidante, e tratando-se de sociedade anonyma, ou em commandita por acções, pelos administradores, socios gerentes ou liquidantes.

§ 3.° Os socios que não assignarem o requerimento poderão oppôr-se á declaração da fallencia, requerendo o que fôr a bem do seu direito, embargar a sentença, nos termos do artigo 19, § 1°, ou aggravar.

Art. 9.° A fallencia póde tambem ser requerida:

1°, pelo conjuge sobrevivente ou pelos herdeiros do devedor, nos casos do art. 1° e do art. 2°, ns. 1 e 2;

2°, pelo socio, ainda que commanditario ou em conta de participação, exhibindo o contracto social, e pelo accionista da sociedade anonyma, apresentando as suas acções;

3°, pelo credor, exhibindo titulo de seu credito, ainda que não vencido.

§ 1.° O credor commerciante, com domicilio no Brasil, sómente será admittido a requerer a fallencia do seu devedor, si provar que tem inscripta a sua firma no Registro do Commercio, pela fórma indicada no decreto n. 916, de 24 de outubro de 1890.

§ 2.° O credor por titulo civil poderá requerer a fallencia do devedor commerciante, provando que este, sendo por elle executado, não pagou nem depositou a importancia da condemnação dentro do prazo a que se refere o art. 2°, n. 1, ou provando qualquer dos actos ou factos indicados nos arts. 1° e 2°, ns. 2 a 6.

§ 3.° O credor privilegiado, inclusive o hypothecario, sómente poderá requerer a fallencia do devedor, declarando renunciar ao privilegio, ou, si o quizer manter, provando que os bens, que constituem a sua garantia, não chegam para a solução do credito.

Essa prova far-se-ha mediante avaliação por peritos, nomeados a aprazimento das partes, em processo preparatorio anterior ao pedido de fallencia, ou no prazo do art. 12, si o pedido se basear no art. 2°.

§ 4.° O credor, que não tiver domicilio no Brasil, será obrigado a prestar fiança ás custas e ao pagamento da in-

demnização, de que trata o art. 21, si a sua lei nacional fizer identicas exigencias aos estrangeiros.

§ 5.º Não podem requerer a fallencia, mas sómente a ella concorrer, os ascendentes, descendentes, irmãos e affins e o conjuge do devedor.

§ 6.º Nos casos do art. 3º, n. 3, a fallencia da sociedade anonyma sómente póde ser requerida por ella propria ou por algum accionista.

Art. 10. Requerendo a fallencia do devedor com fundamento no art. 1º deverá qualquer das pessoas mencionadas no art. 9º instruir a petição com o titulo da obrigação e certidão do respectivo protesto.

§ 1.º Logo que a petição fôr apresentada, o juiz mandará citar o devedor para, dentro de 24 horas, allegar em cartorio o que entender a bem do seu direito. Citado, poderá o devedor, dentro do referido prazo de 24 horas, depositar o credito reclamado para discussão da sua legitimidade ou importancia, elidindo a fallencia.

Tanto que fôr deferido o pedido e feita a citação, será o requerimento apresentado ao escrivão, que certificará immediatamente a hora da sua entrada, afim de se contarem della as 24 horas dentro das quaes poderá o devedor allegar em cartorio o que entender a bem dos seus direitos.

Si o devedor não fôr encontrado o prazo será de dous dias, contados da publicação do requerimento no *Diario da Justiça*, nos termos do art. 185, correrá á revelia e, certificando isso, o escrivão fará os autos conclusos.

§ 2.º Si aquelle, cuja fallencia fôr requerida, allegar relevante materia (art. 4º), o juiz poderá conceder, a seu requerimento, o prazo de tres dias improrogaveis, para, dentro delle, provar a sua defesa, com citação do requerente ou seu procurador, si estiverem presentes no fôro da fallencia.

Findo esse prazo, serão os autos conclusos immediatamente para a sentença.

§ 3.º Tratando-se de sociedade em nome collectivo ou em commandita simples, ou por quótas, qualquer socio póde oppôr-se á declaração da fallencia, nos termos do paragrapho anterior, si a sociedade, por seu representante, não comparece para se defender, ou si a fallencia é requerida por outro socio.

Art. 11. Nos cartorios de protesto de letras e titulos haverá um livro especial para o registro dos protestos dos titulos que não estando sujeitos ao protesto necessario e obrigatorio, devam ali ser apresentados para os fins da presente lei. O protesto deverá ser interposto em qualquer tempo depois do vencimento da obrigação e o respectivo instrumento, que será tirado dentro em tres dias uteis, deverá conter: a data; a transcripção, por extracto, do titulo com as principaes declarações nelle inseridas pela ordem respectiva; a certidão da intimação do devedor para pagar, a resposta dada ou a declaração da falta da resposta; a certidão de não haver sido encontrado ou de ser desconhecido ou estar ausente o devedor, casos em que a intimação será feita por edital affixado á porta do cartorio e, quando possivel, publicado pela imprensa; a assignatura, com o signal publico, do official do protesto e, si possivel, a do portador.

Paragrapho unico. O referido livro de registro poderá ser examinado gratuitamente por qualquer pessôa e dos seus assentos se darão as certidões que forem pedidas.

Art. 12. Para a fallencia ser declarada nos casos do artigo 2°, o autor especificará na petição, que será apresentada em duplicata, datada e assignada, o facto caracteristico da fallencia, juntando logo todas as provas, fundamento das suas allegações, ou indicando aquellas que pretende adduzir.

O devedor ou fallido será citado para se defender, devendo apresentar em cartorio os seus embargos, no prazo de 24 horas.

Si nenhuma das partes houver protestado por prova, o juiz, ouvido o representante do Ministerio Publico, proferirá a sentença.

Si, porém, qualquer das partes tiver protestado por testemunhas, exame de livros, depoimento pessoal ou outra prova, o juiz, recebendo os embargos, logo que os autos lhe forem conclusos, marcará ao mesmo tempo dia e hora para todas as diligencias requeridas, mandando notificar o representante do Ministerio Publico.

A prova deverá ser exhibida dentro de cinco dias e, findo este prazo, as partes apresentarão, em cartorio, as suas allegações finaes, dentro das 24 horas seguintes, abrindo-se vista dos autos ao representante do Ministerio Publico por outras 24 horas, sendo, em seguida, conclusos os autos para a sentença.

Paragrapho unico. O devedor ou fallido será citado, entregando-lhe o escrivão ou o official de justiça um dos exemplares da petição inicial, e, si não fôr encontrado, o juiz nomeará um curador, que o defenda.

Si o devedor ou fallido fôr citado e não comparecer, correrá o processo á revelia.

Art. 13. Sendo a fallencia da sociedade anonyma requerida por algum accionista, sob os fundamentos do art. 3°, n. 3, observar-se-ha o mesmo processo indicado no art. 12, dispensada, porém, a intervenção do Ministerio Publico, salvo si requerida pelo autor.

Art. 14. O devedor ou fallido que não fôr encontrado no logar do seu principal estabelecimento, deverá ser citado para os fins dos arts. 10 e 12, na pessôa do gerente do negocio commercial, liquidante ou representante.

As sociedades commerciaes serão citadas na pessoa dos seus gerentes ou socios solidarios, com direito de represental-as, e dos liquidantes.

As sociedades anonymas serão citadas na pessoa dos seus administradores, gerentes ou liquidantes, os quaes ficam sujeitos ás mesmas obrigações que a presente lei impõe ao devedor ou fallido.

Art. 15. Nos casos do art. 2°, durante o processo preliminar da fallencia (art. 12), o juiz, *ex-officio*, ou a requerimento do autor, poderá ordenar o sequestro dos livros, correspondencia e bens do devedor ou fallido e prohibir qualquer alienação ou disposição de bens, para salvaguarda do activo, publicando-se o despacho, em edital, pela imprensa.

Os bens e livros ficarão sob a guarda de depositario nomeado pelo juiz, podendo ser o proprio autor.

Paragrapho unico. Cessarão todas as medidas excepcionaes por força da propria sentença que julgar improcedente o pedido de fallencia.

Art. 16. Praticadas as diligencias determinadas pela presente lei, o juiz, no prazo de 24 horas, proferirá a sentença, declarando ou não aberta a fallencia e a publicará immediatamente em mão do escrivão.

A sentença que declarar a fallencia:

a) conterá o nome do devedor com toda a clareza, o logar do seu principal estabelecimento e genero de commercio, os nomes dos socios solidarios comprehendidos na fallencia e os seus domicilios, os nomes dos administradores ou liquidantes da sociedade anonyma, em commandita por acções e por quotas, a esse tempo;

b) indicará a hora da abertura da fallencia, entendendo-se, no caso de omissão, que ao meio dia começára o juizo da fallencia;

c) fixará o termo legal da fallencia, si fôr possivel, isto é, a data em que se tenha caracterizado este estado, não podendo retrotrahil-a por mais de 40 dias, contados daquelle em que foi interposto o primeiro protesto por falta de pagamento ou daquelle em que foi despachado o requerimento inicial da fallencia, nos casos do artigo 2°;

d) nomeará um syndico para exercer a administração da massa e mais funcções a seu cargo;

e) marcará o prazo para todos os credores da fallencia apresentarem as declarações e documentos justificativos dos seus creditos;

f) determinará o dia, hora e logar da primeira assembléa dos credores;

g) providenciará sobre outras diligencias que entender de conveniencia no interesse da massa;

h) poderá ordenar a prisão preventiva do fallido, a requerimento do representante do Ministerio Publico, quando as provas colhidas demonstrarem estar elle incurso em crime punivel por esta lei ou pelo Codigo Penal.

Paragrapho unico. Si o syndico nomeado não entrar no exercicio das suas funcções dentro de 24 horas contadas da intimação da sua nomeação, serão os livros e bens entregues á guarda provisoria de um depositario na fórma do art. 15.

O juiz fixará os emolumentos do depositario dentro da porcentagem do syndico.

Art. 17. O resumo da sentença declaratoria de fallencia será, dentro de 24 horas depois do recebimento dos autos em cartorio:

1° — Affixado, por edital, na porta do estabelecimento e armazem do fallido.

2° — Remettido, pelo escrivão, sob registro postal, com recibo de volta, ao representante do Ministerio Publico, á Junta Commercial, á Associação Commercial, á Junta dos Corretores, á Camara Syndical dos Corretores de Fundos Publicos e ao official do registro das firmas commerciaes na respectiva comarca, para a devida averbação.

§ 1.º Esse resumo conterá o nome do juiz, os nomes e domicilios do fallido e dos socios solidariamente responsaveis tambem fallidos, o nome do syndico e sua residencia, o prazo marcado para as declarações e exhibição de titulos creditorios e o dia, hora e logar da primeira assembléa dos credores.

Podem os escrivães usar para esse fim de formulas impressas.

§ 2.º Dentro do prazo de tres horas, o escrivão officiará ao chefe, administrador ou agente das estações telegraphicas e postaes, que existirem no logar, communicando a fallencia do devedor e o nome do syndico, a quem deve ser entregue a correspondencia.

§ 3.º Recebendo o resumo da sentença declaratoria da fallencia, o secretario da Junta Commercial e o official do registro de firmas commerciaes, nas comarcas, farão o lançamento em livro especial, aberto e rubricado pelo presidente da Junta Commercial e pelo juiz, do nome do fallido, do logar de seu estabelecimento, da data da sentença da fallencia e do juizo e cartorio em que a mesma se processa.

Art. 18. O juiz publicará a declaração da fallencia, por meio de edital, contendo:

1º — O nome do fallido, o seu domicilio, genero de commercio, termo legal da fallencia e o nome do syndico;

2º — A notificação a todos os credores para, dentro do prazo marcado, apresentarrem ao syndico a declaração dos seus creditos, acompanhada dos respectivos titulos;

3º — A convocação de todos os credores para a primeira assembléa, declarando logar, dia e hora, onde esta se realizará.

§ 1.º Esta publicação deve ser feita, immediatamente, pelo escrivão, no *Diario da Justiça*, e pelo syndico, se a massa comportar as despesas, em outro jornal de grande circulação.

§ 2.º O escrivão certificará nos autos ter cumprido as diligencias deste e do art. 17, nos prazos ahi determinados, incorrendo na pena de suspensão por seis mezes, no caso de falta ou negligencia, e perda de todas as custas, além de responder por prejuizos e damnos.

Art. 19. Da sentença que declarar aberta a fallencia poderá o devedor ou seu representante aggravar, por instrumento.

§ 1.º Poderá tambem o devedor, ou seu representante, embargar essa sentença, quando a fallencia tiver sido aberta com fundamento no art. 1.º

Os embargos se processarão em auto separado, com citação de quem requereu a fallencia.

O embargante apresentará os embargos, deduzidos em requerimento articulado no prazo de dous dias daquelle em que fôr publicado no *Diario da Justiça* o edital contendo o resumo da sentença declaratoria da fallencia, e o embargado em seguida e em igual prazo contestará, querendo.

As partes deduzirão a prova, dentro de seis dias, e, decorridos estes, allegarão afinal, no prazo de dous dias, para cada uma, e, ouvido o representante do Ministerio Publico no mesmo prazo, o juiz julgará dentro de cinco dias.

O syndico e qualquer credor serão admittidos á assistencia, si o requererem.

Da decisão do juiz, qualquer que seja, cabe aggravo de petição.

§ 2.º O aggravo e os embargos não suspenderão os effeitos da sentença declaratoria da fallencia, nem interromperão as diligencias e actos do processo.

Art. 20. Cabe aggravo de petição da sentença que não declarar aberta a fallencia, ou que a declarar aberta, sem embargo de ter o devedor depositado a quantia reclamada.

Paragrapho unico. A sentença que não declarar aberta a fallencia, não terá autoridade de cousa julgada.

Art. 21. Quem, por manifesto dólo ou falsidade plenamente provados, requerer a fallencia de outrem, será condemnado, na sentença que denegar a fallencia, em 1ª ou 2ª instancia, a indemnizar ao devedor das perdas e damnos que forem liquidados na execução.

Sendo a fallencia requerida por mais de uma pessoa, a responsabilidade destas será solidaria.

Paragrapho unico. Por acção ordinaria poderá tambem o prejudicado reclamar indemnização por perdas e damnos no caso de culpa do requerente da fallencia, quando esta for negada.

Art. 22. Reformada a sentença que declarar a fallencia, será tudo reposto no antigo estado.

O resumo da sentença revocatoria da fallencia será remettido ás corporações e funccionarios mencionados no art. 17, n. 2, e publicado na fórma do art. 18, § 1º.

Art. 23. Não sendo possivel fixar, na sentença declaratoria da fallencia, o termo legal desta, o juiz o fará, logo que o syndico lhe forneça os precisos elementos, mas antes da primeira assembléa dos credores.

Do provimento do juiz, que fixar o termo legal da fallencia, na sentença declaratoria ou em interlocutorio, poderão os interessados aggravar por instrumento.

TITULO II

Dos effeitos juridicos da sentença declaratoria da fallencia

SECÇÃO I

DOS EFFEITOS QUANTO AOS DIREITOS DOS CREDORES

Art. 24. Ao juizo da fallencia deverão concorrer todos os credores do devedor commum, commerciaes ou civis, allegando e provando os seus direitos.

Paragrapho unico. Não poderão ser reclamados na fallencia:

1º — Os creditos fundados em sentença simplesmente de preceito, isto é, em sentença fundada em simples confissão do devedor.

2° — Os creditos por titulos de doação, ou por prestações alimenticias .

3° — As despezas que os credores individualmente fizerem para que possam tomar parte na fallencia, salvo custas judiciaes em litigio com a massa.

4° — As penas pecuniarias por infracção das leis penaes, administrativas ou policiaes.

Art. 25. As acções e execuções individuaes dos credores, sobre direitos e interesses relativos á massa fallida, ficarão suspensas, desde que seja declarada a fallencia até o seu encerramento.

§ 1.° Achando-se os bens já em praça, com dia definitivo para a arrematação, fixado por editaes, far-se-ha esta, entrando o producto para a massa.

Si, porém, os bens já tiverem sido arrematados ao tempo da declaração da fallencia, sómente entrará para a massa a sobra, depois de pago o exequente.

§ 2.° Não se comprehendem nas disposições deste artigo as acções e execuções iniciadas antes da fallencia e fundadas em titulos não sujeitos a dividendo ou rateio, as quaes proseguirão com o syndico ou liquidatario.

Art. 26. A fallencia produz o vencimento antecipado de todas as dividas do fallido, commerciaes ou civis, com abatimento dos juros legaes, si outra taxa não tiver sido estipulada.

Quanto ás obrigações ao portador (debentures) emittidas pelas sociedades anonymas ou em commandita por acções, prevalecerá a disposição do art. 6°, paragrapho unico, do decreto legislativo n. 177 A, de 15 de setembro de 1893.

§ 1.° Não terão vencimento antecipado ou immediato:

1° — As obrigações sujeitas a condição suspensiva. Não obstante, ellas entrarão na fallencia, sendo o pagamento deferido até que se verifique a condição.

2° — As letras hypothecarias emittidas pelas sociedades de credito real.

§ 2.° As clausulas penaes dos contractos unilateraes a prazo vencidos em virtude de fallencia, não serão attendidas.

Art. 27. Contra a massa não correrão juros, ainda que estipulados forem, si ella não chegar para o pagamento do principal.

Exceptuam-se desta disposição os juros das obrigações ao portador (debentures), emittidas pelas sociedades anonymas ou em commandita por acções, os das letras hypothecarias, emittidas pelas sociedades de credito real, e os dos creditos garantidos por hypotheca, antichrese ou penhor.

Os juros dos creditos garantidos serão pagos pelo producto dos bens constitutivos do privilegio, hypotheca ou penhor.

Art. 28. Os fiadores do fallido poderão apresentar-se na fallencia por tudo quanto tiverem pago em carga do afiançado, ou tambem, pelo que mais tarde possam satisfazer, si o credor não pedir a sua inclusão na fallencia.

Art. 29. Os credores por obrigação solidaria concorrerão pela totalidade de seus creditos nas respectivas massas dos

co-obrigados simultaneamente fallidos, até serem integralmente pagos.

Os dividendos distribuidos serão annotados no respectivo titulo original pelos liquidatarios das massas, e o credor communicará ás outras massas o que de alguma receber.

O credor que, indevidamente, receber alguma quantia dos co-obrigados solventes ou das massas dos co-obrigados fallidos, ficará obrigado a restituir em dobro, além de pagar perdas e damnos.

Art. 30. As massas dos co-obrigados fallidos não terão acção regressiva umas contra as outras. Si, porém, o credor ficar integralmente pago por uma ou por diversas massas co-obrigadas, desapparecendo assim os seus direitos contra as outras massas, as primeiras terão acção regressiva contra as segundas em proporção á parte que pagaram e áquella que cada uma tinha a seu cargo.

Paragrapho unico. Si os dividendos que couberem ao credor em todas as massas co-obrigadas excederem da importancia total do credito, este excesso entrará para as massas na proporção acima dita. Si os co-obrigados eram garantes uns dos outros, aquelle excesso pertencerá, conforme a ordem das obrigações, ás massas dos co-obrigados que tiverem o direito de ser garantidos.

Art. 31. Os co-devedores solventes, que pagarem, total ou parcialmente, a importancia do credito, poderão reclamar da massa fallida do co-obrigado quanto pagaram, observadas as regras do direito civil sobre as obrigações solidarias.

Art. 32. Aos credores ficarão garantidos os direitos seguintes, desde o momento da declaração da fallencia:

1°, de intervir, como assistentes, em quaesquer acções promovidas contra ou pela massa;

2°, de fiscalizar a administração da massa fallida e requerer e promover no processo da fallencia o que fôr a bem da referida massa e á execução da presente lei. As despezas que se fizerem serão indemnizadas pela massa, si esta auferir vantagens;

3°, de examinar, em qualquer tempo, os livros e papeis do fallido e da administração da massa fallida, independente de ordem ou autorização do juiz.

Paragrapho unico. Para exercer esses direitos basta que se tenha apresentado ao syndico a declaração de que trata o art. 82.

Art. 33. Os credores ausentes poderão constituir procurador para represental-os na fallencia do devedor, sendo licito a uma só pessoa ser procurador de diversos credores, ao mesmo tempo.

§ 1°. Poderá a procuração ser transmittida por telegramma, telephonema ou radiogramma, mediante minuta authentica exhibida á estação expedidora, que mencionará esse circumstancia, na transmissão.

§ 2.° O procurador fica habilitado, para tomar parte em quaesquer actos ou deliberações da massa, a receber avisos, notificações ou citações, independentemente de poderes especiaes.

§ 3.° O procurador responde solidariamente com o mandante, quando obrar com dólo, má fé ou fraude.

Art. 34. Serão considerados representantes dos credores para todos os actos e deliberações da fallencia:

1°, os administradores das sociedades, os gerentes, os liquidantes e os prepostos com poderes de administração geral;
2°, os procuradores "ad negotia", embora não tenham poderes especificados para a fallencia;
3°, os herdeiros e successores;
4°, os tutores e curadores, na fórma de direito.

§ 1.° A Fazenda Nacional, quando interessada por dividas de impostos ou de letras e titulos, será representada, no juizo da fallencia, pelo procurador da Republica, auxiliado pelos adjuntos, ajudantes ou solicitadores.

A Fazenda dos Estados e a dos municipios serão representadas pelos funccionarios, aos quaes, pelas respectivas constituições ou leis organicas, incumbir este dever.

Art. 35. Os credores menores e interdictos não gosam, na fallencia, de privilegio algum, dos que as leis civis lhes conferem.

Fica-lhes, entretanto, salvo o direito de haver de seus tutores ou curadores, indemnização pelos damnos provenientes de negligencia, dólo ou fraude.

Art. 36. Si os bens do fallido não chegarem para o integral pagamento dos credores, encerrada a fallencia, estes terão o direito de executar o devedor, a todo tempo, pelo saldo de seus creditos, si o fallido não os contestou.

SECÇÃO II

DOS EFFEITOS QUANTO A' PESSOA DO FALLIDO

Art. 37. Em virtude da declaração da fallencia ficam impostas ao fallido as seguintes obrigações:

1°, assignar nos autos, logo que tiver conhecimento da sentença declaratoria da fallencia, termo de comparecimento em que declarará seu nome, estado, idade e naturalidade, indicando a rua e numero de sua residencia, para lhe serem dirigidas as notificações e avisos necessarios, sob pena de revelia e outras comminadas por esta lei, declarando:

a) as causas determinantes da sua fallencia, quando pelos credores requerida;
b) si tem firma inscripta, quando a inscreveu, apresentando a segunda via ou certidão da declaração geral;
c) sendo sociedade mercantil, os nomes e residencias de todos os socios, apresentando o contracto e a certidão ou declaração de registro de firma, si sociedade regular;
d) o nome do guarda-livros que ,desde um anno, vinha escripturando os livros commerciaes;
e) quaes os seus bens immoveis e moveis que se não encontram no seu estabelecimento;
f) si faz parte de outras sociedades commerciaes, exhibindo o respectivo contracto.

Não se poderá ausentar do logar da fallencia, sem justo motivo e autorização expressa do juiz e sem deixar procurador bastante, sob as penas comminadas nesta lei.

Paragrapho unico. Quando a ausencia requerida for motivada por molestia, deverá o fallido instruir o seu pedido com attestado passado por medico préviamente designado pelo juiz.

2°, entregar, sem demora, todos os bens, livros, papeis e documentos ao syndico e lhe indicar os bens em poder de outrem para serem arrecadados;

Paragrapho unico. No acto da assignatura do termo de comparecimento, deverá o fallido entregar em cartorio o Diario e o Copiador de Cartas, que serão immediatamente encerrados pelo escrivão e o termo assignado pelo juiz. Estes livros permanecerão em cartorio e serão entregues ao syndico depois de findos os prazos do art. 64 § 3°.

3°, comparecer a todos os actos da fallencia e ás assembléas dos credores, podendo ser representado por procurador, quando occorrerem justos motivos e obtiver licença do juiz;

4°, prestar, verbalmente ou por escripto, as informações solicitadas pelo juiz, syndico, liquidatario, representante do Ministerio Publico e credores, sobre circumstancias e factos que interessem á fallencia e auxiliar o syndico com zelo e lealdade;

5°, verificar a legitimidade, regularidade e authenticidade das reclamações de credito apresentadas á massa;

6°, assistir ao levantamento e verificação do balanço e exame dos livros;

7°, examinar e dar parecer sobre as contas do syndico e liquidatario.

Paragrapho unico. Faltando ao cumprimento de qualquer dos deveres declarados em os ns. 1 a 4, ou ausentando-se sem licença do juiz, embaraçando as funcções do syndico ou liquidatario, occultando bens por qualquer modo, recebendo quaesquer quantias pelos creditos, subtrahindo documentos, desviando a correspondencia, que deva ser entregue ao syndico ou liquidatario, poderá o fallido ser preso por mandado do juiz.

Da prisão cabe aggravo de instrumento sem effeito suspensivo. A prisão não poderá exceder de 60 dias e será decretada desde que, por meio summarissimo, se verifique a exactidão dos factos arguidos.

A prisão nos casos deste artigo poderá ser requerida pelo syndico, liquidatario ou representante do Ministerio Publico e tambem ordenada pelo juiz "ex-officio".

Art. 38. Além dos direitos, que esta lei especialmente lhe confere, tem o fallido os de fiscalizar a administração da massa fallida, de requerer o que for a bem de seus direitos e interesses, de exercer direitos meramente conservatorios dos bens arrecadados, podendo intervir como assistente nas questões pró ou contra a massa e interpor os competentes recursos das decisões que tiverem relação com o seu estado de fallencia e consequencias deste.

Paragrapho unico. Si notificado ou avisado pela imprensa, por carta ou por official de justiça, não comparecer ou deixar de intervir em qualquer acto da fallencia, os actos

ou diligencias correrão á revelia, não podendo em tempo algum sobre elles reclamar, isso sem prejuizo do disposto no paragrapho unico do art. 37.

Art. 39. As sociedades anonymas, as em commandita por acções e as por quotas são representadas na fallencia por seus administradores, gerentes ou liquidantes, os quaes ficarão sujeitos a todas as obrigações, que a presente lei impõe ao devedor ou fallido; serão ouvidos como representantes da sociedade fallida nos casos em que a lei prescreve que o fallido seja ouvido e incorrerão nas penas de prisão nos casos declarados no paragrapho unico do art. 37.

Paragrapho unico. Não obstante isentos da fallencia, esses administradores, gerentes ou liquidantes deverão prestar contas de seus actos e responderão pelos delictos commettidos contra a sociedade e contra terceiros na forma por que dispõe o titulo XIII.

Art. 40. Depois da primeira assembléa dos credores, o fallido poderá exercer o commercio ou qualquer industria ou profissão, salvo as restricções estabelecidas pelo Codigo Commercial e leis especiaes.

Art. 41. A morte do fallido não interromperá o processo da fallencia.

O conjuge sobrevivente e os herdeiros o representarão para todos os effeitos commerciaes.

Paragrapho unico. Os herdeiros do devedor fallido não serão responsaveis além das forças da herança.

Art. 42. Si o fallido fôr diligente no cumprimento de seus deveres e auxiliar o syndico com lealdade e zelo e si a massa comportar, póde requerer ao juiz que lhe arbitre modica remuneração. Nesse arbitramento serão ouvidos o syndico e o representante do Ministerio Publico; e a requerimento do syndico, de qualquer credor, allegando causa justa, ou "ex-officio", poderá ser supprimida a remuneração arbitrada.

Paragrapho unico. Esta remuneração cessará depois da primeira assembléa dos credores e eleição do liquidatario.

SECÇÃO III

DOS EFFEITOS QUANTO AOS BENS DO FALLIDO

Art. 43. A fallencia comprehenderá todos os bens do devedor, inclusive direitos e acções existentes na época da sua declaração, e os adquiridos durante ella.

Art. 44. Desde o dia da abertura da fallencia ou da decretação do sequestro, o devedor perderá o direito de administrar e dispor de seus bens.

§ 1.º Não poderá o devedor, desde aquelle dia, praticar qualquer acto que tenha referencia, directa ou indirecta, aos bens, interesses, direitos e obrigações comprehendidos na fallencia, sob pena de nullidade de pleno direito, podendo o juiz pronuncial-a *ex-officio*, independente de prova de prejuizo.

§ 2.º Entretanto, si antes da publicação da fallencia ou do sequestro o devedor pagou no vencimento uma letra de cambio ou titulo á ordem por elle acceito ou sobre elle sacado, o pagamento será valido, si o portador não conhecia a

fallencia ou o sequestro, e si, conforme o direito cambial, não puder mais exercer utilmente os seus direitos contra os co-obrigados.

Art. 45. Não se comprehenderão na fallencia:

1. Os bens inalienaveis e os que não forem obrigados por dividas, assim como os seus fructos e rendimentos, si tambem sujeitos á mesma clausula.

2. As pensões, ordenados ou outras quantias, a que o fallido tiver direito, a titulo de alimento, aposentadoria, reforma ou jubilação.

3. O que o fallido ganhar por seu trabalho pessoal e destinado á manutenção propria e da familia.

4. Os vestuarios do fallido e de sua familia, a mobilia e utensilios necessarios aos usos da vida.

5. Os rendimentos dos bens dos filhos menores.

6. O bem de familia.

Art. 46. A fallencia não affectará a administração dos bens, proprios e particulares da mulher e dos filhos do devedor, pelo que não poderão ser arrecadados na fallencia:

1. Os bens dotaes, os paraphernaes, os incommunicaveis sob o regimen da communhão, os que não respondem por dividas anteriores ao casamento e as doações antenupciaes.

2. Os bens particulares dos filhos menores, legitimos, legitimados e reconhecidos.

SECÇÃO IV

DOS EFFEITOS QUANTO AOS CONTRACTOS DO FALLIDO

Art. 47. Os contractos bilateraes não serão resolvidos pela fallencia e poderão ser executados pelo syndico ou liquidatario, si acharem de conveniencia para a massa.

§ 1°. A não execução integral desses contractos por parte da massa, dará ao contractante o direito de exigir desta a devida indemnização pelas perdas e damnos.

§ 2°. Nas vendas a entregar em prazo certo, tendo por objecto valores ou mercadorias, cuja cotação, curso ou preço corrente possa ser annotado, a liquidação, si não puder realizar-se pela effectiva entrega dos valores ou mercadorias e pagamento do preço, far-se-ha pela prestação da differença entre a cotação do dia do contracto e a da época da liquidação.

Art. 48. As contas correntes com o fallido consideram-se encerradas no dia da declaração da fallencia, verificando-se o saldo.

Art. 49. Compensar-se-hão as dividas vencidas até ao dia da abertura da fallencia, provenha o vencimento da propria sentença da fallencia, ou da expiração do prazo contractual.

Paragrapho unico. Não se dará compensação:

a) nos creditos fundados em titulos ao portador;

b) nos creditos, mesmo vencidos antes da fallencia, adquiridos pelo devedor do fallido ou a elle transferidos quando já era conhecido o estado de insolvencia, para o fim de com-

pensação em proveito proprio ou de terceiro, com prejuizo da massa;

c) nos creditos transferidos, salvo o caso de successão "mortis causa".

Art. 50. Durante a fallencia ficará interrompida a prescripção.

Art. 51. Si o fallido fizer parte de alguma sociedade como socio solidario ou commanditario em commandita simples, ella reputar-se-ha dissolvida (Cod. Com., art. 335, numero 2).

Em sua liquidação intervirá o syndico ou liquidatario e todos os actos, que com elles se praticarem, serão validos e irrevogaveis.

Paragrapho unico. Si algum dos socios solidarios da sociedade, cuja fallencia for declarada, fizer parte de outras sociedades, para a massa daquella entrará sómente a quota que a esse socio couber na liquidação das sociedades solventes, depois de pagos os credores destas.

Art. 52. O mandato conferido pelo devedor antes da fallencia, sobre negocios que interessem á massa fallida, continuará em vigor até que seja revogado expressamente pelo syndico ou liquidatario, a quem o mandatario prestará contas.

Paragrapho unico. Para o fallido cessará o mandado ou commissão, que houver recebido antes da fallencia.

Art. 53. Os accionistas das sociedades anonymas e outros socios de responsabilidade limitada são obrigados a integralizar as acções ou quotas que subscreveram para o fundo social, não obstante quaesquer restricções, limitações ou condições estabelecidas nos estatutos ou contracto da sociedade.

§ 1°. Não satisfazendo amigavelmente, quando avisados, o liquidatario proporá contra elles acção executiva.

§ 2°. O liquidatario poderá propor a acção antes de vendar os bens da sociedade e apurar o activo e sem necessidade de justificar a insufficiencia deste para a solução do passivo da fallencia.

§ 3.° A acção poderá comprehender todos os devedores ou ser especial para cada devedor em condições de solvencia.

Art. 54. O socio de responsabilidade limitada, nas sociedades commerciaes, que não revestirem a fórma anonyma nem a de commandita por acções ou por quotas, que se despedir antes de dissolvida a sociedade, retirando os fundos com que entrara para o capital, ficará responsavel, até o valor desses fundos, pelas obrigações contrahidas e perdas havidas até o momento da despedida, que será o da respectiva averbação no registro do commercio.

SECÇÃO V

DA REVOGAÇÃO DE ACTOS PRATICADOS PELO DEVEDOR ANTES DA FALLENCIA

Art. 55. Não produzirão effeitos relativamente á massa, tenha ou não o contractante conhecimento do estado eco-

nomico de devedor, seja ou não intenção deste fraudar os credores:

1°, os pagamentos de dividas não vencidas realizadas pelo devedor, dentro do termo legal da fallencia, por qualquer meio de extinguir o direito do credito, inclusive o desconto dos proprios titulos;

2°, os pagamentos de dividas vencidas e exigiveis realizados dentro do termo legal da fallencia, por qualquer meio que não seja em dinheiro ou na cousa devida pelo contracto ou em effeitos do commercio.

3°, as hypothecas e outras garantias reaes, inclusive a retenção, constituidas dentro do termo legal da fallencia, tratando-se de divida contrahida antes deste termo.

Si os bens offerecidos em hypotheca constituirem objecto de outra hypotheca válida, inscripta em segundo logar, a massa receberá a parte que devia caber ao credor da hypotheca revogada;

4°, todos os actos a titulo gratuito, salvo obediencia á lei ou si se referirem a objectos de valor menor de 500$, desde dous annos antes da declaração judicial da fallencia, façam ou não parte de contractos onerosos;

5°, a renuncia á successão, legado ou usofructo até dous annos antes da declaração judicial da fallencia;

6°, a restituição antecipada do dote ou a sua entrega antes do prazo estipulado no contracto antenupcial;

7°, as inscripções de hypothecas e as transcripções de onus reaes e de transmissões "inter-vivos", por titulo oneroso ou gratuito, de immoveis susceptiveis de hypotheca, realizadas após a decretação do sequestro ou a declaração da fallencia.

A falta da inscripção da hypotheca ou da transcripção dos onus reaes dá ao credor o direito de concorrer na massa como chirographario e a falta de transcripção das transmissões "inter-vivos", confere ao comprador acção pessoal para haver o preço até onde chegar o producto do immovel;

8°, a venda, ou transferencia, do estabelecimento commercial ou industrial, feita sem annuencia expressa de todos os credores, ou sem o pagamento de todos elles, não tendo o fallido ficado com bens sufficientes para a quitação do seu passivo;

§ 1.° Os actos, a que se referem os ns. 3 e 4, não serão revogaveis si, ao tempo em que foram praticados, o devedor não exercia o commercio.

§ 2.° A hypotheca, constituida nos termos do n. 3, é nulla e a nullidade póde ser pronunciada no processo da verificação de creditos.

Art. 56. Poderão ser revogados, tambem relativamente á massa, todos e quaesquer actos, emquanto não prescriptos, praticados pelo devedor, na intenção de prejudicar credores, provando-se fraude, de ambos os contrahentes.

Art. 57. Os bens deverão ser restituidos á massa em especie, com todos os accessorios, e, não sendo possivel, dar-se-ha a indemnização.

Art. 58. A restituição dos fructos, incluidos os que se deixaram de perceber, será devida nos casos de má fé, connivencia, fraude ou conhecimento do estado do devedor.

Em todo o caso sel-o-ha desde a propositura da acção e comprehenderá os pendentes ao tempo da acquisição.

§ 1.º O donatario de boa fé restituirá sómente na proporção daquillo com que se achar augmentado o seu patrimonio por effeito da doação.

§ 2.º A massa restituirá o que tiver sido prestado pelo contrahente, salvo si do contracto ou acto não auferiu vantagem. Neste caso, o contractante será admittido como credor chirographario.

§ 3.º No caso de restituição de pagamento, o credor reassumirá o seu anterior estado de direito, e participará dos dividendos, si chirographario.

§ 4.º Fica salva aos terceiros de boa fé a acção de perdas e damnos, a todo o tempo, contra o fallido.

Art. 59. A acção revocatoria, tendo por fim pronunciar a inefficacia dos actos referidos nos arts. 55 e 56, relativamente á massa fallida, deverá ser intentada pelo liquidatario em nome da massa.

Paragrapho unico. Esta acção poderá ser proposta:

1º, contra todos aquelles que figurarem no acto como contractantes, ou que por effeito do acto foram pagos, garantidos ou beneficiados;

2º, contra os successores "causa mortis" das pessoas acima indicadas, até a concurrencia da quota hereditaria, de legado ou usofructo;

3º, contra os seus successores:

a) si tiverem conhecimento, no momento em que se creou o direito, da intenção do fallido de prejudicar os credores;

b) si o direito se originou de acto revogavel nos termos do art. 55;

4º, contra os successores "causa mortis" das pessoas indicadas nas alineas *a* e *b* do n. 3, deste artigo, até a concurrencia da quota hereditaria, legado ou usufructo.

Art. 60. A acção revocatoria correrá perante o juiz da fallencia. O seu curso será summario.

§ 1.º O devedor não poderá oppôr compensação nem reconvenção.

§ 2.º A appellação será recebida no effeito devolutivo e os autos subirão dentro do prazo de 15 dias, depois de intimadas as partes da sentença, independente de traslado, salvo si alguma das partes o requerer, pagando-o á sua custa.

§ 3.º O juiz não está adstricto ás regras de direito quanto á prova da fraude ou má fé, mas decidirá conforme a sua livre e intima convicção, fundamentando a sentença com os factos e as razões que motivem a sua decisão.

§ 4.º A acção prescreverá um anno depois da eleição do liquidatario.

Art. 61. A revogação do acto poderá tambem ser allegada e pedida em excepção ou em embargos á execução ou á acção executiva. Nestes casos perderá a massa o direito de propor a acção de que trata o artigo anterior.

Paragrapho unico. O juiz poderá, a requerimentodo liquidatario, ouvidas tres testemunhas, ordenar, como medida preventiva da acção revocatoria, o sequestro dos bens retirados do patrimonio do fallido e em poder de terceiros.

Do despacho do juiz, que indeferir ou ordenar o sequestro, cabe aggravo de instrumento, sem effeito suspensivo.

Art. 62. A revogação do acto poderá ser decretada, embora, para a celebração delle precedesse sentença executoria ou fosse consequencia de transacção ou de medida assecuratoria para garantia da divida ou seu pagamento.

Revogado o acto, ficará de pleno direito rescindida a sentença que o motivou e a consequente execução.

TITULO III

Do pessoal da administração da fallencia

Art. 63. A fallencia, em seu periodo de informação, que se estende até á primeira assembléa dos credores, a que se refere o art. 100, é administrada por um syndico nomeado pelo juiz, e, no periodo de liquidação, por um liquidatario escolhido pelos credores, um e outro sob a immediata direcção e superintendencia do juiz, exercidas nos termos desta lei.

SECÇÃO I

DO SYNDICO

Art. 64. Na sentença declaratoria da fallencia, o juiz nomeará um syndico para, sob sua immediata direcção, administrar a massa, inventariar bens e proceder aos trabalhos da verificação de creditos.

§ 1°. O syndico será escolhido entre os credores do fallido, residentes ou domiciliados no fôro da fallencia, de reconhecida idoneidade moral e financeira.

Não constando dos autos a relação dos credores, o juiz poderá mandar notificar o devedor, si estiver presente, para apresental-a em cartorio dentro de duas horas e sob pena de prisão até trinta dias.

Si não houver credores que acceitem o cargo, o juiz poderá nomear para syndico pessoas estranhas, idoneas e de bôa fama.

§ 2.° Não poderá servir de syndico:

a) o que tiver laço de consanguinidade ou affinidade até o quarto gráo civil com o fallido ou com os directores e gerentes das sociedades fallidas, ou destes forem amigos, inimigos ou dependentes;

b) o cessionario de creditos, desde um anno antes de ser requerida a fallencia;

c) aquelle que, tendo exercido o cargo de syndico ou liquidatario em outra fallencia, ou de commissario em concordata preventiva, foi destituido, ou não prestou contas dentro dos prazos legaes, ou tendo-as prestado, foram julgadas más, nos termos do art. 71, §§ 4° e 6°;

d) os que já houverem sido nomeados pelo mesmo juiz, dentro de um anno, sendo pessôas estranhas a fallencia em ambos os casos;

e) aquelle que ha menos de seis mezes, sendo nomeado pelo juiz, recusou igual cargo em fallencia de que era credor.

§ 3.° Dentro de quarenta e oito horas, depois do edital referido no art. 18, qualquer interessado poderá reclamar, por petição, ao juiz contra a nomeação do syndico em contravenção a esta lei. O juiz, attendendo ás allegações e provas, decidirá dentro de vinte e quatro horas.

§ 4.° Si o syndico nomeado fôr pessoa juridica, declarar-se-ha no termo de que trata o art. 65, o nome de seu representante, que não poderá ser substituido sem licença do juiz.

Art. 65. O syndico, logo que nomeado, assignará, nos autos, termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e de assumir todas as responsabilidades na qualidade de depositario e administrador, e entrará immediatamente, na administração da massa.

No acto da assignatura desse termo, entregará em cartorio a sua habilitação de credito redigida nos termos do art. 82, mas em uma só via, ficando-lhe, porém, reservado o direito de juntar aos autos os titulos comprobatorios do seu credito, que não estejam em seu poder, mas que declarará onde se encontram, dentro do prazo marcado no § 3° do art. 83. Cumpre-lhe, além de outros deveres, que a presente lei lhe impõe:

1° — Dar a maior publicidade á sentença declaratoria da fallencia e annunciar, pela imprensa, a hora em que, diariamente, estará no escriptorio do fallido para attender ás pessoas interessadas.

2° — Receber a correspondencia dirigida ao fallido, abril-a em presença deste ou de pessoa por elle designada, fazendo entrega daquella que se não referir a assumpto e interesses da massa.

3° — Arrecadar os bens, fazendo as necessarias averiguações, e os livros do fallido e tel-os sob sua guarda, conforme se dispõe no titulo IV, requerendo ao juiz as medidas convenientes.

4° — Preparar a verificação e classificação dos creditos pela fórma declarada no titulo V.

5° — Proceder ao levantamento do balanço ou verificar o que tiver sido apresentado pelo fallido, corrigindo-o.

6° — Apresentar em cartorio, até tres dias antes da assembléa dos credores, relatorio circumstanciado sobre as causas da fallencia, valor estimativo do activo e do passivo, procedimento do devedor antes e depois de declarada a fallencia, os actos susceptiveis de revogação e especificar com todas as minuncias os actos ou factos puniveis por esta lei e pelo Codigo Penal, praticados pelo devedor, directores ou gerentes das sociedades, cumplices e outras pessoas.

Este relatorio será em duplicata. Um dos exemplares juntar-se-ha aos autos e o outro, por officio do juiz, será encaminhado ao representante do Ministerio Publico. Este exemplar será acompanhado dos extractos dos livros commerciaes e outros documentos necessarios para a prova dos factos articulados.

7° — Praticar todos os actos conservatorios de direitos e acções, diligenciar a cobrança de dividas activas e passar a respectiva quitação.

Para esse fim, poderá nomear cobradores demissiveis á vontade, exigindo delles fiança, e com salarios ou commissões usuaes na praça, préviamente ajustados e approvados pelo juiz.

O syndico será, para com a massa, abonador dos cobradores, que nomear.

8° — Representar a massa dos credores em juizo, como autora, mesmo em processos penaes, ou como ré.

9° — Remir penhores e objectos legalmente retidos, com autorização do juiz e em beneficio da massa.

10° — Representar ao juiz sobre a necessidade da venda de objectos sujeitos a facil deterioração ou de guarda dispendiosa (art. 77).

11° — Chamar para os serviços da administração os empregados, guarda-livros ou quaesquer outros auxiliares, que forem necessarios.

Os salarios serão préviamente ajustados, attendendo-se aos trabalhos e importancia da massa, não podendo ser superiores aos que se costumam pagar a taes prepostos na mesma praça, e serão tambem sujeitos á approvação do juiz.

12° — Chamar avaliadores officiaes (dec. n. 596, de 19 de julho de 1896, art. 12, § 2°), onde houver, e contadores ou guarda-livros para a avaliação de bens e exame de livros, quando forem absolutamente indispensaveis os serviços desses peritos por não poder o syndico desempenhal-os.

13° — Recolher ao Banco do Brasil, suas agencias ou filiaes, todas as quantias pertencentes á massa. Si no logar não houver essas agencias ou filiaes, o juiz designará estabelecimento bancario de notoria reputação.

As quantias serão depositadas dentro de 24 horas após o seu recebimento e não poderão ser retiradas se não por ordem expressa do juiz e por meio de cheques nominativos ou saques assignados pelo syndico e rubricados pelo juiz, e sempre declarando o nome por extenso ou firma da pessoa a cujo favor é passado e o fim para que é levantada a importancia.

14° — Fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos interessados sobre a fallencia e administração da massa e dar extractos dos livros do fallido para a prova nas verificações ou impugnações de creditos.

Estes extractos merecerão fé, ficando salvo á parte prejudicada provar que são inexactos ou menos verdadeiros.

15° — Exigir dos credores e dos prepostos que serviram com o fallido quaesquer informações verbaes ou por escripto.

Em caso de recusa, o juiz, a requerimento do syndico, mandará vir á sua presença essas pessoas, sob pena de desobediencia, e as interrogará, tomando-se o depoimento por escripto.

16° — Requerer todas as medidas e diligencias que forem necessarias para completar e indemnizar a massa e em beneficio da administração da fallencia, interesse dos credores e cumprimento das disposições desta lei.

17° — Entregar, dentro de 24 horas, ao liquidatario ou ao devedor concordatario todos os bens da massa em seu poder, livros do fallido e assentos da sua administração, sob pena de prisão até que realize a entrega.

SECÇÃO II

DO LIQUIDATARIO

Art. 66. Na assembléa, de que trata o art. 102, os credores elegerão um liquidatario, que tenha os requisitos do art. 64, podendo a nomeação recahir em credor, ou não, e tambem no syndico.

Paragrapho unico. Nas fallencias das sociedades, o liquidatario será eleito sómente pelos credores sociaes, em bora administre e liquide as massas particulares dos socios fallidos.

Art. 67. O liquidatario prestará o mesmo compromisso do art. 65 e, desde logo, ficará investido de plenos poderes para todas as operações e actos necessarios á administração, á realização do activo e á liquidação do passivo da fallencia e para demandar activa e passivamente.

Paragrapho unico. Além dos deveres que esta lei lhe confere, cabem-lhe mais:

1°, os mencionados no art. 65, ns. 1, 2, 7, 8, 14, 15 e 16, dispensada a approvação do juiz no caso do n. 7;

2°, requerer ao juiz a arrecadação dos bens que o fallido adquirir durante a fallencia e outros que o syndico tenha deixado fóra da administração da massa;

3°, nomear prepostos e auxiliares para a liquidação, com salarios préviamente ajustados, não podendo exceder dos que usualmente se pagam na respectiva praça, mas com autorização e approvação do juiz:

4°, proceder á realização do activo e liquidação do passivo, na fórma por que determina esta lei, e propôr dentro de 20 dias, contados da data da sua eleição, sob pena de destituição, acção revocatoria de todos os actos do fallido, lesivos á massa. Esta acção tambem poderá ser proposta por qualquer credor após o referido prazo.

5°, recolher dentro de 24 horas após o seu recebimento as quantias pertencentes á massa em os estabelecimentos bancarios que a assembléa dos credores designar, ou, em falta desta designação, no Banco do Brasil, suas agencias, ou filiaes, e, em falta destas, no banco que o juiz designar, mediante seu requerimento.

O levantamento das quantias depositadas será feito por cheques ou saques por elle assignados, declarando o nome da pessoa a cujo favor são passados e o fim para que é retirada a importancia.

6°, transigir sobre dividas e negocios da massa, ouvindo o fallido, se presente, pessoalmente ou por procurador, e com licença do juiz;

7°, apresentar até o dia 10 de cada mez a conta demonstrativa da liquidação do mez anterior, contendo, com clareza e especificadamente, as despezas feitas e o fim para que, as quantias entradas para a massa e sob que titulo ou proveniencia. Estas contas serão juntas aos autos;

8°, elucidar todas as circumstancias relativas á fallencia, verificar os balanços e rectifical-os, communicar ao representante do Ministerio Publico, quaesquer factos puniveis do devedor ou de terceiros e fornecer as provas para respectiva acção penal.

SECÇÃO III

DAS DISPOSIÇÕES COMMUNS AO SYNDICO E AO LIQUIDATARIO

Art. 68. O syndico e o liquidatario desempenharão pessoalmente as suas funcções e assignarão de proprio punho todos os papeis e documentos a seu cargo.

Poderão ser praticados e assignados por advogados apenas os requerimentos e peças do processo que as leis exigem que o sejam.

§ 1.° As contas da administração da massa fallida serão lançadas, com clareza e regularidade, em um diario numerado e rubricado em suas paginas pelo juiz da fallencia, com termo de abertura e encerramento assignados pelo mesmo juiz. O mesmo livro servirá para ambos os periodos da fallencia.

Nas fallencias de pequeno activo, poderá o juiz dispensar o diario, mas o syndico e o liquidatario juntarão aos autos, mensalmente, a conta a que se refere o art. 67, paragrapho unico, n. 7, sob pena de destituição. Para este effeito, o escrivão no dia 12 de cada mez, e indepedentemente de requerimento ou despacho, fará os autos conclusos ao juiz, com a sua informação.

§ 2. Tratando-se de questões de interesse da massa, que exijam competencia technica, o syndico e o liquidatario poderão ouvir advogados de reconhecida competencia, e se tiverem de comparecer em juizo, como autores ou réos, poderão contractar advogados, tambem de reconhecida competencia, com honorarios, préviamente ajustados, approvados pelo juiz.

§ 3.° A massa não ficará obrigada por quaesquer honorarios a que tenham direito advogados que funccionarem no processo da fallencia, como procuradores do syndico ou do liquidatario.

Art. 69. Consideram-se destituidos, e o juiz deverá nomear immediatamente o respectivo substituto:

a) o syndico que não cumprir o disposto nos arts. 65, n. 6, e 83, § 3°;

b) o liquidatario que não cumprir o disposto no art. 67, n. 7, devendo, o juiz, neste caso, fazer a convocação de que trata o art. 70.

§ 1.° O syndico e o liquidatario deverão ainda ser destituidos pelo juiz *ex-officio*, ou a requerimento do representante do Ministerio Publico ou de qualquer credor, no caso de in-

fracção dos demais deveres que a presente lei lhes impõe, negligencia, abuso de poder, malversação, fallencia e superveniencia de interesses contrarios aos da massa.

§ 2.º Nos casos do paragrapho anterior o syndico e o liquidatario e o representante do Ministerio Publico, serão sempre ouvidos antes do despacho do juiz, e deste despacho quer decrete ou não a destituição caberá aggravo de instrumento.

Art. 70. Si o syndico ou liquidatario não assignar o termo de compromisso dentro de 24 horas após a intimação do escrivão, si não acceitar a nomeação, si morrer ou incorrer em fallencia, ou si fôr destituido, o juiz designará substituto e, tratando-se de liquidatario, convocará immediatamente a assembléa dos credores para a eleição do definitivo.

Paragrapho unico. A convocação da assembléa ficará sem effeito, si credores representando a maioria dos creditos, approvarem, em declaração assignada com firmas reconhecidas, o nomeado pelo juiz ou nomearem quem definitivamente deva servir.

Art. 71. O syndico e o liquidatario prestarão contas da sua administração quando renunciarem ao cargo, forem destidos ou se celebrar concordata. Além destes casos, o syndico prestará contas após a assembléa de que trata o art. 100 e o liquidatario após a terminação da liquidação da fallencia.

§ 1.º As contas, acompanhadas de documentos probatorios devidamente numerados, serão prestadas por petição ao juiz, tendo autoação separada para afinal se juntarem em appenso aos autos da fallencia.

§ 2.º O escrivão avisará, por edital publicado na imprensa, que as contas se acharão em cartorio durante dez dias, á disposição dos interessados, que poderão impugnal-as, e intimará o fallido para, sobre ellas, dizer no mesmo prazo.

O liquidatario é obrigado a examinar as contas do syndico e dar parecer sobre ellas.

§ 3.º Não apparecendo reclamação nem impugnação alguma, as contas serão julgadas bôas.

§ 4.º Havendo reclamação ou impugnação, o juiz ouvirá os responsaveis e o representante do Ministerio Publico e, procedendo as necessarias diligencias, proferirá sentença.

§ 5.º Da sentença, qualquer que seja, cabe aggravo de petição.

§ 6.º Os responsaveis serão intimados a entrar com qualquer alcance ou desfalque dentro de 48 horas, sob pena de prisão.

§ 7.º Com a sentença que reconhecer o alcance ou desfalque, poderão ser sequestrados ou penhorados os bens dos responsaveis para indemnização da massa.

§ 8.º Si o syndico ou liquidatario não prestarem as contas dentro de cinco dias depois da destituição, renuncia ou homologação da concordata e de 30 dias após a final liquidação, depois de notificados para cumprirem esse dever, o juiz expedirá contra elles mandado de prisão, ordenando que os seus substitutos organizem as contas, tendo em vista o que aquelles receberam e o que dispenderam devidamente autorizados.

Art. 72. O syndico e o liquidatario responderão por todos os damnos e prejuizos que a massa fallida soffrer, devido á

sua má administração, desidia, negligencia, abuso, má fé, ou infracção de qualquer disposição da presente lei.

§ 1.° A autorização do juiz não os isenta da responsabilidade civil e penal, quando agirem conhecendo o prejuizo que do seu acto resultará para a massa ou quando infringirem disposição legal.

§ 2.° A prestação e o julgamento das contas não os isentam das referidas responsabilidades.

Art. 73. O syndico e o liquidatario terão direito a uma remuneração que o juiz arbitrará, attendendo á importancia da massa, diligencia,, trabalho e responsabilidades delles, não podendo exceder de 3 °|° até 100:000$000; de 2 °|° sobre o excedente até 200:000$000; de 1 °|°° sobre o excedente até réis 500:000$: de 1/2 % sobre o excedente até 999:999$000; de 1/5 % sobre o que exceder de 1.000:000$000.

A porcentagem será calculada sobre o liquido effectivamente apurado afinal, deduzidas as despezas da liquidação.

§ 1.° Si o liquidatario tiver servido de syndico, ficará com direito ás duas remunerações.

§ 2.° No caso de concordata, a porcentagem será calculada sobre a quantia distribuida em dividendo ou rateio aos credores chirographarios.

§ 3.° Do arbitramento da porcentagem cabe aggravo de instrumento, que poderá ser interposto pelo syndico, liquidatario, credores e pelo fallido.

§ 4.° A commissão será paga ao syndico e liquidatario depois de prestadas as contas.

§ 5.° Não terá direito á remuneração alguma o syndico ou liquidatario que, com justa causa, tenha sido destituido, e o syndico nomeado em contravenção das disposições desta lei.

Qualquer interessado póde oppôr-se ao pagamento da remuneração arbitrada nos casos acima referidos, cabendo aggravo de instrumento, para superior competente, do despacho do juiz, com effeito suspensivo.

§ 6.° O arbitramento e pagamento da remuneração do syndico far-se-hão logo que fôr verificado o liquido, a que se refere este artigo em principio.

TITULO IV

Da arrecadação e guarda dos bens, livros e documentos do fallido

Art. 74. O syndico promoverá, sem perda de tempo e immediatamente após o seu compromisso, a arrecadação dos livros, documentos e bens do falildo, onde quer que estejam, requerendo para esse fim as providencias e diligencias judiciaes e necessarias.

A arrecadação far-se-ha com a assistencia do representante do Ministerio Publico, que para esse fim será convidado pelo syndico.

§ 1.° Si o fallido resistir á diligencia ou difficultal-a, o syndico pedirá ao juiz o auxilio de officiaes de justiça, e, si não fôr possivel terminal-a no mesmo dia, estes e o representante do Ministerio Publico apporão sellos na casa, escriptorio, livros, papeis e bens, se acharem conveniente.

§ 2.° O syndico levantará o inventario e estimará cada um dos objectos nelle contemplados, ouvindo o fallido, consultando facturas e documentos ou louvando-se no parecer de avaliadores officiaes, si houver necessidade.

O inventario será datado e assignado pelo syndico, pelo representante do Ministerio Publico e pelo fallido, se estiver presente, podendo apresentar, em separado, as observações e declarações que julgar a bem dos seus interesses. No caso do fallido recusar-se a assignar, a sua recusa deverá constar do auto de arrecadação.

§ 3.° Os bens penhorados ou por outra fórma apprehendidos ou sequestrados, salvo tratando-se de acção ou execução, que a fallencia não suspende, entrarão para a massa, cumprindo ao juiz deprecar, a requerimento do syndico, ás autoridades competentes a entrega delles.

§ 4.° No mesmo dia em que iniciar a arrecadação o syndico apresentará o Diario e o Copiador do fallido ao juiz para que os encerre, caso esse encerramento já não esteja feito nos termos dos arts. 8°. § 1°, e 150. Estes livros permanecerão em cartorio até terminar o prazo do art. 64, § 3°.

§ 5.° Serão contemplados no inventario:

1° — Os livros obrigatorios e os auxiliares ou facultativos do fallido, designando-se o estado em que se acham, o numero e a denominação de cada um, paginas escripturadas, datas do inicio da escripturação e do ultimo lançamento, e si os primeiros estão revestidos das formalidades legaes.

2° — Dinheiro, letras, papeis, documentos e bens do fallido.

3° — Os bens do fallido em poder de terceiros, a titulo de guarda, deposito, penhor ou retenção, arrolando-se todos elles minuciosamente.

4° — Os bens indicados como propriedade de terceiros ou reclamados por estes, mencionando-se esta circumstancia.

Art. 75. Os bens particulares dos socios solidarios serão arrecadados ao mesmo tempo que os da sociedade, levantando-se inventario especial dos bens de cada uma das massas.

Paragrapho unico. As despezas com a guarda e conservação dos bens particulares dos socios correrão por conta delles.

Art. 76. Os bens arrecadados ficarão na guarda do syndico ou de pessoas por este escolhidas, sob sua responsabilidade, podendo o fallido ser incumbido da guarda de immoveis e mercadorias.

Art. 77. Havendo entre os bens arrecadados alguns de facil deterioração ou que não se possam guardar sem risco ou grande despeza, o syndico mandará vendel-os, por intermedio de leiloeiro, ouvido o fallido e o representante do Ministerio Publico e mediante autorização judicial, constante de alvará em que os bens serão discriminados.

O producto da venda será, pelo leiloeiro, recolhido ao banco designado para receber os dinheiros da massa, juntando-se aos autos a nota do leiloeiro e segunda via do recibo do Banco.

Art. 78. O fallido poderá requerer a continuação do seu negocio. Ouvidos o syndico e representante do Ministerio Publico, sobre a conveniencia do pedido, que poderá ser impugnado pelos credores, o juiz, se deferir, nomeará pessôa idonea, proposta pelo syndico, para gerir o negocio.

Salvo caso excepcional, a criterio do juiz, a continuação do negocio só póde ser deferida após a terminação e juntada aos autos da arrecadação e dos inventarios.

§ 1.° Este gerente, cujos salarios, como os dos demais prepostos, serão contractados pelo syndico e approvados pelo juiz, ficará sob a immediata fiscalização do syndico e lançará os assentos das operações em livros especiaes, abertos, numerados e rubricados pelo syndico.

§ 2.° O gerente assignará, nos autos, termo de depositario dos bens da massa, que lhe forem entregues, e de bem e fielmente cumprir os seus deveres, prestando contas ao syndico.

§ 3.° As compras e vendas serão a dinheiro de contado. As vendas serão por preços nunca inferiores aos dos inventarios constantes dos autos, salvo com autorização do juiz e em caso nenhum se permittirá compras ou vendas a prazo.

§ 4.° Diariamente, recolherá o gerente ao banco designado para receber os dinheiros da massa, as importancias recebidas no dia anterior, juntando aos autos, que se formarão em separado, no fim de cada semana, as relações das mercadorias e das adquiridas e seus preços.

§ 5.° O juiz, a requerimento do syndico, e dos credores, ouvido o representante do Ministerio Publico, poderá cessar a autorização para a continuação do commercio do fallido.

§ 6.° Cessará a autorização judicial, se o fallido não fizer concordata, com os seus credores, na assembléa de que trata o art. 102.

Art. 79. Si não forem encontrados bens para serem arrecadados ou si os arrecadados forem insufficientes para as despezas do processo, o syndico, immediatamente, levará o facto ao conhecimento do juiz que, ouvido o representante do Ministerio Publico, marcará por editaes, publicados na imprensa, o prazo de 10 dias aos interessados para requererem o que fôr a bem de seus direitos.

§ 1.° Um ou mais credores poderão requerer o proseguimento da fallencia, obrigando-se a entrar com a quantia necessaria para as despezas.

§ 2.° Pelas quantias que adeantarem serão elles considerados credores da massa.

§ 3.° Si os credores nada requererem, no prazo acima, o juiz encerrará a fallencia por sentença, cuja extracto será publicado pela imprensa e enviado ás corporações e funccionarios mencionados no art. 17, n. 2, e remetterá ao representante do Ministerio Publico o relatorio, que o syndico deve apresentar, dentro de cinco dias, contendo as declarações e informações expostas no art. 65, n. 6.

TITULO V

Da verificação e classificação dos creditos

SECÇÃO I

DA VERIFICAÇÃO DOS CREDITOS

Art. 80. Na sentença declaratoria da fallencia, o juiz marcará o prazo para os credores do fallido allegarem e provarem os seus direitos (art. 16, *e*).

Este prazo será de 15 dias no minimo e de 30 no maximo, conforme a importancia da fallencia e os interesses nella envolvidos.

Art. 81. O syndico, logo que entrar em exercicio do cargo, expedirá aos credores que constarem da escripturação do fallido, circulares convidando-os a fazerem a declaração e exhibição de que trata o art. 82, no prazo determinado pelo juiz, e a comparecerem no dia, hora e logar da primeira assembléa.

As circulares, que poderão ser impressas, serão remettidas pelo Correio, sob registro, com recibo de volta.

Nellas o syndico transcreverá o texto do art. 82.

Os credores, conforme a distancia em que se acharem, poderão ser convidados por telegramma.

Paragrapho unico. O syndico ficará responsavel por quaesquer prejuizos e damnos aos credores pela demora ou negligencia, e sómente se justificará exhibindo o certificado do registro do Correio ou o recibo da estação telegraphica, provando ter feito, opportunamente, o convite.

Art. 82. Dentro do prazo marcado pelo juiz, os credores commerciaes e civis do fallido, inclusive os hypothecarios, e os particulares dos socios, si se tratar de sociedade, são obrigados a apresentar em cartorio uma declaração por escripto, em duplicata, com a firma reconhecida, mencionando a importancia exacta do credito, a sua origem ou causa, a preferencia e classificação, que, por direito, lhe cabe, as hypothecas, penhores e outras garantias que lhes foram dadas, e as datas, especificando, minuciosamente, os bens e titulos do fallido em seu poder, os pagamentos recebidos por conta e o saldo definitivo na data da declaração da fallencia, observando-se o disposto no art. 26.

Mencionarão, tambem, a sua residencia, ou a do seu re-representante ou procurador, no logar da fallencia, ou a caixa postal para onde deverão ser dirigidos todos os avisos e notificações.

§ 1.° A' primeira via da declaração, o credor juntará o titulo ou titulos do seu credito, em original, ou quaesquer documentos, como contas commerciaes ou correspondencias, que o provem.

§ 2.° Em uma só declaração, diversos creditos do mesmo titular poderão ser comprehendidos, devendo, porém, ser especificado cada um delles.

§ 3.° O escrivão dará recibo das declarações de creditos e documentos recebidos, sempre que lhe forem exigidos; e, á proporção que os for recebendo, diariamente, juntará as primeiras vias e documentos aos autos, em volume separado, entregando a segunda via ao syndico e fazendo uma relação das que fôr recebendo e juntando aos autos, contendo o nome dos credores, o logar da sua residencia, a sua classificação e a importancia do credito.

Art. 83. A' medida que fôr recebendo a segunda via das declarações de credito, sobre cada uma o syndico ouvirá o fallido, ou o seu representante, com poderes especiaes, que, em cada uma, por escripto, dará a sua informação. A' vista dessa informação, e de impugnações ou contestações que, porventura, lhe tenham os credores enviado, e dos livros, papeis e assentos do fallido, e de outras diligencias que se effectuarem, em cada declaração consignará o syndico, por escripto, o

seu parecer circumstanciado e minucioso, acompanhando-o do extracto da conta de cada credor.

§ 1.º A informação do fallido ou de qualquer dos socios da firma fallida e o parecer do syndico serão dadas na segunda via de cada declaração, ou a ellas incorporadas com os extractos de contas e documentos offerecidos pelo fallido e pelo syndico.

a) quando o parecer do syndico fôr contrario á legitimidade, importancia e classificação do credito, será havido como impugnação para os effeitos do § 4º deste artigo;

b) quando a informação do fallido, contraria á legitimidade, importancia ou classificação do credito, não fôr adoptada pelo syndico em seu parecer a referida informação será havida como impugnação para os effeitos do § 4º deste artigo.

§ 2.º O syndico organizará as seguintes relações:

I, uma — em que os creditos serão collocados conforme a ordem expressa no art. 85 — comprehendendo todos os que solicitaram a inclusão de seus creditos na fallencia, com os nomes, domicilio e natureza destes creditos;

II, outra — comprehendendo os credores que não fizeram a declaração do art. 82, mas constantes dos livros do fallido, documentos attendiveis e outras provas, contendo os nomes e os domicilios dos credores, a natureza e a importancia de cada credito, e as datas em que o syndico lhe enviou, por carta ou telegramma, as circulares de que trata o artigo 81, mencionando a numeração do certificado do registro postal ou do recibo do telegramma;

III, outras — relativas aos credores particulares de cada um dos socios solidarios, contendo as mesmas declarações que a relação sob n. 1.

§ 3.º Estas relações e as segundas vias das declarações de creditos, com a informação do fallido e parecer do syndico e documentos respectivos, serão depositadas em cartorio dentro de cinco dias, improrogaveis e inadiaveis, após ao encerramento do prazo marcado para os credores provarem ou allegarem os seus direitos.

§ 4.º Desde o momento da sua entrega em cartorio e até dez dias depois do encerramento do prazo marcado na sentença declaratoria da fallencia para a habilitação dos credores, as declarações de creditos poderão ser impugnadas quanto á sua legitimidade, importancia ou classificação.

Os credores sociaes poderão igualmente impugnar as declarações dos credores particulares dos socios.

Os accionistas das sociedades anonymas poderão fazer impugnações de credito na fallencia das mesmas.

Os prazos aqui referidos são continuos e começam a correr da data da sentença de abertura da fallencia.

§ 5.º A impugnação será dirigida ao juiz por meio de requerimento instruido com documentos, justificações ou outras provas.

Cada impugnação será autoada, em separado, com as declarações e documentos que lhe forem relativos, informação do fallido e parecer do syndico.

Se apparecerem diversas impugnações ao mesmo credito, serão todas autoadas juntamente.

Terão uma só autoação as diversas impugnações de um mesmo credor se elle assim o requerer.

Caso o impugnante desista da impugnação, fica reservado a qualquer outro credor o direito de proseguir com a mesma.

§ 6.° Dentro do prazo marcado no art. 82, o syndico entregará em cartorio os titulos comprobatorios do credito, declarado na fórma do art. 65, que o escrivão juntará á respectiva declaração. A declaração do credito do syndico será examinada, dentro do prazo do paragrapho 3° deste artigo, por dous credores, ou em caso de falta ou recusa, por dous peritos, todos nomeados pelo juiz.

Art. 84. Findo o prazo de dez dias, a que se refere o § 4° do art. 83, o escrivão lavrará nos autos da fallencia a certidão de seu encerramento; abrirá vista, por 48 horas, ao representante do Ministerio Publico, nos autos de fallencia e nos de impugnação, para que opine sobre as reclamações, e, findo este, os fará conclusos ao juiz juntamente com os autos especiaes das declarações de creditos.

§ 1.° Os credores impugnantes e os impugnados poderão requerer ao juiz as provas e diligencias, que julgarem convenientes, desde que sejam effectuadas dentro do prazo a que se refere o § 4° do art. 83 e que não poderá ser prorogado sob nenhum fundamento.

§ 2.° Dentro do prazo de cinco dias, proferirá o juiz, nos autos da fallencia, a decisão sobre as declarações de credito que não houverem sido impugnadas, referindo-se a cada uma e indicando a importancia exacta e a classificação no caso de as julgar procedentes para que sejam incluidas no quadro geral dos credores; e, dentro de vinte dias, proferirá em cada um dos autos de impugnação as respectivas decisões, que serão fundamentadas.

§ 3.° Se, porém, o juiz achar indispensaveis, para a decisão das impugnações, outras provas, além das apresentadas, converterá o julgamento em diligencia nos cinco primeiros dias após o recebimento dos autos, ordenando as precisas diligencias, entre as quaes a apresentação dos livros do credor impugnado para serem examinados no tocante á questão.

Dessa decisão nenhum recurso cabe.

As diligencias devem ser realizadas dentro do prazo improrogavel de dez dias, para o que o syndico e o escrivão tomarão todas as providencias.

§ 4.° O exame nos livros do credor impugnado e do fallido será feito por um perito, nomeado pelo juiz no despacho em que converter o julgamento em diligencia, despacho no qual formulará os quesitos que elle deverá responder, depois de haver prestado o compromisso. Tambem, poderão as partes formular quesitos, que serão respondidos apenas no tocante á questão.

§ 5.° Sendo os creditos de pequena importancia e constando dos livros do fallido e da relação do syndico, especialmente tratando-se de creditos de prepostos, operarios, gentes de tripulação e domesticos, o juiz poderá ordenar a sua inclusão no quadro geral dos credores e na classe competente, mesmo que não tenham sido declarados na fórma do artigo 82.

§ 6.° O juiz, ou tribunal, que, por fundamento de fraude, falsidade ou simulação, excluir da fallencia qualquer pretenso

credor, ou que, por motivo igual, reduzir o credito de qualquer credor legitimo, mandará, na mesma sentença, que o escrivão tire cópias das peças principaes dos autos e da sua sentença ou accordam, afim de, no prazo de dez dias serem encaminhadas ao representante do Ministerio Publico, por officio, para ser contra o criminoso ou criminosos instaurada a acção penal.

Antes da audiencia do representante do Ministerio Publico, ao credor impugnado que o requerer se abrirá vista por cinco dias improrogaveis nos autos da impugnação para que allegue e prove o que entender do seu direito, findo o qual, ouvido aquelle representante, serão os autos conclusos ao juiz.

Art. 85. Na conformidade das decisões do juiz, o syndico, immediatamente, organizará o quadro geral dos credores admittidos á fallencia e sua classificação, formando as seguintes listas:

I. — Credores com privilegio sobre todo o activo.

II. — Credores com privilegio sobre immoveis (hypothecarios e antichresistas).

III. — Credores com privilegio sobre moveis.

IV. — Credores separatistas na conformidade do art. 98.

V. — Credores chirographarios.

VI. — Credores particulares de cada um dos socios solidarios, com as suas respectivas classificações.

Relativamente a cada credor, mencionar-se-hão a residencia, a importancia do credito e as declarações uteis e necessarias.

Estas listas poderão ser lançadas em um unico quadro, na ordem mencionada, sendo este assignado pelo juiz e pelo syndico, juntando-se aos autos no prazo de vinte e quatro horas e publicando-o o syndico no *Diario da Justiça*, immediatamente.

Art. 86. Das decisões do juiz, na verificação de creditos, admittindo, excluindo ou classificando qualquer credor, cabe recurso de aggravo de petição, seguindo nos autos especiaes da impugnação ou autos que, para isso, se formarão com a declaração de credito de que se tratar, que será desentranhada e com o termo do aggravo, juntando a parte, com a sua minuta, certidão das peças necessarias.

§ 1.° Este aggravo poderá ser interposto no prazo de cinco dias, a contar da publicação do quadro geral dos credores no *Diario da Justiça*.

§ 2.° O aggravo poderá ser interposto pelo prejudicado, pelo fallido, por qualquer credor admittido, ainda mesmo que não tenha sido impugnante, pelo syndico, pelo liquidatario, ou por mais de um dos interessados.

§ 3.° O processo da fallencia não se suspenderá com a interposição desses aggravos, nem estes evitarão a concordata. Si o recurso fôr provido, não ficará o aggravante sujeito aos effeitos da concordata se, com o seu voto, pudesse ter influido para a sua rejeição.

§ 4.° Si não fôr interposto recurso da decisão do juiz na impugnação de credito, o respectivo processo será, findo o prazo legal, appensado aos autos da fallencia.

Art. 87. O credor que se não habilitar no prazo determinado pelo juiz, poderá justificar o seu credito até antes da final distribuição dos dividendos.

O juiz ouvirá, sobre a pretensão do credor, o fallido e o liquidatario, e mandará annunciar por editaes, publicados na imprensa, para que os interessados apresentem as impugnações ou contestações que entenderem, dentro do prazo de 20 dias, durante os quaes se acharão em cartorio á disposição dos mesmos interessados, o requerimento do credor, acompanhado da declaração de que trata o art. 82 e respectivos documentos, informação do fallido e parecer do liquidatario.

§ 1.º Havendo impugnação, o juiz marcará o prazo de 10 dias para prova, e, findo elle, sentenciará, cabendo da decisão o recurso de aggravo de petição.

§ 2.º O liquidatario desempenhará as attribuições que esta lei confere ao syndico no processo de verificação.

§ 3.º Os credores retardatarios não terão direito aos dividendos anteriormente distribuidos.

Art. 88. O liquidatario poderá, a todo tempo, pedir a exclusão de qualquer credor ou outra classificação ou simples rectificação dos creditos, nos casos de descoberta de falsidade, dólo, simulação, erros essenciaes de facto e documentos ignorados na época da verificação.

§ 1.º Igual direito cabe a qualquer credor admittido na fallencia.

§ 2.º Para esse fim, o processo será o summario, substituido o recurso de appellação pelo de aggravo de petição.

Art. 89. Aos credores admittidos na fallencia, não pendendo recurso, serão restituidos os seus titulos de credito, si os requererem; e o escrivão, certificando, nos titulos, o desentranhamento, nestes accrescentará que o seu proprietario foi admittido no quadro geral dos credores da fallencia, indicando em que classe e qual a importancia do seu credito.

Art. 90. Os documentos que instruirem as declarações de creditos que forem excluidas parcial, ou totalmente, sómente serão desentranhados dos autos, a requerimento da parte, ficando traslado, depois de prescripta a acção criminal ou della julgada.

SECÇÃO II

DA CLASSIFICAÇÃO DOS CREDORES DA FALLENCIA

Art. 91. São privilegiados sobre todo o activo da fallencia, salvo o direito dos credores garantidos por hypotheca, antichrese, penhor agricola, anterior e regularmente inscriptos.

a) os creditos por custas judiciaes, ou por despezas com a arrecadação e liquidação da massa;

b) os creditos pelos impostos devidos á Fazenda Publica no anno corrente e no anterior, preferindo a Federal á Estadual, e esta á Municipal;

c) os creditos dos portadores de obrigações ao portador (debentures), emittidas pelas sociedades anonymas e pelas em commandita por acções;

d) os creditos dos prepostos e empregados, pelos salarios vencidos no anno anterior á declaração da fallencia, embora não tenham registrados os seus titulos de nomeação;

e) os creditos dos operarios, pelos salarios vencidos nos dous mezes anteriores á declaração da fallencia;

f) os creditos de equipagem pelas soldadas e salarios não prescriptos, nos termos do art. 449, n. 4, do Codigo Commercial;

g) os creditos de donos de cousa em poder do fallido, a titulo de mandato, deposito regular, penhor com a clausula *constituti* e administração pelo seu equivalente, no caso da cousa não existir;

h) os creditos por despezas do funeral do fallido, feito sem pompa, segundo a condição do finado e o costume do logar;

i) os creditos por despezas com o luto do conjuge sobrevivo e dos filhos do fallido, si forem moderadas;

j) os creditos por despezas com a doença de que falleceu o fallido, no semestre anterior á sua morte;

k) os creditos pelos gastos necessarios á mantença do fallido fallecido e sua familia, no trimestre anterior ao fallecimento;

l) os creditos dos mestres que, durante os seis derradeiros mezes de vida do fallido, ensinaram aos seus descendentes menores (Cod. Civil, art. 1.570).

Art. 92. Teem privilegio especial:

I, os credores pignoraticios, sobre as cousas entregues em penhor, salvo no caso do penhor agricola ou pecuario, em que os objectos continuam em poder do devedor, por effeito da clausula *constituti;*

II, os credores com direito de retenção, sobre as cousas retidas, entre outros:

a) os trapicheiros e os administradores de armazens de deposito, sobre os effeitos existentes nos seus trapiches, ou armazens, pelos alugueis e despezas com a conservação destes (Cod. Comm., arts. 96 e 97);

Na mesma classe se incluem os armazens geraes, pelas armazenagens e despezas com a conservação e com as operações, beneficios e serviços prestados á mercadoria, a pedido do fallido, pelos adeantamentos feitos com fretes e seguros; e pelas commissões e juros, sobre as mercadorias que lhes tenham sido remettidas em consignação (decreto n. 1.102, de 21 de novembro de 1903, art. 14; Cod. Comm., art. 189);

b) os conductores, ou commissarios de transportes, pelo frete e despeza, sobre os generos carregados (Cod. Comm., art. 117);

c) o mandatario, para pagamento de tudo quanto lhe for devido em consequencia do mandato, sobre o objecto da operação que lhe foi commettida (Cod. Comm., art. 156);

d) o commissario, para indemnização e embolso de todas as despezas, adeantamentos, commissões vencidas e juros respectivos, sobre os effeitos que se acharem á sua disposição nos seus armazens, nas estações publicas ou em outro qualquer logar, mesmo em caminho para o poder do fallido, si provar a remessa por conhecimentos ou cautelas competen-

tes, de datas anteriores á declaração da fallencia (Cod. Comm., art. 189);

e) os artistas, fabricantes e empreiteiros, para pagamento de seus salarios, fornecimento de materiaes e mais vantagens estipuladas;

f) os credores por bemfeitorias, sobre o augmento do valor que deram ao objecto em seu poder;

g) os segurados, os mutuarios e beneficiarios de seguro das sociedades de seguro de vida, de capitalização, e outras, sobre a caução feita no Thesouro Nacional e sobre os fundos de garantia e de reserva, pela importancia das reservas technicas e pelas indemnizações já devidas ao tempo da abertura da fallencia;

h) o carregador, sobre as bestas, carros, barcos, apparelhos e todos os mais instrumentos principaes de transportes, para pagamento dos effeitos entregues ao conductor ou commissario de transportes (Cod. Comm., art. 108);

i) os credores nos casos do art. 93, paragraphos 1° e 2°, desta lei;

III, os trabalhadores ruraes e agricolas, pelos seus salarios, pelo producto da colheita para a qual houver concorrido o seu trabalho, nos termos do art. 759, paragrapho unico, do Codigo Civil;

IV, o credito da victima pelas indemnizações de accidentes no trabalho, sobre a producção da fabrica em que se tiver dado o accidente, gozando a divida da preferencia excepcional attribuida pelo art. 759, paragrapho unico, do Codigo Civil, aos creditos dos trabalhadores agricolas, de serem pagos, precipuamente a quaesquer outros creditos, pela producção da fabrica;

V, aquelles a quem o direito maritimo confere privilegios, taes como:

a) na cousa salvada, quem a salvou, pelas despezas com que a fez salvar (Cod. Comm., art. 738);

b) no navio e frete da ultima viagem, a tripulação (Cod. Comm., art. 504);

c) no navio, os que concorrerem com dinheiro para a sua compra, concerto, apprestos ou provisões (Cod. Comm., artigo 475);

d) nas fazendas carregadas, o aluguel ou frete, as despezas e avaria grossa (Cod. Comm., arts. 117, 626 e 627);

e) no objecto sobre que recahiu o emprestimo maritimo, o dador de dinheiro a risco (Cod. Comm., arts. 633 e 662);

VI, aquelles aos quaes o art. 1.566 do Codigo Civil se refere:

a) o credor por bemfeitorias uteis ou necessarias, sobre a cousa beneficiada;

b) o credor de materiaes, dinheiro ou serviços para a sua edificação, reconstrucção ou melhoramento, sobre os predios rusticos, urbanos, fabricas, officinas, ou quaesquer outras construcções;

c) o credor por sementes, instrumentos e serviços á cultura, sobre os frutos agricolas;

d) o credor de alugueis, quanto ás prestações do anno corrente e do anterior, sobre as alfaias e utensilios de uso domestico, nos predios rusticos e urbanos;

e) o autor, ou seus representantes, pelo credito fundado no contracto de edição, sobre os exemplares da obra existente na massa fallida do editor.

Art. 93. E' garantido, no caso do art. 198 do Codigo Commercial, o direito de retenção, salvo a resolução do contracto.

§ 1.° O credor gosa o direito de retenção sobre os bens moveis e titulos que se acharem á sua disposição por consentimento do devedor, embora não esteja vencida a divida, sempre que haja connexidade entre esta e a cousa retida. Entre commerciantes tal connexidade resulta de suas relações de negocios.

§ 2.° O direito de retenção não se póde exercer de modo contrario ás instrucções do devedor, nem contra a estipulação sobre uso determinado da cousa.

§ 3.° Si o devedor entregou como propria ao credor cousa pertencente a terceiro, o direito de retenção póde ser opposto a terceiro, provada a boa fé do credor, salvo a reivindicação, no caso de perda ou furto.

Art. 94. São credores privilegiados sobre determinados immoveis, salvo as despezas e custas judiciaes, que serão precipuamente tiradas do producto da cousa hypothecada:

1°, os que tiverem hypotheca legal ou convencional, inscripta regularmente;

2°, os credores antichresistas, que, entretanto, não poderão oppor direito de retenção.

Art. 95. As letras hypothecarias terão preferencia sobre os immoveis hypothecados, o fundo social e o fundo de reserva das sociedades de credito real.

Art. 96. Os direitos e os privilegios dos credores hypothecarios e os effeitos da hypotheca são regulados pelo Codigo Civil, pois a lei da hypotheca é a civil, no em que não contrarie as disposições desta lei.

Art. 97. Concorrendo os credores privilegiados uns com os outros, a respeito dos mesmos bens, por se acharem em igualdade de direitos, serão pagos em rateio, si o producto dos bens não chegar para todos.

Art. 98. Si o fallido fizer parte de uma sociedade ou si se achar em relação de co-propriedade ou indivisão com terceiros, estes co-associados ou co-proprietarios poderão pedir a partilha e divisão da sociedade ou dos bens indivisos e exigir preferencia para o pagamento dos creditos provenientes das relações dessa sociedade ou communhão sobre a quota que na partilha couber ao fallido.

Paragrapho unico. Os credores e legatarios da pessoa fallecida, cujo herdeiro é o fallido, pódem tambem pedir o seu pagamento pelos bens da herança, com exclusão dos credores do mesmo fallido.

Cessará, porém, a qualidade de separatista, quando o credor acceitar, por qualquer modo, no juizo do inventario, ou fóra delle, como devedor proprio, o fallido, a quem foram adjudicados bens para solver o passivo do *de cujus*.

Art. 99. Os credores não contemplados nas classes acima referidas são chirographarios, comprehendendo-se entre estes:

a) a mulher, pelos bens dotaes inestimados;

b) os credores, por hypotheca legal não especializada, e os de hypotheca convencional não inscripta;

c) os credores privilegiados e hypothecarios, pelos saldos (art. 130), depois de excluidas as garantias;

d) os depositantes de dinheiro, com caracter de cousa fungivel;

e) os fiadores, por quanto tiverem pago em descarga do fallido (art. 28).

TITULO VI

Das assembléas dos credores

Art. 100. Na sentença declaratoria da fallencia, o juiz determinará o dia, a hora e o logar da primeira assembléa de credores (art. 16, *f*), para a leitura e discussão do relatorio do syndico, eleição de liquidatario e outras deliberações e decisões no interesse da massa.

Essa assembléa, cuja convocação se fará nos termos do art. 18, n. 3, realizar-se-ha no dia em que fôr designado, não podendo ser este alterado.

Si o syndico não tiver apresentado o relatorio, ainda assim se realizará a assembléa, ficando o syndico privado da remuneração legal e impondo-lhe o juiz a multa de 500$, em beneficio da massa, e marcando-lhe o prazo de tres dias para apresental-o em cartorio, sob pena de prisão.

A multa será cobrada pelo representante do Ministerio Publico, por acção executiva.

Paragrapho unico. Além dessa primeira e de outras, a que a presente lei expressamente se refere, o juiz convocará a assembléa, quando lhe requererem credores representando um quarto dos creditos admittidos na fallencia.

a) No requerimento, cujas firmas serão reconhecidas por tabellião, declarar-se-ha o motivo ou objecto da assembléa.

b) A convocação dos credores será feita por edital do juiz, publicado pela imprensa, e tambem por cartas-circulares do escrivão, mencionando-se, além do dia, hora e logar, a ordem do dia da assembléa.

c) As despezas da convocação e da assembléa serão por conta dos credores que a requererem, ficando salvo á assembléa deliberar que taes despezas corram por conta da massa, si esta obtiver vantagens com a reunião dos credores.

Art. 101. A assembléa dos credores será presidida pelo juiz que manterá o respeito e a ordem nas discussões e deliberações e resolverá de prompto as duvidas que se suscitarem.

§ 1.° O escrivão fará a chamada dos credores reconhecidos e admittidos na fallencia e o juiz examinará as procurações apresentadas, rejeitando as mal ordenadas.

Os nomes dos credores presentes serão declarados na acta; si forem muitos, poderão assignar uma folha de presença que, depois de rubricada pelo juiz, o escrivão juntará aos autos, em seguida á acta.

§ 2.° A assembléa funccionará qualquer que seja o numero de credores presentes, por si, seus representantes ou procuradores, e sómente os votos destes credores serão attendidos.

A decisão dos presentes obriga os ausentes.

§ 3.° O syndico ou liquiditario e o fallido devem comparecer á assembléa.

§ 4.° As decisões serão tomadas por maioria calculada sobre a importancia dos creditos presentes, incluindo-se nestes os privilegiados ou hypothecarios.

Havendo empate prevalecerá a maioria de credores, representando a maioria dos creditos.

A disposição deste paragrapho não comprehende aquellas deliberações para as quaes a lei exige maioria especial.

§ 5.° Nas deliberações referentes ao patrimonio social, sómente os credores sociaes tomarão parte. Para as que affectarem o patrimonio individual de cada socio fallido, concorrerão os credores particulares e os credores sociaes.

§ 6.° Cada credor não poderá fallar mais de 10 minutos sobre o assumpto em discussão, salvo si o juiz consentir, depois de consultar a assembléa.

§ 7.° O credor que comparecer depois de iniciados os trabalhos, não poderá discutir materia vencida.

§ 8.° Si o estudo e resolução das questões affectas á assembléa não puderem terminar no mesmo dia, proseguirá esta em dias successivos, podendo, tambem, ser designado outro dia. O adiamento nunca será por mais de tres dias.

Os credores se reunião de novo, independente de convocação.

Qualquer que seja o numero das sessões da assembléa, considerar-se-ha sempre uma só reunião para o effeito das despezas judiciaes.

§ 9.° O escrivão lavrará acta circumstanciada do que occorrer. Esta acta será assignada pelo juiz, fallido, syndico ou liquidatario e credores que quizerem.

Art. 102. Na primeira assembléa dos credores, em seguida á chamada dos credores, pelo quadro geral (art. 75), o syndico lerá o seu relatario, balanço e demais documentos nelle referidos, pondo-os o juiz em discussão. O fallido, ou o seu representante, poderá apresentar por escripto, ou verbalmente, as reflexões que julgar a bem de seu direito.

Quando o relatorio, na fórma da alinea segunda do artigo 100, fôr apresentado depois da assembléa, o fallido, dentro de 24 horas, e em seguida, os credores em conjunto, dentro de 48 horas, terão vista dos autos para apresentar as considerações que reputarem convenientes.

§ 1.° Nesta assembléa, depois da leitura e discussão destes documentos, o fallido poderá propôr concordata.

§ 2.° Si o fallido não offerecer proposta de concordata ou si esta não fôr acceita, os credores elegerão o liquidatario.

§ 3.° Poderão os credores nomear, dentre si, um conselho fiscal, como orgam consultivo para o liquidatario, traçando-lhe as attribuições.

§ 4.° Os credores deliberarão ainda sobre tudo quanto julgarem necessario aos interesses e defesa da massa.

Essas deliberações serão validas desde que não contravenham ás disposições da presente lei. Neste caso, o juiz as vetará, dando o recurso de aggravo de instrumento a qualquer credor.

§ 5.° Nesta primeira assembléa de credores observar-se-hão as disposições do artigo anterior no que lhe possam ser applicaveis.

§ 6.° O representante do Ministerio Publico poderá assistir a esta assembléa e requerer o que fôr a bem da justiça publica.

TITULO VII

Da concordata

Art. 103. Depois da verificação dos creditos, o fallido poderá propôr concordata a seus credores.

§ 1.° Na fallencia das sociedades em nome collectivo e em commandita simples ou por acções, a concordata poderá ser proposta por um ou mais socios solidarios.

Cada socio terá o direito de discutir a proposta do outro e apresentar substitutiva.

§ 2.° Na fallencia das sociedades anonymas, que não estiverem em liquidação, a proposta de concordata deverá ser apresentada, em nome da sociedade, pelos administradores autorizados, para esse fim, por accionistas representando pelo menos dous terços do capital social.

§ 3.° Na fallencia das sociedades por quotas, de responsabilidade limitada, a concordata poderá ser proposta por qualquer dos socios.

Art. 104. Não poderão propôr concordata:

1°, o fallido declarado tal por qualquer dos factos mencionados no art. 2°, ns. 2, 4 e 6, e o que não assignar o termo de comparecimento exigido no art. 37, n. 1;

2°, o fallido, durante o processo penal, ou si fôr condemnado por fallencia culposa ou fraudulenta ou por crimes a estes equiparados;

3°, o fallido, que, ha menos de tres annos, impetrara igual favor e não cumprira o accôrdo com os seus credores;

4°, o fallido, cuja anterior proposta de concordata deixára de ser homologada sob o fundamento de dólo, fraude ou má fé;

5°, o fallido declarado tal pelo não cumprimento de concordata preventiva.

6°, o fallido que não tiver requerido a sua fallencia dentro do prazo do art. 8°.

Art. 105. A proposta de concordata indicará todas as clausulas, as garantias reaes que o devedor porventura offereça e o modo por que devem ser pagos os credores; e será sempre por escripto, assignada pelo fallido, podendo vir logo apoiada por credores com a declaração do valor dos creditos e as firmas reconhecidas por tabellião.

§ 1.° A assignatura dos credores não importará acceitação definitiva da concordata, mas si os que a apoiarem por escripto não comparecerem á assembléa, os seus votos serão contados como si presentes estivessem.

§ 2.° Si o fallido apresentar fiador, este deverá declarar, logo após a proposta, e com a outorga uxoria, se casado, que se responsabiliza solidariamente pelo seu cumprimento, sendo a firma reconhecida por tabellião. Esta declaração tem força juridica para todos os effeitos.

§ 3.° Na proposta de concordata dever-se-ha manter a mais absoluta igualdade entre os credores não privilegiados. A concessão de vantagens a certos credores sómente será admittida com o consentimento expresso dos credores menos favorecidos.

Art. 106. A proposta de concordata, para ser valida e produzir effeitos juridicos, si o pagamento fôr á vista, não será inferior a quarenta por cento e deverá ser acceita por maioria de credores:

a) representando pelo menos 60 % do valor dos creditos si o dividendo offerecido fôr superior a 50 %;

b) representando pelo menos 65 % do valor dos creditos si o dividendo offerecido fôr superior a 45 %;

c) representando pelo menos 70 % do valor dos creditos si o dividendo offerecido fôr igual ou superior a 40 %.

§ 1.° Si o pagamento fôr a prazo, que não poderá ser maior de dous annos, a proposta deverá ser apoiada por dous terços de credores, representando pelo menos 75 % dos creditos e não poderá ser inferior:

a) a 50 % si o prazo fôr de 6 mezes;
b) a 55 % si o prazo fôr de 12 mezes;
c) a 60 % si o prazo fôr de 24 mezes.

§ 2.° Para formar a maioria exigida para a validade da concordata, não se computarão:

1°, os creditos garantidos por hypotheca, privilegios, penhores, antichése ou direito de retenção;

2°, os creditos dos parentes até o 4° gráo, por consanguinidade ou affinidade, e cessionarios delles, tendo a cessão menos de um anno;

3°, os creditos cedidos mediante actos "inter vivos", ainda mesmo por endosso, depois do dia em que for declarada a fallencia.

Nessa disposição não se comprehendem os fiadores que pagarem a divida do fallido, ficando subrogados nos direitos dos credores.

§ 3.° Os titulares de creditos referidos no § 2°, n. 1, poderão tomar parte na votação da concordata, computando-se esses creditos no respectivo calculo, se renunciarem ás garantias.

O facto de votar importa essa renuncia e sujeita os titulares aos effeitos da concordata.

Os effeitos da renuncia cessarão si a concordata não for homologada ou si fôr rescindida, salvo o caso de conluio referido no art. 108, n. 3.

§ 4.° Não terão mais de um voto os herdeiros do credor e o cessionario de muitos creditos, quando a cessão for anterior á fallencia.

§ 5.° Na concordata das sociedades em nome collectivo e em commandida, sómente votarão os credores sociaes.

§ 6.° Os socios poderão tambem propor concordata á massa de seus credores particulares.

Esta proposta sómente será tomada em consideração si se formar concordata com os credores sociaes.

§ 7.º Todos os credores reconhecidos e admittidos ao passivo da fallencia, entre os quaes os co-obrigados com o fallido, os fiadores e o fiador da concordata poderão discutir na assembléa a proposta de concordata.

§ 8.º Os creditos aos quaes se refere o § 2º, n. 2, serão abstraidos do calculo para a verificação da maioria, como se não existissem.

Art. 107. Não havendo credores dissidentes, a concordata será logo, na assembléa, homologada pelo juiz.

Para esse fim o escrivão fará os autos conclusos ao juiz antes de encerrar a acta. Lavrada a sentença, será a mesma publicada em assembléa, transcripta na acta e esta incontinenti assignada pelo juiz, pelo syndico, pelo concordatario e demais interessados presentes.

§ 1.º Si houver credores dissidentes, o juiz marcará o prazo de tres dias para virem com os embargos.

§ 2.º E' licito tambem a qualquer dos socios oppor embargos á concordata, observando-se o processo do art. 109.

Art. 108. Os embargos que os credores dissidentes, presentes á assembléa, podem oppor, deverão ter por fundamento:

1º, inobservancia das formalidades e dos requisitos estabelecidos por lei para a formação da concordata, a inclusão indevida de credores, cujos votos influiram na acceitação da proposta ou violação das regras prescriptas para a convocação e reunião dos credores;

2º, maior sacrificio aos credores que a liquidação na fallencia, attendendo á proporção entre o valor do activo e a porcentagem offerecida;

3º, conluio entre o devedor e um ou mais credores, ou entre estes, para acceitarem a concordata.

Presume-se o conluio:

a) si o credor desistir de suas garantias para votar a concordata, quando nenhum interesse de ordem economica lhe aconselhava esse procedimento e o seu voto influiu na formação della;

b) si o credor, que acceitou, ou acceitar, a proposta da concordata, fizer a cessão ou transferencia de seu credito, depois delle declarado, na fórma da lei até o encerramento da fallencia;

4º, qualquer acto de fraude ou de má fé praticado pelo devedor e que influa na concordata;

5º, inexactidões do relatorio e das informações do syndico ou liquidatario, com intento de facilitar a acceitação da proposta de concordata apresentada pelo devedor.

Art. 109. Os embargos correrão nos proprios autos da fallencia.

§ 1.º Os credores dissidentes apresentarão em cartorio, dentro do prazo improrogavel de tres dias (art. 107, § 1º) os seus embargos, deduzidos em requerimento articulado e em duplicata.

Um dos exemplares, com os documentos que o acompanharem, será junto aos autos e o outro o escrivão entregará ao devedor que, dentro de 48 horas, depois de expirado aquelle prazo, poderá contestar os mesmos embargos.

§ 2.° O juiz immediatamente assignará dez dias para prova e finda a dilação, allegando os embargantes em 24 horas e o devedor em outras 24 horas seguintes e ouvido o representante do Ministerio Publico, por 48 horas, será o feito concluso para a sentença.

O prazo de 24 horas é para todos os embargantes apresentarem as suas allegações, sendo em cartorio concedida a vista aos advogados.

§ 3.° O juiz, dentro de tres dias, proferirá a sua sentença fundamentada, homologando ou não a concordata.

Neste segundo caso, mandará proseguir a fallencia.

§ 4.° Da sentença caberá aggravo de petição.

§ 5.° Si o embargante ou embargantes desistirem dos embargos, a desistencia não será acceita sem que seja publicada por edital durante 15 dias, declarando-se nesse edital que qualquer outro credor dissidente poderá continuar com o processo de opposição. Si todos os credores dissidentes renunciarem aos seus direitos, ou si, findo o prazo, nenhum comparecer, julgar-se-á por sentença a desistencia.

Si o embargante deixar os embargos sem preparo por mais de 15 dias, contados da intimação para tal fim, considerar-se-ha que delles desistiu e serão expedidos os editaes de que trata este paragrapho.

§ 6.° O credor, que tiver opposto embargo á concordata, com fundamento nos ns. 3, 4 e 5 do art. 108, não poderá desistir delles.

Art. 110. O credor que nas deliberações sobre a concordata transigir com o seu voto para obter vantagens para si, perderá, em beneficio da massa, a importancia de seu credito, bem como quaesquer vantagens que lhe pudessem provir de semelhante transacção.

Art. 111. A concordata, depois de passar em julgado a sentença de homologação, faz cessar o processo da fallencia, entregando-se ao concordatario, todos os bens da massa, livros e papeis.

§ 1.° Sendo a concordata a prazo, o concordatario não poderá dispor nem onerar os seus bens immoveis sem prévia audiencia do juiz, ouvido o representante do Ministerio Publico.

§ 2.° Si outra cousa não for estipulada na concordata, o fallido, respeitada a disposição do paragrapho anterior, readquirirá o direito de dispor livremente de seus bens, salvo quanto á transferencia do estabelecimento, que dependerá do consentimento expresso de todos os credores.

§ 3.° Morrendo o fallido, a concordata poderá ser cumprida pelos seus herdeiros.

§ 4.° Da sentença que julgar cumprida ou não a concordata, caberá o recurso de aggravo de petição a qualquer credor ou ao devedor.

Art. 112. Os bens da massa sómente serão entregues ao concordatario, depois de pagar ou depositar em juizo as importancias:

a) devidas aos credores chirographarios, si a concordata for para pagamento á vista;

b) devidas aos credores privilegiados sem garantias especiaes, não sujeitos aos effeitos da concordata;

c) de todas as despezas do processo e da administração da massa.

Paragrapho unico. Se o concordatario, dentro de quinze dias, depois de homologada definitivamente a concordata, não cumprir a disposição deste artigo, ficará por isso rescindida a concordata, de pleno direito.

O escrivão certificará, nos autos, o encerramento do prazo, sem o cumprimento do disposto no artigo, e os fará conclusos ao juiz, para a nomeação de um liquidatario provisorio, nos termos do art. 70.

Art. 113. A concordata homologada obriga todos os credores commerciaes ou civis não privilegiados, admittidos ou não á fallencia, residentes ou não residentes na Republica, ausentes ou dissidentes.

Paragrapho unico. Si o concordatario recusar o cumprimento da concordata para o credor chirographario que se não habilitou, poderá este actionar o devedor pela acção que couber ao seu titulo, para haver a importancia total do seu credito.

Art. 114. A concordata não produz novação, não desonera os co-obrigados com o devedor nem os fiadores deste e os obrigados por acção regressiva.

Paragrapho unico. Quando a concordata tiver sido formada com algum socio solidario da sociedade fallida, ficam desonerados de quaesquer responsabilidades os outros socios solidarios, cessando os effeitos da sua fallencia.

Art. 115. A concordata poderá ser rescindida:

1, pelo não cumprimento de qualquer das suas clausulas;

2, pelo abandono da massa por parte do concordatario, pela venda da maior parte do activo por preço vil, impossibilitando seu cumprimento;

3, pela condemnação do devedor concordatario em fallencia culposa ou fraudulenta ou em crime a ellas equiparado;

4, pelo pagamento antecipado feito a uns credores, com prejuizo dos outros.

5, pela desidia ou negligencia, inacção ou falta de actividade do concordatario na continuação do seu negocio ou commercio;

6, pela incontinencia de vida ou evidentes despezas luxuosas, superfluas ou desordenadas do concordatario.

§ 1.º Póde requerer a rescisão da concordata qualquer credor sujeito aos seus effeitos.

O processo da rescisão será summarissimo. Expostos e provados os factos, ouvido sempre o concordatario e o repre-

sentante do Ministerio Publico, o juiz julgará rescindida a concordata e reabrirá a fallencia.

§ 2.° Até antes da reabertura da fallencia, o concordatario póde evitar a rescisão depositando as prestações em atrazo ou todas as prestações futuras, ou cumprindo as outras obrigações assumidas.

§ 3.° A rescisão da concordata celebrada pelo socio solidario não affectará sinão a elle.

§ 4.° A rescisão não liberta os fiadores que garantiram o cumprimento da concordata.

Art. 116. Fica salvo a qualquer credor, sujeito aos effeitos da concordata, promover, por acção ordinaria, a cobrança do saldo do seu credito integral e juros, provando que o devedor exaggerou dolosamente o passivo, occultou ou dissimulou parte relevante do activo, entrou em conluio com credores ou praticou qualquer acto de improbidade contra algum destes ou todos para obter a concordata.

Paragrapho unico. Esta acção prescreve tres annos depois de cumprida a concordata e o credor deve provar que os factos arguidos vieram ao seu conhecimento depois da homologação da concordata.

Art. 117. Rescindida a concordata, reabrir-se-ha a fallencia, proseguindo-se nesta, si houver bens sufficientes.

§ 1.° O syndico ou liquidatario, que anteriormente funccionava, receberá a massa e verificará o seu estado, examinará os novos credores, e apresentará relatorio circumstanciado sobre o procedimento do devedor e novas responsabilidades assumidas.

§ 2.° Será convocada nova assembléa de credores, onde devem ser verificados os novos creditos e nomeado novo liquidatario, ou confirmada a nomeação do anterior e tomadas as deliberações que forem necessarias para a liquidação.

§ 3.° Poderão ser annullados os actos do devedor posteriores á homologação, no caso de fraude aos direitos dos credores.

Art. 118. Rescindida a concordata, concorrerão á fallencia:

1. Os credores anteriores á concordata pela importancia total de seus creditos verificados, deduzidas as quotas pagas a titulo de dividendo.

Si o concordatario pagou a um mais que a outros, os que de mais receberam terão de restituir á massa ou esta, si preferir, completará os pagamentos aos outros credores, igualando todos.

2. Os credores posteriores á concordata ficarão sujeitos á verificação e classificação de seus direitos, na fórma disposta nesta lei.

§ 1.° Os bens adquiridos pelo devedor, depois da concordata, augmentando a massa, serão destinados exclusivamente ao pagamento dos credores por mercadorias vendidas a credito, em bôa fé, na vigencia da concordata.

§ 2.° E' licito aos credores posteriores á concordata pôr á disposição dos credores anteriores a quantia necessaria ao pagamento da concordata para excluil-os da fallencia.

§ 3.° O fiador da concordata ou os bens que forem hypothecados para a sua garantia respondem sómente para com os credores anteriores.

Art. 119. Si o fallido quizer celebrar concordata, depois da assembléa de que trata o art. 102, requererá ao juiz a convocação de seus credores, apresentando desde logo a proposta.

§ 1.° O juiz mandará ouvir o liquidatario, o qual, dentro de tres dias, informará sobre o estado da fallencia, vantagens da proposta e, depois do parecer deste, designará dia, hora e logar da assembléa.

§ 2.° A convocação far-se-ha por editaes na fórma do art. 100, paragrapho unico, declarando os termos da proposta e avisando que se acha em cartorio, á disposição dos interessados, o parecer do liquidatario.

§ 3.° Todas as despezas da convocação, reunião dos credores e homologação serão por conta do fallido, que depositará em cartorio a importancia respectiva ao apresentar o seu requerimento.

§ 4.° Si a proposta de concordata vier desde logo apoiada por um terço de credores, representando um terço do valor dos creditos, o fallido poderá ao mesmo tempo pedir ao juiz que, sem suspensão da fallencia, fique sustada a venda dos bens da massa até decisão dos credores.

§ 5.° O juiz, verificando que os credores presentes á reunião e os que assignaram a proposta não formam a maioria legal para a votação da concordata, dissolverá, sem mais formalidade, a assembléa, considerando rejeitada a proposta ou negada a concordata.

§ 6.° Negada a concordata, o fallido sómente poderá propôr outra depois de decorridos quatro mezes.

Art. 120. E' permittido aos credores, ao acceitar a proposta de concordata, nomearem uma commissão fiscal, concedendo-lhe poderes.

Esta commissão poderá requerer a rescisão da concordata nos casos do art. 115, sem prejuizo dos direitos que esse mesmo artigo confere aos credores, individualmente.

TITULO VIII

Da realização do activo e liquidação do passivo

SECÇÃO I

Da realização do activo

Art. 121. O liquidatario promoverá, dentro do prazo marcado pelos credores, a liquidação do activo, de accôrdo com o que foi deliberado pelos credores. Na falta de tal deliberação, observará o que nesta lei se determina.

Art. 122. Os bens da fallencia serão vendidos em leilão publico, a que estará presente o representante do Ministerio

Publico, sob pena de nullidade, annunciado com 15 dias de antecedencia, pelo menos, si se tratar de moveis, e com 30 dias, si se tratar de immoveis.

§ 1.º As vendas de valores negociaveis na Bolsa serão feitas pelos corretores de fundos publicos.

§ 2.º O leiloeiro será da livre escolha do liquidatario e a este prestará contas.

§ 3.º A venda dos immoveis independe de outorga uxoria.

§ 4.º Si o arrematante não pagar o preço á vista ou, o mais tardar, dentro de 24 horas depois da arrematação, será o objecto levado a novo leilão, ou hasta publica, por sua conta e risco, ficando obrigado a pagar ou a completar o preço por que o comprou e perdendo, em beneficio da massa, o signal que houver dado.

Para a cobrança o liquidatario terá a acção executiva devendo a petição inicial ser instruida com certidão passada pelo escrivão.

§ 5.º Nos logares onde não houver leiloeiro, servirá o porteiro dos auditorios ou quem as suas vezes fizer, com os salarios marcados em seus respectivos regimentos.

Art. 123. A venda dos bens póde ser feita englobada ou separadamente.

Póde tambem o liquidatario preferir a venda por propostas, desde que a annuncie nos jornaes mais lidos, durante 30 dias, chamando concurrentes.

As propostas serão apresentadas em cartas lacradas ao liquidatario, que dellas dará recibo, e serão abertas pelo juiz no dia e hora designados nos annuncios, perante o liquidatario e os interessados que comparecerem, lavrando o escrivão o auto respectivo, que será por todos assignado.

As propostas se juntarão aos autos da fallencia.

Verificando qual a melhor, o liquidatario apresentará ao juiz a sua informação, em vinte e quatro horas. O juiz, ouvindo o fallido e o representante do Ministerio Publico, em tres dias decidirá, sendo-lhe os autos para isso conclusos. Si autorizar a venda, ordenará que se expeça o respectivo alvará.

Os credores poderão fazer as reclamações ou allegações que julgarem conveniente, até antes dos autos subirem á conclusão.

Art. 124. Qualquer outro meio de liquidação do activo poderá ser autorizado por credores, representando dous terços dos creditos; e, na fallencia das sociedades anonymas, taes credores poderão:

1º, continuar o negocio da sociedade fallida, organizando outra anonyma;

2º, ceder o activo a outra qualquer sociedade existente ou que para esse fim se venha a formar.

§ 1.º A deliberação dos credores a esse respeito — determinando, expressamente, em todas as suas minucias, qual o modo de liquidação, differente dos previstos na lei, que o liquidatario deverá fazer — poderá ser tomada em assembléa ou reduzida a instrumento publico ou particular, assignado por tantos delles quantos bastem para constituir a maioria exigida.

§ 2.º O activo social sómente poderá ser cedido, ou recebido, ou vendido, seja qual fôr o meio de liquidação adoptado, por preços nunca inferiores ao do inventario de que trata o art. 74, § 2º. Si houver sobras, depois do pagamento integral de todas as despezas da administração dos credores, essas serão restituidas aos fallidos.

§ 3.º A' vista do requerimento, acompanhado do documento contendo a deliberação dos credores, o juiz, por alvará, ordenará que o liquidatario entregue o activo social á sociedade anonyma que se houver constituido, á sociedade ou a terceiro á quem se houver feito a cessão, ou que proceda á liquidação pelo modo escolhido pelos credores.

§ 4.º Qualquer credor poderá impugnar a deliberação dos credores em maioria, e da decisão do juiz, homologando-a, cabe o recurso de aggravo de petição.

Art. 125. O liquidatario não poderá remittir parcialmente (cobrar com abatimento) dividas, quando mesmo as considere de difficil liquidação, sem audiencia do fallido e sem autorização do juiz, constante de alvará.

Art. 126. Os bens gravados com hypotheca serão vendidos em hasta publica, notificado o credor, por despacho do juiz, sem prejuizo do disposto nos arts. 821 e 822 do Codigo Civil.

§ 1.º Si o liquidatario, dentro de trinta dias, depois da primeira assembléa de credores, não notificar ao credor hypothecario o dia em que a praça publica se realizará, para a venda do immovel hypothecado, que lhe serve de garantia, este credor poderá propôr-lhe a acção executiva, tendo o direito de cobrar as multas penaes que no contracto se achem estipuladas para o caso de cobrança judicial, ainda que a divida vencesse antecipadamente, por effeito da sentença declaratoria da fallencia.

§ 2.º Si fôr urgente a venda do immovel, nos casos do art. 762, n. 1, do Codigo Civil, justificados pelo credor os factos allegados, o juiz mandará vender os bens hypothecados. Não sendo attendido, poderá o credor propor acção executiva, nos termos do § 1º.

Art. 127. Os bens dados em penhor ou que constituirem objecto de direito de retenção, serão tambem vendidos em leilão, sendo intimados os possuidores para entregal-os. Os dados em anticheirese serão vendidos em hasta publica.

Este direito exercerá o liquidatario, si não preferir remir aquelles bens em beneficio da massa.

Paragrapho unico. Os credores por penhor e com direito de retensão conservam o direito de mandar vender o objecto apenhado ou retido, se tal faculdade lhes foi conferida expressamente no contracto. (Cod. Comm., art. 275), prestando contas ao syndico ou liquidatario. Si, porém, não ficaram com tal faculdade, poderão notificar o syndico ou liquidatario para, dentro de oito dias, remir o objecto dado em penhor ou retido.

Si o syndico ou liquidatario não attender, nem convier em que a venda se faça de commum accôrdo, ficam os credores com o direito de executar aquelle objecto.

SECÇÃO II

DO PAGAMENTO AOS CREDORES DA MASSA

Art. 128. Os encargos e dividas da massa fallida serão pagos preferencialmente sobre todos os creditos do fallido.

§ 1.º São encargos da massa:

a) as custas judiciaes do processo da fallencia e seus incidentes e das acções em que a massa fôr vencida;

b) as despezas com a administração, conservação, guarda, realização do activo e distribuição do seu producto;

c) as despezas com molestia e enterro do fallido, que fallecer na indigencia, depois de declarada a fallencia;

d) os impostos e contribuições publicas a cargo da massa e exigiveis durante a fallencia;

e) as indemnizações por accidentes no trabalho, quando continúa o negocio do fallido e, neste periodo, se verificarem.

§ 2.º São dividas da massa:

a) as obrigações resultantes de actos juridicos validos, praticados pelo syndico e liquidatario, como as resultantes da execução dos contractos bilateraes (art. 47) e as provenientes da continuação do negocio ou empreza do fallido (arts. 78 e 180);

b) as quantias fornecidas pelo syndico e liquidatario ou pelos credores para a arrecadação e defesa da massa;

c) as custas pagas pelo credor que requereu a fallencia;

d) as obrigações provenientes de enriquecimento indevido da massa.

SECÇÃO III

DO PAGAMENTO AOS CREDORES DA FALLENCIA

Art. 129. Não havendo duvidas sobre os credores com privilegio geral (art. 91) serão pagos logo que haja dinheiro em caixa.

Art. 130. Vendidos os immoveis e moveis dados ou reservados em garantia, os moveis penhorados ou retidos, os respectivos credores receberão immediatamente a importancia do seu credito, até onde chegar o producto dos bens em que tiverem privilegio.

Paragrapho unico. Esses credores, não ficando pagos do seu capital e juros, serão incluidos pelos saldos entre os chirographarios (art. 99, *c*), independente de qualquer outra formalidade.

Art. 131. Pagos os credores preferenciaes, o liquidatario passará a satisfazer os credores chirographarios, distribuindo dividendos todas as vezes que o saldo em caixa baste para um rateio de 5 %.

§1.º A distribuição será annunciada pela imprensa e avisada por carta do liquidatario aos respectivos credores.

§ 2.º Os pagamentos annotar-se-hão nos respectivos titulos originaes ou naquelles que serviram para a verificação dos creditos, os quaes serão para esse fim apresentados

ao liquidatario, e os credores passarão recibos nas folhas de dividendo que serão juntas aos autos.

§ 3.° Os dividendos não reclamados dentro de 60 dias depois dos annuncios e avisos serão levados ao deposito publico, por conta daquelles a quem pertencerem.

§ 4.° O saldo final a favor da massa, depois de deduzidas as custas e despezas da fallencia, determinará o ultimo rateio.

Art. 132. Concorrendo na fallencia credores sociaes e credores particulares dos socios solidarios, observar-se-ha o seguinte:

§ 1.° Os credores da sociedade serão pagos pelo producto dos bens sociaes:

a) havendo sobra será esta rateada pelas differentes massas particulares dos socios de responsabilidade solidaria na razão proporcional dos seus respectivos quinhões no fundo social, si outra cousa não foi expressamente estipulada no contracto social (Cod. Comm., art. 330);

b) não chegando o producto dos bens sociaes para pagamento dos credores sociaes, estes concorrerão a cada uma das massas particulares dos socios, pelos saldos dos seus creditos para ahi entrarem em rateio com os respectivos credores particulares;

c) os credores particulares dos socios solidarios serão pagos pela massa do socio devedor em concurso com os credores sociaes.

Art. 133. Si, pagos os credores, existir sobra, esta será restituida ao fallido ou aos seus representantes.

Art. 134. O juiz, a requerimento dos interessados, ordenará a reserva em favor destes das quantias dos creditos por cujo privilegio pugnaram ou das quotas ou dividendos que lhes possam caber até que sejam decididas as suas reclamações ou acções.

Essas reservas voltarão para a massa logo que o direito desta seja reconhecido.

Paragrapho unico. Si o interessado, a favor do qual foi ordenada a reserva, deixar correr os prazos processuaes da reclamação ou acção sem exercer o seu direito, não preparar os autos dentro de tres dias depois de esgotado o ultimo prazo ou protelar ou crear qualquer estorvo ou embaraço á marcha e terminação do processo da fallencia, o juiz, a requerimento do liquidatario, considerará sem effeito a reserva.

Art. 135. Liquidados o activo e o passivo, o liquidatario dentro de cinco dias e sob pena de prisão, apresentará ao juiz, que mandará juntar aos autos, o relatorio final das operações da fallencia, historiando, em breves mas expressivas palavras, o valor do activo e passivo, o producto da realização desse activo, as reivindicações, as preferencias, a importancia total dos rateios, os dividendos distribuidos a cada um dos credores e respectivas datas, e a esse relatorio juntará a demonstração das responsabilidades com que continua o fallido para com os credores, declarando cada uma destas de per si.

Art. 136. Sobre as contas o juiz ouvirá o fallido e o representante do Ministerio Publico no prazo de cinco dias para cada um, depois do que sentenciará, cabendo desta o recurso de aggravo interposto dentro do prazo de cinco dias,

contados da intimação. Sendo julgadas boas e bem prestadas as contas e passando em julgado a sentença, servirá esta de quitação do liquidatario.

§ 1.° O juiz mandará passar aos credores que pedirem a carta de sentença, para em todo o tempo executarem o devedor pelo saldo.

§ 2.° Esta carta conterá: a petição inicial e a sentença da abertura da fallencia, a certidão da quantia pela qual foi o credor admittido e por que titulo ou causa, a certidão do quanto pagou a massa em rateio e do quanto ficou o fallido a dever ao respectivo credor e a sentença do encerramento da fallencia.

§ 3.° Si o credito foi contestado pelo fallido, o credor reconhecido na fallencia sómente o poderá executar pelos meios ordinarios ou proseguir contra elle a acção que movia antes da declaração da fallencia.

§ 4.° Encerrada a fallencia, os livros do fallido serão entregues a este, subsistindo a obrigação do art. 10, n. 3, do Codigo Commercial, e tratando-se de sociedade, observar-se-ha a disposição do art. 352, do mesmo Codigo.

Tendo sido o devedor condemnado por fallencia fraudulenta, os livros ficarão archivados em cartorio durante cinco annos, findos os quaes serão entregues ao fallido, si reclamar.

Art. 137. A fallencia deve estar encerrada dous annos depois do dia da sua declaração, salvo o caso de força maior devidamente provado, como acção em juizo tendente a completar ou indemnizar a massa.

TITULO IX

Da reivindicação

Art. 138. Poderão ser reivindicados na concordata preventiva e na fallencia os objectos alheios encontrados em poder do fallido, e tambem, nos seguintes casos, ainda que fundados em um direito pessoal.

1.° As cousas em poder do fallido a titulo de mandato, deposito regular, penhor, antichrése, administração, arrendamento, commodato, usufructo, uso e habitação.

2.° As mercadorias em poder do fallido a titulo de commissão de compra ou venda, transito ou entrega.

Cessará a reivindicação si as mercadorias tiverem sido vendidas e o preço creditado em conta corrente por autorização ou ordem do dono.

3.° Os titulos de credito á ordem transferidos ao fallido para effectuar a cobrança e guardar o valor por conta do dono ou mesmo a applicar a pagamentos designados, ainda que se achem em poder de terceiro, em nome do fallido, na época da declaração da fallencia.

Esta disposição se applica tambem aos titulos ao portador.

4.° As cousas não pagas integralmente, expedidas pelo vendedor ao fallido, emquanto não chegarem ao poder do mesmo fallido, de seu agente ou commissario.

Não poderão ser reivindicadas, porém, as mercadoria que o fallido, antes da fallencia, revendera sem fraude, á

vista das facturas ou conhecimentos de transporte, entregues ou remettidas pelo vendedor, embora taes mercadorias não tivessem ainda chegado effectivamente ao poder do mesmo fallido, seu agente ou commissario.

5.º As cousas vendidas a credito nos 15 dias anteriores ao requerimento da concordata preventiva ou á declaração da fallencia, que ainda se encontrarem em poder do devedor.

6.º As cousas vendidas a credito nos 40 dias anteriores ao requerimento da concordata preventiva ou á declaração da fallencia, que ainda se encontrarem em poder do devedor, tendo sido o vendedor induzido por dolo ou fraude do mesmo devedor.

Art. 139. A reclamação reivindicatoria será dirigida ao juiz, contendo a exposição do facto e allegação do direito applicavel.

§ 1°. O juiz mandará autoar em separado o requerimento e documentos, que o instruirem, e ouvir o fallido e o syndico ou liquidatario, que responderá dentro do prazo de cinco dias, tendo em vista a disposição do art. 83, princ.

§ 2°. O escrivão avisará, pela imprensa, aos interessados que se acha em cartorio a reclamação, sendo-lhes concedido o prazo de cinco dias, a contar do dia da primeira publicação, para a contestarem, ou allegarem o que entenderem.

§ 3°. As contestações do fallido, do syndico ou liquidatario, ou de qualquer credor, que tenha cumprido a disposição do art. 82, serão articuladas em fórma de embargos e o juiz, recebendo-as marcará o prazo de dez dias para a prova.

Finda a dilação, a sentença será proferida dentro do prazo de oito dias, ouvido préviamente o representante do Ministerio Publico.

§4°. Da sentença do juiz poderão aggravar por petição o reclamante, o fallido, o syndico ou liquidatario e qualquer credor, ainda mesmo que não tivesse offerecido embargo.

§ 5°. Não se oppondo o fallido, o syndico ou liquidatario, nem credor algum, e nenhuma duvida mais havendo sobre o direito do reclamante, o juiz mandará entregar logo a cousa reclamada.

§ 6°. A sentença que julgar improcedente a reivindicação determinará que o reivindicante faça, querendo, a declaração do seu credito nos termos do art. 82 ou 87.

§ 7°. As despezas da reclamação, quando não contestadas, serão por conta do reivindicante: si contestadas, serão pagas pelo vencido, sendo-o pela massa quando for vencido o syndico, o liquidatario ou o fallido.

Art. 140. Si entre os bens sequestrados ou arrecadados pela massa se acharem bens de terceiros, estes poderão logo reclamal-os por embargos de terceiro senhor e possuidor, deduzindo o seu direito em tres dias contados da data do despacho proferido em sua petição, juntando titulo de dominio, e provando, no mesmo prazo, posse natural ou civil com effeitos da natural.

§ 1°. Autuada a petição e recebida por embargos, em apartado, haverá vista o syndico ou liquidatario por tres dias, dentro dos quaes juntará documentos e produzirá qualquer outra prova.

§ 2º. Findo o triduo, o juiz, dará a sua sentença, da qual cabe aggravo de petição, que poderá tambem ser interposto por qualquer credor.

Art. 141. A reclamação reivindicatoria suspende o direito de dispor da causa reivindicanda e converte o concordatario em depositario della.

Art. 142. Depois de vendidos os bens da massa, não se admittirá mais qualquer reclamação reivindicatoria.

Art. 143. A massa restituirá a cousa reivindicada em especie.

Si a cousa tiver sido subrogada por outra, a massa entregará essa outra.

Si nem a propria cousa nem a subrogada existirem por occasião da restituição, a massa pagará o seu valor. A reivindicação não autoriza, porém, a repetição dos dividendos distribuidos aos credores.

Paragrapho unico. O reivindicante pagará á massa as despezas que a cousa reivindicada ou o seu producto tiver occasionado.

TITULO X

Da rehabilitação

Art. 144. O fallido que houver cumprido a concordata, que tiver pago principal e juros aos seus credores, ou que tiver obtido destes quitação plena, será rehabilitado.

Paragrapho unico. Si o devedor tiver sido condemnado por fallencia fraudulenta, culposa, ou crime a ellas equiparado, sómente poderá ser rehabilitado cinco annos depois de cumprida a pena.

Art. 145. Poderá tambem obter a rehabilitação o fallido que tiver pago aos seus credores mais de 50 %, decorrido o prazo de 10 annos depois de declarada a fallencia, ou que tiver pago mais de 25 %, decorrido o prazo de 20 annos.

Paragrapho unico. Para ser rehabilitado nesses casos deverá o fallido provar que não foi condemnado por fallencia culposa ou fraudulenta ou por crime a ellas equiparado; e que, durante aquelles prazos, procedeu sempre com lisura.

Art. 146. O requerimento para a rehabilitação deverá ser instruido com quitação de todos os credores, constantes do quadro ou certidão do deposito em juizo, correspondente aos creditos, cujas quitações não sejam exhibidas, juntando-se aos autos da fallencia, e publicado pela imprensa, em edital de trinta dias, ouvindo-se depois o representante do Ministerio Publico.

§ 1º. Qualquer credor ou prejudicado poderá dentro daquelle prazo de trinta dias oppôr-se, por petição, ao pedido do fallido.

§ 2º. Da sentença, que conceder, ou negar a rehabilitação, caberá o recurso de aggravo de petição.

Art. 147. Rehabilitado o fallido, será publicada a sentença por edital e communicada aos funccionarios e corporações, aos quaes foi a fallencia avisada.

Art. 148. A rehabilitação faz cessar os effeitos da fallencia.

TITULO XI

Da concordata preventiva

Art. 149. O devedor commerciante poderá evitar a declaração de sua fallencia, requerendo ao juiz, em cuja jurisdicção se acha o seu estabelecimento principal, a convocação dos seus credores para lhes propôr concordata preventiva.

§ 1°. No requerimento, o devedor explicará os motivos de sua deliberação, o seu estado economico, as garantias reaes ou pessoas que assegurem o pagamento de mais de cincoenta por cento (50 %) aos seus credores e indicará as clausulas e condições da sua proposta.

§ 2.° O requerimento será instruido com os documentos seguintes:

1°, certidão do registro da firma do devedor, de onde conste que, desde dous annos antes, esta se acha inscripta no Registro do Commercio, ou ha menos tempo, si não data de dous annos o exercicio do commercio;

2°, declaração assignada pelo devedor de que não foram levados a protesto titulos de sua responsabilidade; de que nunca fôra condemnado por crime de falsidade, contrabando, peculato, fallencia culposa ou fraudulenta, roubo ou furto; e de que desde cinco annos não impetrara igual favor e nem deixára de cumprir pontualmente qualquer concordata e ainda de que, no caso de ter fallido, obtivera rehabilitação;

3°, a lista nominativa de todos os seus credores, contendo a residencia e o domicilio de cada um e a natureza e a importancia dos creditos;

4°, balanço exacto do activo e passivo, contendo com clareza o valor estimativo daquelle, acompanhado de cópias dos inventarios de todos os bens e direitos ou effeitos que o formam, discriminadamente;

5°, certidão do contracto social em vigor;

6°, documentos comprobatorios da propriedade dos bens offerecidos em garantia e de que elles se acham livres de onus de qualquer especie ou comprobatorios da idoneidade financeira do fiador offerecido.

§ 3.° O devedor apresentará com o requerimento os seus livros obrigatorios, que deverão estar com todas as formalidades legaes desde o tempo exigido para o registro de sua firma, assim como os auxiliares que porventura tiver.

Art. 150. Depois de assignar os termos de encerramento dos livros, lavrados pelo escrivão, os quaes após o encerramento, permanecerão em cartorio, até findar o prazo de que trata o art. 64, § 3°, o juiz nomeará, dentre os credores, um commissario nas condições e com os requisitos mencionados no art. 64, §§ 1°, 2°, 3° e 4°, que será incontinenti intimado a assignar o respectivo compromisso, e mandará que, autoados todos os documentos com o requerimento inicial, tomada por termo a fiança, observadas as disposições da lei civil e certificados nos autos os numeros dos livros e a pagina em que foi lançado o encerramento, sejam elles dados com vista ao representante do Ministerio Publico, por 48 horas, e, com a promoção deste, conclusos ao juiz.

Assignado o compromisso, o qual poderá ser tomado em separado e depois junto aos autos, o commissario nomeado entrará immediatamente a exercer as suas funcções, nos termos e condições prescriptos nesta lei.

§ 1.º Conclusos os autos, si o devedor não instruir desde logo o seu requerimento nos termos do art. 149, ou si se verificar que as declarações, exigidas pelo n. 2, do mesmo artigo, são falsas ou inexactas, o juiz declarará aberta a fallencia, seguindo-se o disposto nos arts. 16 e seguintes, e servindo de syndico o commissario nomeado.

§ 2.º Si, porém, o requerimento estiver regular e em termos de ser deferido, o juiz:

1º, mandará tornar publico, por edital publicado no *Diario da Justiça* e em outro jornal, o pedido do devedor para que os interessados possam reclamar o que fôr a bem dos seus direitos e interesses.

2º, marcará o prazo para todos os credores apresentarem as declarações e documentos justificativos dos seus creditos (art. 80);

3º, este prazo será de 15 dias, no minimo, e de 30, no maximo, conforme a importancia da concordata preventiva e os interesses nella envolvidos.

4º, designará o dia e a hora para a assembléa de credores;

5º, ordenará a suspensão de acções e execuções contra o devedor, por creditos sujeitos aos effeitos da concordata.

§ 3.º Si nenhum credor acceitar, o juiz nomeará pessôa extranha para servir de commissario, observando a disposição do art. 64, § 2º.

§ 4.º O dia designado para a assembléa dos credores não poderá ser alterado.

§ 5.º Provando-se, documentalmente, durante o processo da concordata, ser falsa ou inexacta qualquer das declarações do devedor, exigidas no art. 149, § 2º, o juiz ouvindo o devedor, o commissario e o representante do Ministerio Publico, sustará, immediatamente, aquelle processo e declarará aberta a fallencia, observando-se o disposto nos arts. 16 e seguintes.

Art. 151. O commissario, logo que fôr nomeado, assignará, em cartorio, termo de bem e fielmente desempenhar os deveres que a presente lei lhe impõe.

No acto da assignatura desse termo entregará em cartorio a sua habilitação de credito redigida nos termos do artigo 82, mas em uma só via, ficando-lhe, porém, reservado o direito de juntar aos autos os titulos comprobatorios do seu credito, que não estejam em seu poder, mas que declarará onde se encontram, dentro do prazo marcado no § 3º, do art. 83.

§ 1.º A elle incumbirá o seguinte:

1º, annunciar pela imprensa que se acha á disposição dos interessados para receber reclamações, declarando o logar e a hora em que será encontrado;

2º, fiscalizar a conducta do devedor na administração do seu negocio e bens, emquanto se processa a concordata preventiva;

3º, examinar todos os livros e papeis do devedor, verificar o activo e passivo e solicitar dos interessados todas as informações que achar uteis;

4º, averiguar e estudar quaesquer reclamações dos interessados, emittir parecer sobre ellas para ser apresentado na assembléa dos credores;

5º, verificar si o devedor praticou actos, que a massa poderia revogar em seu beneficio, no caso de fallencia;

6º, apresentar, em cartorio, até tres dias antes da assembléa, um relatorio minucioso sobre a situação economica do devedor, sobre a lealdade com que tem gerido o seu negocio, sobre o valor do activo e sobre as garantias offerecidas;

7º, fazer a todos os credores, commerciaes e civis, por circulares, convite para apresentarem as suas declarações de credito, nos termos do art. 82, que no convite será transcripto, e para comparecerem á assembléa.

8º, quando o concordatario offerecer garantia real, cuja outorga dependa de instrumento publico, deverá o commissario, com assistencia do representante do Ministerio Publico, receber, em nome dos credores, a respectiva escriptura, juntando-a ao relatorio de que trata o n. 6, deste artigo, para os fins do art. 154.

§ 2.º O commissario poderá chamar avaliadores officiaes e peritos para o auxiliar, contractando, de accôrdo com o devedor os salarios destes ultimos. Não havendo accôrdo resolverá o juiz.

§ 3.º O commissario estranho á fallencia (art. 150, § 3º), terá modica remuneração arbitrada pelo juiz, não podendo ser superior á quarta parte dos salarios do syndico nas fallencias.

§ 4.º O juiz poderá impor multa desde 500$000 até 2:000$ ao commissario que não cumprir os deveres estabelecidos nesta lei por culpa ou negligencia. Do despacho do juiz cabe aggravo de instrumento.

O producto destas multas pertencerá á Fazenda Estadoal ou do Districto Federal, ou Federal no Territorio do Acre, e será cobrada executivamente.

Art. 152. O devedor que requerer a concordata preventiva deverá consentir que os seus credores, com antecedencia precisa, lhe examinem os livros e papeis e extraiam os apontamentos e as cópias que entenderem. Na assembléa dos credores esses livros devem ser apresentados.

Paragrapho unico. Os credores, por sua vez, estão obrigados a fornecer ao commissario e ao juiz, *ex-officio* ou a requerimento de outro qualquer credor, as informações precisas e mostrar os documentos necessarios e exhibir os seus livros na parte relativa aos negocios e transacções que tiverem com o devedor.

Art. 153. Serão representados no processo da concordata preventiva:

1º, o devedor fallecido, pelo conjuge sobrevivente e herdeiros;

2º, as sociedades em nome collectivo, por quotas, e em commandita simples, pelo socio ou socios com direito ao uso da firma social;

3º, as sociedades em commandita por acções, por seus administradores ou gerentes, préviamente autorizados, por

commanditarios que representem pelo menos dous terços do capital social, devendo o requerimento inicial ser instruido com o instrumento publico ou particular de autorização por elles assignado.

Art. 154. Na assembléa dos credores, sob a presidencia do juiz, feita a chamada pela lista de credores, depois de lidos o requerimento do devedor e o relatorio do commissario, será aberta franca discussão sobre esses documentos.

§ 1.° Na segunda parte da assembléa, o juiz sujeitará á discussão a proposta de concordata, e encerrada aquella, seguir-se-ha a votação pelos credores reconhecidos, que será tomada nominalmente.

Os credores excluidos, não obstante os seus creditos não se computarem no calculo para a concordata, devem tambem votar, tomando-se em separado os seus votos.

§ 2.° Havendo unanimidade, o juiz, no mesmo acto, homologará a concordata para que produza desde logo todos os seus effeitos. Para esse fim o escrivão fará os autos conclusos ao juiz antes de encerrar a acta. Lavrada a sentença, será a mesma publicada em assembléa, transcripta na acta e esta incontinenti assignada pelo juiz, pelo commissario, pelo concordatario e demais interessados.

Tendo votado credores excluidos ou credores dissidentes, o juiz lhes marcará o prazo de tres dias para, dentro delle, apresentarem embargos á concordata.

Os credores excluidos que votarem pela concordata, si forem contemplados pelo devedor na lista de credores (artigo 149, § 2°, n. 3) ou si forem por elle reconhecidos, não poderão embargar a concordata, nem prejudicarão, em caso algum, os direitos dos credores reconhecidos.

§ 3.° Negada a concordata, o juiz mandará que lhe sejam os autos conclusos e, dentro de vinte e quatro horas, abrirá a fallencia do devedor; mandará cancellar a inscripção da garantia a que se refere o n. 8 do art. 151, § 1°; marcará a data da assembléa com prazo não superior a 10 dias e nomeará syndico o credor que exercia o cargo de commissario.

A fallencia proseguirá nos autos da concordata.

Da sentença — que terá as formalidades e requisitos do art. 16, dispensando, todavia, nova habilitação dos credores — caberá o recurso de aggravo de instrumento.

§ 4.° Do occorrido, o escrivão lavrará acta circumstanciada com indicação dos documentos apresentados na assembléa e annexos á mesma acta.

§ 5.° O representante do Ministerio Publico será notificado para assistir á assembléa dos credores e nella poderá requerer o que entender a bem dos interesses da justiça.

Art. 155. A proposta da concordata preventiva, para ser valida e produzir effeitos juridicos, deve ser acceita nos mesmos termos do art. 106, applicando-se-lhe tambem as disposições dos paragraphos 1°, 2°, 3°, 4°, 7° e 8° do mesmo artigo, sendo que não poderão votar os cessionarios de creditos, cuja cessão tenha menos de um anno.

Paragrapho unico. Não se computarão, para a formação da maioria legal, os creditos dos parentes dos socios solidarios da firma concordataria e dos socios das sociedades por quotas.

Art. 156. Durante o processo da concordata preventiva, o devedor conservará a administração de seus bens e conti-

nuará com o seu negocio, sob a fiscalização do commissario, mas não poderá alienar ou hypothecar immoveis, nem constituir penhores, nem contrahir novas obrigações, salvo com autorização expressa do juiz, por evidente utilidade, ouvido o commissario.

Paragrapho unico. Subsistirá a prohibição de alienar e onerar immoveis e constituir penhor emquanto não for cumprida a concordata, podendo, entretanto, ser relevada, mediante licença judicial, com audiencia do representante do Ministerio Publico, salvo pacto expresso em contrario no acto da sua concessão.

Art. 157. A concordata preventiva poderá ser rescindida nos casos e pela fórma declarada no art. 115, sendo-lhe applicaveis as disposições dos paragraphos 1°, 2° e 4° do mesmo artigo.

Da sentença, que rescindir a concordata, abrindo a fallencia do devedor, caberá o recurso de aggravo de instrumento.

Art. 158. São inteiramente applicaveis á concordata preventiva as disposições dos arts. 81, 82, 83, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 99, 105, 106, 108, 109, 113, 114, primeira alinea, 115, 117, 118 e 120.

Paragrapho unico. O commissario poderá ser destituido nos casos e pela fórma do art. 69.

Art 159. Não poderão propor concordata preventiva:

1° as sociedades anonymas;

2°, os corretores, agentes de leilões e emprezarios de armazens geraes.

TITULO XII

Da homologação e effeitos das sentenças estrangeiras em materia de fallencia e meios preventivos de sua declaração

Art. 160. As sentenças estrangeiras que abrirem fallencia a commerciantes ou sociedades anonymas, que tenham domicilio no paiz, onde foram proferidas, depois de homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, produzirão os effeitos por direito decorrentes das sentenças declaratorios de fallencia, salvo as seguintes restricções:

1°, independente da homologação, e sómente com exhibição da sentença e do acto da nomeação em fórma authentica, os representantes legaes da massa terão qualidade para, como mandatarios, requererem na Republica diligencias conservatorias dos direitos da massa, cobrar dividas, transigir, si para isso tiverem poderes, e intentar acções, sem obrigação de prestar fiança ás custas. Por estas responderá, entretanto, o procurador que promover actos judiciaes;

2°, todos os actos que importarem execução de sentença, como a arrecadação e venda de bens do fallido, não poderão ser praticados, sinão depois que a sentença se tornar executoria pela homologação, guardando-se as fórmulas do direito patrio;

3°, não obstante a homologação da sentença, os credores domiciliados na Republica, que tiverem hypotheca sobre bens

aqui situados, não ficarão inhibidos de demandar os seus creditos e executar os bens hypothecados;

4°, aos credores chirographarios, domiciliados na Republica que tiverem, na data da homologação, acções ajuizadas contra o fallido, será licito proseguir nos termos ulteriores do processo e executar os bens do mesmos, sitos na Republica.

Art. 161. A sentença estrangeira que abrir fallencia a commerciante ou sociedade anonyma ou outra, composta de socios de responsabilidade limitada, que tenha dous estabelecimentos, um no paiz do seu domicilio e outro distincto e separado na Republica, sendo homologada, não comprehenderá em seus effeitos o estabelecimento existente na Republica.

Paragrapho unico. Os credores locaes, isto é, aquelles cujos creditos deverão ser pagos na Republica, poderão requerer a fallencia do estabelecimento aqui situado e serão pagos pela respectiva massa, de preferencia aos credores do estabelecimento situado no estrangeiro.

Art. 162. A lei local regulará a classificação dos creditos.

Art. 163. As concordatas e outros meios preventivos da declaração da fallencia, homologados por tribunaes estrangeiros, ficarão sujeitos á homologação do Supremo Tribunal Federal, e sómente serão obrigatorios para os credores residentes no Brasil que houverem sido citados para nelles tomar parte.

Art. 164. Não são susceptiveis de execução no Brasil as sentenças estrangeiras que declararem a fallencia do devedor aqui domiciliado.

Art. 165. A disposição do artigo antecedente entende-se aos estrangeiros não residentes no paiz, mas que nelle exercem o seu commercio, por meio de representantes idoneos, e ás sociedades legalmente constituidas fóra do territorio nacional, desde que aquelles e estas aqui tenham estabelecimentos.

Art. 166. Declarada por juiz da Republica, a fallencia daquelles a quem se referem os artigos antecedentes, podem concorrer a ella os credores admittidos ao passivo na fallencia dos mesmos devedores, aberta em paiz estrangeiro, sem dependencia de homologação pelo Supremo Tribunal Federal, desde que apresentem titulos legaes do seu credito ou representação, nos termos desta lei.

Art. 167. Havendo tratado ou convenção regulando a materia, observar-se-ha o que fôr ahi estipulado.

TITULO XIII

Dos crimes em materia de fallencia e de concordata preventiva e do respectivo processo

Art. 168. A fallencia será culposa quando occorrer algum dos seguintes factos:

1°, excesso de despeza no tratamento pessoal do fallido em relação ao seu cabedal e numero de pessoas de familia;

2°, despezas geraes do negocio ou da empreza superiores ás que deveriam ser em relação ao capital, movimento da casa e outras circumstancias analogas;

3°, venda por menos do preço corrente de mercadorias compradas nos seis mezes anteriores á época legal da fallencia e ainda não pagas, si fôr realizado com intenção de retardar a declaração da fallencia;

4°, emprego de meios ruinosos para obter recursos e retardar a declaração da fallencia;

5°, abuso de acceites, de endossos e de responsabilidades de méro favor;

6°, emprego de grande parte do patrimonio ou dos fundos em empreza ou em operações arriscadas ou de puro acaso ou manifestamente imprudentes;

7°, falta de livros e de sua escripturação na fórma exigida pelo Codigo Commercial, ou atrazo nessa escripturação, salvo si a exiguidade do commercio e a falta de habilitações litterarias rudimentares do fallido o relevarem do cumprimento do preceito legal;

8°, existencia de duplicatas que não representem operações reaes.

Art. 169. A fallencia será fraudulenta quando o devedor, com o fim de crear vantagens para si ou para outrem, conhecendo o seu máo estado economico, concorrer para peorar a posição dos credores na fallencia imminente, e especialmente si elle:

1°, faz constar dos livros e balanços, despezas, dividas activas e passivas e perdas simuladas ou falsas;

2°, paga antecipadamente a uns credores em prejuizo de outros;

3°, diminue o activo ou augmenta o passivo, inclusivamente si declara no balanço creditos pagos e prescriptos;

4°, alinea, negocia ou faz doação ou contrahe dividas, hypothecas, penhores ou retenção com simulação ou fingimento;

5°, não tem absolutamente livros nem escripturação em livros apropriados ou tem escripturação confusa e difficil de ser entendida, de modo a embaraçar a verificação dos creditos e a liquidação do activo e passivo;

6°, deixa intervallos em branco nos livros commerciaes, falsifica-os, rasura ou risca os lançamentos ou altera o seu conteúdo;

7°, compra bens em nome de terceira pessoa, ainda que conjuge, ascendentes, descendentes e irmãos;

8°, simula o capital individual, ou social, para a obtenção de maior credito, como quando o declarado é maior do que o realizado.

Paragrapho unico. As regras da cumplicidade estabelecidas no Codigo Penal prevalecem em toda a extensão e effeitos no caso da fallencia fraudulenta.

Art. 170. Incorrerão nas penas da fallencia culposa, salvo a prova de fraude, caso em que serão applicaveis as penas da fallencia fraudulenta:

1°, o devedor que tiver exercido o commercio sob firma ou razão social que não podia ser inscripta no Registro do Commercio;

2°, o devedor que depois de declarada a fallencia ou decretado o sequestro, praticar algum acto nullo (art. 44, § 1°);

3°, o devedor que, no prazo legal, não se declarar fallido, si da omissão resultar que fique fóra da influencia do termo

legal da fallencia algum acto que dentro desse termo seria revogavel em beneficio da massa;

4°, o fallido que se occultar, ausentar, negar informações e auxilio ao juiz e ao syndico ou crear embaraços de qualquer especie ao bom andamento da fallencia;

5°, o concordatario que, por negligencia, descuido ou outro acto de culpa, concorrer para a deterioração da massa e consequente rescisão da concordata.

Art. 171. Incorrerão nas penas da fallencia fraudulenta:

1°, o devedor que tiver empregado os fundos da casa commercial ou da empreza em despezas para fins reprovados, como jogos de qualquer especie, inclusive os chamados de Bolsa;

2°, o devedor que tiver desviado ou applicado a fins diversos do seu destino os valores de que era depositario, administrador ou mandatario;

3°, o devedor que não proceder ao archivamento e lançamento no Registro do Commercio, dentro de 15 dias, subsequentes á celebração do seu casamento (Cod. Comm., artigo 31), do contracto ante-nupcial, sendo o marido commerciante ao tempo do casamento; desse contracto e dos titulos dos bens incommunicaveis da mulher, dentro de 15 dias subsequentes ao começo do exercicio do commercio, quanto ao contracto ante-nupcial, e, dentro de 30 dias subsequentes á acquisição, quanto aos referidos bens; e dos titulos de acquisição de bens que não possam ser obrigados por dividas nos prazos aqui mencionados;

4°, os corretores ou leiloeiros officiaes que tenham fallido, embora deixassem de exercer as suas funcções, uma vez que a fallencia se funde em actos que, nessa qualidade, praticaram;

5°, o devedor que por meio de qualquer acto fraudulento ou de simulação, fizer conluio com um ou mais credores para obter concordata preventiva ou concordata na fallencia;

6°, o fallido que reconhecer, como verdadeiros, creditos falsos, supposios ou simulados, por occasião do processo de verificação de creditos;

7°, quem quer que por si ou interposta pessoa ou por procurador apresentar declarações ou reclamações falsas ou fraudulentas, ou juntar a ellas titulos falsos, simulados ou menos verdadeiros, pedindo a inclusão na fallencia (art. 82), ou na concordata preventiva, ou a reivindicação de bens (art. 139);

8°, qualquer pessoa, inclusive o syndico, liquidatario e guarda-livros, que se mancommunar com o devedor para, por qualquer-fórma, fraudar os credores ou auxiliar a occultar ou desviar bens, seja qual fôr a sua especie, quer antes, quer depois da declaração da fallencia;

9°, qualquer pessoa que occultar ou recusar ao syndico e liquidatario a entrega dos bens, creditos ou titulos que tenha do fallido; que admittir, depois de publicada a fallencia, cessão ou endosso do fallido ou com elle celebrar algum contracto ou ajuste sobre objecto que se prenda a interesse da massa;

10, o credor legitimo que fizer com devedor ou com terceiro qualquer concerto em prejuizo da massa, ou transigir com o seu voto para obter vantagens para si nas deliberações e actos de concordata preventiva ou formada na fallencia, na quitação e rehabilitação;

11, o corretor que intervier em qualquer operação mercantil do fallido, depois de publicada a fallencia.

Art. 172. No caso de fallencia de sociedade anonyma, os seus administradores ou liquidantes serão punidos com as penas da fallencia culposa, si por sua culpa ou negligencia a sociedade foi declarada fallida, ou si praticarem os actos definidos no art. 168 e no art. 170, ns. 2 a 5; e com as penas de fallencia fraudulenta, si se tratar de actos comprehendidos nos arts. 169 e 171, ns. 1, 2, 5, 6, 8 e 9.

Paragrapho unico. Os administradores das sociedades anonymas e em commandita por acções serão tambem punidos com as penas da fallencia fraudulenta, si:

1°, deixarem de archivar e publicar, no prazo legal, qualquer das resoluções ou deliberações da sociedade, comprehendidas no art. 91 do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891;

2°, derem indicações inexactas sobre a importancia do capital subscripto e effectivamente entrado para a sociedade;

3°, distribuirem aos accionistas dividendos manifestamente ficticios, diminuindo, assim, o capital social.

Art. 173. Serão punidos com a pena do art. 232 do Codigo Penal os juizes, syndico e liquidatario, avaliadores, peritos e officiaes de justiça que praticarem qualquer dos crimes ahi definidos.

§ 1.° O syndico e o liquidatario incorrerão nas penas da fallencia fraudulenta, si:

1°, derem informações e pareceres falsos ou inexactos, ou apresentarem relatorio contrario á verdade dos factos;

2°, derem extractos dos livros do fallido, contrarios aos assentos ou lançamentos delles constantes.

§ 2.° Além destes crimes, o syndico e o liquidatario responderão pelos actos que praticarem em opposição aos interesses a seu cargo, sendo equiparados, para os effeitos da penalidade e respectivo processo, aos funccionarios publicos.

Art. 174. Todos os crimes de que trata esta lei, teem acção publica, podendo ser iniciado o processo por denuncia do Ministerio Publico, ou por queixa do liquidatario ou de qualquer credor.

Em todos os termos de acção intentada por queixa, será ouvido o representante do Ministerio Publico, e em os daquella que o fôr por denuncia, poderá intervir o liquidatario ou qualquer credor para auxilial-o.

Art. 175. O processo penal contra o fallido, seus cumplices e demais pessoas punidas pela presente lei correrá em auto apartado, distincto e independente do commercial e não poderá ser iniciado antes de declarada a fallencia.

§ 1.° O processo correrá até a pronuncia ou não pronuncia perante o juiz que declarou aberta a fallencia.

§ 2.° A queixa ou denuncia conterá o nome do fallido, a firma de que era socio solidario, e o local onde foi estabelecido, sendo instruida com o relatorio do syndico, as cópias necessarias do processo da fallencia ou com documentos si os houver.

§ 3.° Quarenta e oito horas depois da primeira assembléa dos credores, o escrivão enviará ao representante do Ministerio Publico uma das cópias authenticas do relatorio do syndico e a cópia da acta da assembléa, com outros documentos que o juiz ordenar.

O representante do Ministerio Publico, dentro do prazo de 15 dias depois do recebimento desses papeis, requererá o archivamento delles ou promoverá o processo penal contra o fallido, seus cumplices ou outras pessoas sujeitas á penalidade.

O archivamento dos papeis, a requerimento do representante do Ministerio Publico, não prejudica a acção penal por parte do liquidatario ou dos credores.

§ 4.º O processo será o da formação da culpa nos processos communs, com todos os recursos e garantias indiduaes, estabelecidos nas respectivas leis.

§ 5.º As autoridades policiaes remetterão ao juiz processante os inqueritos a que procederem.

§ 6.º Do despacho da pronuncia ou não pronuncia, caberá recurso para o superior competente.

§ 7.º O juiz poderá decretar a prisão preventiva do fallido, seus cumplices ou outras pessoas sujeitas á penalidade, mediante representação do Ministerio Publico, ou a requerimento do syndico ou do liquidatario.

Art. 176. Os crimes, de que trata esta lei, serão julgados pelo juizo criminal do districto da séde do estabelecimento principal do fallido.

§ 1.º A fórma do processo do julgamento será a do decreto n. 707, de 9 de outubro de 1850.

§ 2.º Da sentença poderão appellar o réo, o representante do Ministerio Publico, a parte queixosa ou assistente, nos effeitos regulares.

Art. 177. A acção penal dos crimes definidos nesta lei prescreve dous annos depois de encerrada a fallencia ou de cumprida a concordata.

TITULO XIV

Das disposições especiaes

Art. 178. Si do balanço ou de outras informações constar que o activo do fallido não excede de quinze contos de réis (15:000$), o juiz procederá summariamente:

a) elle nomeará o syndico que, com o representante do Ministerio Publico, arrecadará os bens, levantará ou verificará o balanço, convidará os credores, para lhe apresentarem dentro de dez dias as declarações e documentos probatorios de seus creditos (arts. 81 e 82), ouvirá o fallido (art. 83), organizará, á vista dessas provas e dos livros e documentos do mesmo fallido, a lista de todos os credores e a sua classificação, e fará o relatorio a que se refere o art. 65, n. 6;

b) na assembléa dos credores, que se realizará dentro de 20 dias, o juiz procederá á verificação e classificação dos creditos, na conformidade do disposto nos arts. 84 e 85, dando os recursos legaes, sendo as impugnações, contestações e reclamações apresentadas nessa assembléa, e mandará ler o relatorio e documentos annexos (inventario, balanço, etc.), pondo-os em discussão;

c) não se formando concordata, os credores nomearão o liquidatario, que immediatamente realizará o activo, pagará os credores, não devendo essas operações exceder do prazo de tres mezes depois da assembléa.

Art. 179. Na fallencia das sociedades de credito real, observar-se-hão as disposições dos arts. 352 a 361 do decreto n. 370, de 2 de maio de 1890.

A administração provisoria será nomeada pelo juiz, observada a disposição do citado art. 352.

Paragrapho unico. Aos administradores da fallencia das sociedades de credito real applicam-se, no que fôr possivel, as mesmas disposições relativas ao syndico e liquidatario, inclusive a parte penal.

Art. 180. A fallencia das emprezas ou sociedades anonymas, concessionarias de serviços publicos federaes, estaduaes e municipaes, não interromperá esses serviços e a construcção das obras necessarias constantes dos respectivos contractos.

Si, entretanto, a parte das obras em construcção não prejudicar o serviço regular na parte já construida e em trafego, o juiz, ouvida a pessoa administrativa concedente, o syndico ou liquidatario e os representantes da empreza ou sociedade fallida, e attendendo aos contractos, aos recursos e vantagens da massa, e ao beneficio publico, poderá ordenar a suspensão de taes obras.

§ 1.° Os serviços publicos e as obras proseguirão, sob a direcção do syndico ou liquidatario, junto ao qual haverá um fiscal, nomeado pela pessoa administrativa concedente.

§ 2.° Esse fiscal será ouvido sobre todos os actos do syndico ou liquidatario, relativos áquelles serviços e obras, inclusivamente sobre a nomeação do pessoal technico e organização provisoria de taes serviços e obras, e poderá examinar todos os livros, papeis, escripturação, e contas da empreza fallida e do syndico ou liquidatario e requerer o que fôr a bem dos interesses a seu cargo.

A pessôa administrativa concedente dará ao seu fiscal as devidas instrucções para a observancia dos contractos e em caso de divergencia com o syndico ou liquidatario, poderá recorrer para o juiz.

§ 3.° Declarada a fallencia de taes emprezas ou sociedades, a pessôa administrativa concedente será notificada para se representar na fallencia e nomear o fiscal de que trata o § 1°.

A falta ou demora da nomeação do fiscal não prejudicará o andamento do processo da fallencia.

§ 4.° Dependerá de autorização da pessôa administrativa concedente a transferencia da concessão e direitos della decorrentes a terceiro por força de liquidação da massa fallida.

Art. 181. As juntas commerciaes estabelecerão, em sua secretaria, e os officiaes competentes nas camaras, em seus cartorios, o registro dos livros commerciaes submettidos á rubrica. Nesse registro serão lançados os nomes dos commerciantes que apresentarem livros para aquelle fim, a natureza de cada um, o numero de folhas e a data em que se satisfizer aquella formalidade.

Os lançamentos nesse registro serão gratuitos, dando-se as certidões que forem solicitadas.

Art. 182. Na fallencia dos hoteis, hospedarias, casas de commodo ou de pensão, que funccionarem de accôrdo com as exigencias legaes e pagarem imposto de industria e profissão, poderão os seus proprietarios, directores ou gerentes, tres dias antes de se declararem fallidos, reter a bagagem ou deposito em dinheiro, em suas caixas, dos hospedes, inquilinos ou pensionistas, que estiverem em atrazo de suas diarias ou mensalidades, para pagamento de debito que não exceda de quatro mezes anteriores á referida declaração.

Paragrapho unico. Quando a fallencia, nesse genero de commercio, fôr requerida por credor, na conformidade do art. 9° desta lei, o juiz, mediante relação dos devedores mencionados neste artigo, fornecida por quem estiver na direcção do estabelecimento, referido pelo requerente da fallencia e que será intimado para, em 24 horas, apresentar essa relação em juizo, após a sentença declaratoria, providenciará, impedindo a sahida da bagagem e o levantamento do deposito em dinheiro, si houver, do hospede, inquilino ou locatario em atrazo, até pagamento da sua divida e em concurrencia com esta, entrando a respectiva arrecadação para o activo da massa.

Art. 183. O representante do Ministerio Publico, além das attribuições expressas na presente lei, deverá assistir ao exame de livros do fallido e do devedor que requerer concordata preventiva, e ser ouvido *ex-officio* ou a requerimento da parte, naquelles assumptos que se relacionarem com o desempenho de suas funcções na parte penal das fallencias.

§ 1.° Pelos actos que o representante do Ministerio Publico praticar, perceberá, além dos vencimentos os emolumentos fixados nos respectivos regimentos de custas.

§ 2.° Na Capital Federal, os curadores das massas fallidas continuarão a ser os representantes do Ministerio Publico.

§ 3. Os Estados poderão crear identicos cargos sem ampliar as attribuições do Ministerio Publico definidas na presente lei, nem lhes marcar commissões ou percentagens por conta das massas.

TITULO XV

Das disposições geraes

Art. 184. Todo commerciante, até 60 dias após a data fixada para encerramento de seu balanço, deverá levar o livro que o contém á rubrica do pretor civel, na Capital Federal, sob cuja jurisdicção estiver o seu estabelecimento principal. Nos outros pontos do paiz taes balanços serão rubricados pelo juiz competente para conhecer do processo de fallencia.

Paragrapho unico. Presume-se culposa a fallencia do commerciante que não tiver balanços rubricados pelo juiz.

Art. 185. Todos os prazos marcados nesta lei, commina-torios, peremptorios ou fataes, correrão em cartorio, independentemente de assignação ou lançamento em audiencia.

§ 1.° A terminação de qualquer prazo será certificada nos autos pelo escrivão.

§ 2.º Os processos de fallencia e concordata preventiva não poderão parar por falta de preparo, o qual será pago opportunamente, incorrendo os escrivães, que tiverem os feitos parados por mais de 24 horas, em pena de suspensão, imposta mediante requerimento da parte.

§ 3.º Aos processos de fallencia e de todos os seus incidentes applicar-se-hão as disposições dos arts. 40 a 42, da lei numero 1.338, de 9 de janeiro de 1905, sobre a vista dos autos aos advogados e representantes do Ministerio Publico, reduzido o prazo de cinco dias do art. 42, ao de 48 horas.

Si o advogado deixar de restituir a cartorio os autos no prazo legal, tambem não mais se lhe dará vista sinão em cartorio.

§ 4.º Estão sujeitas a distribuição obrigatoria, segundo a ordem rigorosa da apresentação, os pedidos de fallencia e concordata preventiva. A distribuição do pedido que não dér entrada em cartorio dentro de tres dias, ficará sem effeito, salvo o de prevenir a jurisdicção para qualquer outro da mesma natureza, relativo ao mesmo devedor.

§ 5.º São obrigados os representantes do Ministerio Publico a acompanhar e fiscalizar todos os processos de fallencia e concordata preventiva, requerendo e promovendo as medidas necessarias para que tenham o devido andamento e se concluam dentro dos prazos legaes e bem assim a apresentarem trimestralmente quadros demonstrativos circumstanciados do estado de cada um dos feitos em que funccionarem, quadros que serão publicados no *Diario da Justiça*.

Art. 186 Os processos da fallencia e seus incidentes não se suspendem em férias e preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em primeira e segunda instancias. Os accórdãos que nelles se proferirem, em segunda instancia, deverão ser lavrados na mesma sessão do julgamento ou na seguinte, o mais tardar.

Em segunda instancia, os aggravos serão julgados com a maior rapidez, preferindo aos outros feitos commerciaes, e o accórdão será lavrado e publicado na mesma sessão do julgamento ou na seguinte, o mais tardar.

Nos processos de fallencia e concordata, só poderão requerer como procuradores judiciaes os diplomados em direito com titulo devidamente registrado na fórma da legislação em vigor e os que a isso estejam habilitados de accôrdo com as leis vigentes.

Art. 187. O representante do Ministerio Publico tem o direito de, em qualquer tempo, examinar todos os livros, papeis e actos relativos á fallencia, e em qualquer phase do processo, requerer tudo quanto entender necessario aos interesses da Justiça.

Póde elle tambem pedir ao syndico e liquidatario cópias e extractos desses livros e papeis e exigir todas as informações de que necessitar e será ouvido em todas as acções e reclamações contra a massa.

Art. 188. O prazo para a interposição dos aggravos de petição ou de instrumento será o de cinco dias.

§ 1.º Esses aggravos serão julgados pelos tribunaes superiores a que competirem, e a elles não poderão ser oppostos

outros embargos que os de simples declaração, em caso de omissão, obscuridade ou contradição do julgado.

§ 2.° O processo em primeira e segunda instancia dos aggravos de petição ou de instrumento, será o mesmo do processo commum, podendo o aggravante juntar á sua minuta quaesquer documentos. O aggravado poderá contraminutar qualquer desses aggravos, tendo para isso prazo igual ao do aggravante.

§ 3.° Para a execução da sentença proferida em gráo de appellação ou em aggravo de instrumento, basta a certidão authentica do julgado do tribunal superior, passada pelo escrivão da appellação ou do aggravo.

§ 4.° Nos aggravos de petição, a execução far-se-ha no processo original, que para esse fim deve baixar ao juiz inferior, com a maior urgencia e sem ficar traslado.

Art. 189. Todas as publicações sobre fallencia e concordata, editaes, avisos, annuncios, quadro geral de credores e outras, serão insertas por tres vezes, ao menos, no *Diario da Justiça*, no Districto Federal, e no *diario official* ou outro jornal que, nas capitaes dos Estados, façam as vezes daquelle, ou sejam orgãos officiaes, por lei estadoal, dos juizes e tribunaes.

§ 1.° Não será attendivel, para qualquer effeito, a allegação de não ter recebido cartas, avisos ou notificações pelo Correio ou pelo Telegrapho, quando a publicação tiver sido feita nos jornaes acima referidos.

A parte prejudicada pela falta de recebimento dessas cartas, avisos ou notificações, terá acção de perdas e damnos contra quem se mostrou desidioso no cumprimento de deveres que esta lei impõe.

§ 2.° O escrivão certificará sempre nos autos qual o numero e a data do *Diario da Justiça* ou do jornal official que fez a publicação e quantas vezes.

§ 3.° Todos os editaes e avisos ou communicados pela imprensa serão precedidos da epigraphe "Fallencia de N. Aviso a...", "Concordata preventiva de N. Aviso a..."

§ 4.° O syndico e liquidatario nos avisos que são obrigados a dar pela imprensa, quando entrarem no exercicio de suas funcções, declararão qual o jornal que publicará os actos officiaes da fallencia.

§ 5.° Tratando-se de avisos que exijam larga publicação, como o de que trata o paragrapho anterior, venda de bens e outros actos, o syndico e liquidatario poderão mandar reproduzil-os em outros jornaes do logar e de fóra.

§ 6.° Si no logar não houver jornaes, as publicações serão feitas por editaes affixados na porta da sala dos auditorios.

Art. 190. Os juizes e escrivães perceberão nos processos de fallencias e seus incidentes as custas dos seus regimentos, approvados pelo poder federal ou estadual.

Os escrivães não terão mais de que 500 réis por circular ou carta que enviarem.

O salario dos peritos pelos exames de livros do fallido será arbitrado pelo juiz, não excedendo de 300$ para cada um. Si se tratar de trabalho excepcional, nas fallencias de grande activo, o syndico poderá préviamente ajustar os salarios desses peritos e submetter á approvação do juiz, não excedendo, em caso algum, do dobro daquella taxa.

Na verificação de contas de que trata o art. 1°, n. 8, o salario maximo será de 50$ para cada perito.

Os avaliadores terão pela metade as custas taxadas nos respectivos regimentos.

O depositario de que trata o art. 15 perceberá um quarto das taxas marcadas nos regimentos de custas para os depositarios judiciaes e nada perceberá si fôr o requerente da fallencia ou pessoa sobre que recahir a nomeação de syndico.

Os contadores judiciaes perceberão pela metade as custas taxadas nos seus regimentos.

A massa não pagará custas a advogados dos credores e do fallido.

Os creditos em moeda estrangeira serão convertidos pelo cambio do dia em que for decretada a fallencia, ou requerida a concordata preventiva, em moeda brasileira e só nesta serão considerados para todos os effeitos desta lei.

As verificações e exames periciaes de que tratam o art. 1°, n. 8, lettra "a", o art. 83, § 6° e o art. 84, § 4°, só poderão ser feitos por contadores diplomados por estabelecimentos de ensino technico commercial e instituições de classe reconhecidos pelo Governo Federal, e cujos diplomas, devidamente legalizados, estejam registrados nas Juntas Commerciaes, ou repartições que as substituam. Onde não houver contadores em taes condições, os juizes nomearão peritos dentre os profissionaes da mais notoria idoneidade.

Art. 191. A commissão dos agentes de leilões, que venderem bens das massas fallidas, será a estabelecida na legislação em vigor.

A commissão será paga sómente pelos compradores.

Art. 192. Os depositos de dinheiro, que esta lei manda fazer em estabelecimentos bancarios, serão realizados onde estes não existirem, em mão do syndico ou liquidatario.

Art. 193. A presente lei não depende de regulamento do Poder Executivo.

Art. 194. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 5. 747 — DE 11 DE DEZEMBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial da somma correspondente a 136.921,04 francos belgas, para pagar ao Lloyd Royal Belge e ao Sr. Eugen Van Den Bosch

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionO a seguinte resolução:

Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio dos Negocios da Fazenda, um credito especial

da somma correspondente a francos belgas 136.921,04, sendo para pagar ao Lloyd Royal Belge a de francos 129.241,04, que lhe pertence pelo saldo de contas verificado no cumprimento de sentença na acção em que demandaram, no fôro commercial de Antuerpia, o Lloyd Brasileira (Patrimonio Nacional) e o Lloyd Royal Belge, por avarias occorridas no choque entre os navios *Caxias* e *Olympier*, no Escalda, em 1921, e 7.500,00 francos, para pagar ao Sr. Eugen Van Den Bosch, por seus honorarios, como advogado que foi, na questão do Brasil perante os tribunaes belgas, onde defendeu os direitos do Lloyd Brasileiro; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.748 — DE 16 DE DEZEMBRO DE 1929

Crea no Estado de Santa Catharina uma Estação Experimental de trigo, centeio, cevada, aveia e linho

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a crear, no Estado de Santa Catharina, uma Estação Experimental de trigo, centeio, aveia, cevada e linho, que será subordinada ao Ministerio da Agricultura, e cuja inauguração dependerá da entrega, por aquelle Estado, de terreno com as condições necessarias á perfeita installação do serviço a que se destina.

Art. 2.° Applicar-se-hão á Estação Experimental, a que se refere a presente lei, o regimen das demais estações experimentaes, no que lhe fôr applicavel, a as instrucções que forem expedidas pelo ministro da Agricultura.

Art. 3.° O pessoal do estabelecimento será constituido por um director, um chefe de secção de agronomia, um chefe de secção de chimica, um chefe de secção de biologia, um escripturario, um chefe de cultura, um porteiro-continuo e um servente, que terão os mesmos vencimentos dos empregados de iguaes categorias das estações experimentaes já existentes.

Paragrapho unico. O pagamento dos feitores, guardas, operarios, trabalhadores ruraes, pessoal contractado, bem como o das despezas com ajuda de custo e diarias, material permanente, material de consumo e transformação, e outras, correrá por conta do credito especial que o Executivo fica autorizado a abrir, attendendo ás limitações e restricções traçadas por este artigo e pelo antecedente.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA

Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N. 5.749 — DE 23 DE DEZEMBRO DE 1929

Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, os creditos especiaes de 1:918$000 *e* 13:200$000, *para attender ao pagamento, respectivamente, de differença entre accrescmios sobre vencimentos ao substituto do juiz federal na secção do Ceará e de vencimentos devidos a dous dactylographos do Gabinete do Procurador Geral da Republica*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte resolução:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de um conto novecentos e dezoito mil réis (1:918$000), para attender ao pagamento, no periodo de 10 de novembro de 1928 a 31 de dezembro de 1929, da differença entre accrescimos de vencimentos a que tem direito, nos termos do art. 18 do decreto legislativo n. 4.381, de 5 de dezembro de 1921, por ter completado quinze annos de effectivo exercicio no respectivo cargo, o bacharel Adonias Lima, substituto do juiz federal na secção do Ceará.

Art. 2.º Fica igualmente autorizado o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 13:200$000, para pagamento, de 1 de fevereiro a 31 de dezembro de 1929, dos vencimentos a dous dactylographos do Gabinete do Procurador Geral da Republica, nomeados em virtude do decreto legislativo n. 5.658-A, de 10 de janeiro de 1929.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

Augusto de Vianna do Castello.

LEI N. 5.750 — DE 23 DE DEZEMBRO DE 1929

Orça a Receita Geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil para o exercicio de 1930

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a lei seguinte:

Art. 1.° A Receita Geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil, inclusive a destinada á applicação especial, no exercicio de 1930, é orçada em 199.271:700$000, ouro, e 1.371.431:300$000, papel, e será realizada com o producto do que for arrecadado, dentro do exercicio, sob os seguintes titulos:

RECEITA ORDINARIA

I

RENDA DOS IMPOSTOS

I

IMPORTAÇÃO, ENTRADA, SAHIDA E ESTADIA DE NAVIOS E ADDICIONAES

	Ouro	Papel
1. Direitos de importação para consumo — Decreto n. 3.617, de 19 de março de 1900, e leis numeros 1.144, de 30 de dezembro de 1903; 1.313, de 30 de dezembro de 1904; 1.452, de 30 de dezembro de 1905; 1.616, de 30 de dezembro de 1906; 1.837, de 31 de dezembro de 1907; 2.321, de 30 de dezembro de 1910; 2.524, de 31 de dezembro de 1911;		

	Ouro	Papel
2.719, de 31 de dezembro de 1912, 2.841, de 31 de dezembro de 1913; 2.919, de 31 de dezembro de 1914; 3.070-A, de 31 de dezembro de 1915; 3.213, de 30 de dezembro de 1916; n. 3.446, de 31 de dezembro de 1917; numero 3.644, de 31 de dezembro de 1918; n. 3.979, de 31 de dezembro de 1919; numero 4.230, de 31 de dezembro de 1920; n. 4.440, de 31 de dezembro de 1921; numero 4.625, de 31 de dezembro de 1922, e 4.783, de 31 de dezembro de 1923, artigo 4°, lettra G, decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925. Lei numero 4.984, de 31 de dezembro de 1925, artigos 2°, 19, 20, 26, 27, 34, 42, 44, 48 e 54; Lei numero 5.127, de 31 de dezembro de 1926; Lei numero 5.141, de 7 de janeiro de 1927; Lei numero 5.353, de 30 de novembro de 1927; Lei numero 5.623, de 29 de dezembro de 1928 e Lei n. 5.650, de 9 de janeiro de 1929, sendo 60 %		

	Ouro	Papel
ouro e 40 % em papel.	175.000:000$000	116.500:000$000
2. 2 %, ouro, sómente sobre os ns. 93 e 95 (cevada em grão) 96, 97, 98, 100, 101 da classe 7ª da tarifa (cereaes), importados nas Alfandegas dos Estados, nos termos do art. 1° da lei n. 1.452, de 30 de dezembro de 1905. L. n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903, artigo 1°, n. 9, e lei n. 1.452, de 30 de dezembro de 1905, art. 1°, n. 1, da L. n. 1.313, de 30 de dezembro de 1904; numero 2, da L. numero 1.616, de 30 de dezembro de 1906, e L. numero 3.644, de 31 de dezembro de 1918. L. numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923. Dec. numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925. L. numero 4.984, de 31 de dezembro de 1925	1.423:600$000	
Expediente dos generos livres de direitos de consumo — Decreto n. 2.647, de 19 de setembro de 1860, arts. 625 e 626; L. n. 1.507, de 26 de setembro de 1867, artigo 34, n. 6; D.		

	Ouro	Papel
n. 1.750, de 20 de outubro de 1869; LL. numeros 2.940, de 31 de outubro de 1879, art. 9°, numero 2; 3.018, de 5 de novembro de 1880, art. 16; n. 126 A, de 21 de novembro de 1892; L. n. 191 A, de 30 de setembro de 1893, artigo 1° e lei numero 265, de 24 de dezembro de 1894, art. 1°, n. 2; lei n. 428, de 10 de dezembro de 1896; L. n. 640, de 14 de novembro de 1899, artigo 1°, n. 2, e L. n. 4.230, de 31 de dezembro de 1920. D. 16.766, de 2 de janeiro de 1925. L. 4.783, de 31 de dezembro de 1923, L. n. 4.894, de 31 de dezembro de 1925, e lei numero 5.353, de 30 de novembro de 1927	398:500$000	326:300$000
Dito das Capatazias — Decretos ns. 2.647, de 19 de setembro de 1860, arts. 696 e 697; lei 1.750, de 20 de outubro de 1869, artigo 1°, § 4°; 5.321, de 30 de junho de 1873, art. 9°; lei numero 126 A, de 21 de novembro de 1892; art. 1°; L. n. 265, de 24 de dezembro de 1894, art. 1°, n. 3, e L.		

	Ouro	Papel
n. 3.070 A, de 31 de dezembro de 1915, L. n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e D. n. 16.766, de 2 de janeiro de 1.925, n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925.	.....	384:000$000
5. Armazenagem — Decretos numeros 5.474, de 26 de novembro de 1872; 6.053, de 13 de dezembro de 1875, art. 4°; lei n. 2.940, de 31 de outubro de 1879, art. 18, numero 1: D. numero 7.553, de 26 de novembro de 1879; L. n. 3.271, de 28 de setembro de 1885, artigo 1°, § 4°, numero 3; D. numero 9.559, de 20 de fevereiro de 1886; D. numero 191, de 30 de janeiro de 1890; L. n. 126 A, de 21 de novembro de 1892, art. 1°; L. numero 265, de 24 de dezembro de 1894; art. 1°, numero 4; L. numero 2.035 de 29 de dezembro de 1908; art. 1°, n. 5 da Lei numero 2.210, de 28 de dezembro de 1909; art. 1°, n. 5, da lei numero 2.321, de 30 de dezembro de 1910; art. 1°, n. 5, da lei numero 2.719, de 31 de dezembro		

		Ouro	Papel
	de 1912; art. 1°, n. 5 da lei numero 2.814, de 31 de dezembro de 1913; e L. numero 4.320, de 31 de dezembro de 1920; art. 14°, L. n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e D. numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925.	.....	619:700$000
6.	Taxa de estatistica—Lei n. 489, de 15 de dezembro de 1897, art. 1°, n. 5; D. n. 3.547, de 8 de janeiro de 1900, e L. numero 3.979, de 31 de dezembro de 1919; L. numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e D. numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925.	.....	1.373:000$000
7.	Imposto de pharóes — Decreto n. 6.053, de 13 de dezembro de 1875; art. 2°; L. n. 2.940, de 31 de outubro de 1879, art. 18, numero 2, § 2°; D. n. 7.554, de 26 de novembro de 1879, L. n. 489, de 15 de dezembro de 1897, artigo 1°, e lei numero 2.035, de 29 de dezembro de 1908; art. 1°, numero 7, da lei n. 2.210, de 28 de dezembro de 1909; art. 1°, numero 7, da L. n. 2.321, de 30 de dezembro de		

	Ouro	Papel
1910, e art. 1°, n. 7, da L. numero 2.719, de 31 de dezembro de 1912; L. numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e D. numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925; L. n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925.....	1.000:000$000	
8. Dito de docas — Leis ns. 2.792, de 20 de outubro de 1877, art. 11, § 5°, e 2.940, de 31 de outubro de 1879, art. 18, numero 2: D. numero 7.554, de 26 de novembro de 1879; L. n. 3.018, de 5 de novembro de 1880 art. 5°, e L. n. 489, de 15 de dezembro de 1897, art. 1°, numero 7; L. numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923; D. numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925.	14:000$000	12:000$000
9. 10 % sobre o expediente dos generos livres de direitos de consumo — Lei numero 25, de 30 de dezembro de 1891, art. 1°, numero 8; L. numero 265, de 24 de dezembro de 1894 art. 1°; L. n. 489, de 15 de dezembro de 1897, art. 1°, n. 8; L. n. 741, de 26 de dezembro de 1900, art. 1°, numero 8; L. nu-		

		Ouro	Papel
	mero 953, de 29 de dezembro de 1902, art. 1°, numero 7, e L. numero 3.979, de 31 de dezembro de 1919; L. numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e D. numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925	39:800$000	32:600$000
10.	2 %, ouro, sobre o valor official da importação, nos termos do art. 2°, § 1°, da lei numero 4.984, de 31 de dezembro de 1925, excepto as taxas arrecadadas nos portos contractados, de accôrdo com as leis ns. 1.746, de 13 de outubro de 1869 e 3.314, de 16 de outubro de 1886, que ficam em deposito para attender ás obrigações dos respectivos contractos, — Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923. D. n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925. L. numero 4.984, de 31 de dezembro de 1925	10.266:800$000	
11.	Taxa de 1 a 5 réis por kilo de mercadorias carregadas ou descarregadas nos portos cujas obras forem executadas á custa da União, nos termos do n. IX, do art. 2° da lei n. 741, de		

	Ouro	Papel
26 de dezembro de 1900	.....	2.941:400$000
12. Taxa addicional de 0,2 % sobre todos os direitos de importação para consumo Lei n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925, art. 2°, § 3°	350:000$000	227:000$000
	188.493:300$000	122.416:000$000

II

IMPOSTO DE CONSUMO DE ACCÔRDO COM OS ARTS. 3° A 10 E 46 DA LEI NUMERO 4.984, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1925, SUPPRIMIDAS AS PALAVRAS "E SEMELHANTES" DA LETTRA C, DO § 9° DO ART. 4° DA LEI N. 4.984, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1925, LEI NUMERO 5.127, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1926; LEI NUMERO 5.353, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1927, E LEI N. 5.634, DE 3 DE JANEIRO DE 1929.

13. Sobre fumo.	.....	78.000:000$000
14. Sobre bebidas ..	.....	120.936:100$000
15. Sobre phosphoros	.....	31.270:100$000
16. Sobre sal	.....	10.224:200$000
17. Sobre calçado ..	.....	15.295:400$000
18. Sobre perfumarias	.....	18.621:900$000
19. Sobre especialidades pharmaceuticas	.....	10.086:400$000
20. Sobre conservas.	.....	16.121:700$000
21. Sobre vinagre e azeite	.....	3.105:500$000

	Ouro	Papel
22. Sobre velas	.....	1.118:800$000
23. Sobre bengalas..	.....	173:300$000
24. Sobre tecidos ..	.....	54.209:100$000
25. Sobre artefactos de tecidos	.....	18.885:000$000
26. Sobre vinhos estrangeiros	.....	14.229:300$000
27. Sobre papel e artefactos de papel	.....	1.703:000$000
28. Sobre cartas de jogar	.....	1.098:200$000
29. Sobre chapéos ..	.....	8:019:700$000
30. Sobre louças e vidros	.....	2.309:500$000
31. Sobre ferragens.	... .	2.121:200$000
32. Sobre café e chá	.....	3.891:700$000
33. Sobre manteiga.	.....	1.643:600$000
34. Sobre moveis ...	.....	5.296:700$000
35. Sobre armas de fogo	.....	1.033:900$000
36. Sobre lampadas, pilhas e apparelhos electricos...	.....	1.300:500$000
37. Sobre queijos e requeijões	.....	1.303:100$000
38. Sobre electricidade kilowatt-hora de luz e força e consumo.	.....	4.500:000$000
39. Sobre tintas ...	.....	2.486:900$000
40. Sobre leques de qualquer especie	.....	119:300$000
41. Sobre boás, pellos, pelles, etc..	.....	54:600$000
42. Sobre luvas ...	.....	289:300$000
43. Sobre artefactos de borracha ...	.....	2.807:100$000
44. Sobre navalhas e pinceis para barba	.....	512:300$000
45. Sobre pentes, escovas e espanadores	.....	2.165:900$000
46. Sobre caixas de qualquer feitio..	.....	112:300$000
47. Sobre brinquedos	.....	159:000$000

	Ouro	Papel
48. Sobre artefactos de couro e outros materiaes ..	.....	2.404:100$000
49. Sobre joias e obras de ourives	.....	1.818:200$000
50. Sobre objectos de adorno	.....	772:000$000
51. Sobre gazolina, naphta e carbureto de calcio...	.....	15.500:000$000
52. Sobre apparelhos sanitarios	.....	243:200$000
53. Sobre azulejos..	.....	1.069:500$000
54. Sobre instrumentos de musica..	.....	1.569:400$000
55. Sobre machinas cinematographicas e photographicas	.....	354:900$000
56. Sobre fogões, L. n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925, rectificada pelo decr. 4.990, de 16 de janeiro de 1926	.....	250:700$000
57. Sobre artefactos de ferro estanhado, esmaltado e de aluminio..	.....	330:500$000
		460.017:700$000

III

IMPOSTOS DE CIRCULAÇÃO, DE ACCORDO COM OS ARTS. 11 A 17 E 51 DA LEI N. 4.984, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1925; DECRETO N. 5.427, DE 9 DE JANEIRO DE 1928, ART. 3°, E DECRETO NUMERO 18.393, DE 17 DE SETEMBRO DE 1928, ART. 56.

58. Sobre sello	56:200$000	133.803:200$000
59. Sobre transporte	.....	28.455:900$000

	Ouro	Papel
60. Taxa de viação, de accôrdo com o art. 15 da lei numero 4.984, de 31 de dezembro de 1925, mantido o abatimento do n. 40, III, do artigo 1º, da lei numero 4.230, de 31 de dezembro de 1920.	.....	21.700:000$000
61. Sobre operações a termo	.....	1.429:800$000
62. Sobre vendas mercantis, lei numero 4.984, de 31 de dezembro de 1925, rectificada pelo decreto n. 4.990, de 16 de janeiro de 1926	.....	73.172:000$000
63. Sobre vales para brindes	.....	32:300$000
	56:200$000	258.593:200$000

IV

IMPOSTO SOBRE A RENDA

64. Imposto cedular e global sobre a renda, L. n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925; decreto n. 17.390, de 26 de julho de 1926; lei numero 5.138, de 5 de janeiro de 1927	80:000$000	68.551:800$000
65. 5 % sobre premios de seguros maritimos e terrestres e 2 % sobre premios de seguros de vida, pensões, peculios, etc.; leis numeros 2.919, de 31 de dezembro de		

		Ouro	Papel
	1914, 3.070 A, de 31 de dezembro de 1915, e 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	5.832:200$000
66.	10 % sobre lucros fortuitos, valores sorteados, valores distribuidos, em sorteios, por clubs de mercadorias, premios concedidos, em sorteio, mediante pagamento em prestações, por associações constructoras — Leis ns. 2.919, de 31 de dezembro de 1914; 3.070 A, de 31 de dezembro de 1915; 3.213, de 30 de dezembro de 1916; 3.644, de 31 de dezembro de 1918; 3.979, de 31 de dezembro de 1919, e 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925, e lei n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925	.....	1.061:900$000
		80:000$000	75.448:900$000

V

IMPOSTO SOBRE LOTERIAS

67. Quota fixa a ser paga pela actual concessionaria — nos termos dos

		Ouro	Papel
	contractos vigentes.		2.412:000$000
68.	Imposto de 5 % das loterias estaduaes, dec. numero 8.597, de 8 de março de 1911; lei n. 4.230, de 31 de dezembro de 1920 e contracto de 8 de outubro de 1921; lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925.	.....	9:800$000
			2.421:800$000
	DIVERSAS RENDAS		
69.	Premios de depositos publicos; lei n. 99, de 31 de outubro de 1835, art. 11, n.51; Instrucções n. 131, de 1 de dezembro de 1845; decretos ns.498, de 22 de janeiro de 1847, e 2.551, de 17 de março de 1860, art. 76; decreto n. 2.846, de março de 1898 e lei n. 3.979, de 31 de dezembro de 1919; lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	86:800$000
70.	Taxa judiciaria, da Justiça local do Districto Federal, paga em estampilhas, nos autos, mantidos os registros judiciarios para estatistica, e custas		

		Ouro	Papel
	federaes, inclusive, na justiça local do Districto Federal, pagas em estampilhas. Lei n. 225, de 30 de novembro de 1894, e decretos ns. 2.163, de 9 de novembro de 1895 e n. 3.312, de 17 de junho de 1899; lei n. 4.230, de 31 de dezembro de 1920, artigo 30; lei numero 4.625, de de 31 de dezembro de 1922; artigo 29 do decreto n. 5.053, de 6 de novembro de 1926; art. 30 da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924; art. 27 da lei n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925, e lei n. 5.353, de 30 de novembro de 1927	.....	103:900$000
71.	Taxa de aferição de hydrometros — Lei n. 4.625, de 31 de dezembro de 1922, artigo 55; lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923; decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925.	.....	5:500$000
72.	Rendas federaes no Territorio do Acre. — Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	1:000$000
73.	Exportação — 10 % sobre a exportação de bor-		

		Ouro	Papel
	racha no Territorio do Acre e sobre a exportação da castanha do mesmo territorio. Lei numero 4.625, de 31 de dezembro de 1922; lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	. . . . .	2.658:400$000
74.	Contribuição para fiscalização bancaria. — Lei numero 4.984, de 31 de dezembro de 1925, artigo trinta	. . . . .	1.262:300$000
75.	Renda arrecadada nos consulados. L. n. 126 A, de 21 de novembro de 1892, art. 1°; decretos numeros 2.832 e 2.847, de 14 e 21 de março de 1898; lei numero 559, de 31 de dezembro de 1898; art. 1°, numero 24; lei numero 3.213, de 30 de dezembro de 1916, e Lei numero 4.440, de 31 de dezembro de 1921. Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925. Lei numero 4.984, de 31 de dezembro de 1925.	3.379:000$000	
76.	Sobre emolumentos de registro de escriptorios commerciaes. Lei nu-		

	Ouro	Papel
mero 4.984, de 31 de dezembro de 1925.	.....	632:200$000
77. Renda das matriculas e taxas de frequencia nos estabelecimentos de ensino superior e secundario, ficando reduzidas de 50 % as taxas constantes da tabella que acompanha o decreto numero 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925, nos institutos officiaes de ensino. Lei numero 4.984, de 31 de dezembro de 1925.	.....	60:900$000
78. Dez por cento sobre a percentagem percebida pelos porteiros dos auditorios, das vendas de bens immoveis e mais 2 ½ % do producto das referidas vendas, quando o preço dellas exceder de 50:000$, até o maximo de réis 100:000$ (decreto legislativo numero 5.060-A, de 10 de novembro de 1926).	....	51:200$000
	3.379:000$000	4.862:200$000

II

RENDAS PATRIMONIAES

79. Rendas dos proprios nacionaes. — Lei de 15 de novembro de

		Ouro	Papel
	1831, art. 51, § 15; lei n. 66 de 12 de outubro de 1833, art. 3°, e leis ns. 3.070-A, de 31 de dezembro de 1915, 3.213, de 30 de dezembro de 1916 e 4.625 de 31 de dezembro de 1.922, artigo 41; lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923; decreto n. 16.756, de 2 de janeiro de 1925 e art. 22 da lei numero 4.984, de 31 de dezembro de 1925.	.....	1.329:400$000
80.	Rendas de villas proletarias — Lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925.	.....	47:800$000
81.	Rendas da Fazenda de Santa Cruz e outras. — Leis ns. 191-A, de 30 de setembro de 1893, artigo 1°; 4.230, de 31 de dezembro de 1920, artigo 26 e 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925.	.....	31:200$000
82.	Productos do arrendamento das areias monaziticas — Contracto de 18 de dezembro de 1916, leis, numeros 3.644, de 23 de dezembro de 1918; 3.979, de 31 de dezembro de 1919		

	Ouro	Papel
4.625, de 31 de dezembro de 1922, e 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925.	.....	1:000$000
83. Fóros de terrenos de marinha. — Leis de 15 de novembro de 1831, artigo 51, §§ 14 e 15; e numero 66, de 12 de outubro de 1833, artigo 3º Instrucções de 14 de novembro de 1832; LL. de 3 de outubro de 1834, artigo 37, § 2º; 1.114, de 27 de setembro de 1860; 1.507, de 26 de setembro de 1867, art. 34, n. 33; decreto n. 4.105, de 22 de fevereiro de 1868, e leis numeros 3.348, de 20 de outubro de 1867, art. 8º, § 3º, e 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925.	.....	176:100$000
84. Laudemios— Decretos ns. 467, de 23 de agosto de 1846; 656, de 5 de dezembro de 1849, e 1.318, de 30 de janeiro de 1854, art. 77; lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925.	.....	349:700$000

	Ouro	Papel
85. Taxa de occupação dos terrenos de marinha e arrendamento de terrenos de mangue. — Decretos numeros 14.595 e 14.596, de 31 de dezembro de 1920; lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	69:100$000
86. Quota de arrendamento de portos de propriedade da União. — Leis n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e numero 4.984, de 31 de dezembro de 1925	.....	7.900:000$000
87. Renda do Lloyd Brasileiro. . ..	.....	1.200:000$000

III

RENDAS INDUSTRIAES

88. Renda do Correio Geral, de accôrdo com os decretos ns. 3.443, de 12 de abril de 1865, artigos 11 a 20; 3.532 A, de 18 de novembr'o de 1865; 3.903, de 26 de junho de 1867; 7.229, de 29 de março de 1879, e 7.841, de 6 de outubro de 1880; lei n. 489 de 15 de dezembro de 1897; art. 1°, n. 12, e lei n. 640, de 14 de novembro de 1899, art. 1°, n. 11, leis n. 1.616, de 30 de dezembro de 1906, n. 15;		

	Ouro	Papel
n. 2.035, de 29 de dezembro de 1908; art. 1°, n. 16, da lei n. 2.210, de 28 de dezembro de 1909; art. 1°, numero 43 da lei n. 2.719, de 31 de dezembro de 1912 e art. 1°, n. 43, da lei numero 2.841, de 31 de dezembro de 1913; leis ns. 2.919, de 31 de dezembro de 1914; numero 3.070 A, de 31 de dezembro de 1915; n. 3.213, de 30 de dezembro de 1916; 3.979, de 31 de dezembro de 1919, art. 39; numero 4.230, de 31 de dezembro de 1920 e n. 4.440, de 31 de dezembro de 1921. Lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923; lei n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925 e lei n. 5.353, de 30 novembro de 1927	.....	50.000:000$000
89. Renda dos Telegraphos — Decretos ns. 2.614, de 21 de julho de 1860; 4.653. de 28 de dezembro de 1870, e 372 A, de 2 de maio de 1890; leis n. 489, de 15 de dezembro de 1897, artigo 1°, n. 13; numero 559, de 31 de dezembro de 1898, art. 1°, numero 12; n. 640, de 14 de novembro de 1899, artigo 1°, n. 12; n. 741, de 26 de dezembro de		

	Ouro	Papel
1900, art. 1º numero 12; n. 953, de 29 de dezembro de 1902, artigo 1º, n. 10, n. 1.616, de 30 de dezembro de 1906, art. 1º, numero 16; n. 2.035, de 29 de dezembro de 1908; araigo 1º, n. 12, da lei n. 2.210, de 28 de dezembro de 1909; art. 1º, n. 44, da lei numero 2.321, de 30 de dezembro de 1910; art. 1º, da lei n. 2.524, de 31 de dezembro de 1911; e art. 1º, n. 44, da lei n. 2.719, de 31 de dezembro de 1912; n. 2.841, de 31 de dezembro de 1913, artigo 1º, n. 44, numero 2.919, de 31 de dezembro de 1914; numeros 3.070-A, de 31 de dezembro de 1915; 3.213, de 30 de dezembro de 1916; 3.446, de 31 de dezembro de 1917; 3.644, de 31 de dezembro de 1918; 3.948, de 20 de dezembro de 1919 e 4.334, de 15 de setembro de 1921; decreto n. 9.616, de 13 de junho de 1912; leis ns. 4.230, de 31 de dezembro de 1920; 4.440, de 31 de dezembro de 1921, e 4.783, de 31 de dezembro de 1923 Lei n. 4.984, de		

		Ouro	Papel
	31 de dezembro de 1925 e lei numero 5.353, de 30 de novembro de 1927	141:600$000	25.000:000$000
90.	Dita da Imprensa Nacional e *Diario Official*: Lei n. 3.229, de 3 de setembro de 1884, art. 8°, n. 2; decreto numero 9.361, de 21 de fevereiro de 1885; leis numeros 3.446, de 31 de dezembro de 1917 e 4.783, de 31 de dezembro de 1923; lei numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	1.200:000$000
91.	Dita da Estrada de Ferro Central do Brasil — Decretos ns. 3.503, de 10 de julho; 3.512, de 6 de setembro de 1865, e 701, de 30 de agosto de 1890; lei n. 3.446, de 31 de dezembro de 1917, e decreto n. 13.877, de 13 de novembro de 1919; artigos 112 e 115 da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923; lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923; decreto numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925 e art. 43 da lei n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925	. . . . .	175.000:000$000
92.	Dita da Estrada de Ferro Oeste de Minas; art. 112 da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923; lei nu-		

		Ouro	Papel
	mero 4.783, de 31 de dezembro de 1923; e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	21.000:000$000
93.	Renda da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (ex-Itapura a Corumbá), lei n. 3.644, de 31 de dezembro de 1918; art. 112, da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923; lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923; e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925.....	.....	22.000:000$000
94.	Dita da Estrada de Ferro do Rio do Ouro; lei numero 4.783. de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	680:000$000
95.	Dita da Rêde de Viação Cearense. Lei n. 3.070 A, de 31 de dezembro de 1.915. Lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925.	.....	8.600:000$000
96.	Dita da Estrada de Ferro Therezopolis. Lei numero 3.979, de 31 de dezembro de 1919. Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	280:000$000

	Ouro	Papel
97. Dita da Estrada de Ferro de Goyaz. Lei numero 4.230, de 31 de dezembro de 1920. Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	. . . . .	4.000:000$000
98. Dita da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte. Lei numero 4.230, de 31 de dezembro de 1920. Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	. . . . .	1.100:000$000
99. Dita da Estrada de Ferro São Luiz a Therezina. Lei n. 4.230, de 31 de dezembro de 1920. Lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	. . . . .	1.530:000$000
100. Dita da Estrada de Ferro do Piauhy. Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925.....	. . . . .	284:000$000
101. Dita de Petrolina a Therezina. Lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925.....	. . . . .	110:000$000
102. Dita da Casa da Moeda, decreto		

		Ouro	Papel
	n. 5.536, de 31 de janeiro de 1874, arts. 43 e 53, e lei numero 2.035, de 29 de dezembro de 1908. Lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	53:100$000
103.	Dita dos Arsenaes, decretos ns. 5.118, de 19 de outubro de 1.872; 5.622, de 2 de maio de 1874, e 7.745, de 12 de setembro de 1890. Lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	100.000$000
104.	Dita dos institutos dos Surdos — Mudos e Benjamin Constant, decretos ns. 4.046, de 19 de dezembro de 1867, art. 11, e 3.435, de 15 de outubro de 1878, art. 18. Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	2:800$000
105.	Dita dos Collegios Militares. Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	1:000$000
106.	Dita da Casa de Correcção. Decreto n. 678, de		

		Ouro	Papel
	6 de julho de 1850, e Lei numero 628, de 17 de setembro de 1851, art. 9°, numero 24; Lei numero 652, de 23 de novembro de 1899, e decreto n. 3.647, de 23 de abril de 1900. Lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	22:000$000
107.	Dita da Assistencia a Alienados. Lei n. 3.396, de 24 de novembro de 1888, art. 10, e L. n. 126 A, de 21 de novembro de 1892, art. 1°; decreto n. 1.559, de 7 de outubro de 1893; D. n. 2.467, de 19 de fevereiro de 1897; D. numero 2.779, de 30 de dezembro de 1897, e D numero 3.244 de 29 de março de 1899; L. n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e D. numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	97:000$000
108.	Renda dos Laboratorios Nacionaes de Analyses. Lei n. 489, de 15 de dezembro de 1897, art. 2°, numero 6; D. numero 3.770, de 28 de dezembro de 1890, e L. numero 813, de 23 de dezembro de 1901, art. 5° e decreto n. 4.050, de 13 de janeiro		

		Ouro	Papel
	de 1920. L. numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e D. numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	271:800$000
109.	Contribuição das companhias ou emprezas de estradas de ferro e das companhias de seguros nacionaes e estrangeiras e outras. Lei n. 126 A, de 21 de novembro de 1892, art. 1°; lei n. 741, de 26 de dezembro de 1900, art. 1°, numero 32; art. 1°, n. 34, da lei numero 2.210, de 28 de dezembro de 1909, art. 1°, numero 63, da lei n. 2.321, de 30 de dezembro de 1910 e art. 51 da lei n. 2.749, de 31 de dezembro de 1912 e artigo 59 da lei numero 2.841, de 31 de dezembro de 1913; lei numero 3.644, de 31 de dezembro de 1918, e lei numero 4.625, de 31 de dezembro de 1922, art. 2°, numero V; lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e D. numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	1.690:900$000
110.	Renda dos nucleos coloniaes fazendas - modelos, campos de demonstração, etc.; lei n. 4.783, de 31		

		Ouro	Papel
	de dezembro de 1923, e D. numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	87:100$000
111.	Dita do Deposito Publico. Lei numero 3.979, de 31 de dezembro de 1919; lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e D. n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	1:000$000
112.	Dita do Serviço Medico Legal. Lei n. 3.979, de 31 de dezembro de 1919. L. n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	1:000$000
113.	Dita da Policia Maritima. Lei numero 3.979, de 31 de dezembro de 1919. Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923, e decreto numero 16.766, de 2 de janeiro de 1925.	.....	1:000$000
114.	Dita da Colonia Correccional. Lei n. 3.979, de 31 de dezembro de 1919. L. n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	1:000$000
115.	Dita da Escola 15 de Novembro. Lei n. 3.979, de 31 de dezembro de 1919. L. n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	2:200$000

		Ouro	Papel
116.	Dita do Archivo Publico. Lei numero 3.979, de 31 de dezembro de 1919. Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	1:000$000
117.	Dita da Fabrica de Polvora da Estrella. Lei numero 3.979, de 31 de dezembro de 1919. Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	.....	1:000$000
118.	Dita da Fabrica de Polvora sem Fumaça. Lei numero 3.979, de 31 de dezembro de 1919. Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923 e decreto n. 16.766, de 2 de janeiro de 1925	....	62:000$000
119.	Taxa sobre o consumo d'agua, — Decreto numero 3.645, de 4 de maio de 1866; lei n. 2.639, de 22 de setembro de 1875; decreto n. 8.775, de 25 de novembro de 1882; lei n. 489, de 15 de dezembro de 1897; decreto numero 2.794, de 13 de janeiro de 1898; leis numeros 2.919, de 31 de dezembro de 1914; 4.625, de 31 de dezembro de 1922, art. 44, co-		

	Ouro	Papel
brando-se do proprietario a installação do serviço de aguas, consoante determinação da lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923; lei n. 5.353, de 30 de novembro de 1927; artigo 10	.....	5.695:800$000
	141:600$000	319.475:700$000
Total da renda ordinaria. . ..	192.150:100$000	1.254.339:800$000
A deduzir para o fundo de garantia do papel moeda	8.750:000$000	
Liquido.	183.400:100$000	1.254.339:800$000

RECEITA EXTRAORDINARIA

120.	Montepio da Marinha. Plano de 23 de setembro de 1795	5:500$000	555:200$000
121.	Dito Militar. Decreto n. 695, de 28 de agosto de 1890	6:700$000	1.700:600$000
122.	Dito dos empregados publicos, Decretos ns. 942 A, de 31 de outubro de 1890; 956, de 6 de novembro; 981, de 8 de novembro de 1890; 1.036, de 14 de novembro; 1.045, de 21 de novembro; 1897, de 27 de novembro; 1.902, de 28 de novembro de 1890; 1.318 F, de 20 de janeiro;		

		Ouro	Papel
	1.120, de 21 de fevereiro, e 139, de 16 de abril de 1891; lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897, artigo 37; decreto n. 8.904, de 16 de agosto de 1911, e lei numero 3.070 A, de 31 de dezembro de 1915	28:700$000	2.459:900$000
123.	Indemnizações — Lei n. 317, de 21 de outubro de 1843, artigo 25, n. 44	1.020:700$000	8.233:300$000
124.	Juros de capitaes nacionaes Lei n. 779, de 6 de setembro de 1854, art. 9°, n. 70 . .	1.276:500$000	9.871:400$000
125.	Imposto de Industrias e profissões no Districto Federal Leis n. 265, de 24 de dezembro de 1894, artigo 5°, numero 359, de 30 de dezembro de 1895, art. 1°, n. 1, § 52; decreto n. 2.792, de 11 de janeiro de 1898; e lei numero 1.452, de 30 de dezembro de 1905, art. 1°, n. 65, e art. 1°; n. 65 da lei numero 2.719, de 31 de dezembro de 1912; lei numero 2.841, de 31 de dezembro de 1913; lei numero 2.919, de 31 de dezembro de 1914.	.....	15.788:700$000
126.	Taxa de saneamento da Capital Federal. Leis numeros 3.213, de 30 de dezembro		

		Ouro	Papel
	de 1916, e 3.446, de 31 de dezembro de 1917 . ..	.....	3.023:000$000
127.	Venda de generos e proprios nacionaes. Leis numeros 3.070 A, de 31 de dezembro de 1915, e 3.644, de 31 de dezembro de 1918	.....	1.595:300$000
128.	Rendas do Gabinete Policial de Identificação. Lei n. 3.979, de 31 de dezembro de 1919	.....	1:000$000
129.	Dita do Serviço de Patentes de Invenção. Lei n. 3.979, de 31 de dezembro de 1919.	.....	1:000$000
130.	Amortização dos emprestimos realizados pelo Governo, por deducções mensaes de 10 %, ou mais, sobre o total dos adeantamentos feitos aos funccionarios dos Correios e de Fazenda, no Estado de Minas Geraes, para construcção de casas em Bello Horizonte. Lei numero 1.617, de 30 de dezembro de 1906, art. 35, n. XII, lei numero 2.356, de 31 de dezembro de 1910; lei n. 2.768, de 15 de janeiro de 1913; decreto n. 10.094, de fevereiro de 1913, e lei n. 3.979, de 31 de dezembro de 1919	.....	42:600$000
131.	Fundo de garantia do registro		

		Ouro	Papel
	Torrens: importancia das percentagens e multas a que se referem os arts. 60 e 61 do decreto n. 451 B, de 31 de março de 1890..	.....	5:900$000
132.	Differenças de cambio Lei numero 4.783, de 31 de dezembro de 1923	1.422:000$000	
	Total da Renda Extraordinaria.	6.760:100$000	43.283:900$000

RENDA COM APPLICAÇÃO ESPECIAL

1 — FUNDO DE RESGATE DO PAPEL-MOEDA

1.°	Renda em papel, proveniente do arrendamento das estradas de ferro da União, lei numero 427, de 9 de dezembro de 1896, art. 4°, ns. 1 a 6; D. n. 2.413, de 28 de dezembro de 1896; C. de 25 de setembro de 1897; D. n. 2.830, de 12 de março de 1898; C. de 15 de março de 1898; D. numero 2.836, de 17 de março de 1898; C. de 12 de abril de 1898; D. n. 2.850, de 21 de março de 1898; Lei n. 581, de 20 de julho de 1899, art. 1°	.....	1:000$000
2.°	Producto da cobrança da divida activa da União em papel. Decreto de 20 de feve-		

	Ouro	Papel
reiro e instrucções de 12 de junho de 1840; Lei n. 581, de 20 de julho de 1899, art. 1°	.....	7.937:400$000
3.° Todas e quaesquer rendas eventuaes percebidas em papel pelo Thesouro. Lei n. 514, de 28 de outubro de 1848, art. 9° n. 64, e art. 43; L. n. 628, de 17 de setembro de 1851, art. 32; D. n. 2.647, de 19 de setembro de 1860, arts. 689 e 690; leis ns. 1.114, de 27 de setembro de 1860, art. 12, § 3°; 1.507, de 26 de setembro de 1867, arts. 27 e 30; D. n. 4.181, de 6 de maio de 1868; Lei numero 2.348, de 25 de agosto de 1873, art. 12 e L. numero 3.348, de 20 de outubro de 1887, art. 8°, § 1°; Lei n. 581, de 20 de julho de 1899; art. 1°....	.....	6.847:700$000
2 — FUNDO DE GARANTIA DO PAPEL-MOEDA.		
1.° Quota de 5 %, ouro, sobre todos os direitos de importação para consumo, deduzida da receita ordinaria. Lei numero 581, de 20 de julho de 1899, art. 2°, Lei numero 813, de 23 de dezembro de 1901, art. 8°, e art. 2°, § 4°, da		

	Ouro	Papel
lei n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925	8.750:000$000	
2.° Cobrança da divida activa, em ouro.	79:200$000	
3.° Todas e quaesquer rendas eventuaes, em ouro. Lei numero 581, de 20 de julho de 1899, art. 2°	22:300$000	
3—FUNDO PARA A CAIXA DE RESGATE DAS APOLICES DAS ESTRADAS DE FERRO ENCAMPADAS.		
Arrendamento das mesmas estradas. Lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, art. 29, n. 25		693:900$000
4—RENDA A SER APPLICADA NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, EM DESPEZAS DE NATUREZA ANALOGA, PARA NOVAMENTE PRODUZIR RENDA.		
A renda deve ser recolhida como deposito á repartição fiscal competente do Ministerio da Fazenda, á qual se entregará mediante requisição, devidamente classificada.		
I — Material agricola:		
Venda de plantas, correctivos, insecticidas, fungicidas, machinas, sementes, adubos, apparelhos, in-		

	Ouro	Papel
strumentos, ferramentas e utensilios agricolas, pelo custo total, aos agricultores e aos Estados	.....	50:000$000
II — Pecuaria:		
Venda de animaes pelo custo total, aos criadores ...	100:000$000	200:000$000
III — Trabalhos de officinas:		
Venda de artefactos produzidos em officinas: sendo nas escolas de aprendizes artifices 70 % applicaveis ao pagamento de encommendas, 20% destinados ás respectivas caixas de mutualidade e 10 % aos aprendizes, de accôrdo com o regulamento das escolas	.....	180:000$000
5. Fundo para a construcção e melhoramentos nas estradas de ferro da União (decreto n. 16.842, de 24 de março de 1925)	.....	19.629:300$000
6. Fundo de Assistencia Hospitalar (Lei n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925, rectificada pelo decreto n. 4.990, de 16 de janeiro de 1926 e lei numero 5.058, de 9 de novembro de 1926); addicional de 5 % nos impostos de consumo sobre bebidas	.....	6.758:300$000

	Ouro	Papel
7. Fundo para construcção e conservação de estradas de rodagem federaes. Leis numeros 5.141, de 5 de janeiro de 1927 e 5.525, de 5 de setembro de 1928.	.....	30.000:000$000
8. Renda da Inspectoria de Vehiculos.	.....	1.000:000$000
9. Fundo especial creado pela lei n. 5.449, de 16 de janeiro de 1928, formado pela renda da taxa judiciaria federal.	.....	400:000$000
10. Renda para auxiliar a industria da sêda (lei numero 4.984, de 31 de dezembro de 1925, art. 48).	160:000$000	110:000$000
Total da renda com applicação especial.	9.111:500$000	73.807:600$000
Total da Receita Geral.	199.271:700$000	1.371.431:300$000

Art. 2.º Fica o Governo autorizado a emittir, como antecipação da receita, no exercicio de 1930, bilhetes do Thesouro Nacional até a somma de 50.000:000$, que serão resgatados dentro do mesmo exercicio.

Art. 3.º A contribuição de caridade de que trata o decreto n. 5.432, de 10 de janeiro de 1928, continuará a ser cobrada e distribuida nos termos do mesmo decreto.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

DECRETO N. 5.751 — DE 27 DE DEZEMBRO DE 1929

Autoriza a despender até a somma de dez mil contos de réis (10.000:000$000), *na construcção e apparelhamento do porto de Fortaleza, Estado do Ceará, e dá outras providencias*

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccciono a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a despender em um ou mais exercicios até a somma de 10.000:000$000, na construcção e apparelhamento do porto de Fortaleza, Estado do Ceará, segundo o plano da Inspectoria de Portos que o Governo adoptar.

Art. 2.° A execução dos serviços poderá ser feita por administração directa da União ou por contracto, mediante concurrencia publica, dispensada esta no caso de querer o Governo do Estado tomar a seu cargo a execução das obras, custeando-a com recursos proprios, para ser opportunamente indemnizado pela União, nos termos que forem ajustados no contracto a celebrar.

Art. 3.° Fica o Poder Executivo igualmente autorizado, para cumprimento das disposições do art. 2°, a fazer operações de credito até o valor fixado no art. 1.° ou a abrir credito especial até aquelle limite, podendo outrosim, utilizar as dotações orçamentarias que forem votadas para os serviços de construcção do porto de Fortaleza.

Art. 4.° Para continuação do conjuncto de obras para as ligações ferroviarias, em Therezina, das Estradas de Ferro São Luiz-Therezina, Petrolina-Therezina e Crathcús-Therezina, contractadas com o Governo do Estado do Piauhy, *ex-vi* dos decretos executivos n. 14.823, de 24 de maio de 1921, que autorizou o contracto assignado pelo Governo Federal, em 22 de julho do mesmo anno, com a Companhia Geral de Melhoramentos no Maranhão, e n. 17.048, de 30 de setembro de 1925, que transferiu o mesmo contracto ao Estado do Piauhy, é o Poder Executivo autorizado a despender a quantia de dous mil contos de réis (2.000:000$000), no proximo exercicio de 1930, ficando, para tal fim, aberto, no Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito respectivo.

Art. 5.° Fica o Governo autorizado a prorogar por quinze (15) annos a duração do contracto celebrado com a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, em virtude do decreto numero 18.305, de 4 de julho de 1928, elevada para vinte mil contos de réis (20.000:000$000), a subvenção annual de réis 18.000:000$000, a que se refere o contracto em vigor e concedida isenção de direitos de importação e de expediente, a partir de 1 de janeiro de 1929, e pelo tempo em que identico favor aduaneiro gozar qualquer empreza de navegação do paiz, para os combustiveis, machinismos, materiaes, sobresalentes, comestiveis e mais objectos de uso dos passageiros e do pessoal de bordo, destinados aos serviços da contractante.

Paragrapho unico. Afim de occorrer ao pagamento do augmento da subvenção autorizada, poderá o Governo abrir o ne-

cessario credito, até a importancia de vinte mil contos de réis.

Art. 6.° E' o Poder Executivo autorizado a abrir o credito especial de cinco mil contos de réis (5.0000:000$000), sendo 2.000:000$000, para construcção do ramal da Rêde de Viação Cearense, ligando a cidade de Barbalha a Joazeiro, e 3.000:000$000, repartidamente, para a costrucção dos açudes Carás, em Joazeiro, e Monte Bello, em Araripe, e das estradas de rodagem de Fortaleza a Sobral e de 9racaty a Icó.

Art. 7.° Fica o Poder Executivo autorizado a revêr o contracto de 3 de agosto de 1929, celebrado entre o Governo Federal e o Estado do Piauhy, para a construcção das obras de melhoramento do porto de Amarração, auxiliando o dito Estado com uma subvenção de 10.000:000$000, pagos em prestações semestraes, correspondentes ao valor das ditas obras e á proporção que forem as mesmas sendo executadas; abrindo, para tal fim os creditos necessarios até o limite da subvenção fixada.

Art. 8.° Fica o Governo autorizado a entrar em accôrdo com a Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, arrentadaria da Estrada de Ferro Paraná, para promover a electrificação do trecho comprehendido entre Curityba e Paranaguá, da mesma Estrada de Ferro Paraná, no todo ou em parte, podendo, para isso, revêr o contracto existente com aquella companhia arrendataria, modificando-o, de modo a que aquelle serviço possa ser executado por quem maiores vantagens offerecer.

Paragrapho unico. Para esse serviço poderá despender até a quantia de 20.000:000$000, podendo abrir credito ou fazer operações de credito, correndo as despezas pelas quotas de arrendamento da mesma Estrada.

Art. 9.° Fica revigorado o decreto n. 4.944, de 12 de agosto de 1925, que autorizava a contractar a navegação dos rios Tocantins, Araguaya e das Mortes e abrir o respectivo credito, que fica augmentado de 100:000$000 annuaes.

Art. 10. O Governo Federal fica autorizado a entregar ao Estado de Matto Grosso as quantias provenientes da taxa de 2 %, ouro, cobradas pela Alfandega e pelas Mesas de Rendas do referido Estado, nos annos de 1909 a 1929, destinadas á construcção do porto de Corumbá, já contractada com o mencionado Governo, nos termos do decreto n. 14.106, de 22 de dezembro de 1920.

Paragrapho unico. O Poder Executivo abrirá, para isso, o respectivo credito, na importancia que se verificar, ficando autorizado a revêr o respectivo contracto.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado, igualmente, a vender os terrenos desapropriados pelo Governo Federal, para a abertura de uma avenida na rua Barão de Triumpho, na capital do Estado da Parahyba.

Art. 12. E' o Poder Executivo igualmente autorizado a revêr o contracto celebrado nos termos do decreto n. 16.745, de 31 de dezembro de 1914, com o Estado da Bahia, para o serviço de navegação do rio São Francisco, podendo conceder a subvenção annual de 450:000$000, e abrir os creditos necessarios até essa importancia, mediante as seguintes condições:

a) obrigatoriedade de duas viagens por mez, de ida e volta, á cidade de Bôa Vista (Estado de Pernambuco);

b) serviço de transporte de passageiros, entre as cidades de Joazeiro (Bahia) e a de Petrolina (Estado de Pernambuco), por meio de lanchas, realizando-se pelo menos 12 viagens de ida e volta ao dia, e pelo preço de $200 cada uma.

Art. 13. Fica ainda o Governo autorizado a revêr o contracto celebrado com a Companhia Ferro-Viaria E'ste Brasileiro, em virtude dos decretos ns. 14.068 e 14.159, respectivamente, de 19 de fevereiro e 9 de maio de 1920, alterando suas clausulas, especialmente no sentido de reduzir os encargos actuaes decorrentes para os cofres federaes da execução do mesmo contracto e harmonizar com os interesses do Thesouro Nacional, os da realização das construcções previstas no referido contracto, podendo, para tal fim, fazer operações de credito e continuando em vigor a autorização do decreto numero 5.066, de 11 de novembro de 1926.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

Victor Konder.

DECRETO N. 5.752 — DE 27 DE DEZEMBRO DE 1929

Autoriza o Poder Executivo a abrir creditos especiaes, pelos diversos ministerios, e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte resolução:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os seguintes creditos:

a) Pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores:

Especial de 900:000$000 (novecentos contos de réis), para attender ás despezas com os serviços de alistamento eleitoral e a reaização, em 1 de março de 1930, das eleições para Presidente e Vice-Presidente da Republica, renovação do terço do Senado e constituição da Camara dos Deputados;

Especial de 15:000$000 (quinze contos de réis) para pagamento de ajuda de custo a tres novos Deputados, na sessão legislativa de 1929, pelos Estados do Amazonas, Goyaz e Pernambuco;

Especial de 90:000$000 (noventa contos de réis) para despezas que correm pela verba "Material", da Secretaria da Camara dos Deputados;

Especial de 7:480$000 (sete contos quatrocentos e oitenta mil réis), para pagamento á D. Maria Drumond Fernandes,

viuva de Francisco Martins Fernandes, fiscal signaleiro da Inspectoria de Vehiculos do Districto Federal, no periodo de 10 de junho de 1928 a 31 dezembro de 1929;

Especial de 3:690$222 (tres contos seiscentos e noventa mil duzentos e vinte e dous réis), para pagamento ao bacharel Antonio Francisco Leite Pindahyba, juiz federal em Alagôas, da gratificação addicional de 20 por cento sobre os seus vencimentos, a que tem direito, por disposição de lei, no periodo de 29 de maio a 31 de dezembro de 1929;

Especial de 4:800$000 (quatro contos e oitocentos mil réis), para pagamento do alguel do predio em que está installada a Quarta Pretoria Civel, á rua do Cattete n. 271, nos exercicios de 1928 e 1929.

b) Pelo Ministerio das Relações Exteriores:

Especial de 150:000$000 (cento e cincoenta contos de réis), distribuido ao Thesouro para todas as despezas referentes ao Terceiro Congresso Odontologico Latino-Americano, reunido nesta Capital.

c) Pelo Ministerio da Guerra:

Especial de 211:800$120 (duzentos e onze contos oitocentos mil cento e vinte réis), para attender ao pagamento de soldo vitalicio dos Voluntarios da Patria, constantes da demonstração que acompanha a mensagem do Presidente da Republica ao Congresso Nacional, em 8 de agosto de 1929;

Especial de 2:544$000 (dous contos quinhentos e quarenta e quatro mil réis), para occorrer ao pagamento da indemnização a que tem direito Augusto da Silva Martins, por accidente no trabalho;

Especial de 466$625 (quatrocentos e sessenta seis mil seiscentos e vinte e cinco réis), para pagamento ao operario de 4ª classe da Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra, Reynaldo João dos Santos, da gratificação estabelecida pelo decreto legislativo n. 3.990, de 2 de janeiro de 1920, e que deixou de receber durante os mezes de janeiro a dezembro de 1923.

d) Pelo Ministerio da Marinha:

Especial até 26.000:000$000 (vinte e seis mil contos de réis), papel, e até 200:000$000 (duzentos contos de réis), ouro, o primeiro para a acquisição de um navio-escola e duas canhoneiras e a promptificação do navio-fluvial em construcção no Arsenal do Rio de Janeiro, e o segundo para o pagamento de pessoal encarregado da fiscalização no estrangeiro, daquellas unidades;

Especial de 22.000:000$ (vinte e dous mil contos de réis), para attender ás despezas com a construcção do Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras, durante o anno de 1930, de accôrdo com o contracto celebrado em 30 de abril de 1928 e approvado pela lei n. 5.562, de 1 de novembro de 1928, entre o Ministerio da Marinha e a Companhia Mecanica e Importadora de São Paulo:

e) Pelo Ministerio da Fazenda:

Especial de 709:060$900 (setecentos e nove contos sessenta mil e novecentos réis), para pagamento de accôrdo com o disposto nos arts. 2º e 8º da lei n. 4.981, de 18 de dezembro de 1925, a Nordskog & Comp., por fornecimentos de papel feitos á *Revista do Supremo Tribunal Federal;*

Especial de 2.200:000$000 (dous mil e duzentos contos de réis), para attender ao pagamento reclamado por Nicolas Kock, como concessionario do carregamento do vapor allemão *Persia*, aprisionado pelo Governo Brasileiro, em virtude do estado de guerra com a Allemanha;

Especiaes de 110:200$000 (cento e dez contos e duzentos mil réis), ouro, e 13.624:457$108 (treze mil seiscentos e vinte e quatro contos quatrocentos e cincoenta e sete mil cento e oito réis), papel, para reforço dos creditos orçamentarios concedidos á conta de differentes consignações do orçamento da despeza para o exercicio de 1929, contantes da relação enviada ao Congresso Nacional, pela mensagem de 20 de novembro do mesmo anno.

Art. 2.° Fica revigorada a autorização contida no art. 6° do decreto legislativo n. 5.580, de 28 de novembro de 1928, para a abertura dos creditos de 292:038$404, para pessoal, e 30:000$000, para material da Alfandega de Nitheroy.

Paragrapho unico. Fica igualmente revigorado o saldo que fôr apurado em 31 de dezembro de 1929 do credito aberto pelo decreto n. 18.938, de 9 de outubro de 1929.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1929, 108° da Independencia e 41° da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.
F. C. de Oliveira Botelho.
Victor Konder.
Augusto de Vianna do Castello.
Octavio Mangabeira.
Nestor Sezefredo dos Passos.
Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.
Geminiano Lyra Castro.

LEI N. 5.753 — DE 27 DE DEZEMBRO DE 1929

Fixa a despesa geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil para o exercicio de 1930

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionc a lei seguinte:

Art. 1°. A despesa geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil, para o exercicio de 1930, é fixada em 135.113:282$515, ouro, e

1.639.114:703$299, papel, distribuida pelos diversos Ministerios da fórma seguinte:

Art. 2º. O Presidente da Republica é autorizado a despender, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, as quantias de 123:541$600, ouro, e de 159.656:393$226, papel, com os serviços abaixo designados:

Verbas	Total
1ª — Subsidio do Presidente da Republica:	
Fixa-papel.....	240 :000$000
2ª — Subsidio do Vice-Presidente da Republica:	
Fixa-papel.....	114 :000$000
3ª — Gabinete do Presidente da Republica:	
Fixa-papel.....	161 :496$000
4ª — Despesa com o palacio da Presidencia da Republica:	
Fixa-papel.....	215 :200$000
Variavel-papel.....	280 :400$000
5ª — Subsidio dos Senadores:	
Fixa-papel.....	1.549 :800$000
6ª — Secretaria do Senado:	
Fixa-papel.....	1.536 :601$000
Variavel-papel.....	784 :913$200
7ª — Subsidio dos Deputados:	
Fixa-papel.....	5.215 :200$000
8ª — Secretaria da Camara dos Deputados:	
Fixa-papel.....	2.175 :716$600
Variavel-papel.....	1.066 :186$418
9ª — Ajudas de custo aos membros do Congresso Nacional:	
Fixa-papel.....	1.375 :000$000
10ª — Secretaria de Estado:	
Fixa-papel.....	1.332 :360$000
Variavel papel.....	374 :311$118
11ª — Gabinete do Consultor Geral da Republica:	
Fixa-papel.....	37 :600$000
Variavel-papel.....	12 :215$000

Verbas	Total
12ª — Justiça Federal:	
Fixa-papel	4.842:110$000
Variavel-papel	883:400$118
13ª — Justiça do Districto Federal:	
Fixa-papel	5.817:942$000
Variavel-papel	1.546:887$236
14ª — Ajudas de custo a magistrados:	
Variavel-papel	8:000$000
15ª — Policia Civil do Districto Federal:	
Fixa-papel	11.561:988$000
Variavel-papel	4.840:283$720
16ª — Policia Militar do Districto Federal:	
Fixa-papel	13.377:401$176
Variavel-papel	9.062:511$000
17ª — Casa de Detenção:	
Fixa-papel	321:966$000
Variavel-papel	1.431:236$118
18ª — Casa de Correcção:	
Fixa-papel	300:666$000
Variavel-papel	854:893$618
19ª — Archivo Nacional:	
Fixa-papel	355:140$000
Variavel-papel	136:946$118
20ª — Assistencia a psychopathas:	
Fixa-papel	2.452:217$500
Variavel-papel	4.507:290$228
21ª — Departamento Nacional de Saúde Publica:	
Fixa-papel	19.089:763$751
Variavel-papel	15.180:103$940
22ª — Departamento Nacional do Ensino:	
Fixa-papel	10.014:180$000
Variavel-papel	10.011:279$532
Variavel-ouro	23:541$600
— Assistencia Hospitalar do Brasil:	
Fixa-papel	91:600$000

Verbas	Total
24ª — Bibliotheca Nacional:	
Fixa-papel	909 :984$000
Variavel-papel	480 :913$618
25ª — Obras:	
Fixa-papel	121 :680$000
Variavel-papel	350 :480$000
26ª — Serviço eleitoral:	
Fixa-papel	399 :600$000
Variavel-papel	450 :000$000
27ª — Corpo de Bombeiros:	
Fixa-papel	4.189 :921$696
Variavel-papel	3.199 :682$196
28ª — Administração, Justiça e outras despesas no Territorio do Acre:	
Fixa-papel	4.206 :566$255
Variavel-papel	1.032 :000$000
29ª — Instituto Oswaldo Cruz:	
Fixa-papel	1.492 :600$000
Variavel-papel	967 :568$000
30ª — Serventuarios do culto catholico:	
Fixa-papel	22 :600$000
31ª — Magistrados em disponibilidade:	
Fixa-papel	21 :600$000
32ª — Substituições:	
Variavel-papel	600 :000$000
33ª — Subvenções:	
Variavel-papel	7.288 :205$000
34ª — Eventuaes:	
Variavel-papel	315 :000$000
35ª — Museu Historico:	
Fixa-papel	235 :800$000
Variavel-papel	70 :310$000
36ª — Casa de Ruy Barboza:	
Fixa-papel	36 :000$000
Variavel-papel	110 :000$000

Art. 3º. O Presidente da Republica é autorisado a despender, pelo Ministerio das Relações Exteriores, as quantias de 6.314:177$819, ouro, e de 5.398:970$000, papel, com os serviços abaixo designados:

Verbas	Total
1ª — Secretaria de Estado:	
Fixa-papel	1.504:750$000
Variavel-papel	2.199:220$000
Variavel-ouro	40:000$000
2ª — Corpo Diplomatico:	
Fixa-ouro	1.786:250$000
Variavel-ouro	624:133$333
Variavel-papel	50:000$000
3ª — Corpo Consular:	
Fixa-ouro	1.750:500$000
Variavel-ouro	480:131$669
Variavel-papel	85:000$000
4ª — Recepções officiaes:	
Variavel-papel	200:000$000
5ª — Congressos e Conferencias:	
Variavel-ouro	100:000$000
6ª — Serviço telegraphcio:	
Variavel-ouro	180:000$000
7ª — Repartições Internacionaes:	
Variavel-ouro	263:162$817
8ª Ajudas de custo:	
Variavel-ouro	320:000$000
9ª — Extraordinarias no Exterior:	
Variavel-ouro	470:000$000
10ª — Expansão Economica:	
Variavel-papel	60:000$000
Variavel-ouro	300:000$000
11ª — Commissões de limites e Serviços Annexos:	
Fixa-papel	700:000$000
12ª — Disponibilidade:	
Fixa-papel	500:000$000
13ª — Eventuaes:	
Variavel-papel	100:000$000

Art. 4º. O Presidente da Republica é autorizado a despender, pelo Ministerio da Marinha, a quantia de 1.300:000$, ouro, e 161.205:200$500, papel, com os serviços abaixo designados:

Verbas	Total
1ª — Secretaria de Estado:	
Fixa-papel	556:275$000
Variavel-papel	133:200$000
2ª — Almirantado:	
Fixa-papel	35:000$000
Variavel-papel	3:400$000
3ª — Estado Maior:	
Fixa-papel	257:543$000
Variavel-papel	1.196:500$000
4ª — Directoria do Pessoal e Gabinete de Identificação:	
Fixa-papel	51:000$000
Variavel-papel	18:400$000
5ª — Directoria de Engenharia Naval:	
Fixa-papel	42:000$000
Variavel-papel	38:100$000
6ª — Directoria de Saude — Hospital Central e Enfermarias:	
Fixa-papel	408:300$000
Variavel-papel	718:500$000
7ª — Directoria de Fazenda e Depositos Navaes:	
Fixa-papel	1.172:910$000
Variavel-papel	883:650$000
8ª — Justiça Militar:	
Fixa-papel	441:080$000
Variavel papel	3:200$000
9ª — Directoria de Aeronautica:	
Fixa-papel	1.083:157$000
Variavel-papel	4.256:840$000
10ª — Directoria de Navegação:	
Fixa-papel	1.903:890$000
Variavel-papel	3.562:000$000
11ª — Imprensa Naval:	
Fixa-papel	593:466$000
Variavel-papel	337:600$000

Verbas	Total
12ª — Directoria da Bibliotheca e Archivo:	
Fixa-papel	103 :200$000
Variavel-papel	21 :400$000
13ª — Directoria de Portos e Costas:	
Fixa-papel	1.420 :982$500
Variavel-papel	1.561 :240$000
14ª — Arsenaes e Directoria de Armamento:	
Fixa-papel	9.751 :007$000
Variavel-papel	90 :820$000
15ª — Ensino Naval:	
Fixa-papel	2.972 :852$000
Variavel-papel	440 :000$000
6ª — Officiaes:	
Fixa-papel	20.175 :600$000
Variavel-papel	1.800 :000$000
17ª — Pessoal do Serviço Subalterno da Armada e Taifa:	
Fixa-papel	20.259 :528$000
Variavel-papel	11.552 :000$000
18ª — Regimento Naval:	
Fixa-papel	2.190 :168$000
Variavel-papel	1.150 :000$000
19ª — Addidos:	
Fixa-papel	185 :392$000
20ª — Classes Inactivas:	
Fixa-papel	9.400 :000$000
Variavel-papel	550 :000$000
21ª — Despesas Extraordinarias:	
Fixa-papel	334 :380$000
Variavel-papel	755 :620$000
22ª — Munições de bocca:	
Variavel-papel	22.600 :000$000
23ª — Ajudas de custo — Diarias — Transportes:	
Variavel-papel	1.100 :000$000

Verbas	Total
24ª — Fardamento e instrumentos de Musica:	
Variavel-papel.....	5.745:000$000
25ª — Sobresalentes:	
Variavel-papel.....	7.000:000$000
26ª — Renovação e reparos do material fluctuante:	
Variavel-papel.....	10.050:000$000
27ª — Combustivel e Munições de Guerra:	
Variavel-papel.....	8.500:000$000
28ª — Obras e Serviços Accessorios:	
Variavel-papel.....	3.800:000$000
29ª — Despesas em Ouro:	
Variavel-papel.....	1.300:000$000

Art. 5º. O Presidente da Republica é autorizado a despender, pelo Ministerio da Guerra, as quantias de 400:000$, ouro, e de réis 290.190:884$822, papel, com os serviços abaixo designados:

Verbas	Total
1ª — Administração Central:	
Fixa-papel.....	1.977:850$000
Variavel-papel.....	2.708:400$000
2ª — Justiça Militar:	
Fixa-papel.....	2.340:461$000
Variavel-papel.....	187:800$000
3ª — Estado-Maior do Exercito:	
Fixa-papel.....	611:975$000
Variavel-papel.....	2.028:000$000
4ª — Instrucção Militar:	
Fixa-papel.....	5.997:395$000
Variavel-papel.....	3.496:600$000
5ª — Serviço do Material Bellico:	
Fixa-papel.....	6.449:192$380
Variavel-papel.....	7.240:769$180
6ª — Serviço de Engenharia:	
Fixa-papel.....	64:539$000
Variavel-papel.....	3.592:400$000

Verbas	Total
7ª — Serviço de Aviação:	
Fixa-papel	206:325$000
Variavel-papel	6.685:200$000
8ª — Serviço de Intendencia:	
Fixa-papel	3.142:705$500
Variavel-papel	30.864:200$000
9ª — Serviços de Saude e de Veterinaria:	
Fixa-papel	3.016:549$000
Variavel-papel	2.684:542$000
10ª — Serviço de Remonta:	
Variavel-papel	1.000:000$000
11ª — Soldos e Gratificações de officiaes:	
Fixa-papel	63.171:660$000
Variavel-papel	3.352:000$000
12ª — Soldos, etapas e gratificações de praças:	
Fixa-papel	106.829:643$000
Variavel-papel	2.902:745$500
13ª — Classes inactivas:	
Fixa-papel	25.070:382$262
Variavel-papel	2.100:000$000
14ª — Ajudas de custo:	
Variavel-papel	2.000:000$000
15ª — Empregados addidos:	
Variavel-papel	159:548$000
16ª — Despesas eventuaes:	
Variavel-papel	250:000$000
17ª — Commissão em paiz estrangeiro:	
Fixa-papel	218.938:620$142
Variavel-papel	71.252:251$580
Variavel-ouro	400:000$000

Art. 6º. O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, as quantias de 824:268$932, ouro, e de 82.511:197$380, papel, com os serviços abaixo designados:

Verbas	Total
1ª — Secretaria de Estado:	
Fixa-papel	1.520:160$000
Variavel-papel	381:890$000

Verbas	Total
2ª — Pessoal contractado:	
Variavel-papel.....	200:000$000
3ª — Serviço de Povoamento:	
Fixa-papel.....	2.558:400$000
Variavel-papel.....	11.940:536$000
4ª — Jardim Botanico:	
Fixa-papel.....	162:223$800
Variavel-papel.....	616:106$000
5ª — Serviço de Inspecção e Fomento Agricola:	
Variavel-ouro.....	150:000$000
Fixa-papel.....	2.693:280$000
Variavel-papel.....	4.042:940$000
6ª — Escolas de Aprendizes Artifices:	
Fixa-papel.....	1.504:800$000
Variavel-papel.....	3.627:920$000
7ª — Serviço Geologico e Mineralogico do Brasil:	
Fixa-papel.....	199:200$000
Variavel-ouro.....	50:000$000
Variavel-papel.....	564:400$000
8ª — Junta Commercial do Districto Federal:	
Fixa-papel.....	127:600$000
Variavel-papel.....	96:840$000
9ª — Directoria Geral de Estatistica:	
Fixa-papel.....	1.036:080$000
Variavel-papel.....	663:005$000
10ª — Observatorio Nacional:	
Fixa-papel.....	396:864$000
Variavel-papel.....	407:600$000
11ª — Museu Nacional:	
Fixa-papel.....	563:640$000
Variavel-papel.....	649:782$000
12ª — Instituto de Expansão Commercial:	
Fixa-papel.....	163:200$000
Variavel-papel.....	444:000$000
13ª — Serviço de Informações;	
Fixa-papel.....	134:400$000
Variavel-ouro.....	6:568$863
Variavel-papel.....	413:540$000

Verbas	Total
14ª — Serviço de Industria Pastoril:	
Variavel-ouro	500:000$000
Fixa-papel	5.402:040$000
Variavel-papel	6.575:115$000
15ª — Serviço de Protecção aos Indios:	
Fixa-papel	171:600$000
Variavel-papel	3.709:630$000
16ª — Escolas de Agricultura:	
Fixa-papel	921:600$000
Variavel-papel	1.209:360$000
17ª — Aprendizados Agricolas:	
Fixa-papel	360:000$000
Variavel-papel	1.517:000$000
18ª — Serviços Experimentaes de Agricultura:	
Fixa-papel	588:000$000
Variavel-papel	1.722:380$000
19ª — Directoria de Meteorologia:	
Variavel-ouro	17:500$000
Fixa-papel	1.799:010$000
Variavel-papel	1.478:100$000
20ª — Instituto de Chimica:	
Fixa-papel	201:600$000
Variavel-papel	533:400$000
21ª — Estação Sericicola de Barbacena:	
Fixa-papel	38:400$000
Variavel-papel	259:000$000
22ª — Subvenções e Auxilios:	
Variavel-ouro	100:200$069
Variavel-papel	5.399:000$000
23ª — Obras:	
Variavel-papel	10:000$000
24ª — Escola Normal de Artes e Officios "Wenceslau Braz":	
Fixa-papel	616:980$000
Variavel-papel	586:440$000
25ª — Serviço de Algodão:	
Fixa-papel	372:000$000
Variavel-papel	3.169:790$000

Verbas	Total
26ª — Directoria Geral de Propriedade Industrial:	
Fixa-papel	317:760$000
Variavel-papel	224:740$000
27ª — Instituto Biologico de Defesa Agricola:	
Fixa-papel	248:400$000
Variavel-papel	514:915$000
28ª — Serviço de Expurgo e Beneficiamento de Cereaes:	
Fixa-papel	103:200$000
Variavel-papel	222:000$000
29ª — Junta dos Corretores do Districto Federal:	
Fixa-papel	34:800$000
Variavel-papel	14:400$000
30ª — Serviço Florestal do Brasil:	
Fixa-papel	246:240$000
Variavel-papel	1.127:740$000
31ª — Empregados addidos:	
Fixa-papel	1.067:561$080
Variavel-papel	23:100$000
32ª — Eventuaes:	
Total da verba	390:000$000

Art. 7º. O Presidente da Republica é autorizado a despender, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, as quantias de 13.729:011$549, ouro, e 524.653:531$708, papel, com os serviços abaixo designados:

Verbas	Total
1ª — Secretaria de Estado:	
Fixa-papel	1.299:840$000
Variavel-papel	393:380$000
2ª — Correios:	
Fixa-papel	41:932:930$000
Variavel-papel	33.781:534$070
Variavel-ouro	280:000$000
3ª — Repartição Geral dos Telegraphos:	
Fixa-papel	21.377:904$000
Variavel-papel	45.127:821$000

Verbas	Total
4ª — Subvenções:	
Fixo-papel	29.457:654$000
Fixa-ouro	158:913$666
5ª — Garantia de juros:	
Variavel-papel	56:594$248
Variavel-ouro	6.411:801$554
6ª — Estrada de Ferro Central do Brasil:	
Fixa-papel	39.741:600$000
Variavel-papel	166.271:160$000
7ª — Estrada de Ferro Oeste de Minas:	
Fixa-papel	3.990:200$000
Variavel-papel	23:050:240$000
8ª — Estrada de Ferro Noroeste do Brasil;	
Fixa-papel	3.519:600$000
Variavel-papel	25.660:220$000
9ª — Rêde de Viação Cearense:	
Fixa-papel	2.197:452$000
Variavel-papel	9.996:336$890
10ª — Estrada de Ferro São Luiz a Therezina:	
Fixa-papel	688:560$000
Variavel-papel	2.652:100$000
11ª — Estrada de Ferro Central do Piauhy:	
Fixa-papel	281:880$000
Variavel-papel	1.031:420$000
12ª — Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte:	
Fixa-papel	406:680$000
Variavel-papel	1.303:368$000
13ª — Estrada de Ferro Petrolina a Therezina:	
Fixa-papel	331:140$000
Variavel-papel	655:140$000
14ª — Estrada de Ferro Therezopolis:	
Fixa-papel	449:580$000
Variavel-papel	1.733:432$000
15ª — Estrada de Ferro Goyaz:	
Fixa-papel	815:956$000
Variavel-papel	3.040:800$000

Verbas	Total
16ª — Inspectoria Federal das Estradas:	
Fixo-papel	3.717:560$000
Variavel-papel	1.417:000$000
17ª — Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes:	
Fixa-papel	3.468:720$000
Variavel-papel	17.645:000$000
18ª — Inspectoria Federal de Navegação:	
Fixa-papel	396:500$000
Variavel-papel	209:200$500
Fixa-ouro	3:720$000
19ª — Inspectoria Federal de Obras contra as Seccas:	
Fixa-papel	1.240:320$000
Variavel-papel	10.133:000$000
20ª — Inspectoria de Aguas e Esgotos:	
Fixa-papel	4.688:276$000
Variavel-papel	15.577:662$000
Variavel-ouro	3.804:178$320
21ª — Inspectoria Geral de Illuminação:	
Fixa-papel	3.371:795$000
Variavel-papel	431:880$000
Fixa-ouro	2.745:395$000
Variavel-ouro	325:000$000
22ª — Eventuaes:	
Variavel-papel	50:000$000
23ª — Empregados addidos:	
Fixa-papel	1.053:096$000

Art. 8º. O Presidente da Republica é autorizado a despender, pelo Ministerio da Fazenda, as quantias de 112.422:282$615, ouro, e réis 415.498:225$163, papel, com os serviços abaixo designados:

Verbas	Total
1ª — Serviço da divida externa fundada:	
2ª — Serviço da divida interna fundada:	
3ª — Juros diversos:	
Variavel-papel	26.350:000$000
4ª — Inactivos:	
Fixa-papel	12.000:000$000

Verbas	Total
5ª — Pensionistas :	
Fixa-papel.....	29.300 :000$000
6ª — Thesouro Nacional:	
Fixa-ouro.....	71 :040$006
Variavel-ouro.....	88 :899$890
Fixa-papel.....	5.114 :342$000
Variavel-papel.....	1.364 :000$000
7ª — Tribunal de Contas:	
Fixa-ouro.....	48 :010$000
Variavel-ouro.....	18 :000$000
Fixa-papel.....	4.405 :290$000
Variavel-papel.....	423 :000$000
8ª — Contadoria Central da Republica, Contadorias e Sub-Contadorias seccionaes:	
Fixa-ouro.....	29 :010$000
Variavel-ouro.....	15 :000$000
Fixa-papel.....	709 :260$000
Variavel-papel.....	4.803 :700$000
9ª — Recebedoria do Districto Federal:	
Fixa-papel.....	1.243 :640$000
Variavel-papel.....	814 :800$000
10ª — Caixa de Amortização:	
Fixa-papel.....	954 :688$000
Variavel-papel.....	418 :000$000
11ª — Casa da Moeda:	
Fixa-papel.....	2.853 :380$380
Variavel-papel.....	5.950 :000$000
12ª — Directoria de Estatistica Commercial:	
Variavel-ouro.....	17 :000$000
Fixa-papel.....	1.102 :980$000
Variavel-papel.....	213 :000$000
13ª — Imprensa Nacional e "Diario Official":	
Fixa-papel.....	5.010 :297$000
Variavel-papel.....	6.977 :600$000
14ª — Inspectoria de Bancos:	
Fixa-papel.....	1.094 :880$000
Variavel-papel.....	57 :000$000
15ª — Inspectoria de Seguros:	
Fixa-papel.....	903 :280$000
Variavel-papel.....	14 :400$000

Verbas	Total
16ª — Laboratorios de Analyses:	
Fixa-papel	886:963$056
Variavel-papel	105:400$000
17ª — Delegacias Fiscaes:	
Fixa-papel	329:160$000
Variavel-papel	12:000$000
18ª — Alfandegas:	
Variavel-ouro	92:296$000
Fixa-papel	18.523:596$800
Variavel-papel	6.045:640$015
19ª — Agencias aduaneiras, Mesas de rendas, Postos e Registros fiscaes:	
Fixa-papel	2.657:532$800
Variavel-papel	862:302$000
20ª — Collectorias:	
Fixa-papel	13:020$000
Variavel-papel	18.000:000$000
21ª — Administração e custeio dos proprios nacionaes:	
Fixa-papel	86:084$000
Variavel-papel	1.039:280$000
22ª — Fiscalização dos impostos de consumo, transporte e sello:	
Fixa-papel	3.152:000$000
Variavel-papel	13.500:000$000
23ª — Inspecção das Repartições de Fazenda e outros serviços extraordinarios:	
Variavel-papel	500:000$000
24ª — Ajudas de custo:	
Variavel-papel	850:000$000
25ª — Commissões e corretagens:	
Variavel-ouro	300:000$000
Variavel-papel	128:000$000
26ª — Despesas eventuaes:	
Variavel-ouro	500:000$000
Variavel-papel	200:000$000
27ª — Exercicios findos:	
Variavel-ouro	60:000$000
Variavel-papel	4.500:000$000

Verbas	Total
28ª — Obras:	
Variavel-papel.....	6.000 :000$000
29ª — Reposições á restituições:	
Variavel-ouro.....	400 :000$000
Variavel-papel.....	1 :000 :000$000
30ª — Substituições:	
Variavel-papel.....	400 :000$000
31ª — Empregados extinctos e addidos:	
Variavel-papel.....	1.805 :550$112
32ª — Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda:	
Variavel-papel.....	4.850 :000$000
33ª — Caixa de Estabilização:	
Variavel-ouro.....	150 :000$000
Fixa-papel.....	279 :600$000
Variavel-papel.....	25 :000$000
1ª — Fundo de resgate do papel-moeda:	
Variavel-papel.....	14.786 :100$000
2ª — Fundo de garantia do papel-moeda:	
Variavel-ouro.....	8.851 :500$000
3ª — Fundo para a caixa de resgate das apolices das estradas de ferro encampadas:	
Variavel-papel.....	693 :900$000
4ª — Renda a ser applicada ao Ministerio da Agricultura:	
Variavel-ouro.....	100 :000$000
Variavel-papel.....	430 :000$000
5ª — Fundo para a construcção e melhoramentos nas estradas de ferro da União:	
Variavel-papel.....	19.629 :210$000
6ª — Fundo de Assistencia Hospitalar;	
Fixa-papel.....	836 :114$000
Variavel-papel.....	5.922 :186$000
7ª — Fundo para as estradas de rodagem da União:	
Variavel-papel.....	30.000 :000$000

Verbas	Total
8ª — Renda da Inspectoria de Vehiculos:	
Variavel-papel.....	1.000:000$000
9ª — Fundo especial creado pelo art. 5º da Lei n. 5.449, de 16 de janeiro de 1928:	
Variavel-papel.....	400:000$000
10. — Fundo para auxilio a industria da seda (art. 48, da lei n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925)	
Variavel-ouro.....	112.422:282$615
Variavel-papel.....	415.498:225$163

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, em qualquer mez do exercicio, os seguintes creditos supplementares:

I — até 6.000.000$, papel, para:

a) pagamento de subsidio aos membros do Congresso Nacional, caso sejam prorogadas as sessões;

b) pagamento de ajudas de custo aos que preencherem vagas abertas na representação nacional;

c) pagamento de despesas feitas pela Imprensa Nacional, em virtude de prorogações da sessão legislativa.

II — Até 6.000:000$, para reforço das dotações orçamentarias relativas a pensões, vencimentos de pessoal, activo ou inactivo, e percentagens marcadas em lei, bem como a ajuda de custo de funccionarios e communicações ou transporte necessarios aos serviços publicos, desde que se achem consignadas na legislação em vigor (art. 46 do Codigo de Contabilidade);

III — Até o total dos saldos dos empenhos das consignações e sub-consignações das differentes verbas do orçamento para 1929, em todos os ministerios.

Paragrapho unico. Estes ultimos, os de n. III, globaes ou parciaes, serão supplementares á verba "Exercicios Findos", do orçamento da Fazenda para 1930, e poderão ser calculados por estimativa, sendo dispensada qualquer demonstração prévia ao ser feita a consulta ao Tribunal de Contas sobre a legalidade de sua abertura, na conformidade do que preceitua o Codigo de Contabilidade; mas, na applicação desses creditos, as despesas a registrar, não poderão exceder os saldos apurados em cada uma das respectivas consignações ou sub-consignações das verbas orçamentarias dos diversos ministerios, a que podiam ser imputadas no correr do exercicio de 1929, ao qual pertencem.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.

F. C. de Oliveira Botelho.

1763-929 — Rio de Janeiro — Imprensa Nacional — 1930